



Kompilasi dan Re_Publikasi

PUTUSAN-PUTUSAN

PERKARA EKONOMI SYARIAH



Puslitbang - Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkah dan karuniaNya sehingga Puslitbang pada Tahun Anggaran 2017 telah dapat meluncurkan suatu produk kegiatan berupa penerbitan “Kompilasi dan Re_Publikasi Putusan Putusan Penting” yang terdiri dari 3 buku yakni :

1. Putusan Putusan Penting Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Lanjutan).
2. Putusan Putusan Penting Tentang Pidana Penistaan Agama.
3. Putusan Putusan Penting Tentang Sengketa Merek Terkenal.

Penerbitan tersebut didesain dalam bentuk “kompilasi” dengan cara mengumpulkan, menseleksi serta mem”publikasikan kembali” putusan putusan pengadilan yang dinilai penting untuk dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi kalangan hakim, praktisi maupun akademisi hukum yang lain.

Putusan putusan tersebut mungkin saja sudah pernah diunggah di *website* pengadilan, namun karena menyangkut putusan putusan yang beraneka ragam dalam jumlah yang sedemikian banyaknya, cukup menyulitkan bagi pembaca untuk mengakses sesuai dengan kebutuhan. Membaca referensi yang bersifat *paperless* melalui unduhan di *website* masih belum membudaya dan menjadi persoalan tersendiri, sedangkan di pihak lain budaya membaca referensi berbasis kertas masih cukup tinggi.

Dengan alasan tersebut, Puslitbang mempublikasikan kembali putusan putusan penting dalam perkara perkara tertentu dalam bentuk buku serta dalam bentuk *paperless* yang akan diunggah di *website*.

Buku ini dapat diterbitkan berkat ketekunan Tim Penyusun dalam mempersiapkan segala sesuatunya serta dukungan semua pihak yang dengan senang hati membantu Puslitbang untuk dapat mewujudkannya. Berkenaan dengan hal itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Kepala

Puslitbang Hukum dan Peradilan



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

DAFTAR ISI

1. 47/PK/Ag/2011	
Yayasan Al-Hidayah Melawan H. Kardito, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Agama, Cq. Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta	1-17
2. 410 K/Ag/2014	
Budi Legowo, Sp Melawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta Dkk	1-20
3. 715 K/Ag/2014	
Hj. Saripah Dalimunthe Melawan Aminuddin Sinaga Dkk	1-24
4. 272 K/Ag/2015	
PT. Permodalan BMT Ventura Melawan Toto Saptori	1-32
5. 67 K/Ag/2016	
Drh. Riga Guntara Bin Ms. Soetikman Melawan Direksi PT. Bank Bni Syariah (Persero) Tbk. Melawan Pimpinan Kantor Cabang BNI Syariah Surakarta	1-10
6. 85 PK/Ag/2016	
Hj. Euis Komariah Melawan PT. Trust Finance Indonesia, Tbk. Unit Syariah	1-20
7. 88 K/Ag/2016	
Kiky Damayanti Yahya Binti M. Yahya Yunus, Hamidah Binti Abdul Sa'ad Melawan PT. Bank Syariah Mega Indonesia, Pemerintah RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Kantor Wilayah I Medan Cq. Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (K2LN) Medan	1-10
8. 213 K/Ag/2016	
Hariyanto Melawan PT. Bank BNI Syariah Kcp Mikro Kota Jambi	1-7
9. 383 K/Ag/2016	
Ny. Erny Noviasih Melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pusat Jakarta, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Syari'ah Kantor Cabang Surakarta Dkk	1-12
10. 452 K/Ag/2016	
Agus Pujiyanto, S.E. Bin Lie Gwan Lay Melawan Kepala Cabang PT. Al Ijarah Indonesia Finance	1-13

- 11. 459 K/Ag/2016**
PT. Adicon Dharma Jaya Melawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cq. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bandung dan Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Wilayah Viii Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bandung, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung 1-17
- 12. 496 K/Ag/2016**
Sugiyanti Melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKLN) 1-13
- 13. 508 K/Ag/2016**
Eli Waena Melawan PT. Bank Victoria Syariah Tbk, Kantor Cabang Cirebon, Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Viii Djkn Bandung Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang (KPKLN) Cirebon dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon 1-15
- 14. 573 K/Ag/2016**
Bisri Mahdor Zaenani Melawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Cirebon, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Cirebon Dan Tatang Sujana 1-22
- 15. 684 K/Ag/2016**
Tuan Sudiro Atmaja Melawan PT. Bank BNI Syariah 1-15
- 16. 35 K/Ag/2017**
Bangkit Nuryudo Ariyanto Bin Noor Djiman Melawan PT. Bank Mega Syariah Kantor Pusat Cq. PT. Bank Mega Syariah Kcp. Pagi (D/H. Mega Mitra Syariah Unit Pagi) Dkk 1-15
- 17. 88 K/Ag/2017**
PT. MNC Finance Cq PT. MNC Finance Cabang Bekasi Melawan Muhamad Syarif Bin Amirsyah 1-18
- 18. 104 K/Ag/2017**
Diana Kuncorowati Melawan PT Citra Tirta Mulia Jakarta Selatan Cq. Citivin Multi Finance Syariah 1-14

19. 114 K/Ag/2017

Hasan Ashari Bin Muhamad Panut Dkk Melawan P.T. Bank BRI Syariah Pusat Di Jakarta Cq. P.T. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Klaten dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah 1-14

20. 120 K/Ag/2017

Ir. Basuki Trihatmadi, M.M. Melawan PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk. (BNI Syariah) Dkk 1-26

21. 138 K/Ag/2017

PT. Bank BNI Syari'ah Mikro Mataram/Kantor Cabang Pembantu Mikro Tanjung Melawan Rudy Murtawadin 1-19

22. 179 K/Ag/2017

Hajjah Andi Syamsiar, S.K.M., M.Kes. Binti A. Ilyas Melawan PT. Bank BNI Syariah (Kantor Cabang Pembantu Tamalanrea) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 1-14

23. 192 K/Ag/2017

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) "Syariah Khodijah", Dahulu Bernama Koperasi Serba Usaha KSU Syariah Khodijah Melawan Sri Mulyani, S.Pd., M.M dan Sugihartono 1-31

24. 225 K/Ag/2017

Ny. Mursidatun dan Nurhayati, S.H Melawan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Artha Sejahtera Dkk 1-10

25. 324 K/Ag/2017

Umar Makarim dan Ny. Lutfiyah Alweni Melawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 1-34

26. 416 K/Ag/2017

Santoso Budi Raharjo Bin H. Suyuti dan Muhammad Yusman Chamimi Bin Santoso Budi Raharjo Melawan PT. Bprs Al Maburur Klaten dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Di Jakarta Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 1-10

27. 278 K/Ag/2017

Yusniati Melawan Dahulu Bank Mega Syari'ah Kantor Cabang Lhokseumawe
Sekarang Bank Mega Syari'ah Banda Aceh dan Kementerian Keuangan RI Cq.
Direktorat Kekayaan Kantor Wilayah Aceh Cq. Kantor Pembayaran Kekayaan
dan Lelang Lhokseumawe 1-13

KAIDAH-KAIDAH HUKUM
KOMPILASI DAN REPUBLIKASI PUTUSAN
PERKARA EKONOMI SYARIAH

1. PUTUSAN NOMOR 47/PK/AG/2011

Catatan :

Alasan-alasan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, lagi pula ternyata tidak ada kekeliruan yang nyata, tidak ada kebohongan dan tipu muslihat yang mendasari putusan Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *judex juris* maupun *judex facti* dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* serta tidak ada *novum* yang relevan dengan pokok perkara.

2. PUTUSAN NOMOR 410 K/AG/2014

Catatan :

Alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. PUTUSAN NOMOR 715 K/AG/2014

Catatan :

Dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dengan petitum gugatan terdapat kekaburan sebab tidak bersesuaian bahkan ada yang kontradiktif, sehingga tidak jelas maknanya. Demikian pula antara posita dengan petitum gugatan tidak saling mendukung dan adanya kerancuan antara posita yang satu dengan posita yang lain, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan formil suatu gugatan perdata.

4. PUTUSAN NOMOR 272 K/AG/2015

Kaidah Hukum :

- Pada Pasal 1343 KUHPdata menyebutkan bahwa jika dalam kontrak mengandung multi tafsir, maka kehendak para pihak lebih diutamakan dari pada kata-kata yang tersamar dalam kontrak tersebut. Pada Pasal 1344 KUHPdata disebutkan bahwa jika suatu kontrak diberi dua makna maka dipilih makna yang memungkinkan untuk dilaksanakan.
- Jika dalam akad tertuang dua pilihan lembaga penyelesaian sengketa, maka pihak bebas memilih ke lembaga mana akan diajukan gugatannya. Apabila para pihak telah memilih dan tidak ada eksepsi dari pihak lawan, maka hakim tidak dapat menafsirkan lagi tentang ke lembaga mana diajukan penyelesaian sengketa.
- Pada perkara *a quo* para pihak telah memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa, maka Pengadilan Agama wajib untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal tersebut diatur dalam akad Pasal 15 domisili dan pemberitahuan ayat (4) Mengenai akad kerja sama dengan segala akibat hukumnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama Majalengka. Meskipun demikian, Mudharib setuju bila Perseroan atas pilihannya sendiri boleh mengajukan setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan akad ini di Pengadilan Agama lainnya di daerah Jawa Barat atau setiap Pengadilan di Wilayah Republik Indonesia yang berwenang atas Perseroan.

5. PUTUSAN NOMOR 67 K/AG/2016

Kaidah Hukum :

Proses eksekusi atas barang agunan yang dilakukan Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak termasuk perbuatan melawan hukum.

6. PUTUSAN NOMOR 85 PK/AG/2016

Kaidah Hukum :

- Gugatan atau tuntutan dalam perkara *wanprestasi* harus didasarkan pada adanya pasal-pasal dalam perjanjian yang tidak dipenuhi/dilanggar, oleh karenanya Penggugat/Pemohon harus menjelaskan pasal-pasal yang telah dilanggar Termohon/Tergugat yang dinyatakan telah melakukan cidera janji/*wanprestasi*.
- Jika alasan-alasan peninjauan kembali bersifat pengulangan atas apa yang telah diajukan pada tahap pemeriksaan *judex facti* dan *judex juris*, yang diyakini tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh *judex juris* sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak.

7. PUTUSAN NOMOR 88 K/AG/2016

Kaidah Hukum :

Jika dalam Akta yang disepakati para pihak menyebutkan tentang adanya *klausul* yang menyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa para pihak bersepakat dan berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional serta menurut pada peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut, serta bersepakat bahwa pendapat hukum dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut sebagai keputusan pertama dan terakhir, maka peradilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Dengan demikian, gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

8. PUTUSAN NOMOR 213 K/AG/2016

Catatan :

Permohonan kasasi tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dalam perkara Nomor 213 K/Ag/2016 permohonan kasasi yang diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

9. PUTUSAN NOMOR 383 K/AG/2016

Kaidah Hukum :

Pelelangan atas objek hak tanggungan dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Tanggungan sebelum jatuh tempo atau sebelum akad berakhir apabila terbukti bahwa nasabah wanprestasi/telah cidera janji terhadap akad. Hak tanggungan memberikan hak istimewa pada kreditur (bank) dan eksekusinya dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa melalui persetujuan lagi kepada pemberi hak tanggungan selanjutnya bank mengambil pelunasan piutangnya. Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012, Peradilan Agama berwenang melakukan proses lelang pada jaminan Hak Tanggungan atas akad-akad syariah. Maka SEMA Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016 memberikan petunjuk teknis bahwa “Hak Tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

10. PUTUSAN NOMOR 452 K/AG/2016

Kaidah Hukum :

- Dalam perkara *a quo*, yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak, oleh karenanya tidak terdapat perbuatan melawan hukum (PMH).
- Pada akad murabahah dapat diletakkan perjanjian jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Akad murabahah merupakan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian asessornya.

Catatan :

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan jika bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

11. PUTUSAN NOMOR 459 K/AG/2016

Catatan :

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku. Dalam perkara *a quo* alasan-alasan kasasi hanya bersifat pengulangan dan telah disampaikan dan diperiksa oleh *judex factie* sebelumnya dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dimana hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

12. PUTUSAN NOMOR 496 K/AG/2016

Catatan :

Dalam kasus *a quo*, gugatan yang diajukan *obscuur libel* dan *prematur* karena objek yang tidak jelas maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dalam perkara *a quo* gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena formulasi gugatan tidak jelas, kabur Posita (*fundamentum petendi*) serta tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) atau pasal-pasal

peraturan perundang-undangan dan kejadian yang mendasari gugatan gugatan dan petitum Penggugat. Selain itu antara posita dengan petitum saling bertentangan.

13. PUTUSAN NOMOR 508 K/AG/2016

Kaidah Hukum :

Dalam perkara *a quo*, gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersumber pada perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat asas *exceptio non adimplete contractus* yakni masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, dengan demikian Penggugat tidak dapat menggugat apabila Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dimana Penggugat tidak dapat membayar angsuran pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati dalam akad;

Catatan :

Gugatan masih bersifat prematur dan belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan apabila masih ada upaya lain yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat yaitu mengajukan perlawanan terhadap proses yang sedang berlangsung (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014);

14. PUTUSAN NOMOR 573 K/AG/2016

Kaidah Hukum :

Jika nasabah yang terikat akad murabahah dengan bank terbukti telah tidak membayar angsuran hutang sesuai *aqad* yang disepakati, serta telah dikirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari Bank agar membayar hutang/angsurannya namun tidak diindahkan, maka perbuatan nasabah tersebut dikategorikan sebagai perbuatan *wanprestasi*. Oleh karena telah *wanprestasi*, maka pelelangan obyek agunan hutang oleh nasabah terhadap obyek jaminan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan lelang sesuai dengan ketentuan, maka pelelangan tersebut tidak termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum.

15. PUTUSAN NOMOR 684 K/AG/2016

Kaidah Hukum :

Dalam hal yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur secara nyata dan jelas dalam akad sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata (BW) jo Pasal 41 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk tidak melaksanakan isi akad yang telah diperjanjikan baik sebagian atau seluruhnya.

16. PUTUSAN NOMOR 35 K/AG/2017

Kaidah Hukum :

- Dalam perkara *a quo*, penentuan nilai limit objek sengketa hak tanggungan sudah sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1270/APHT/PTRK/XI/ 2013, tanggal

29 November 2013, sehingga penentuan limit tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010. Dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/P.L.06/2010.

- Jika kesempatan melunasi hutang telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang maka proses lelang dapat dilaksanakan, hal ini sejalan dengan Pasal 20 ayat (5) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

17. PUTUSAN NOMOR 88 K/AG/2017

Kaidah Hukum :

- Jika salah satu pihak menilai bahwa akad *murabahah* tidak memenuhi syarat *murabahah*, seharusnya melakukan penolakan pada saat akad, bukan setelah berlanjutnya pembayaran cicilan. Oleh karena itu dalam perkara *a quo* Penggugat dapat dikategorikan sebagai pihak yang beriktikad tidak baik sehingga tidak wajib dilindungi secara hukum. Jika Penggugat tetap dilindungi maka akan menjadi preseden buruk yang merusak tatanan lembaga keuangan syariah, padahal debitur/Penggugat telah mendapat dana dari kreditur dengan dana pinjaman murni (*qardul hasan*).
- Dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian akad *murabahah* tersebut dilakukan dengan kontrak baku dengan penuh rekayasa. Penggugat harus membuktikan dalil-dalil tersebut dalam persidangan. Jika ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti apapun yang menyatakan dalil-dalil tentang adanya rekayasa dalam proses pembuatan akad tersebut, sedangkan Tergugat telah membuktikan bahwa akad *murabahah* telah sah secara hukum dengan bukti-bukti tertulis, dan telah ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan atas isi akad, serta telah berjalan angsuran sebanyak 13 kali angsuran, maka dalil Penggugat yang menyatakan akad penuh rekayasa tidak terbukti sehingga harus ditolak;

18. PUTUSAN NOMOR 104 K/AG/2017

Kaidah Hukum :

Berdasarkan Pasal 34 Perma nomor 2 tahun 2008 “Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat“. Akan tetapi dalam perkara *a quo* penggugat tidak menjelaskan secara rinci perihal BPKB mobil yang penggugat duga sebagai objek penipuan/tindakan melawan hukum, sehingga gugatan dinyatakan kabur.

19. PUTUSAN NOMOR 114 K/AG/2017

Catatan :

Jika dalam akad *murabahah* ada klausul apabila terjadi sengketa diselesaikan lewat Basyarnas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

20. PUTUSAN NOMOR 120 K/AG/2017

Kaidah Hukum :

Pertimbangan *judex facti* tentang pihak perbankan syariah telah melakukan penerapan asas kehati-hatian dalam melakukan usahanya dan menilai kelayakan penyaluran dana kepada nasabah adalah pertimbangan yang benar dan tepat, karena telah sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah perihal penerapan asas kehati-hatian. Pertimbangan hukum perkara *a quo* karena telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sehingga tidak patut dinilai melanggar asas *lex specialis derogate legi generalis*.

21. PUTUSAN NOMOR 138 K/AG/2017

Kaidah Hukum :

Larangan bagi Bank Syariah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan Nasabah telah diatur dalam POJK No. 16/POJK.03/2014 dalam Pasal 55 dan pasal 56 yang mengatur tentang kriteria boleh tidaknya pihak bank melakukan restrukturisasi pembiayaan.

22. PUTUSAN NOMOR 179 K/AG/2017

Kaidah Hukum :

Akad *murabahah* dalam perkara *a quo* telah disetujui oleh para pihak dan dalam pemeriksaan perkara telah terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak yang menyetujui dan melaksanakan suatu akad yang menurut penilaiannya tidak sesuai dengan ketentuan syariah, dan tidak membatalkannya dengan cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sikap tersebut dinilai sebagai pengakuan atas kebenaran akad yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu tindakan nasabah yang tidak melakukan pembayaran sesuai akad *murabahah* yang telah disetujuinya bahkan telah mengabaikan 3 (tiga) kali peringatan yang diberikan pihak Bank, patut dinilai sebagai tindakan wanprestasi, sehingga pelelangan obyek agunan hutang yang dilakukan oleh pihak bank tidak termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum.

23. PUTUSAN NOMOR 192 K/AG/2017

Kaidah Hukum :

- Dalam hal adanya perbedaan perhitungan antara Majelis Hakim dengan gugatan Penggugat tentang besarnya sisa angsuran pokok dan keuntungan yang dimuat dalam gugatan Penggugat, tidak dapat menjadikan gugatan Penggugat kabur. Perbedaan perhitungan dapat terjadi karena adanya hal seperti adanya keringanan dari Penggugat sesuai dengan perjanjian. Majelis hakim dapat mempertimbangkan ada atau tidaknya keberatan dari para pihak mengenai perbedaan perhitungan tersebut;

- Jika akad belum jatuh tempo akan tetapi telah terbukti nasabah tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan, maka nasabah telah dinilai *wanprestasi* dan masalah *wanprestasi* tidak harus menunggu akad selesai. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 4 Tahun 2016 rumusan hukum Kamar Agama angka 3, bahwa “Hak tanggungan dan jaminan hutang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi *wanprestasi* meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku”, sehingga gugatan Penggugat tidak prematur;

24. PUTUSAN NOMOR 225 K/AG/2017

Catatan :

Dalam perkara *a quo*, putusan kasasi menolak gugatan Para Pelawan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Para Pelawan dinilai tidak memiliki *Legal Standing*/Alas Hak Untuk Mengajukan Gugatan Perlawanan/*Derwwss`den Verzet*;
- Gugatan perlawanan/derden verzet kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Para Pelawan salah menarik pihak dalam perkara (*error in persona*);
- Para Pelawan tidak dapat membuktikan sebagai pemilik sah atas obyek yang disengketakan.

25. PUTUSAN NOMOR 324 K/AG/2017

Kaidah Hukum :

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) diatur sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Adapun Penetapan batas waktu berlakunya SKHMT diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu.

Catatan :

- Dalam kasus *a quo*, Permohonan Banding tidak dapat diterima karena diajukan telah lewat tenggat waktu banding, oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat formal menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1994;
- Jika permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu, maka putusan *Judex Facti* tingkat pertama menjadi berkekuatan hukum tetap (BHT), oleh karena upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak bukan kasasi akan tetapi Peninjauan Kembali.

26. PUTUSAN NOMOR 416 K/AG/2017

Catatan :

Dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Termohon Kasasi berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, dimana Para Pemohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi* dalam pelaksanaan akad, yaitu melakukan pembayaran tidak tepat waktu walaupun Para Pemohon Kasasi telah diberi kesempatan restrukturisasi sesuai Pasal 1238 KUH Perdata Para Pemohon Kasasi dinyatakan lalai dan harus membayar kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Bab III Bagian Keempat Pasal 36 jo. Pasal 38 huruf c tentang Ingkar Janji dan Sanksinya.

27. PUTUSAN NOMOR 278 K/AG/2017

Kaidah Hukum :

Dalam kasus *a quo*, pembayaran *cut loss* tidak dapat diartikan sebagai iktikad baik dan kepatuhan dalam membayar utang, akan tetapi merupakan usaha untuk mencegah agar pemberi pembiayaan tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

Catatan :

- Dalam perkara *a quo* gugatan pemohon kasasi kurang jelas maksud dan pokok gugatannya, *posita* beserta *petitum* gugatan juga dibuat secara tidak cermat, sehingga tidak jelas perihal objek sengketa, maka untuk itu permohonan *a quo* ditolak.
- Alasan-alasan kasasi selebihnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

01

PUTUSAN

Nomor :

47/PK/AG/2011



P U T U S A N

No. 47 PK/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN AL HIDAYAH, yang diwakili oleh Ketua Umum Pengurusnya **Drs. H. ASNAWI LATIEF**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam I-G No. 3, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **H. KARDITO**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam II-G, No. 12, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, baik selaku pribadi maupun sebagai Nadzir Masjid Jami' Al Hidayah;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN AGAMA, Cq. KANWIL DEPARTEMEN AGAMA DKI JAKARTA Cq. KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA JAKARTA SELATAN Cq. KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TEBET**, berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya 6 B, Jakarta Selatan, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding;

d a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Prapanca Raya No. 9, Jakarta Selatan, turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah

Agung No. 120 K/AG/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dan turut Termohon

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 47 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/turut Tergugat/turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat (Yayasan Al Hidayah) adalah sebuah lembaga berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 13 Maret 1978 dengan Akta No. 21, Notaris Anthony Djoenardi, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian dengan lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada tanggal 29 Oktober 2004 Yayasan Al Hidayah melakukan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar dengan Akta No. 35, Notaris Sastryany Josoprawiro, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. C -282, HT0102 tahun 2005 tanggal 4 Maret 2005 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 74 tanggal 16 September 2005;

Bahwa sebagai Yayasan (Badan Hukum) Penggugat telah menerima wakaf yaitu tanah dan bangunan di atasnya yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Tebet Dalam III No. 16, RT. 006 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kodya Jakarta Selatan seluas 2.359 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf Gambar Situasi No. 472/1996 dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan dengan Jalan Tebet Dalam II;
- Sebelah Timur dengan jalur hijau;
- Sebelah Utara dengan Jalan Tebet Dalam III A;
- Sebelah Barat dengan Jalan Tebet Dalam III;

Bahwa tanah wakaf (Mauquf = harta benda yang diwakafkan) tersebut adalah diperoleh dari H. Sutan Husinsyah (almarhum) sebagai pemberi wakaf (waqif) pada tanggal 22 September 1997 berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 Agustus 1991 No. 53/APAIW/VIII/1991 selanjutnya telah menjadi atas nama Nadzir Yayasan Al Hidayah (Mauuf alaih = yang diberi wakaf);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2001, H. Sutan Husinsyah selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Al Hidayah sekaligus Ketua Umum Pengurus Masjid Jami' Al Hidayah meninggal dunia; Setelah meninggalnya H. Sutan Husinsyah selaku Ketua Umum Pengurus Masjid Jami' Al Hidayah, oleh sekelompok jamaah Masjid Jami' Al Hidayah yang dipimpin oleh H. Kardito pada tanggal 15 April 2001 telah dipilih/ditetapkan

H. Kardito sebagai ketua umum yang baru tanpa sepengetahuan dan persetujuan Yayasan Al Hidayah yang menaunginya selama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian karena kekosongan ketua umum pengurus Yayasan Al Hidayah, oleh para pendiri diadakan rapat pendiri tanggal 8 September 2001 dengan agenda pemilihan pengurus, dan terpilih sebagai ketua umum pengurus Yayasan Al Hidayah Drs. H. Asnawi Latief;

Bahwa para pengurus Masjid Jami' Al Hidayah dengan ketuanya H. Kardito (Tergugat I) meminta dan mendesak agar mereka dimasukkan dalam Nadzir Yayasan Al Hidayah, mereka tidak henti-hentinya melobi Tergugat II agar mendesak Penggugat untuk dibentuk susunan Nadzir baru. Penggugat demi ukhuwah islamiyah diterima kompromi susunan Nadzir sebagai berikut:

- H. Kardito : Ketua;
- Drs. H. M. Husni Thamrin : Sekretaris;
- H. Moh. Yasin : Bendahara;
- Drs. H. Asnawi Latief : Anggota;
- M. Rasyidin Baharudin : Anggota;
- H. Abdul Hadi : Anggota;
- Syaifullah : Anggota;
- Sutan Iskandarsyah : Anggota;

Selanjutnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet (Tergugat II) telah disahkan sebagaimana Surat Pengesahan Nadzir No. I76/NDZ/XII/2005;

Bahwa pada awalnya atas susunan Nadzir tersebut Penggugat menolak karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana Yayasan Al Hidayah sebagai badan hukum, Nadzirnya otomatis pengurus badan hukum yang bersangkutan bukan perorangan yaitu H. Kardito, karena H. Kardito bukan pengurus Yayasan Al Hidayah, namun demikian oleh Tergugat II tetap dipaksakan karena adanya desakan, rekayasa dan permainan antara H. Kardito dengan Tergugat II; Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41/2004 tentang Wakaf dengan tegas menyatakan:

"Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan ... dst;

Bahwa atas dasar pengesahan Nadzir Yayasan Al Hidayah yang telah disahkan tersebut, selanjutnya Tergugat II telah mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan (turut Tergugat) untuk diadakan penggantian

Nadzir Yayasan Al Hidayah dalam Sertifikat Wakaf (Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf") sebagaimana suratnya No. KK.09.01/HK.01/491/IV/2006;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 47 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat I melalui H. Kardito telah pula melobi turut Tergugat serta tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah merekayasa surat-surat kemudian dikirim kepada turut Tergugat agar mencantumkan Masjid Jami' Al Hidayah di dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf pada kolom nama yang berhak dan pemegang hak lainnya oleh turut Tergugat telah mencantumkan Masjid Jami' Al Hidayah;

Sehingga dengan demikian telah dibalik nama dan terkesan atau dapat diartikan telah dialihkan atau sebagai penerima wakaf adalah Masjid Jami' Al Hidayah;

Bahwa tindakan Tergugat I yang telah melobi turut Tergugat, sehingga turut Tergugat mencantumkan Masjid Jami' Al Hidayah adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena seharusnya hanya pergantian Nadzir Yayasan Al Hidayah dan bukan peralihan nama Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf, adalah sangat bertentangan dengan hukum yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan tegas menyatakan: "Pergantian Nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan";

Bahwa di samping sebagaimana telah diuraikan di atas, akibat dari pencantuman Masjid Jami' Al Hidayah ke dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf, Yayasan Al Hidayah dan Masjid Jami' Al Hidayah yang tadinya Masjid Jami' Al Hidayah adalah milik dan berada di atas tanah (sertifikat objek sengketa) tanah wakaf tanah wakaf Yayasan Al Hidayah oleh kelompok H. Kardito dengan mengatasnamakan pengurus Masjid Jami' Al Hidayah tidak lagi mengakui keberadaan Yayasan Al Hidayah (Penggugat), yang seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi;

Bahkan pengurus Masjid Jami' Al Hidayah (Tergugat I) menurut pengakuan mereka telah membuat yayasan tandingan yang diberi nama Yayasan Masjid Jami' Al Hidayah dan telah merusak fasilitas sekolah taman kanak-kanak milik Yayasan Al Hidayah (Penggugat), karena Masjid Jami' Al Hidayah (Tergugat I) menganggap sebagai penerima wakaf atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 wakaf;

Bahwa hal tersebut terbukti H. Kardito sebagai Ketua Nadzir Masjid Jami' Al Hidayah (Tergugat I) pada tanggal 10 Februari 2008 telah memasang plang papan yang bertuliskan tanah wakaf Masjid Jami' Al Hidayah di atas tanah wakaf Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pemasangan plang papan tersebut adalah sangat merugikan Penggugat dan telah merusak ukhuwah islamiyah diantara pengurus maupun warga yang menjadi terkotak-kotak karena H. Kardito selaku ketua pengurus Tergugat I melalui corong (pembesar suara masjid) telah menjelek-jelekkan Penggugat sehingga pada tanggal 3 Maret 2008 telah menegur Tergugat I namun demikian teguran Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I;

Bahwa demi untuk mengembalikan nama baiknya dan demi keutuhan ukhuwah islamiyah maka Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini agar pencantuman Masjid Jami' Al Hidayah di dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf dapat dicoret, sehingga Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf utuh sebagai tanah wakaf Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Yayasan Al Hidayah (Penggugat) adalah Nadzir dari tanah wakaf yang diperoleh dari H. Sutan Husinsyah (almarhum) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 Agustus 1991 No. 53/APAIW/8 tahun 1991 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf/Kelurahan Tebet Barat, Gambar Situasi tanggal 31 Januari 1996 No. 472 (fotocopy sesuai dengan asli);
3. Menyatakan batal atau tidak sah peralihan nama yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf/Desa Tebet Barat tanggal 22 September 1997, Gambar Situasi No. 472/1996 tanggal 31 Januari 1996 seluas 2.359 m², semula atas nama Yayasan Al Hidayah menjadi Masjid Jami' Al Hidayah dengan ketua Nadzir H. Kardito tanggal 12 Mei 2006;
4. Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat mengalihkan nama Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf, Desa Tebet Barat, tanggal 22 September 1997, Gambar Situasi No. 472/1996 tanggal 31 Januari 1996 seluas 2.359 m², semula atas nama Yayasan Al Hidayah menjadi Masjid Jami' Al Hidayah dengan ketua Nadzir H. Kardito tanggal 12 Mei 2006 adalah bertentangan dengan hukum dan batal atau dibatalkan;
5. Memerintahkan kepada turut Tergugat untuk mencoret peralihan nama/

Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf/Desa Tebet Barat, tanggal 22 September 1997, Gambar Situasi No. 472/1996 tanggal 31 Januari 1996 seluas 2.359 m², semula atas nama Yayasan Al Hidayah menjadi Masjid Jami' Al Hidayah

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 47 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketua Nadzir H. Kardito tanggal 12 Mei 2006, dan mengembalikannya sebagaimana semula, baik dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf maupun dalam buku turut Tergugat yang khusus mencatat tentang itu;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menurunkan dan menyingkirkan papan nama yang tidak ada hubungan atau tanpa izin Penggugat dari atas tanah Hak Milik No. 18 Wakaf tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat untuk secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan perihal gugatan sengketa wakaf, dalam posita mendalilkan perubahan Nadzir dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf", dan pencantuman Masjid Jami' Al Hidayah dalam sertifikat yang dimaksud, dan juga dalam petitum menuntut agar, memerintahkan kepada turut Tergugat untuk mencoret peralihan nama Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf/Desa Tebet Barat, tanggal 22 September 1997, Gambar Situasi No. 472/1996 tanggal 31 Januari 1996 seluas 2.359 m2, semula atas nama Yayasan Al Hidayah menjadi Masjid Jami' Al Hidayah dengan Ketua Nadzir H. Kardito tanggal 12 Mei 2006, dan mengembalikannya sebagaimana semula, baik dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf" maupun dalam buku turut Tergugat yang khusus mencatat tentang itu;

Bahwa yang menjadi pokok perkara, dalam perkara ini adalah perubahan Nadzir dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf" bukan masalah wakaf;

Bahwa pada posita halaman 4 angka 10 Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf";

Bahwa perkara ini adalah mengenai keputusan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa perkara ini sama dengan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara No. 22/G/2008/PTUN.Jakarta, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2008 jo. perkara No. 175/B/2008/PTUN.Jakarta. Putusan tanggal 13 Oktober 2008, pemberitahuan 12 November 2008, bahwa objek perkara sama yaitu Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf". Pokok perkara sama yaitu perubahan Nadzir, tuntutan/petitum sama, yaitu menyatakan perubahan tidak sah, dan meminta pencoretan Nadzir dan Masjid Jami' Al Hidayah. Sedangkan pihak-pihak Penggugat sama, Tergugat Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan, dan Tergugat II Intervensi Nadzir Masjid Jami' Al Hidayah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Bahwa Drs. H. Asnawi Latief bukan ketua umum Yayasan Al Hidayah, Yayasan Al Hidayah bukan badan hukum, bahwa Yayasan Al Hidayah sudah tidak ada lagi sejak tanggal 29 Oktober 2004, telah dirubah dengan Akta Notaris No. 35, Notaris Sastriany Josoprawiro, S.H., menjadi Yayasan Al Hidayah Tebet Barat;

Bahwa sesuai dengan objek perkara dan pokok perkara yang didalilkan oleh Penggugat, maka yang berhak mengajukan gugatan adalah 5 (lima) orang Nadzir fiktif yang tercantum dalam sertifikat: 1. H. Farid Risyad (ketua umum), 2. Abdul Haris (sekretaris), 3. Haji Nazri (bendahara) 4. Moh. Hatta (bendahara II), 5. Rachmat (pembantu);

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum oleh karena itu tidak dapat mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Pengadilan Agama Jakarta Selatan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat hanya menggugat H. Kardito, sedangkan Nadzir Masjid Jami' Al Hidayah ada 9 (sembilan) orang termasuk Drs. H. Asnawi Latief sendiri, sebagaimana didalilkan dalam posita angka 5, dan menuntut dalam petitum angka 5, dicoret semua Nadzir dalam sertifikat, bahwa setiap orang yang terkena/berakibat hukum bagi dirinya dalam suatu putusan perkara harus

diikutsertakan sebagai pihak dalam proses perkara yang dimaksud karena putusan perkara hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan perihal gugatan sengketa wakaf;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 47 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam posita gugatan maupun dalam petitum tidak ada ditemukan satupun dalil Penggugat yang mendalilkan sengketa wakaf, dalil-dalil Penggugat dalam posita hanya menggambarkan prasangka buruk tanpa dasar, terhadap H. Kardito, Tergugat II dan turut Tergugat dengan kata-kata sebagai berikut: halaman 3 angka 5;

Bahwa para pengurus Masjid Jami' Al Hidayah dengan ketuanya H. Kardito (Tergugat I) meminta dan mendesak agar mereka dimasukkan dalam Nadzir Yayasan Al Hidayah, mereka tidak henti-hentinya melobi Tergugat II agar mendesak Penggugat untuk dibentuk susunan Nadzir baru."..dst. dan halaman 3 angka 6;

"Bahwa,.... dst, karena H. Kardito bukan pengurus Yayasan Al Hidayah, namun demikian oleh Tergugat II tetap dipaksakan karena adanya desakan rekayasa dan permainan antara H. Kardito dengan Tergugat II, dan juga halaman 3 angka delapan. Bahwa selanjutnya Tergugat I melalui H. Kardito telah melobi turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah merekayasa surat-surat kemudian dikirim kepada turut Tergugat agar mencantumkan: Masjid Jami' Al Hidayah di dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf" pada kolom "dst. Dan juga lagi halaman 4 angka 9;

"Bahwa tindakan Tergugat I yang telah melobi turut Tergugat, sehingga turut Tergugat mencantumkan Masjid Jami' Al Hidayah adalah sangat tidak berdasarkan hukum "dst.;

Bahwa dari kata-kata meminta dan mendesak, tidak henti-hentinya melobi, mendesak, dipaksakan karena adanya desakan, rekayasa dan permainan, telah melobi, telah merekayasa surat-surat dst. terlihat dengan jelas perkara ini adalah mengenai fitnah tentang dugaan perbuatan melanggar hukum, yang masuk kewenangan Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Agama, karena tidak satupun dalil Penggugat yang menggambarkan sengketa wakaf;

Bahwa kata-kata persangkaan buruk yang didalilkan Penggugat tidak jelas bentuk perbuatan nyata/sesungguhnya yang dilakukan Tergugat-Tergugat dan turut Tergugat hanya berupa fitnah belaka tanpa dasar sama sekali;

Bahwa Tergugat I adalah H. Kardito, melalui H. Kardito telah melobi turut Tergugat sangat tidak jelas maksud Penggugat, H. Kardito melalui H. Kardito;

Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 4 angka 12, mendalilkan: "Bahwa atas pemasangan plang papan tersebut adalah sangat merugikan Penggugat dan telah merusak ukhuwah islamiyah di antara pengurus maupun warga yang menjadi terkotak-kotak karena, H. Kardito selaku ketua Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I melalui corong (pembesar suara Masjid) telah menjelek-jelekkan Penggugat"dst;

Bahwa pemasangan plang adalah berupa pemberitahuan status pengembalian hak muslim dari penggelapan, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian;

Bahwa dari dalil Penggugat yang menyatakan telah merusak ukhuwah islamiyah di antara pengurus yayasan yang dipimpin oleh Drs. H. Asnawi Latief menjadi terkotak-kotak adalah atas dasar kesadaran sebagian pengurus sendiri untuk tidak mempertahankan hasil penggelapan pengurus;

Bahwa dalil Penggugat tidak jelas dan tidak ada hubungannya dengan pokok perkara perihal gugatan, posita, petitum;

Bahwa Penggugat menggugat H. Kardito baik selaku pribadi maupun sebagai Nadzir Masjid Jami' Al Hidayah, sedangkan dalam posita Penggugat mendalilkan H. Kardito sebagai Ketua Umum Pengurus Masjid Jami' Al Hidayah (halaman 2 angka 4) dan Pengugat juga mendalilkan H. Kardito sebagai ketua Nadzir tanah wakaf Masjid Jami' Al Hidayah dalam petitum angka 4, menuntut Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar "menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat mengalihkan nama Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf", Desa Tebet Barat tanggal 22 September 1997, Gambar Situasi No. 472/1996 tanggal 31 Januari 1996 seluas 2.359 m2 semula atas nama Yayasan Al Hidayah menjadi Masjid Jami' Al Hidayah dengan ketua Nadzir H. Kardito tanggal 12 Mei 2006 adalah bertentangan dengan hukum dan batal atau dibatalkan;

Bahwa dari dalil-dalil Pengugat sangat tidak jelas kedudukan H. Kardito, mulai dari sebagai pribadi, sebagai Nadzir, sebagai ketua Nadzir sebagai ketua umum pengurus Masjid Jami' Al Hidayah, apa-apa perbuatan dari kedudukan dan pertanggungjawabannya sebagai apa tidak jelas sama sekali;

Bahwa dari petitum yang dimaksud jelas Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat I. Tergugat II dan turut Tergugat, bertentangan dengan hukum. Bukan perkara wakaf tetapi adalah gugatan perbuatan melanggar hukum, tetapi tidak jelas oleh pribadi atau oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat menempatkan kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sebagai turut Tergugat, sedangkan petitum menuntut agar turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, poin 4. menyatakan produk turut Tergugat batal atau tidak sah, poin 3 memerintahkan kepada turut Tergugat untuk mencoret produknya dan menerbitkan produk baru, poin 5. hukum acara yang berlaku kedudukan sebagai turut Tergugat, adalah

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 47 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan yang tidak berakibat hukum bagi dirinya dan tidak dituntut untuk menjalankan putusan, sedangkan dalam perkara ini semua tuntutan dalam petitum ditujukan kepada turut Tergugat;

Bahwa antara judul gugatan, posita dan petitum tidak saling berhubungan dan tidak saling mendukung, subjek/pihak-pihak, pokok perkara, objek perkara dan tuntutan tidak jelas dan saling bertentangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang mulia menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1556/Pdt.G/2008/PA.JS tanggal 4 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1430 H. adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 36/Pdt.G/2009/PTA.Jk tanggal 6 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'idah 1430 H. adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang perkara ini pada tingkat banding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 4 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1430 H. No. 1556/Pdt.G/2008/PA.JS yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tidak menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);



- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 120 K/AG/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. H. ASNAWI LATIEF tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 120 K/AG/2010 tanggal 20 Mei 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 14 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 1156/Pdt.G/2008/PA.JS jo No. 36/Pdt.G/2009/PTA.Jk jo No. 120 K/AG/2010 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dan turut Termohon Kasasi/turut Tergugat/turut Terbanding yang pada tanggal 29 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya dengan satu kalimat atau dan menyatakan:

"Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 11: bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 47 PK/AG/2011



menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009," (putusan kasasi halaman 18 alinea ke-I);

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Hakim Kasasi dimaksud sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum yang menganggap sudah tepat pertimbangan hukum Hakim Banding dimaksud padahal Hakim Banding telah melanggar hukum acara perdata. Setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberi putusan tanggal 4 Februari 2009 No. 1556/Pdt G/2008/PA.JS dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini maka Hakim Banding telah memerintahkan pemeriksaan kembali perkara gugatan a quo tanpa mengambil putusan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 2 Juni 2009 No.36/Pdt G/2009/PTA JK;

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang sudah selesai memeriksa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali sampai pada kesimpulan gugatan dan jawaban kedua belah pihak dengan memberi putusan tidak berwenang (kompetensi absolut) kemudian diperintahkan kembali oleh Hakim Banding

untuk mengulangi pemeriksaannya yang sama tanpa memutus pokok perkara;

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan banding tanpa ada putusan terhadap pokok perkara putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahwa putusan dalam perkara gugatan ini tanpa melalui putusan akhir pada tingkat Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan banding atas putusan pokok perkara;

Bahwa pelanggaran hukum acara perdata dimaksud sama sekali telah diabaikan oleh Hakim Kasasi dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum acara perdata;



2. Bahwa Hakim Kasasi telah khilaf dan keliru menerapkan hukum karena tidak mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh Hakim Banding dalam hal menyamakan saja perkara pengalihan wakaf yang tidak sah dengan perkara nadzir sebagaimana telah disimpulkan Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya dengan kata-kata sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terbanding dalam kontra memori banding tersebut tidak dapat dibenarkan karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah peralihan nadzir dari nadzir lama ke nadzir baru yang berhak mengelola tanah wakaf yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf e Undang-Undang 3 Tahun 2006 jo. Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 1978, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977 perkara ini dst;

(Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta halaman 24);

Bahwa kekeliruan dan kekhilafan Hakim Banding yang menyamakan pengalihan wakaf dengan pengalihan Nadzir dimaksud secara tidak langsung telah dibenarkan pula oleh Hakim Kasasi dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana telah dikutip diatas. Pokok perkara adalah pengalihan wakaf yang dicantumkan dalam bukti Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf dari Yayasan Al-Hidayah (Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Masjid Jami Al-Hidayah, atau dari satu badan hukum (rechts person) dialihkan ke perorangan (person) yang bukan badan hukum;

Padahal Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 3 ayat (3), Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dengan tegas

menyatakan:

"Pergantian Nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan";

Bahwa dalam perkara ini ada penggantian Nadzir yang disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimana secara pribadi Drs. H. Asnawi Latief menjadi salah satu Nadzir tanah wakaf tersebut bersama-sama Termohon I Peninjauan Kembali pribadi pula. Nadzir tersebut hasil kesepakatan Termohon I Peninjauan Kembali dengan Yayasan Al-Hidayah sebagai pemegang wakaf yang kemudian dituangkan oleh termohon II Peninjauan Kembali ke dalam surat pengesahan Nadzir No. 176/NDZ/XII/2005. Dengan demikian pengalihan pemegang wakaf dari Yayasan Al-Hidayah (Pemohon

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 47 PK/AG/2011



Peninjauan Kembali) kepada Mesjid Jami Al-Hidayah seperti yang dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf tanpa dasar hukum, bukan saja tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi pula tidak pernah disetujui oleh Pemohon PK sebagai pemegang wakaf yang sah; Kekeliruan dan kekhilafan Hakim Kasasi yang tidak mempertimbangkan pengalihan pemegang wakaf yang bertentangan dengan hukum tersebut perlu di luruskan kembali dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan alasan ke 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, lagi pula ternyata tidak ada kekeliruan yang nyata, tidak ada kebohongan dan tipu muslihat yang mendasari putusan Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, judex juris maupun judex facti dalam mengadili dan memutus perkara a quo serta tidak ada novum yang relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **YAYASAN AL HIDAYAH**, yang diwakili oleh Ketua Umum Pengurusnya **Drs. H. ASNAWI LATIEF** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **YAYASAN AL HIDAYAH**, yang diwakili oleh Ketua Umum Pengurusnya **Drs. H. ASNAWI LATIEF** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **30 SEPTEMBER 2011** dengan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, MA**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua ;

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.

Panitera

ttd.

Dra. Hj. Suhaimi, M.H.

Pengganti ;

Biaya-biaya :

. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali....	Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG –RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 47 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDI RIADI,
NIP. 19551016 198403 1 002

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

- | | | |
|------------------|-----|---------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Peninjauan Kembali.... Rp. 2.489.000,-
Jumlah Rp. 2.500.000,-

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 47 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

02

PUTUSAN

Nomor :

410 K/AG/2014



PUTUSAN

Nomor 410 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **BUDI LEGOWO, SP.;**
- 2 **AKHADINA NURHAYATI AGUSTIEN,** Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Nitiprayan Nomor 49 D, RT. 01, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUHAMMAD IKBAL, S.H., Advokat, berkantor di Gang Flamboyan Nomor 4, Wiyara Kidul Baturetno, Banguntapan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

melawan:

- 1 **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA,** beralamat di Jalan Faridan M. Noto Nomor 10, Kotabaru, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: YOSHI ISTANTO dan kawan-kawan, para Pegawai PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Kantor Pusat beralamat di Menara Bank BTN Lt. 14, Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Syariah Yogyakarta beralamat di Jalan Faridan M. Noto Nomor 10, Kotabaru, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Juni 2013;
- 2 **PUSAT KOPERASI SYARIAH BMT AMRATANI,** beralamat semula di Jalan Amratani Nomor 2, Ringroad Utara Mraen, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 410 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

- 3 **DIANA ASTUTI LUKITANINGTYAS, SP.**, Direktur Amratani Group, bertempat tinggal semula di Perum Dayu Permai S-28, Ngaglik, Sleman, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- 4 **WINOTO SOEKARNO**, Pengurus Koperasi Syari'ah Amratani, bertempat tinggal semula di Jalan Kakap Raya Nomor 16 RT. 23 RW. 05, Minomartani, Ngaglik, Sleman, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada awalnya para Penggugat tersebut di atas adalah suami isteri, dan pada tanggal 30 Juli 2008 telah mengikatkan diri dengan cara melakukan perjanjian kerja sama peminjaman sertifikat tanah dengan pihak Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III sebagai Direktur Amratani Group;
- 2 Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama peminjaman sertifikat tanah tersebut, pihak pertama adalah Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III selaku Direktur Amratani Group dan pihak kedua adalah Penggugat I (Budi Legowo SP.) serta pihak Penggugat II (Akhadina Nurhayati Agustien) isteri Penggugat I yang merupakan Pemilik Sertifikat Tanah SHM Nomor 05074 luas tanah 357 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang permanen (yang dikenal dengan obyek sengketa) dan juga merupakan obyek perjanjian peminjaman sertifikat tanah tersebut;
- 3 Bahwa materi isi surat perjanjian tersebut antara lain disebutkan, yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Waktu perjanjian kerja sama peminjaman sertifikat tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai tanggal 30 Juli 2008 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011;
- 2 Porsi pendapatan yang diterima oleh pihak pertama (Tergugat II) akan diberikan kepada pihak kedua (para Penggugat) sebesar Rp1.616.800.00 (satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulannya;
- 3 Bahwa kewajiban pihak pertama (Tergugat II), yakni:
 - 1 Menjaga keamanan sertifikat milik pihak kedua (para Penggugat) sampai jatuh tempo perjanjian tersebut;
 - 2 Tidak memindahtangankan sertifikat tanah milik pihak kedua (para Penggugat) baik asli maupun foto copynya kepada pihak manapun;
 - 3 Tidak mempergunakan sertifikat tanah milik pihak kedua (para Penggugat) kecuali untuk kepentingan sebagaimana Pasal 2 dari surat perjanjian tersebut;
 - 4 Mengembalikan kepada pihak kedua (para Penggugat) apabila perjanjian ini berakhir;

3.4. Bahwa hak pihak kedua (para Penggugat) adalah:

- Menerima porsi pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
 - Mendapatkan jaminan keamanan atas sertifikat yang dipinjamkan kepada pihak pertama (Tergugat II);
 - Mendapatkan pengembalian sertifikat jika berakhirnya perjanjian tersebut;
- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 3 dari Surat Perjanjian Kerja Sama Peminjaman Sertifikat tersebut, pada awalnya pihak Tergugat II masih dapat memenuhi kewajibannya kepada para Penggugat yakni menerima porsi pendapatan sebesar Rp1.616.800,- (satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), namun mulai pada bulan April 2010, Tergugat II tidak lagi memenuhi kewajibannya, sehingga dengan demikian secara hukum Tergugat II, III dan IV dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian kerja sama tersebut;
 - 5 Bahwa terhadap posita Nomor 1 sampai Nomor 4 di atas, para Penggugat telah mengajukan gugatan perdata kepada para Tergugat II, III dan IV (sebagai Tergugat I, II dan III dalam perkara Pengadilan Negeri Sleman tersebut) dan juga kepada Tergugat I (sebagai Tergugat IV dalam perkara Pengadilan Negeri Sleman) kepada Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana tersebut dalam perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Slmn. yang para Penggugat daftarkan pada tanggal 28 Januari 2011 dan diputus pada tanggal 16 Agustus 2011;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 410 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa setelah gugatan perdata tersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri Sleman, kemudian dilakukan pemeriksaan dan diputus perkara perdata tersebut, yakni dalam putusan perdata Pengadilan Negeri Sleman Nomor 07/

Pdt.G/2011/PN.Slmn. tanggal 16 Agustus 2011, yang antara lain amar putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Slmn. tanggal 16 Agustus 2011, yakni:

Dalam Pokok Perkara:

1 Dan seterusnya.....

2 Dan seterusnya.....

3 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

4 Menghukum kepada Tergugat I, II, III untuk membayar kerugian riil kepada para Penggugat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

5 Menghukum kepada semua pihak untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

6 Dan seterusnya.....

7 Dan seterusnya.....

7 Bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 07/Pdt.G/ 2011/ PN.Slmn. tanggal 16 Agustus 2011 tersebut, jelas bahwa beban tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian para Penggugat akibat dijaminkannya sertifikat tanah milik Penggugat II tersebut pada Tergugat I beralih kepada para Tergugat II, III dan IV yang seharusnya pula tanggung jawab para Tergugat II, III dan IV yang akan menarik kembali/mengeluarkan sertifikat tanah tersebut dari penguasaan Tergugat I saat ini;

8 Bahwa secara historis jaminan tanah milik Penggugat II berada di tangan Tergugat I berawal dari perjanjian utang piutang antara para Tergugat II (Pusat Koperasi Syariah *Baitul Maal Wal Tamwil* Amratani) sebagai debitur dengan Tergugat I sebagai kreditur, dengan piutang sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan beberapa sertifikat tanah milik pihak lain (secara kolektif), hal ini dibuat akad perjanjian melalui Notaris Wahyu Wiryono, S.H., Notaris di Yogyakarta Akta Nomor 72 tanggal 27 Desember 2007, antara lain sertifikat tanah yang dijamin oleh Tergugat II adalah Sertifikat Tanah Milik Prof. DR. Kuswandi sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Maguwoharjo, tanah tersebut terletak di Cassa Grande Blok III Nomor 309, Maguwoharjo, Sleman, seluas 204 m²;

9 Bahwa dengan akal-akalan dan atau tipu muslihat Tergugat II dengan Tergugat I pada waktu itu, sehingga jaminan sertifikat tanah milik Prof. DR. Kuswandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas ditarik keluar sebagai jaminan oleh Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat I dan diganti dengan sertifikat tanah milik Penggugat II, yakni Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05074 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine (Penggugat II isteri dari Penggugat I) luas 357 m² yang terletak di Ngestiharjo Kasihan Bantul (obyek sengketa) sehingga dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini yang menjerat para Penggugat yang semula hanya dipinjam sertifikat tanah milik Penggugat II kemudian ternyata dijadikan jaminan pengganti oleh Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan *adendum* akad pembiayaan mudharabah tanggal 28 Juli 2008, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau fasakh dan pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang beritikad tidak baik;

10 Bahwa terkait adanya tanda tangan para Penggugat dalam *adendum* akad pembiayaan *mudharabah* tanggal 28 Juli 2008 tersebut, yang seakan-akan mengetahui dan menyetujui adalah tulisan tambahan yang pada waktu itu oleh para Tergugat II, III dan IV menyodorkan *adendum* tersebut, dengan ancaman bahwa jika tidak ditandatangani, maka dana dari pihak Tergugat I tidak akan keluar, padahal sebenarnya semua dana yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang menerima adalah Tergugat I semuanya dan para Penggugat sama sekali tidak menerima uang pinjaman dari Tergugat I tersebut, sehingga secara hukum tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara hukum untuk mengembalikan pinjamannya, hanya secara formal para Penggugat yang seakan-akan meminjam uang pada Tergugat I dan hal ini tidak adil secara hukum syariah, sehingga dengan demikian, tindakan dan perbuatan Tergugat I dan para Tergugat II, III dan IV bertentangan dengan Syariat Islam, yakni salah satu tujuan akad harus dibenarkan syariat, jika mengandung tipu muslihat, ancaman dan pura-pura, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah (*vide* Buku Asas-Asas Hukum Mualamat (Hukum Perdata Islam) karangan KH. Ahmad Azhar Basyir penerbit UUI Press cetakan ketiga Januari 2009 halaman 100);

11 Bahwa demikian pula jika dicermati secara formal terhadap *adendum* akad pembiayaan mudharabah tanggal 28 Juli 2008, tidak melalui akta notariil akan tetapi dibuat secara di bawah tangan, sehingga dengan demikian tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna yang menyertai dan atau sebagai *adendum* dari perjanjian pokoknya, yakni Akta Nomor 72 tanggal 27 Desember 2007 (Akad Perjanjian Hutang Piutang antara Tergugat II dengan Tergugat I);

12 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 oleh Tergugat I dibuatkan akta hak tanggungan atas sertifikat tanah milik Penggugat II tersebut, yang dibuat di hadapan Notaris Hendi Rusianto, S.H., Notaris di Wonocatur Bantul, sebagaimana tersebut

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 410 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Hak Tanggungan Nomor 114/2008 tanggal 19 Agustus 2008, seakan-akan perjanjian pokoknya antara para Penggugat dengan Tergugat I tanpa adanya *adendum*, padahal kenyataan yang sebenarnya bahwa sertifikat tanah milik Penggugat II adalah sertifikat pengganti dari sertifikat tanah milik Prof. DR. Kuswandi, dengan demikian Tergugat I telah melakukan pelanggaran hukum syariah, karena menyembunyikan sesuatu dalam akad tersebut. Sehingga dengan demikian telah melakukan perbuatan melawan hukum;

13 Bahwa setelah waktu berjalan, ternyata pada tahun 2010, pihak Tergugat I, II dan III tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I, maka Tergugat I melalui suratnya kepada Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya agar membayar sejumlah pinjaman uang berdasarkan surat Tergugat I tanggal 20 September 2010 Nomor 741/BTN/KCS-Yk/IX/2010 dan jika tidak segera dilunasi, maka akan dilakukan proses lelang agunan sertifikat;

14 Bahwa sampai saat ini ternyata pihak Tergugat II, III dan IV belum melunasi semua pinjamannya, sehingga sertifikat tanah milik Penggugat II terancam untuk dilakukan lelang eksekusi, dan telah pula diajukan permohonan lelang oleh Tergugat I kepada Kantor Lelang Yogyakarta, namun tidak ada pihak yang berkeinginan untuk mengajukan penawaran, namun dengan perbuatan Tergugat I yang saat ini menguasai tanah sengketa (tanah milik Penggugat II tersebut), maka para Penggugat dirugikan atas perbuatan melawan hukum Tergugat I tersebut;

15 Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengikatkan sertifikat tanah milik Penggugat II tersebut dalam bentuk ikatan hukum hak tanggungan yang seakan-akan para Penggugat meminjam sejumlah uang dari Tergugat I, padahal sebenarnya secara hukum bahwa yang meminjam uang adalah Tergugat I, II dan III, hanya sertifikat tanah milik Penggugat II yang menjadi jaminan, maka perbuatan Tergugat I tersebut nyata-nyata sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat dirugikannya para Penggugat tersebut;

16 Bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 07/Pdt.6/2011/PN.Slmn. tanggal 16 Agustus 2011 yang menghukum kepada para Tergugat II, III dan IV untuk membayar ganti rugi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada para Penggugat memberikan kepastian hukum bahwa seharusnya tanggung jawab hukum untuk membayar beban pinjaman atas jaminan sertifikat tanah milik Penggugat II, adalah para Tergugat II, III dan IV, bukan para Penggugat;

17 Bahwa dengan telah mempunyai kekuatan hukum tetap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Slmn. tanggal 16 Agustus 2011 tersebut, maka beban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab hukum untuk membayar pengambilan sertifikat tanah milik Penggugat II beralih secara hukum kepada para Tergugat II, III dan IV, hal ini secara hukum syariah dibenarkan yang dikenal dengan "*hiwalah*", yakni pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain (vide Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, karangan Prof. DR. H. Zainuddin Ali, MA, Penerbit Sinar Grafika Cetakan ketiga 2009 halaman 152). Dasar *hiwalah* adalah bersumber dari Nabi Muhammad saw, sebagaimana dalam hadisnya "*Apabila dipindahkan piutang seseorang kamu kepada orang lain yang mampu, maka terimalah*". (HR. Ahmad dan Baihaqi);

18 Bahwa atas perkara ini, karena Tergugat I maupun Tergugat II sebagai Lembaga Perbankan/Lembaga Ekonomi Syariah, maka yang berlaku jika terjadi perbuatan hukum yang melanggar adalah mengacu kepada Hukum Syariah;

Antara lain perbuatan hukum yang melanggar syariah adalah:

- a Bahwa Tergugat I sebagai Lembaga Ekonomi Syariah "menyembunyikan cacat dalam akad", yakni sejak awal para Penggugat tidak mengetahui bahwa sertifikat tanah milik Penggugat II tersebut merupakan "Sertifikat Agunan Pengganti" dari sertifikat tanah milik Prof. DR. Kuswandi, sehingga perbuatan hukum Tergugat I tersebut termasuk diharamkan, yang berakibat berhak merusak (*fasakh*) akad tersebut;
- b Bahwa dalam kenyataannya, Tergugat I telah menanda-tangani "akad pembiayaan mudharabah" dengan Tergugat II tanggal 27 Desember 2007, yang berarti makna dari akad ini adalah "pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat yang disepakati antara pemilik modal dengan yang menjalankan modal, jika terdapat keuntungan dibagi bersama dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama". Namun kenyataannya bahwa justru para Penggugat yang dirugikan karena sertifikat tanah milik Penggugat II yang menjadi jaminan, akan tetapi dana dari Tergugat I diserahkan kepada Tergugat II setelah Tergugat II, III dan IV tidak mampu membayar pengembalian cicilan hutangnya, justru sertifikat tanah milik Penggugat II yang ditahan dan akan dikorbankan untuk dijual oleh Tergugat I, sehingga mekanisme dalam akad ini, tidak memenuhi hukum syariah *mudharabah* yang dimaksud;
- c Bahwa secara Syariat Islam, suatu akad dinyatakan sah jika telah memenuhi Syar'i baik rukun maupun pelaksanaannya, mencermati perkara ini yang diawali dengan adanya pinjam meminjam sertifikat tanah milik Penggugat II sampai kepada Tergugat II memasukkan sertifikat tanah itu kepada Lembaga Perbankan

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 410 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) dan diikat dengan akad *mudharabah* yang seakan-akan mencerminkan hukum Islam, ternyata baik Tergugat I maupun Tergugat II, III dan IV telah nyata-nyata

melanggar Syariat Islam, malahan telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum syariah, sehingga semua akad yang terkait dengan jaminan sertifikat tanah milik Penggugat II tersebut dinyatakan tidak sah;

d Bahwa jika dicermati dalam perkara ini, pihak para Penggugat yang dirugikan, karena sertifikat tanah milik Penggugat II saat ini ditahan oleh Tergugat I, kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Slmm. Tanggal 16 Agustus 2011 bahwa para Tergugat II, III dan IV yang mengganti kerugian para Penggugat, dan selama sertifikat tanah milik Penggugat II berada dalam kekuasaan Tergugat I, para Penggugat yang dipaksa untuk membayar pinjaman Tergugat I, hal ini merupakan suatu sikap tidak adil dalam menerapkan syariat Islam, padahal secara tegas prinsip hukum muamalat, salah satunya adalah memelihara nilai keadilan. Oleh karena itu perbuatan hukum para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum syariat;

19 Bahwa segala sesuatu pembiayaan dan atau resiko yang timbul yang terkait dengan jaminan sertifikat tanah milik Penggugat II yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I, adalah tanggung jawab/berada di tangan Tergugat II, III dan IV serta demikian pula segala biaya yang terkait dengan gugatan atas perkara ini ditanggung secara tanggung renteng para Tergugat;

20 Bahwa dalam upaya menjamin perlindungan hukum atas hak-hak para Penggugat termasuk menjamin keamanan hak milik Penggugat II berupa sertifikat tanah miliknya, maka dipandang perlu untuk menjatuhkan putusan provisi atas perkara ini, agar pihak Tergugat I dan atau siapapun juga/pihak manapun juga untuk tidak mengalihkan dan atau memindah-tangankan/ menjual lelang obyek sengketa tersebut;

21 Bahwa para Penggugat telah pula mengajukan somasi kepada Tergugat I pada tanggal 28 Maret 2012 melalui kuasa hukum para Penggugat, dengan maksud agar Tergugat I dapat menyerahkan secara sukarela sertifikat tanah milik Penggugat II, namun sampai gugatan ini didaftarkan melalui Pengadilan Agama Bantul, pihak Tergugat I tidak memenuhi somasi para Penggugat tersebut;

22 Bahwa gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama Bantul, karena perbuatan Tergugat I sebagai salah satu Lembaga Perbankan Syariah, Tergugat II sebagai BMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah yang telah melakukan ekonomi syariah serta berdasarkan Perjanjian Hak Tanggungan Nomor 114/2008 yang tersebut dalam Pasal 4 yang menyatakan "para pihak dalam hal mengenai hak tanggungan dengan segala akibat hukumnya memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama di Bantul", sehingga telah tepat jika gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan melalui Pengadilan Agama Bantul;

23 Bahwa gugatan ini diajukan oleh para Penggugat didasari bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum dan kebenaran, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk berkenan menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi baik dari para Tergugat maupun pihak lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantul agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan atau siapa pun untuk tidak melakukan perbuatan hukum apa pun, antara lain menjual lelang dengan alasan apa pun tanah dan bangunan agunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 05074 luas 357 m² atas nama Akhadina Nurhayati Agustine (Penggugat II), yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa para Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
- 3 Menyatakan bahwa sertifikat tanah yang tersebut dalam SHM Nomor 05074 luas 357 m² yang terletak Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, adalah milik sah Penggugat II;
- 4 Menyatakan sah, mengikat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Slmn. tanggal 16 Agustus 2011 tersebut;
- 5 Menetapkan sebagai hukum bahwa akad pembiayaan *mudharabah* antara Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 27 Desember 2007 bertentangan dengan prinsip Hukum Syariat (Hukum Islam), sehingga batal demi hukum;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 410 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan sebagai hukum bahwa segala akibat hukum dari akad pembiayaan *mudharabah* tersebut, antara lain *adendum* tanggal 28 Juli 2008 dan atau pemasangan hak tanggungan atas sertifikat tanah milik Penggugat II tanggal 19 Agustus 2008 adalah batal demi hukum;
- 7 Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat II, III dan IV memegang prinsip hukum syariat berupa "perbuatan hukum himawah" dalam memenuhi kewajiban hukumnya kepada Tergugat I, sehingga para Tergugat II, III dan IV diwajibkan untuk membayar kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Slmn. tanggal 16 Agustus 2011 tersebut;
- 8 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menguasai secara tidak sah sertifikat tanah milik Penggugat II tersebut;
- 9 Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat tanah milik Penggugat II tersebut secara suka rela tanpa beban apa pun, jika perlu melalui perantara pihak aparat Kepolisian;
- 10 Menghukum kepada Tergugat II, III dan IV untuk membayar kewajibannya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 07/Pdt.G/ 2011/PN.Slmn. tanggal 16 Agustus 2011 tersebut;
- 11 Menghukum kepada para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini serta menghukum kepada siapa pun untuk tidak melakukan tindakan hukum atas obyek perkara ini;
- 12 Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
- 13 Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini yang diajukan para Penggugat adalah prematur karena langsung diajukan di Pengadilan Agama Bantul, yang benar secara yuridis diselesaikan terlebih dahulu pada Badan Arbitrase Syariah Nasional berdasarkan Akad Pembiayaan *Al-Mudharabah* tanggal 21 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Tn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Wiryono, S.H. beserta *Addendumnya* Akad Pembiayaan *Mudharabah* tanggal 28 Juli 2008. Dengan demikian para Penggugat yang cakap hukum telah menyetujui untuk diselesaikan terlebih dahulu pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dengan dibuktikannya telah membubuhkan tandatangannya tersebut berdasarkan dokumen Perjanjian Kredit dan *Addendumnya* tersebut yang dibuat di hadapan Notaris – PPAT Kota Yogyakarta Tn. Wahyu Wiryono, S.H., maka gugatan para Penggugat wajib ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang menerima, memeriksa, serta menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

- 2 Bahwa Tergugat I dengan tetap merujuk pada eksepsi nomor 1 (satu) tersebut, sesuai kesepakatan bersama antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV yang tercantum dalam Akad Pembiayaan *Al-Mudharabah* tanggal 21 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Tn. Wahyu Wiryono, S.H. dalam Pasal 20 tentang bab penyelesaian perselisihan beserta *Addendumnya* Akad Pembiayaan *Mudharabah* tanggal 28 Juli 2008 jika tidak dapat diselesaikan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut, maka telah memilih domisili hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman atau Pengadilan Negeri Sleman. Dengan demikian para Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan secara yuridis karena diajukan pada Pengadilan Agama Bantul yang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka wajib ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dengan demikian Tergugat I yang telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka mohon kepada yang terhormat bapak ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan sela menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara *a quo*;
- 3 Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat kacau dan kabur (*obscur libel*) karena gugatan tersebut bertitel gugatan perbuatan melawan hukum namun di dalam positanya yang merujuk pada putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Slmm. pada Pengadilan Negeri Sleman yang pada pokoknya merupakan perbuatan wanprestasi dari Pusat Koperasi Amratani dahulu Tergugat I/Tergugat II perkara *a quo*, Diana Astuti Lukitaningtyas, SP. dahulu Tergugat II/Tergugat III perkara *a quo*, dan Winoto Soekarno Tergugat III/Tergugat IV perkara *a quo* terhadap para Penggugat berdasarkan perjanjian kerjasama peminjaman sertifikat

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 410 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara para Penggugat dengan Diana Astuti Lukitaningtyas, SP. dahulu Tergugat II/Tergugat III perkara *a quo*, dan Winoto Soekarno Tergugat III/Tergugat IV perkara *a quo*. Bahwa dengan tidak sinkron dan campur aduk antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi mengakibatkan gugatan wajib ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 4 Bahwa gugatan para Penggugat yang mendalilkan pernah mengajukan gugatan dengan titel wanprestasi kepada para Tergugat sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Slmn. pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap pada posita gugatan Nomor 5 dan 6 halaman ke-3 dan ke-4, ternyata dicermati secara jelas kedudukan para Penggugat dan para Tergugat dengan objek sengketa perkara *a quo* sama dengan kedudukan para Penggugat dan para Tergugat dalam putusan tersebut;
- 5 Bahwa Tergugat I mencermati dengan jelas gugatan yang diajukan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Slmn. pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap objek sengketa, yaitu Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 05074 luas 357 m² atas nama Penggugat II yang menjadi jaminan kredit yang dibebankan hak tanggungan untuk dilelang oleh Tergugat I, maka dalam amar pertimbangan putusan halaman 38 (tiga puluh delapan) sampai dengan halaman 39 (tiga puluh sembilan) dinyatakan "...Penggugat I (Budi Legowo) dan Penggugat II (Akhadina Nurhayati Agustine) telah ikut menandatangani dan menyetujui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 05074 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine menjadi agunan di Bank BTN Syariah Yogyakarta, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tersebut harus sudah mengetahui akan resiko dan akibat hukumnya yang akan terjadi apabila dikemudian hari terjadi masalah atau kemacetan yang dilakukan Pusat Koperasi Amratani dahulu Tergugat I/Tergugat II perkara *a quo*, Diana Astuti Lukitaningtyas, SP. dahulu Tergugat II/Tergugat III perkara *a quo*, dan Winoto Soekarno Tergugat III/Tergugat IV perkara *a quo* yang tidak bisa mencicil atau melunasi segala kewajibannya yang harus dipenuhi kepada Bank BTN Syariah Yogyakarta tersebut, dengan demikian BTN Syariah Yogyakarta dahulu Tergugat IV/Tergugat I yang telah menerima agunan/jaminan SHM Nomor 05704 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine telah melalui prosedur hukum yang benar dan telah dibuat Sertifikat Hak Tanggungan, oleh karena itu petitum para Penggugat dalam poin 6 tersebut sudah sepatutnya ditolak";



6 Bahwa dengan tetap merujuk hal-hal yang dikemukakan Nomor 5 (lima) di atas, selanjutnya dinyatakan dalam pertimbangan putusan halaman ke-41 (empat puluh satu) sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 07/ Pdt.G/2011/ PN.Slmn. pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap "...mengenai gugatan para Penggugat sehubungan dengan petitumnya pada poin 6 agar Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan "Menghukum BTN Syariah Yogyakarta dahulu Tergugat IV/Tergugat I untuk mengembalikan sertifikat agunan Penggugat II sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05074/Ngestiharjo luas 357 m² atas nama Akhadina Nurhayati Agustine tanpa syarat apapun", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas ternyata BTN Syariah Yogyakarta dahulu Tergugat IV/Tergugat I yang menerima agunan sertifikat atas nama Penggugat II Akhadina Nurhayati Agustine telah melalui prosedur hukum yang benar, sehingga petitum para Penggugat dalam masalah ini sepatutnya ditolak". Bahwa dengan demikian para Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tetapi fakta hukum sesungguhnya dengan para pihak dan obyek tanah sengketa yang sama dalam putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Slmn. yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka jelas secara yuridis gugatan yang diajukan para Penggugat *ne bis in idem*;

Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 menyatakan "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut, dan pihak pokoknya juga sama";

Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan "Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bantul telah menjatuhkan putusan Nomor 0328/Pdt.G/2012/PA.Btl. tanggal 26 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 410 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 3 Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/ PTA.Yk. tanggal 21 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0328/Pdt.G/2012/ PA.Btl. tanggal 26 November 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 Hijriyah, selanjutnya mengadili sendiri;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian dan menolak selebihnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang mengadili sengketa tentang sah atau tidak sahnya akad pembiayaan *Al-Mudharabah* Nomor 72, tanggal 21 Desember 2007 berikut *adendumnya*;
- Menyatakan Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili sengketa pembebanan hak tanggungan;

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi tentang pembatalan hak tanggungan atas tanah milik Penggugat Konvensi II sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03422/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berikut segala akibat hukumnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 17 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk. jo. 0328/Pdt.G/2013/PA.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tersebut pada tanggal 9 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding yang pada tanggal 17 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 6 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Majelis Hakim *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yang akan kami dapat buktikan bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, yang menyatakan bahwa "*Pengadilan tingkat banding menyimpulkan bahwa para Penggugat/para Pemohon Kasasi secara hukum telah setuju untuk menjaminkan tanahnya SHM Nomor 05074/Ngestiharjo yang ditandai dengan adanya surat addendum yang dibubuhi tambahan tanda tangan dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi yang di bawah kalimat mengetahui dan menyetujui*" (vide

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 410 K/Ag/2014



pertimbangan hukum putusan banding pada halaman 7). Bahwa Pengadilan tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum, yang akan kami buktikan sebagai berikut, bahwa suatu pemberian hak tanggungan, didahului dengan adanya janji untuk pemberian hak tanggungan, dimana janji pemberian hak tanggungan tersebut melalui akta notariil, tidak didasari pada akta di bawah tangan sebagaimana tersebut dalam *addendum* akad pembiayaan *mudharabah* yang sifat pembuktiannya adalah akta di bawah tangan tidak secara notariil, apalagi kita dapatkan fakta hukum bahwa terdapat tambahan tulisan tangan mengetahui dan menyetujui, padahal kita ketahui bahwa dasar *addendum* ini adalah penggantian sertifikat jaminan dari jaminan pertama adalah tanah milik Prof. Dr. Kuswandi, SHM Nomor 658/Maguwoharjo diganti dengan sertifikat tanah milik Pemohon Kasasi/Penggugat II Akhadina Nurhayati Agustine SHM Nomor 05074/Ngestiharjo, sehingga seharusnya melalui akta notariil sehingga akan memenuhi syarat formil maupun syarat materiil pembuktian suatu bukti autentik. Dari fakta dan bukti ini dapat disimpulkan bahwa terbukti Termohon Kasasi/Tergugat I dalam memasang hak tanggungan sertifikat tanah milik para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut dilakukan dengan cara akal-akalan dan tipu muslihat serta ancaman kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat pada waktu itu, sehingga tidak bisa dinyatakan bahwa bukti *addendum* tersebut merupakan janji untuk pemberian hak tanggungan, sehingga dengan demikian pula dinyatakan bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak kuat secara hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

- 2 Bahwa Majelis Hakim *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak menyinggung tentang pemeriksaan tambahan yang mengacu kepada dasar putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2013 yang bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1434 H., karena dengan putusan sela tersebut akan memberikan gambaran secara jelas tentang duduk perkara dari sengketa ini dan ternyata secara fakta hukum bahwa pihak Termohon Kasasi/Tergugat I tidak bisa membuktikan hal-hal yang diperintahkan oleh Pengadilan tingkat banding dalam putusan sela yang khususnya menyangkut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Cara Pemberian Hak Tanggungan, fakta hukum terungkap bahwa Termohon Kasasi/Tergugat I tidak mengajukan bukti baru hanya mengulang pembuktian pada persidangan awal dan ternyata tidak bisa membuktikan amar putusan sela tersebut, dan hanya mengajukan 3 (tiga) alat bukti tertulis yang sifatnya pengulangan dari



pembuktian sebelumnya, padahal beban pembuktian pada Termohon Kasasi/Tergugat I tidak bisa membuktikan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;

- 3 Bahwa Majelis Hakim *judex facti* telah salah dalam penerapan hukum, karena dalam pertimbangan hukum putusan tingkat banding pada halaman 9 disebutkan bahwa terdapat bukti akta pemberian hak tanggungan yang disebutkan dalam bukti T.I.21 padahal bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I pada persidangan hanya sampai pada T.I.19, padahal hal ini dijadikan dasar oleh Majelis dalam pertimbangan hukumnya dan demikian juga disebutkan bahwa terdapat bukti sertifikat hak tanggungan Nomor 3422/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang disebutkan dalam bukti T.I.20, padahal bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I pada persidangan sebelumnya hanya sampai pada bukti tertulis T.I.19 dan kedua bukti tertulis ini diajukan kembali sebagai bukti tertulis pada pemeriksaan tambahan atas dasar putusan sela yang disebutkan sebagai bukti T.I.1 dan T.I.2 (vide bukti tertulis Termohon Kasasi/Tergugat I), sehingga di samping Pengadilan tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum juga Pengadilan tingkat banding telah melebihi kewenangan yang dimilikinya dengan demikian pertimbangan hukum tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;
- 4 Bahwa Pengadilan tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat maupun Termohon Kasasi/Tergugat I, yakni bukti Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0322/2008 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 114/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang membuktikan bahwa pihak pertama Termohon Kasasi/Tergugat I (sebagai kreditur) dan pihak kedua Termohon Kasasi/Tergugat II Pusat Koperasi Syariah *Baitul Maal Tanwil* Amratani (pihak debitur) telah mengikatkan diri untuk menjaminkan pelunasan uang debitur sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan hak tanggungan berupa hak atas tanah milik Pemohon Kasasi/Penggugat II. Padahal berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang terkait dengan tanah bahwa diwajibkan adanya surat kuasa pembebanan hak tanggungan (yang biasa disingkat SKMHT) dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat yang dibuat secara notariil (vide Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996), namun dalam perkara ini tidak ada surat kuasa pembebanan hak tanggungan (SKMHT) tersebut, maka berdasarkan Pasal 15 ayat 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, jika tidak ada SKMHT, maka pemberian hak tanggungan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 410 K/Ag/2014



tersebut batal demi hukum. Terdapat kekeliruan penafsiran pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding, karena akta pembebanan hak tanggungan dianggap sebagai surat kuasa pembebanan hak tanggungan dan perjanjian *addendum* itu dianggap sebagai janji pembebanan hak tanggungan pada hal bukti tertulis perjanjian *addendum* tersebut bisa dijadikan pedoman untuk pemberian hak tanggungan atas jaminan sertifikat tanah milik Pemohon Kasasi/Penggugat II tersebut, sehingga dengan demikian, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding telah salah menerapkan hukum dan para Pemohon Kasasi/para Penggugat menuntut agar Sertifikat Tanah Hak Milik Pemohon Kasasi/Penggugat II dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat II demi hukum;

- 5 Bahwa berhubung tata cara pemberian hak tanggungan salah satu syarat pokoknya adalah adanya surat kuasa pembebanan hak tanggungan yang dibuat secara notariil tidak terpenuhi dalam akta pembebanan hak tanggungan, maka hubungan hukum antara Termohon Kasasi/Tergugat I dengan para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam menjaminkan sertifikat tanahnya, batal demi hukum, sehingga sertifikat tanah milik Pemohon Kasasi/Penggugat II secara hukum dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Pemohon Kasasi/Penggugat II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 9 Januari 2014 dan kontra memori tanggal 6 Februari 2014, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul ternyata tidak salah menerapkan hukum, tidak terdapat kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **BUDI LEGOWO, SP. dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. BUDI LEGOWO, SP., 2. AKHADINA NURHAYATI AGUSTIEN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 September 2014** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 410 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,00	
2	Redaksi	Rp	5.000,00	Untuk Salinan
3	<u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>	Mahkamah Agung R.I.
	Jumlah	Rp	500.000,00	a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

03

PUTUSAN

Nomor :

715 K/AG/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 715 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. SARIPAH DALIMUNTHER, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 7, Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberi kuasa H. ABD. HADI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,9 Nomor 198 B, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

melawan:

1 AMINUDDIN SINAGA, selaku pribadi sekaligus sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 12, Padangsidimpuan;

2 Direktur Utama PT. Bank Sumut, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAFRI CHAN, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Denai Nomor 95-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

dan:

- 1 Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah, berkedudukan di Pusat Niaga Cempaka Mas M.I/ 36, Jalan Letjend Soeprato, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. TAUFIK NUGRAHA, S.H., 2. INDRIA G LEMAN, S.H., LLM., 3. DWINANDA IBRAHIM, S.H., Para Advokat, berkantor di Wisma BSG Lantai 5, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2014;
- 2 Pemerintah RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Direktur Jendral Piutang dan Lelang Kantor Wilayah I Medan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lelang (KPKNL) Medan, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 30 A, Medan, Sumatera Utara;

3 YUSLIANA DALIMUNTHE, selaku pribadi sekaligus mewakili anak kandung yang masih di bawah umur yaitu:

a ELVA AZERINA HARAHAHAP;

b ALI UMAR HARAHAHAP;

c RUDY MACHMUD HARAHAHAP, semua bertempat tinggal di Jalan Juhar Lingkungan III, Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

4 FATMA DINI ANGGITA HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jalan Juhar, Lingkungan III, Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

5 ELZA MARYNA HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jalan Makmur, Lingkungan III, Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan IV juga Turut Tergugat I, II dan III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah (Pembiayaan Musyarakah) terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II serta Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan IV juga Turut Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dan sekaligus ahli waris yang sah dan mustahq dari Alm. Ongku Sutan Harahap, hal ini sesuai dengan surat keterangan ahli waris Nomor 474.3/846.KLH/2011 yang di keluarkan oleh Lurah Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta tanggal 30-12-2011;

2 Bahwa pada masa hidupnya Alm. Ongku Sutan Harahap sejak tahun 2007 adalah nasabah tetap dari Tergugat II yang dalam pelaksanaannya yang di lakukan melalui PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (Tergugat I) dan selama menjadi nasabah dari Tergugat Alm. Ongku Sutan Harahap telah dilaksanakan kewajiban dan melaksanakan angsuran tepat waktu dan merupakan nasabah yang jujur yang senantiasa beriktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melunasi seluruh akta kredit pada Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa pada tanggal 26 April 2011 Alm. Ongku Sutan Harahap menggunakan pembiayaan musarakah dari Tergugat I dan II untuk penambahan modal kerja, dengan jumlah pembiayaan musarakah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunungtua tanggal 07-06-2007 an. Ongku Sutan Harahap;

4 Bahwa akan tetapi pada saat berjalannya pelaksanaan pembayaran pembiayaan musarakah dari Tergugat I dan II dimana Alm. Ongku Sutan Harahap telah meninggal dunia karena sakit di Gunungtua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 dan menyebabkan terhentinya/tertunggaknya pembiayaan musarakah Alm. Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan II;

5 Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan surat peringatan III (terakhir) yang di kirimkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat pada tanggal 22 Mei 2012, dimana pada surat Tergugat I dan II, pada pokoknya menegaskan tunggakan pembiayaan alm. Ongku Sutan Harahap pada Tergugat I dan II sebesar RP752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan karena ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap belum menunjukan iktikad baik serta keseriusan untuk menyelesaikan tunggakan tersebut walaupun berulang-ulang telah disurati oleh Tergugat I dan II maka berkenan dengan hal tersebut maka Tergugat I dan II memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya maka agunan yang telah di serahkan kepada Tergugat I dan II akan segera diajukan lelang ke Tergugat IV;

6 Bahwa dalam menggunakan pembiayaan musarakah dari Tergugat I dan II untuk menambahkan modal kerja, Alm. Ongku Sutan Harahap memperoleh pembiayaan musarakah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/pasar Gunungtua tanggal 07-06-2007 an. Ongku Sutan Harahap;

7 Bahwa adapun biaya-biaya yang di bebaskan oleh Tergugat I dan II kepada Alm. Ongku Sutan Harahap dalam permohonan pembiayaan musarakah adalah antara lain:

Administrasi senilai	Rp 8.750.000,00
Notaris	Rp 1.500.000,00
Asuransi Jiwa	Rp 2.170.000,00

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ass.kebakaran Rp 1.189.408,00
TOTAL BIAYA Rp13.609.408,00

Keseluruhan biaya di atas telah di bayar lunas oleh Alm. Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan II;

8 Bahwa pada salah satu klausula akad pembiayaan musyarakah antara Alm. Ongku Sutan Harahap dan Tergugat I dan II ada di sebutkan di Pasal 2 tentang kedudukan para pihak, di ayat 1 yang pada pokoknya “.....dari pendapatan, keuntungan usaha itu kelak akan di bagi di antara kedua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil (syirkah)”, dari klausula ini dapat diartikan bahwa segala resiko usaha yang di jalankan oleh Alm. Ongku Sutan Harahap pada saat menggunakan pembiayaan musyarakah tersebut nantinya akan dibagi kepada kedua belah pihak juga, sehingga sesuai Syariat ahli waris Ongku Sutan Harahap tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan musyarakah dimaksud;

9 Bahwa selain itu, karena Alm. Ongku Sutan Harahap dalam pemohon pembiayaan musyarakah telah juga memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat I dan II yang merupakan salah satu syarat atas permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan pada Tergugat I dan II maka sesuai Syariat Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III dibebaskan dari seluruh beban pembayaran pembiayaan musyarakah oleh Tergugat I dan II atas meninggalnya Alm. Ongku Sutan Harahap karena segala resiko telah disebabkan pada Tergugat III;

10 Bahwa, akan tetapi pada kenyataan setelah meninggalnya Alm. Ongku Sutan Harahap Tergugat I dan II mengabaikan kepatutan keharusan disebabkan nya beban utang bagi Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III dari beban pembayaran utang pembiayaan musyarakah Alm. Ongku Sutan Harahap dan kemudian secara berturut-turut mengirimkan surat peringatan pembayaran tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan musyarakah kepada Turut Tergugat I, masing-masing surat peringatan pertama pada tanggal 03 Februari 2012, surat peringatan kedua pada tanggal 27 Maret 2012, dan surat peringatan III (terakhir) pada tanggal 22 Mei 2012, pada surat peringatan Tergugat I dan II yang terakhir pada pokoknya menegaskan tunggakan pembiayaan Alm. Ongku Sutan Harahap pada Tergugat I dan II sebesar RP752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

11 Bahwa dengan adanya surat peringatan yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III tentunya hal ini juga merugikan Penggugat sebagai salah seorang ahli waris alm. Ongku Sutan Harahap (ibu kandungnya) karena Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi di Pengadilan Agama Medan sesuai Pasal 18 dari akad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011, disebutkan “Bila terjadi sengketa perselisihan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama di Medan”;

12 Bahwa kedudukan Turut Tergugat I, II, III yang pernah membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab atas pembiayaan musyarakah alm. Ongku Sutan Harahap pada tergugat I dan II dan surat pernyataan alm. Ongko Sutan Harahap pada tanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan “.....apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak Bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai...”. Fakta ini demi hukum sangatlah bertentangan dengan klausula yang telah diuraikan pada akad pembiayaan musyarakah yang diperbuat oleh Tergugat I dan II dengan Alm. Ongku Sutan Harahap karena klausula pada akhir pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian pokok yang sudah jelas, terang dan tegas maksudnya dan artinya;

13 Bahwa pada selanjutnya, Turut Tergugat I, juga telah berkali-kali menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat I masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2011, tanggal 05 November 2011 serta tanggal 24 November 2011 yang pada pokoknya minta supaya beban sisa kredit atau utang atas pembiayaan musyarakah atas nama Alm. Ongku Sutan Harahap yang masih berjalan menjadi tanggungan bagi Tergugat I sehingga tidak membebani ahli waris termasuk Penggugat;

14 Bahwa, untuk menjaga hak dan kepentingan Penggugat selaku salah 1 ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. Ongku Sutan Harahap Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunungtua tanggal 07-06-2007 an. Ongku Sutan Harahap maka dimohonkan agar kiranya Pengadilan Agama Medan belum memeriksa perkara ini meletakkan sita *revindictoir* (sita milik) terhadap tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/pasar Gunungtua 19-12-2008 an. Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/ pasar Gunungtua 07-06-2007 an. Ongku Sutan Harahap;

15 Bahwa oleh karena penyebab adanya sejumlah tanggungan atau *outstanding* yang belum di bayar oleh Penggugat bukan disebabkan oleh karena lalainya Penggugat/ahli waris dalam melakukan angsuran melainkan karena terjadinya musibah meninggalnya Alm. Ongku Sutan Harahap selaku pembuat akad pembiayaan musyarakah dengan Tergugat I dan II;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa demikian dalam ketentuan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit yang berlaku pada Bank pada umumnya tercantum pada Pasal 11 di sebutkan “Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh utang dengan segera seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal: Apabila yang berutang/debitur meninggal dunia;

17 Bahwa, selanjutnya kepastian hukum bagi Penggugat dimohonkan kiranya Pengadilan Agama Medan berkenan dalam provinsi membatalkan atau menunda pelaksanaan permohonan lelang eksekusi menunggu sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan perkara *a quo*;

18 Berdasarkan hal-hal yang kemukakan di atas, dimohonkan kepada Pengadilan Agama Medan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya terhadap gugatan *a quo*, selanjutnya memeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Provinsi:

Membatalkan atau menunda pelaksanaan permohonan lelang eksekusi oleh Tergugat I dan II serta Tergugat IV menunggu sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, III selaku ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari beban utang pembiayaan musyarakah dari Tergugat I dan II senilai sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 3 Menyatakan surat pernyataan yang di buat oleh Alm. Ongku Sutan Harahap dengan diketahui oleh istrinya/Turut Tergugat I Yusliana Dalimunthe tertanggal 28 April batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas aset-aset Alm. Ongku Sutan Harahap;
- 5 Menyatakan Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/ Pasar Gunungtua tanggal 07-06-2007 an. Ongku Sutan Harahap ditunda pelaksanaannya menunggu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini, dan kelalaian atas pelaksanaan ini dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari sampai putusan ini dijalankan dengan baik oleh Tergugat I s/d Tergugat IV;

7 Menyatakan sah dan berharga sita milik (*revindicatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;

8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat-Tergugat;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan II;

Tentang gugatan Penggugat samar dan kabur (*obscur libel*);

- Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*obscur libel*) karena antara posita dengan petitum gugatan terdapat kekaburan sebab tidak bersesuaian bahkan ada yang kontradiktif, sehingga tidak jelas makna dari gugatan Penggugat tentang ahli waris, pembiayaan, asuransi dan lelang;
- Bahwa antara posita dengan petitum gugatan dari Penggugat tidak saling mendukung dan adanya kerancuan antara posita yang satu dengan posita yang lain;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan formil suatu gugatan perdata;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yth. untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Eksepsi Tergugat III;

Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoire exceptie*);

1 Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) tidak pernah menerbitkan Polis Asuransi Pertanggungan Jiwa atas nama Alm. Ongku Sutan Harahap oleh karena itu tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) dengan Alm. Ongku Sutan Harahap dan/atau ahli warisnya;

2 Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut:

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bank Sumut cq. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dengan Alm. Ongku Sutan Harahap, serta:

b Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alm. Ongku Sutan Harahap dengan istrinya yang bernama Yusliana Dalimunthe selaku Turut Tergugat I;

Sedangkan Penggugat sama sekali bukan pihak yang turut membuat dan menandatangani akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut di atas;

3 Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga telah menyetujui akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut di atas, sebagaimana telah diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat tercantum dalam surat gugatannya halaman 5 butir 12 yang menyatakan: *"12. Bahwa kedudukan Turut Tergugat I, II, III, yang pernah membuat surat pernyataan akan bertanggungjawab atas pembiayaan musyarakah Alm. Ongku Sutan Harahap pada Tergugat dan Surat Pernyataan Alm. Ongku Sutan Harahap tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan "...apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggungjawab ahli waris saya hingga selesai";*

4 Bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas telah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara sah menurut hukum untuk dipatuhi oleh Alm. Ongku Sutan Harahap dan/atau ahli warisnya yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan;

Alm. Ongku Sutan Harahap dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III juga tidak pernah membantah keabsahannya dan tidak pernah mengajukan tuntutan dan/atau gugatan pembatalan atas Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut;

5 Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf e menyatakan bahwa: *"Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran utang dan pemberian kerabat";

Berdasarkan ketentuan tentang harta warisan tersebut maka harta warisan Alm.

Ongku Sutan Harahap yaitu berupa:

- SHM Nomor 457/Pasar Gunung Tua, a/n Ongku Sutan Harahap;
- SHM Nomor 395/Pasar Gunung Tua, a/n Ongku Sutan Harahap yang telah diagunkan oleh Alm. Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan persetujuan dari Turut Tergugat I, II dan III, harus dipergunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang Alm. Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Oleh karena itu, maka *Penggugat selaku ahli waris tidak berhak dan tidak berwenang membatalkan pelelangan atas harta warisan berupa:*

- SHM Nomor 457/Pasar Gunung Tua;
- SHM Nomor 395/Pasar Gunung Tua;

Karena apabila lelang dibatalkan oleh Penggugat maka utang Alm. Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II menjadi tidak terbayar dunia dan akhirat. Tindakan Penggugat tersebut justru jelas melanggar syariah;

6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan (*Disqualificatoire Exceptie*) untuk mengajukan gugatan pembebasan hutang pembiayaan musyarakah, pembatalan Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011 serta pembatalan lelang, karena:

- Tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III);
- Penggugat bukan pihak yang membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan;
- Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku pihak yang telah menyetujui diadakannya Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan, tidak pernah mengajukan tuntutan dan/atau gugatan pembatalan atas Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut;
- Pelelangan barang agunan adalah untuk melunasi utang Alm. Ongku Sutan Harahap;

Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku I Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 menyatakan:

"Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban";

2 Bahwa dalam perkara *a quo* PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) adalah subyek hukum berupa badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Oleh karena itu apabila ada gugatan/tuntutan terhadap badan hukum PT. Asuransi Bangun Askrida, maka gugatan/tuntutan tersebut harus ditujukan kepada badan hukum PT. Asuransi Bangun Askrida dan tidak bisa ditujukan kepada perseorangan yang menjabat selaku pimpinannya;

Oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida adalah gugatan yang salah pihak, karena pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida bukanlah badan hukum;

3 Bahwa berdasarkan Perma Nomor 02/2008 tersebut maka pihak-pihak yang menjadi subyek hukum pengemban hak dan kewajiban dalam pembuatan perjanjian dan penandatanganan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, adalah terdiri dari:

- Perseorangan yaitu Alm. Ongku Sutan Harahap yang telah disetujui oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yaitu PT. Bank Sumut cq. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan;

Oleh karena itu apabila timbul gugatan di antara pihak-pihak subyek hukum pengemban hak dan kewajiban Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, maka harus ditujukan kepada subyek hukum berupa badan hukum tersebut yaitu PT. Bank Sumut cq. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, dan tidak bisa ditujukan kepada perseorangan/pribadi yang menjabat selaku pimpinan cabang atau direksinya;

4 Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat ditujukan kepada perseorangan/pribadi yaitu: Aminudin Sinaga selaku pribadi sekaligus sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (Tergugat 1) Direktur Utama PT. Bank Sumut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu jelas terbukti gugatan Penggugat salah pihak (*Error In Persona*), karena yang digugat adalah pejabat perseorangan/pribadi yang bukan subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban dalam Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);

5 Bahwa salah satu syarat formil gugatan adalah harus menyebutkan subyek hukum Tergugat secara jelas mengenai identitas, alamat dan status subyek hukum apakah selaku perseorangan atau selaku badan hukum;

6 Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak jelas menyebutkan subyek hukumnya yaitu:

- Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Direktur Utama PT. Bank Sumut (Tergugat III) ?;
- Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah ?;

7 Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida adalah sebuah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT). Di dalam UUPT tersebut, sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur dan/atau menyebutkan istilah pimpinan. Selain itu di dalam PT. Asuransi Bangun Askrida tidak ada yang dinamakan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah;

Dengan demikian maka terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscurliben*);

8 Bahwa Penggugat tidak jelas menyebutkan alasan dan dasar hukum hak serta kewenangan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* padahal Penggugat bukan merupakan pihak yang membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan. Dengan demikian maka terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur liben*);

9 Bahwa Penggugat tidak jelas status kedudukannya, karena mencampurkan status sebagai Ahli Waris dan Mustahaq sebagaimana terbukti dalam gugatan halaman 3 butir 1 menyatakan:

"1. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dan sekaligus Ahli Waris yang sah dan Mustahaq dari Alm. Ongku Sutan Harahap...";

Pengertian Ahli waris dengan Mustahaq adalah golongan yang berbeda, karena yang dimaksud dengan Mustahaq atau Mustahiq adalah orang yang berhak mendapatkan zakat atau infaq/sedekah;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Penggugat sebagai Mustahaq maka jelas tidak ada hubungan hukumnya dengan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan sehingga jelas tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan aquo. Dengan demikian maka terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscurliben*);

10 Bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas telah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara sah menurut hukum untuk dipatuhi oleh Alm. Ongku Sutan Harahap dan/atau Ahli Warisnya yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan;

Oleh karena itu, apabila Penggugat bermaksud membatalkan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, maka Penggugat harus membuktikan bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dengan bukti dasar hukum yang jelas;

Namun dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum yang menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pembebasan utang, pembatalan Surat Pernyataan dan pembatalan lelang;

Dengan demikian maka terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi:

- Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan yang sah untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoire exceptie*);
- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);

Maka kami mohon agar Pengadilan Agama Kelas 1A Medan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat IV;

1 Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

2 Eksepsi Gugatan Prematur;

Bahwa Tergugat IV menyatakan apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terutama pada Pasal 5 halaman 4, yakni, Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat Peringatan II (terakhir) yang dikirimkan oleh Tergugat I dan II Kepada Penggugat,..... jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya (utang-red) maka agunan yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan II akan segera diajukan lelang ke Tergugat IV,” menunjukkan hanya poin inilah yang menjadi dasar diikutkannya Tergugat IV sebagai pihak Tergugat. Padahal dengan sangat jelas pernyataan tersebut menegaskan bahwa belum ada tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat IV. Apalagi permohonan lelang oleh Tergugat I dan II untuk melelang agunan yang dimaksudkan oleh Penggugat belum pernah sekali pun sampai di kantor kami. Sehingga Tergugat menganggap gugatan Penggugat adalah prematur karena belum selayaknya diajukan kepada Tergugat IV;

3 Gugatan Compete;

Bahwa perlu Tergugat IV sampaikan bahwa jika pun telah terjadi tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap objek perkara *a quo*, maka Penggugat telah salah alamat melayangkan gugatan kepada Tergugat IV mengingat objek perkara *a quo* terletak di Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas di mana wilayah tersebut bukan merupakan wilayah kerja KPKNL Medan, melainkan wilayah kerja KPKNL lain yang membawahi wilayah kerja tersebut;

4 Eksepsi Tergugat IV untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- a Bahwa perlu Penggugat pahami, tugas dan fungsi Tergugat IV dalam urusan pelelangan/pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan ini adalah sebagai instansi yang mempunyai tugas dalam melaksanakan lelang;
- b Mengingat belum adanya tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat IV, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat mengeluarkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat, dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat IV;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II serta Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, III selaku Ahli Waris dari Alm. Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari beban utang Pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan II sebesar Rp752,000,000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 3 Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Almarhum Ongku Sutan Harahap dengan diketahui oleh istrinya (Turut Tergugat I/Yusliana Dalimunthe) bertanggal 28 April 2011 batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunungtua tanggal 19 Desember 2008 an. Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunungtua tanggal 07 Juni 2007 an. Ongku Sutan Harahap, harus dikembalikan kepada yang mustatahak/Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat, 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat/Ahli Waris Alm. Ongku Sutan Harahap sebagaimana yang tercantum dalam amar angka 4 *a quo*;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 5 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiulakhir* 1435 H. sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/ 2012/ PA.Mdn. tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan tanggal 9 *Syaban* 1434 H. yang dimohonkan banding, selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I, II, III, dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/Para Pembanding, Tergugat III/Turut Terbanding serta Turut Tergugat I, II dan III/Turut Terbanding II, III dan IV, masing-masing pada tanggal 21, 24 dan 30 April 2014 serta tanggal 2 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan masing-masing pada tanggal 2, 7 dan 13 Mei 2014 serta tanggal 19 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Putusan *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan) yang telah menerima eksepsi-eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk seluruhnya telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menentukan *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan) telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum menerima eksepsi-eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dapat dibuktikan sebagai berikut:

1 Eksepsi Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II;

Tentang gugatan samar dan kabur (*obscur libel*);

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum dengan menerima eksepsi Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II, sebab dipersidangan eksepsi-eksepsi tersebut tidak terbukti dan tidak didukung oleh bukti yang sempurna. Format gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil hukum acara, terurai secara terinci, terang dan jelas menyangkut Ekonomi Syariah perihal Pembebasan Utang dan Penundaan Lelang yang diajukan Penggugat selaku ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap yang dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Medan (Vide Pasal 18 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 180/KCSY02-APP/MSY/2011);
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat samar dan kabur (*obscur libel*) tidak beralasan dan tidak berdasar hukum patut untuk ditolak dan di kesampingkan;
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan telah sangat salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/PA-Mdn, tanggal 18 Juni 2013 yang telah tepat dan benar serta memenuhi rasa kebenaran dan keadilan karena Majelis Hakim pada tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil karena yang digugat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah substansinya jelas dan tegas yaitu Pembiayaan Musyarakah pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan;
- Bahwa demikian *causa prima* dari gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah tentang Pembiayaan Musyarakah dengan substansi gugatan tersebut sejalan pula dengan *Maqashid Asysyariah* dari suatu gugatan yang diajukan Penggugat *a quo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu gugatan karenanya patut dan beralasan eksepsi-eksepsi Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk ditolak dan di kesampingkan;

- Bahwa oleh karena antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya dan masing-masing tunduk pada hukum acara yang sama karenanya boleh digabungkan dan sekaligus digugat dalam satu gugatan (Putusan MARI Nomor 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972);

2 Eksepsi Termohon Kasasi III/Tergugat III;

Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan;

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dengan menerima eksepsi Termohon Kasasi III/Tergugat III yang menyatakan Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum;
- Bahwa Eksepsi Termohon Kasasi III/Tergugat III dipersidangan pada tingkat pertama tidak terbukti kebenarannya, akan tetapi pada tingkat banding Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam melakukan pertimbangan hukum dengan menerima eksepsi Termohon Kasasi III/Tergugat III;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat selaku ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap adalah pihak yang berkepentingan (*Pesona Standi In Yudicio*) dan berwenang mengajukan gugatan Ekonomi Syariah perihal Pembebasan Utang dan Penundaan Lelang yang menyangkut Akad Pembiayaan Musyarakah yang dibuat Alm. Ongkus Sutan Harahap dengan Tergugat I dan II dan dijamin Tergugat III;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama disebutkan: "*Perkara Syariah yang menyangkut Pewaris Ahli Waris mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan tidak semata-mata pembagian Harta Warisan akan tetapi persoalan hukum yang menyangkut Ekonomi Syariah ahli waris berkompetensi*" untuk mengajukannya *ic.* Pemohon Kasasi/

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karenanya Eksepsi Tergugat III tidak berdasar hukum, patut ditolak dan di kesampingkan;

Eksepsi Salah Pihak (*Error In Persona*);

- Bahwa *judex faxti* Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menyebutkan seharusnya PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan yang digugat bukan Termohon Kasasi I selaku Inperson sekaligus selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidempuan, sebab berdasarkan bukti P-III dan keterangan saksi-saksi terbukti dipersidangan *in casu* perkara *a quo* menyangkut Ekonomi Syariah perihal kelalaian dan kealpaan atau iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I selaku Inperson sekaligus selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidempuan;
- Bahwa oleh karena selaku pribadi sekaligus pengembang hak dan kewajiban dari badan hukum PT. Bank Sumut berdasarkan prinsip Syariah gugatan dapat diajukan kepada perseorangan/pribadi sekaligus jabatannya sebagai pimpinan cabang atau direksinya karenanya gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak salah pihak karena Eksepsi Tergugat III tidak berdasar hukum patut untuk ditolak dan di kesampingkan;

Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Bahwa dipersidangan Tergugat III tidak dapat membuktikan kebenaran dalil eksepsinya tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa terbukti posita dan petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah terurai secara jelas dan rinci dan memenuhi syarat formil dan materil perihal Ekonomi Syariah yaitu Pembebasan Utang dan Penundaan Lelang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang menyangkut Ekonomi Syariah tidak ada ketentuan yang mengatur pencantuman nama pimpinan badan hukum tersangkut dalam perkara *a quo* dan kedudukan serta status hukum Penggugat terbukti (Vide Bukti-P-1) adalah ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap karenanya berwenang mengajukan perkara *a quo* dengan demikian terbukti gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku karenanya eksepsi Tergugat III patut ditolak dan di kesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil dan bukti hukum bantahan tentang eksepsi Tergugat I, II dan III di atas dapat disimpulkan:

Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah terbukti menyangkut Ekonomi Syariah Perihal Pembebasan Utang dan Penundaan Lelang sesuai Akad Al-Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011, tanggal 26 April 2011 dan Eksepsi-Eksepsi yang diajukan Tergugat I, II dan III dalam perkara *a quo* tidak didasarkan pada bukti yang sempurna eksepsi tidak berdasar hukum, tidak cermat/teliti serta kebenarannya tidak didukung oleh saksi-saksi, karenanya eksepsi Tergugat I, II dan III di atas patut untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak seluruhnya dan sekaligus mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan Hukum (*Onvol Doende Gemotiveerd*);

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Medan) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, tidak memeriksa perkara ini secara sungguh-sungguh, sebab dalam putusannya tidak ada melakukan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Agama Medan yang menjadi dasar dijadikan banding oleh Pembanding karenanya Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan tersebut;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 23 menyebutkan secara tegas: “*Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”;
- Bahwa dicermati Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA-Mdn, tanggal 5 Februari 2014 telah sangat bertentangan dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 karena kurang cukup memberikan pertimbangan hukum, oleh sebab itu sangat beralasan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan di atas untuk dapat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvaklijk Verklaard*);
- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Medan) tidak melaksanakan pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dengan sempurna dan lengkap sebagaimana ketentuan hukum acara, kenyataan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Medan) tidak ada melakukan pertimbangan hukum atas

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengenai fakta maupun penerapan hukumnya;

Judex facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian yang Berkenaan Dengan Pembebanan dan Penilaian Pembuktian;

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Medan) dalam perkara *a quo* tidak teliti menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi-saksi yang bernama: 1. Erwin Siregar, S.H., bin Sutan Guru Siregar, 2. H. Pangiutan Harahap bin H. Nirwan Harahap, 3. Ridwan, 4. Raja Sahnan yang telah terang dan jelas terbukti mengetahui dan menerangkan yang pada intinya bahwa:
- Saksi menerangkan terakhir Alm. Ongku Sutan Harahap pada tahun 2011 ada meminjam uang untuk Pembiayaan Musyarakah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan;
- Saksi mengetahui pada waktu peminjaman Alm. Ongku Sutan Harahap telah melunasi biaya Administrasi, Notaris, Asuransi Jiwa dan Asuransi Kebakaran senilai Rp13.609.408,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);
- Saksi mengetahui Alm. Ongku Sutan Harahap telah menyerahkan dua agunan berupa tanah dan bangunan di Pasar Gunungtua 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 457 dan 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 395 atas nama Alm. Ongku Sutan Harahap;
- Saksi mengetahui selama hidupnya Alm. Ongku Sutan Harahap selalu tepat waktu membayar angsuran dan tercatat sebagai nasabah yang baik;
- Saksi menerangkan setelah Alm. Ongku Sutan Harahap meninggal dunia, pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidempuan ada beberapa kali membuat Surat Peringatan kepada anak istri Alm. Ongku Sutan Harahap untuk melunasi pembayaran pinjaman Alm. Ongku Sutan Harahap;
- Saksi menerangkan dan mengetahui (karena saksi juga sering meminjam uang ke Bank) menurut ketentuan umumnya apabila peminjam meninggal dunia, maka utang peminjam menjadi hapus dan ditanggung oleh Bank dan asuransi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui saat ini usaha Alm. Ongku Sutan Harahap mengalami kemunduran, usaha angkutan tinggal 1 mobil merk Paluta Ekspres dan usaha spare part mobil juga tidak laku;
- Saksi mengetahui istri dan anak Alm. Ongku Sutan Harahap tidak mampu untuk melunasi utang Alm. Ongku Sutan Harahap dan menurut saksi utang Alm. Ongku Sutan Harahap harus dihapuskan dan dibebankan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidempuan dan pihak Asuransi;
- Bahwa Majelis Hakim hanya berpedoman pada bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi karena Bukti T.I-II Nomor 1 s/d T.I-II Nomor 21 dan bukti T.III-1 s/d T.III-5 adalah bukti yang bersifat rekayasa sepatutnya Majelis Hakim *judex facti* dapat meneliti dengan cermat bukti yang ada;
- Bahwa *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dan *judex facti* bersifat berpihak penilaian kepada alat bukti Para Termohon Kasasi, dengan demikian alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/SIP/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang mempertimbangkan hukumnya sebagai berikut: *“Kekurangan mempertimbangkan alat-alat bukti para pihak berarti judex facti tidak tertib beracara atau kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti karena itu putusan tersebut harus dibatalkan”*;
- Bahwa berkenaan Pemohon Kasasi mengemukakan pendapat Prof. R. Subekti, S.H., dalam buku “Hukum Pembuktian” halaman 19 Bab VI tentang hal beban pembuktian (terbitan PT. Pradnya Paramita Jakarta) yang antara lain menyatakan:
“Soal pembagian beban pembuktian itu dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis yang dapat memperjuangkan sampai tingkat kasasi dimuka pengadilan kasasi yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil, dianggap suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan rendahan yang bersangkutan”;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 yang antara lain menyatakan Putusan Pengadilan Negeri (Pengadilan Tingkat I) dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoeldoende Gemotoverreed*) haruslah dibatalkan”;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi mohon ke hadapan Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk dapat memeriksa kembali materi perkara, hal ini Pemohon Kasasi utarakan selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1977, antara lain menyatakan: *“Dengan tidak kurang/ memberikan pertimbangan/alasan bahwa alasan itu kurang jelas, dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan”*;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan di Medan dalam putusannya Nomor 124/ Pdt.G/ 2013/PTA-Mdn, tanggal 5 Februari 2014, telah lalai memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (vide Pasal 30 Sub C Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985);
- Bahwa oleh karenanya maka patut dan berdasarkan kiranya menurut hukum Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusannya Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA-Mdn, tanggal 5 Februari 2014 tersebut haruslah dibatalkan adanya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi tersebut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara formal gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat *obscuur libel*, karena antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung, hal tersebut dapat dilihat dari petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang tidak menuntut kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal pembiayaan *musyarakah* dalam perkara *a quo*;
- Bahwa disisi lain seharusnya yang digugat dalam perkara *a quo* adalah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, bukan Aminudin Sinaga selaku pribadi dan pimpinan cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. SARIPAH DALIMUNTHE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. SARIPAH DALIMUNTHE, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 dengan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd

Dr. H. Saiful

K e t u a,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

1 Meterai Rp 6.000,00

ttd

2 Redaksi Rp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3

Administrasi ...

Rp489.000,00

D. H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

04

PUTUSAN

Nomor :

272 K/AG/2015

PUTUSAN
Nomor 272 K/Ag/2015
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PERMODALAN BMT VENTURA, beralamat di Equity Tower 27 th Floors, Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Laena, Lt.5, R.515, Jl. KH. Abdullah Syafei, No.7, Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

melawan

TOTO SAPTORI, beralamat di Jl. Sudirman, Rt.002, Rw.001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding;

dan:

1. KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BABUSSALAM (BMT BABUSSALAM) beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 15, Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
2. H. NANA SURYANA, beralamat di Jl. Sudirman, No.90, Rt. 001, Rw.001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
3. MAMAT RAHMAT, beralamat di Jl. Sinargalih, No.90, Rt. 001, Rw.002, Kelurahan Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan mudharabah terhadap Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka

persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 2010, Penggugat memberikan 2 (dua) kali Fasilitas Pembiayaan untuk keperluan modal kerja kepada Tergugat I sebesar total Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa (i) Sertipikat Hak Milik No. 0060 atas nama Dadi Mulyadi atas tanah yang terletak di Desa Gandu, Kec. Dawuan, Majalengka yang telah diberikan oleh Tergugat I, (ii) *Personal Guarantee* (Jaminan Pribadi) yang masing-masing diberikan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan (iii) Tagihan Pembiayaan Tergugat I kepada Anggotanya senilai Rp1.040.000.000,00 (Satu miliar empat puluh juta rupiah) dan Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan, dimana jaminan (i) (ii) dan (iii) telah diberikan secara tanpa syarat guna kepentingan menjamin, *quod non* jika segalanya dengan penuh itikad baik berjalan lancar, pelunasan fasilitas-fasilitas Pembiayaan dan Likuiditas tersebut;
 2. Bahwa Tergugat I secara tegas telah melanggar Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan tidak membayarkan pokok fasilitas pembiayaan beserta bagi hasil (nisbah) yang harus dibayarkan tiap bulannya kepada Penggugat berdasarkan Lampiran dari perjanjian fasilitas pembiayaan tersebut;
 3. Bahwa berbagai fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I seharusnya dapat menjadi modal kerja dan dapat dipergunakan untuk memperluas kegiatan usahanya, namun ternyata kemudian fasilitas pembiayaan dan likuiditas tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya yang mengakibatkan Tergugat I sampai dengan saat ini belum membayarkan seluruh kewajiban yang ada kepada Penggugat;
- B. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dan Tergugat I
4. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat I membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010”) (vide Bukti P-1), dimana Tergugat I secara sah telah menerima dan menggunakan Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 yang disediakan oleh Penggugat untuk keperluan modal kerja Tergugat I dengan jumlah total sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) tahun terhitung dari bulan Mei 2010 s/d Mei 2012;
 5. Bahwa sebelumnya, Penggugat melalui suratnya Nomor: 029/Pmb/IV/2010 27 April 2010 perihal: Surat Persetujuan Pembiayaan Koperasi BMT Babussalam

(Bukti P-2), telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan mengikat kepada Tergugat I, yang kemudian dituangkan dalam perjanjian fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010;

6. Bahwa dalam perjalanannya Tergugat I mengajukan permohonan penambahan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, yang kemudian oleh Penggugat dan Tergugat I dituangkan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010”) (*vide* Bukti P-3) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei di atas, dengan nilai pokok pembiayaan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) tahun terhitung dari bulan Juli 2010 s/d Juli 2012;
 7. Bahwa berdasarkan tanda bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat I, telah terbukti atas Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 dan perjanjian fasilitas pembiayaan 3 Juli 2010, Penggugat telah mentransfer masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Mei 2010, Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2010 dan Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus juta rupiah) pada tanggal 9 September 2010 dan telah diterima sepenuhnya oleh Tergugat I (*vide* Bukti P-4, P-5 dan P-6);
 8. Bahwa pihak Tergugat I, mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk membayar pokok pembiayaan beserta nisbah selama jangka waktu pembiayaan berdasarkan jadwal pembayaran yang menjadi lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian (perjanjian fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010 dan perjanjian fasilitas pembiayaan 3 Juli 2010) (*vide* Bukti P-7 dan P-8), pembayaran mana merupakan kewajiban dari Tergugat I kepada Penggugat;
- C. Kedudukan Jaminan dan Tergugat II, III dan IV sebagai Penjamin (Penanggung)
- Dari Kewajiban Tergugat I kepada Penggugat
9. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, merupakan Pengurus dari Tergugat I, hal ini dapat secara tegas dibuktikan dalam Laporan RAT 2011 KBMT Babussalam Majalengka (*vide* Bukti P-9);
 10. Bahwa atas perjanjian fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010 yang telah diberikan oleh Penggugat, Tergugat I diharuskan memberikan Jaminan kepada Penggugat, hal mana diatur secara tegas dalam Pasal 7 perjanjian fasilitas pembiayaan tanggal 1 Mei 2010, jaminan mana berupa:
 1. Jaminan pihak kedua yang diserahkan kepada pihak pertama atas fasilitas pembiayaan yang diterima sebelum akad ini dilangsungkan, tetap digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima pihak Kedua saat ini dan tetap mengikat sampai seluruh fasilitas pembiayaan yang diterima pihak kedua dinyatakan lunas oleh pihak pertama;

2. Seluruh jaminan sebelumnya dan jaminan yang diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau perjanjian dan/atau jaminan sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama;
 3. Tagihan pembiayaan KBMT Babussalam kepada anggotanya minimal sejumlah Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) yang free, clean dan clear, dan lancar serta berjangka waktu sama dan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan ini;
 4. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist* Pengurus KBMT Babussalam masing-masing atas nama:
 - H. Nana Suryana;
 - Toto Saptori; dan
 - Mamat Rahmat.
11. Bahwa atas Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010 yang telah diberikan oleh Penggugat, Tergugat I diharuskan memberikan Jaminan kepada Penggugat, hal mana diatur secara tegas dalam Pasal 7 Perjanjian Fasilitas Pembiayaan tanggal 3 Juli 2010, jaminan mana berupa:
1. Tanah dan bangunan seluas 480 m² yang terletak di Desa Telaga Wetan, Blok Karanganyar, Kec. Talaga, Majalengka, Jawa Barat, SHM sementara No. 277 atas nama Kusesi;
 2. Jaminan pihak kedua yang diserahkan kepada pihak pertama atas fasilitas pembiayaan yang diterima sebelum akad ini dilangsungkan, tetap digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima pihak Kedua saat ini dan tetap mengikat sampai seluruh fasilitas pembiayaan yang diterima pihak kedua dinyatakan lunas oleh pihak pertama;
 3. Seluruh jaminan sebelumnya dan jaminan yang diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau perjanjian dan/atau jaminan sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama;
 4. Tagihan pembiayaan KBMT Babussalam kepada anggotanya minimal sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang free, clean dan clear, dan lancar serta berjangka waktu sama dan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan ini;
 5. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist*) Pengurus KBMT Babussalam masing-masing atas nama:
 - H. Nana Suryana;
 - Toto Saptori; dan

- Mamat Rahmat;

12. Bahwa jaminan-jaminan tersebut sebagian telah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, jaminan mana berupa; SHM sementara No. 277 atas nama Kusesi, yang kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 16, tanggal 14 Juli 2010 (*vide* Bukti P-10) yang diserahkan oleh I kepada Penggugat;
13. Bahwa untuk Jaminan I yang kemudian diikat dengan SKMHT No. 16 tanggal 14 Juli 2010 dihadapan Dede, S.H., Notaris di Sumedang, yang kemudian atas jaminan *a quo* telah diminta oleh Tergugat I kembali kepada Penggugat, dengan Tergugat I kemudian menyerahkan jaminan pengganti berupa Sertipikat Hak Milik No. 0060 atas nama Dadi Mulyadi atas tanah yang terletak di Desa Gandu, Kec. Dawuan, Majalengka sebagai jaminan pengganti kepada Penggugat (*vide* Bukti P-11);
14. Bahwa Penggugat selaku Pemberi Pinjaman telah menandatangani Akad Hawalah (Perjanjian *Cessie*) tertanggal 1 Mei 2010 (*vide* Bukti P-12) dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 01 tanggal 1 Mei 2010 (*vide* Bukti P-13) bersama-sama dengan Tergugat I, II, III dan IV, yang dibuat dihadapan Notaris Dede, S.H., yang mana Tergugat I memberikan jaminan fidusia kepada Penggugat yaitu: Semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Nasabah terhadap pihak ketiga siapapun juga berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh Nasabah dengan pihak ketiga manapun juga, satu dan lain menjadi milik Nasabah dengan nilai sebesar Rp1.040.000.000,00 sebagaimana diuraikan dalam Daftar Tagihan Piutang KBMT Babussalam” tertanggal 3 Juli 2010 (*vide* Bukti P-14);
15. Bahwa Penggugat selaku Pemberi Pinjaman telah menandatangani Akad Hawalah (Perjanjian *Cessie*) tertanggal 3 Juli 2010 (*vide* Bukti P-15) dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 7 tanggal 3 Juli 2010 (*vide* Bukti P-16) bersama-sama dengan Tergugat I, II, III dan IV, yang dibuat dihadapan Notaris Dede, S.H., yang mana Tergugat I memberikan jaminan fidusia kepada Penggugat yaitu: Semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Nasabah terhadap pihak ketiga siapapun juga berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh Nasabah dengan pihak ketiga manapun juga, satu dan lain menjadi milik Nasabah dengan nilai sebesar Rp1.300.000.000,00 sebagaimana diuraikan dalam Daftar Nominatif Tagihan Anggota KBMT Babussalam tertanggal 3 Juli 2010 (*vide* Bukti P-16);
16. Bahwa kapasitas Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Personal Guarantor (Penjamin Pribadi) di dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan tanggal 1

Mei 2010 adalah sesuai dengan isi Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist*) masing-masing tertanggal 1 Mei 2010 (vide Bukti P-18, P-19 dan P-20), dimana Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV, secara sendiri-sendiri, secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali bertindak selaku Penjamin dari Tergugat I, dimana Penjamin bertanggung jawab sepenuhnya dengan seluruh harta kekayaannya, membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat pada waktu peringatan pertama tentang kelalaian Tergugat I dalam memenuhi kewajibannya diberikan oleh Penggugat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas terbukti secara nyata bahwa terdapat hubungan hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai guarantor (penjamin) Tergugat I untuk kepentingan Penggugat;

17. Bahwa kapasitas Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai *Personal Guarantor* (Penjamin Pribadi) di dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan tanggal 3 Juli 2010 adalah sesuai dengan isi Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist*) masing-masing tertanggal 3 Juli 2010 (vide Bukti P-21, P-22 dan P-23), dimana Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, secara sendiri-sendiri, secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali bertindak selaku Penjamin dari Tergugat I, dimana Penjamin bertanggung jawab sepenuhnya dengan seluruh harta kekayaannya, membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat pada waktu peringatan pertama tentang kelalaian Tergugat I dalam memenuhi kewajibannya diberikan oleh Penggugat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas terbukti secara nyata bahwa terdapat hubungan hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai *guarantor* (penjamin) Tergugat I untuk kepentingan Penggugat;
18. Bahwa dengan adanya Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist*) yang diberikan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I, masing-masing Jaminan Pribadi tertanggal 1 Mei 2010 dan 3 Juli 2010, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengikatkan diri dengan Penggugat sebagai Penanggung kewajiban (hutang/pinjaman) dari Tergugat I kepada Penggugat jika Tergugat I tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1820 jo. Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut (kutipan) (vide Bukti P-24 dan P-25):

Pasal 1820 KUHPerdara:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya”;

Pasal 1367 KUHPerdara:5

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”;

Dengan menjadi Penjamin dari kewajiban Tergugat I (Debitur) kepada Penggugat, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengikatkan diri untuk menanggung kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, bila mana Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti secara sah dan nyata bahwa Tergugat I telah menerima Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010, Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010 dari Penggugat sejumlah total pokok sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Dan hal ini membuktikan kapasitas Tergugat I sebagai debitur yang sah dari Penggugat dan sebaliknya Penggugat sebagai kreditur yang sah dari Tergugat I berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 dan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010;
- D. Perbuatan *wanprestasi* (Cidera Janji) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat
20. Bahwa ternyata kemudian Tergugat I secara tegas melanggar ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) dan (2) Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 maupun Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010 maupun ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata (*vide* Bukti P-26) yang menyatakan (kutipan):

Pasal 8 ayat (1)

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan pihak pertama, sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10 ayat (1) dan (2)

“Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Pihak Kedua dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan lunas seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:

1. Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada pihak pertama sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 2 Perjanjian ini;

2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan dan/atau dokumen-dokumen lain, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Pihak Kedua melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 11 Perjanjian ini...”;

Pasal 1338 KUH Perdata

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Dengan tidak membayarkan kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayaran Pokok dan Bagi Hasil (Nisbah) yang telah diatur dalam Lampiran Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010, Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010;

21. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Doktrin Hukum Salim HS dalam bukunya Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 98 dinyatakan (vide Bukti P-27):
“*wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur”;
22. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Doktrin Hukum Gunawan Wijaya dalam bukunya, Seri Hukum Bisnis, Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 357 menyatakan dengan jelas (vide Bukti P-28):
“Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan”.
23. Sedangkan menurut Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa 1996, hal. 147-148 dinyatakan (vide Bukti P-29):
“Seseorang dikatakan *wanprestasi* atau lalai yaitu jika ia tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan”.
“Dalam hal seseorang telah melakukan *wanprestasi*, maka ia dapat dituntut dimuka hakim sebagai berikut:
1) Debitur diminta untuk melaksanakan isi perjanjian, meskipun isi pelaksanaan ini sudah terlambat;

- 2) Debitur diminta mengganti kerugian saja yaitu kerugian yang diderita kreditur karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
 - 3) Kreditur menuntut pelaksanaan perjanjian disertai penggantian kerugian sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;
 - 4) Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat meminta perjanjian dibatalkan disertai penggantian kerugian;
24. Bahwa karena Tergugat I adalah debitur dari Penggugat serta *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1131 jo Pasal 1236 jo Pasal 1239 KUHPerdara (vide Bukti P-30, P-31 dan P-32), maka seluruh aset-aset Tergugat I, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah dimiliki atau yang akan dimiliki dimasa mendatang, menjadi jaminan atas seluruh kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat ditambah denda atau ganti rugi. Dengan demikian Penggugat memiliki hak dan kepentingan yang sah terhadap harta kekayaan dari Tergugat I;

Pasal 1131 KUHPerdara:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.”

Pasal 1236 KUHPerdara:

“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Pasal 1239 KUHPerdara:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

25. Bahwa Tergugat I telah berulang kali melakukan *wanprestasi* dengan tidak melakukan pembayaran atas 2 Fasilitas Pembiayaan yang telah diterimanya, bahkan telah diingatkan baik secara lisan maupun tertulis melalui penagihan-penagihan yang dilakukan oleh Penggugat melalui pegawainya, bahkan Direksi dari Penggugat pernah berupaya secara proaktif mendatangi kantor dari Tergugat I untuk menagih, namun tetap saja Tergugat I tidak mengindahkannya dan/atau mematuhi, bahkan Tergugat I sering kali memberikan janji-janji untuk melakukan pembayaran, namun tidak pernah terealisasi sama sekali;

26. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2011 telah mengirimkan Surat Nomor: 307/DIR/VIII/2011 (Somasi ke-1-*vide* Bukti P-33) kepada Tergugat I, yang pada pokoknya Penggugat memberitahukan Kewajiban BMT Babussalam (Tergugat I) atas 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan yang telah diterimanya, dengan jumlah kewajiban keseluruhan untuk tunggakan pokok sebesar Rp543.792.242,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), tunggakan basil Rp7.804.878 (tujuh juta delapan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan denda Rp33.200.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
27. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Somasi ke-II No. Ref. 428/DIR/XII/11 tertanggal 23 Desember 2011 kepada Tergugat I (*vide* Bukti P-34), yang pada pokoknya Penggugat meminta Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya atas 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan yang telah diterimanya, dengan jumlah kewajiban yang belum dibayarkan kepada Penggugat pertanggal 23 Desember 2011 adalah sebesar Rp848.981.589,60 (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh rupiah);
28. Bahwa sampai dengan Somasi ke-II disampaikan oleh Penggugat, Tergugat I tetap saja tidak memberikan tanggapan yang positif kepada Penggugat, bahkan ada indikasi Tergugat I melakukan tindakan untuk mengulur-ulur waktu, karenanya Penggugat mengirimkan Somasi ke-III Nomor:113/DIR/ III/2012 tertanggal 5 Maret 2012 kepada Tergugat I (*vide* Bukti P-35), yang pada pokoknya Penggugat memberikan kesempatan terakhir bagi Tergugat I untuk membayarkan seluruh kewajibannya secara tunai dengan batas waktu terakhir tanggal 12 Maret 2012;
29. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 Penggugat mengirim Surat kepada Tergugat I Nomor: 161/DIR/IV/2012 (*vide* Bukti P-36), Perihal: Pernyataan Jatuh Tempo Serta Permintaan Pelunasan Seketika dan Sekaligus dengan jumlah keseluruhan tunggakan pokok+tunggakan bagi hasil+tunggakan denda yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp1.426.846.507.91 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu), pembayaran mana paling lambat harus diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Mei 2012;
30. Bahwa tindakan *wanprestasi*/cidera janji ataupun kondisi default dari Tergugat I tersebut jelas didahului oleh syarat-syarat adanya default (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPdata (*vide* Bukti P-37) yang jelas menyatakan:
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini

menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

31. Bahwa melihat fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang sampai saat ini belum juga melaksanakan kewajibannya jelas-jelas telah *wanprestasi* (ingkar janji) dan melanggar hak-hak Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 dan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I, dan oleh karenanya telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka sudah sewajarnya apabila Penggugat menuntut Tergugat I, II, III, dan IV, melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan (sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 dan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010);

E. Tuntutan Ganti Rugi

32. Bahwa akibat tindakan *wanprestasi* (cidera janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak membayarkan kewajibannya atas Fasilitas Pembiayaan dan Likuiditas yang telah diterimanya tersebut mengakibatkan kerugian Penggugat dengan rincian sebagai berikut (terhitung per April 2012):

Jumlah kewajiban Pokok+basil+denda = Rp428.641.753,67

(Pembiayaan 1 Mei 2010)

Jumlah kewajiban Pokok+basil+denda = Rp998.204.754,24

(Pembiayaan 3 Juli 2010)

Biaya Jasa Hukum = Rp 50.000.000,00

Biaya Restrukturisasi = Rp 50.000.000,00

Total Rp1.526.846.507.91

Jumlah mana akan terus bertambah jika Para Tergugat tidak segera membayarnya kepada Penggugat. Untuk itu, Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar total Rp1.526.846.507.91 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu) kepada Penggugat ditambah dengan bagi hasil (nisbah) dan denda perbulan terhitung sejak Surat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

33. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini dengan sukarela, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi dan/atau melaksanakan isi putusan, terhitung sejak isi putusan diucapkan;

II. Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)

34. Bahwa merujuk pada kejadian-kejadian maupun kebiasaan Para Tergugat tersebut di atas serta dikhawatirkan Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahkan harta/asset miliknya, serta tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan Penggugat lebih lanjut, maka Penggugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berupa barang bergerak, baik barang bergerak bertubuh maupun barang bergerak tidak bertubuh, serta barang tidak bergerak yang dimilikinya, antara lain:

- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. Jend. A. Yani No. 15, Bantarujeg -Kab. Majalengka, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Sudirman No. 90, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jl. Sinargalih No. 90, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Jl. Sudirman, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan milik Dadi Mulyadi (Sertipikat Hak Milik No.0060) yang terletak di Desa Gandu, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
- Dana yang berada dalam setiap rekening-rekening termasuk namun tak terbatas pada deposito, giro, yang diterbitkan oleh atau berada pada Bank-bank Umum dan Bank-bank Syariah serta di BMT-BMT dan/atau KJKS-KJKS di wilayah yurisdiksi Indonesia yang dimiliki, tercatat ataupun dikelola oleh masing-masing Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau Tergugat IV maupun setiap kombinasi pemilik rekening gabungan (*joint account*) dari mereka masing-masing hingga sejumlah Rp1.526.846.507.91 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu) pada saat penetapan sita jaminan dikeluarkan, terhitung sejak didaftarkannya Surat Gugatan ini;

A. Permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*)

35. Bahwa permohonan putusan serta merta Penggugat telah disertai bukti-bukti otentik yang sah demi hukum. Hal ini dipertegas melalui SEMA No. 3 Tahun 2000

tanggal 21 Juli 2000 yang mengatur mengenai syarat-syarat tentang Putusan Serta Merta yang intinya menyatakan sebagai berikut:

“4. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;”

36. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan putusan perkara perdata *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uit voerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan milik masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berupa barang bergerak, baik barang bergerak bertubuh maupun barang bergerak tidak bertubuh, serta barang tidak bergerak yang dimilikinya, antara lain:
 - Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. Jend. A. Yani No. 15, Bantarujeg -Kab. Majalengka, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Sudirman No. 90, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jl. Sinargalih No. 90, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Jl. Sudirman, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dan bangunan milik Dadi Mulyadi (Sertipikat Hak Milik No. 0060) yang terletak di Desa Gandu, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
 - Dana yang berada dalam setiap rekening-rekening termasuk namun tak terbatas pada deposito, giro, yang diterbitkan oleh atau berada pada Bank-bank Umum dan Bank-bank Syariah serta di BMT-BMT dan/atau KJKS-KJKS di wilayah

yurisdiksi Indonesia yang dimiliki, tercatat ataupun dikelola oleh masing-masing Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau Tergugat IV maupun setiap kombinasi pemilik rekening gabungan (*joint account*) dari mereka masing-masing hingga sejumlah Rp1.526.846.507.91 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu) pada saat penetapan sita jaminan dikeluarkan, terhitung sejak didaftarkan Surat Gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/ Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 serta Pasal 15 Ayat 4 Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 yang dilegalisasi oleh Notaris Dede, S.H., yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 serta Pasal 15 Ayat 4 Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp1.526.846.507.91 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu rupiah) secara tanggung renteng ditambah dengan bagi hasil (Nisbah) perbulan terhitung sejak didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampai dibayar lunas;
5. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dijalankan terhadap harta-harta kekayaan Tergugat I, II, III dan IV adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan sebagian atau seluruh isi putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA JS. tanggal 31 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No. 81/mudharabah muqayyah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan No.081/Tmb1/mudharabah muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 antara Penggugat dan para Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah tidak melaksanakan isi akad (inkar janji) sebagaimana disebut pada diktum angka 2;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp1.426.846.507,00 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta, delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan dengan berita acara sita tanggal 30 Mei 2013, tanggal 20 Juni 2013, dan tanggal 24 Juni 2013, sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp9.316.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat IV putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan 8 Jumadilakhir 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 31 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Pengadilan Agama Cirebon yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 30 Mei 2013, Pengadilan Agama Kuningan dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 20 Juni 2013 dan Pengadilan Agama Majalengka dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 24 Juni 2013 tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp9.316.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terbanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA JS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 11 Juni 2014;

Bahwa Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 18 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

A. Putusan *Judex Facti* tanpa disertai alasan-alasan dan dasar hukum

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat secara resmi menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014, sesuai dengan Relas Pemberitahuan isi Putusan Banding No.1695/Pdt.G/2012/PA.JS. delegasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat;
2. Bahwa setelah menerima pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, menyatakan "Kasasi" kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004) dan setelah itu masih dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari mengajukan dan menyerahkan Memori Kasasi ini dimana hal ini dapat dibaca dalam Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor No. 1695/Pdt.G/2012/PA.JS., oleh karenanya memori kasasi yang diserahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini, telah dibuat dan didaftarkan sesuai dengan tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, dengan demikian "Kasasi" Pemohon Kasasi haruslah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004);

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat keberatan atas Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memeriksa dan memutus perkara ini karena pertimbangan hukum yang diberikan adalah salah menerapkan dan/atau melanggar hukum yang berlaku serta adanya kelalaian *Judex Facti* dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, dimana Kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ini didasarkan atas alasan-alasan yuridis yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai "UU 5/2004") yang berbunyi sebagai berikut (kutipan):

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

4. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada paragraf 3 (tiga) halaman 4 s/d paragraf 4 (empat) halaman 5 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya menggugat Pembanding dan turut Terbanding I, II, III (dahulu Tergugat I, II, III, IV) bahwa mereka melakukan *wanpretasi* terhadap akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/ PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/2010 tanggal 3 Juli 2010;"

"Menimbang, bahwa dalam Akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 memuat dua klausul yang berbeda:

1. "Pasal penyelesaian perselisihan ayat (2) Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut";

2. "Pasal 15 domisili dan pemberitahuan ayat (4) Mengenai akad kerja sama dengan segala akibat hukumnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama Majalengka. Meskipun demikian, Mudharib setuju bila Perseroan atas pilihannya sendiri boleh mengajukan setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan akad ini di Pengadilan Agama lainnya di daerah Jawa Barat atau setiap Pengadilan di Wilayah Republik Indonesia yang berwenang atas Perseroan;"

"Menimbang, bahwa demikian halnya dalam akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/2010 tanggal 3 Juli 2010. Pasal 14 dan 15 sama persis dengan Pasal 14 dan 15 dalam akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010;"

"Menimbang, bahwa dengan adanya dua klausul yang berbeda mengenai lembaga mana yang akan menyelesaikan sengketa kedua akad tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang menafsirkan dua Pasal yang berbeda tersebut sebagai berikut:"

"Menimbang, bahwa pilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dalam dua akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/2010 tanggal 3 Juli 2010 dimuat dalam Bab Penyelesaian Perselisihan. Adapun pilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan Agama dalam dua akad tersebut dimuat dalam Bab Domisili Dan Pemberitahuan atas dasar itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pilihan yang harus dipegangi adalah yang termuat dalam Bab Penyelesaian Perselisihan yakni memilih Badan Arbitrase Syariah yang akan menyelesaikan sengketa yang termuat dalam dua akad Mudharabah Muqayyadah tersebut;"

"Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah maka berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;"

5. Bahwa adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak mengindahkan hukum acara perdata yang berlaku apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, dengan mendasarkan adanya perbedaan dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah tanggal 1 Mei 2010 dan tanggal 3 juli

2010 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IV, Turut Termohon Kasasi I/ Turut Terbanding I/Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/ Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi III/Turut Terbanding III/Tergugat III, khususnya adanya perbedaan dalam ketentuan Bab Penyelesaian Perselisihan dan Bab Domisili dan Pemberitahuan, dengan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan: "Oleh karena para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah maka berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut";

6. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan kewenangan dan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Penjelasan pasal tersebut yang selama ini menjadi dasar pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*); Konsekuensi konstitusionalnya: sejak putusan tersebut Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah;
7. Bahwa perlu Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI ketahui berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Basyarnas tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena terdapat persyaratan terhadap sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme arbitrase, yang berbunyi:
 1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;

Bahwa *in casu* dalam perkara *a quo* adalah mengenai pembiayaan syariah (dan bukan sengketa perdagangan) yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat terhadap Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Tergugat I yang diikat dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 dan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010, yang dijamin dengan Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist*) masing-masing tertanggal 1 Mei 2010 dan 3 Juli 2010 oleh Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat II, Turut Termohon Kasasi III/Turut Terbanding III/ Tergugat III dan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IV, dengan demikian perkara *a quo* bukan merupakan sengketa dibidang perdagangan;

8. Bahwa bila atas dasar ada berbagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, ada yang non litigasi dalam hal ini Arbitrase Syariah dan ada pula yang litigasi yaitu Pengadilan Agama, maka tidak secara mutatis mutandis dikatakan Pengadilan Agama tidak berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Hal mana sesuai dengan Doktrin Hukum yang disampaikan oleh Prof. Bagir Manan (mantan Ketua Mahkamah Agung RI), bahwa kalau ada pandangan seperti itu, maka "pandangan itu sesuatu yang menyesatkan" Alasannya adalah ;
- a. Bahwa sebuah kompetensi absolut adalah wewenang yang berkaitan dengan hukum substantif yang akan ditegakkan. Sehingga kalau yang akan ditegakkan adalah hukum Islam, dan orang-orang yang berperkara adalah orang-orang Islam, maka hukum proseduralnya, harus diajukan ke Pengadilan Agama;
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak serta merta dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak berlaku lagi, karena dari segi asas hukum, di sini tidak boleh diberlakukan asas *Lex postea non derogat legi priori* (Hukum yang lalu tidak berlaku karena adanya hukum yang baru). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memiliki legitimasi hukum yang berbeda. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah tentang Perbankan Syariah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, apalagi menghapus kewenangan Pengadilan Agama;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaian perkara secara litigasi menjadi kompetensi peradilan agama, *in casu* kegiatan usaha dan badan hukum dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang mengelola investasi dan melaksanakan pembiayaan syariah kepada lembaga keuangan mikro syariah termasuk dalam hal ini kepada Turut Termohon Kasasi I/ Turut Terbanding I/Tergugat I, begitupun kegiatan usaha dan badan hukum dari Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/ Tergugat I adalah lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dibawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Cq Kanwil Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Barat Cq Dinas Koperasi Kab. Majalengka, dan perlu diingat masing-masing pihak adalah beragama Islam, hal mana sesuai dengan ketentuan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA) khususnya Pasal 1

angka 1 yang menegaskan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

10. Bahwa perlu Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI pertimbangkan eksistensi lembaga Basyarnas yang secara khusus merupakan sebuah pilihan hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. apabila salah satu pihak tidak menjalankan putusan tersebut dengan sukarela maka dapat dimintakan eksekusinya melalui Pengadilan Agama, berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung poin 4 (empat) No.8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang secara hirarki perundang-undangan di Indonesia berada diatas SEMA;
11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang "sangat singkat" dan "sangat sumir" tersebut adalah jelas pelanggaran terhadap hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Pasal 184 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (selanjutnya disebut sebagai "HIR") telah secara tegas menyatakan bahwa putusan hakim haruslah berisikan dasar hukum alasan-alasan putusan tersebut. Bahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai "UU 4/2004") telah mengatur secara tegas pada Pasal 25 ayat (1), sebagai berikut (kutipan):

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.";
12. Bahwa adalah kewajiban Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang adil dan berdasarkan hukum atas suatu perkara yang sedang diperiksa. Dan akan sangat "janggal" jika suatu putusan dari lembaga peradilan di Indonesia ini masih melanggar ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan pula oleh Setiawan SH., dalam bukunya yang berjudul "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", cetakan I tahun 1992, Penerbit Alumni, Bandung, yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Sebaliknya, di lain pihak, hakim dalam putusan-putusannya menentukan apa serta bagaimana hukumnya untuk suatu peristiwa tertentu bagi pihak-pihak tertentu. Putusan hakim memuat kaidah hukum yang bersifat khusus dan kongkret";

"Seorang hakim, untuk sampai pada suatu kaidah hukum kongkret bagi suatu peristiwa hukum tertentu, tidak hanya melakukan penafsiran.";

13. Bahwa berdasarkan doktrin tersebut di atas, maka merupakan suatu hal yang penting dan wajib dipatuhi serta dijalankan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk memeriksa perkara tersebut dengan teliti serta memberikan kaidah hukum kongkret agar dapat memberikan putusan dengan disertai pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas, detil, terarah serta berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak dapat dengan "sederhana dan singkat" saja, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan klausula Arbitrase;
14. Bahwa doktrin sebagaimana terdapat dalam butir ke-7 di atas, juga dikuatkan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" halaman 15, edisi ke enam, cetakan I Februari 2002, Penerbit Lyberty, Yogyakarta, menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawab hakim dari pada putusnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai obyektif Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya;

Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan M.A. yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan haruslah dibatalkan";
15. Bahwa lebih lanjut, dalam yurisprudensi (i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 189/K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1997 yang menyatakan antara lain (kutipan):

"Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama yang tidak lengkap, yaitu dengan menyatakan gugatan pemohon kasasi/Penggugat asli tidak jelas tanpa memberikan alasan ketidakjelasannya berakibat dibatalkan oleh Mahkamah Agung."

(ii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/AG/1991 tanggal 23 Januari 1993 yang menyatakan antara lain (kutipan):

"Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang tepat dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Agama; bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asal nyatanya berkediaman di Klaten, apalagi menyangkut kewenangan relatif dan Pengadilan harus diajukan dalam eksepsi oleh Termohon Kasasi/Tergugat asal pada sidang pertama dan Mahkamah Agung mengadili sendiri";

(iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/AG/1990 tanggal 29 September 1992 yang menyatakan antara lain (kutipan):

"Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa percekcoakan sebenar-benarnya terjadi antara orang tua dengan Pemohon Kasasi/Penggugat asal mengenai soal mobil dan hal ini tidak ada kaitannya dengan sengketa yang nyata-nyata diajukan";

16. Bahwa berdasarkan uraian dan doktrin hukum yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi di atas, maka jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa perkara perdata *a quo* telah mengesampingkan syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, terutama ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU 5/2004. Dengan demikian, putusan pengadilan dalam perkara perdata agama ini, yang didasarkan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ini haruslah dibatalkan karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa perkara yang bersangkutan secara menyeluruh berdasarkan kaidah hukum positip;

B. *Judex Facti* Pengadilan Agama Jakarta Selatan Berwenang Untuk Mengadili Perkara *a quo*

17. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (4) Bab Domisili dan Pemberitahuan akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah tanggal 1 Mei 2010 dan tanggal 3 Juli 2010 telah secara jelas dinyatakan: "mengenai akad kerjasama dengan segala akibat hukumnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama Madjalengka. Meskipun demikian, Mudharib setuju bila Perseroan atas pilihannya sendiri boleh mengajukan setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan akad ini di Pengadilan Agama lainnya di daerah Jawa Barat atau setiap Pengadilan di Wilayah Republik Indonesia yang berwenang atas Perseroan";
18. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal ini Mudharib (Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IV, Turut Termohon Kasasi I/ Turut Terbanding I/Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi III/Turut Terbanding III/Tergugat III) telah memberikan persetujuan dan tunduk terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (4) akad tersebut, dimana kemudian Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan latar belakang Para Tergugat/Para Termohon Kasasi telah melanggar Perjanjian Fasilitas Pembiayaan) dengan tidak membayarkan pokok Fasilitas Pembiayaan beserta bagi hasil (Nisbah) yang harus dibayarkan tiap bulannya kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berdasarkan Lampiran dari Perjanjian Fasilitas Pembiayaan tersebut, dan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi telah diberikan teguran (somasi) berulang kali dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat,

namun tetap saja Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. (vide Bukti P-12 sid P15);

19. Bahwa tindakan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut bertentangan dengan Doktrin Hukum Salim HS dalam bukunya Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 98 dinyatakan: "wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur";
20. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Doktrin Hukum Gunawan Wijaya dalam bukunya, Seri Hukum Bisnis, Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 357 menyatakan dengan jelas: "Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan".
21. Sedangkan menurut Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa 1996, hal. 147-148 dinyatakan: "Seseorang dikatakan *wanprestasi* atau lalai yaitu jika ia tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan".
"Dalam hal seseorang telah melakukan *wanprestasi*, maka ia dapat dituntut dimuka hakim sebagai berikut:
 - 1) Debitur diminta untuk melaksanakan isi perjanjian, meskipun isi pelaksanaan ini sudah terlambat;
 - 2) Debitur diminta mengganti kerugian saja yaitu kerugian yang diderita kreditur karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
 - 3) Kreditur menuntut pelaksanaan perjanjian disertai penggantian kerugian sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;
 - 4) Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat meminta perjanjian dibatalkan disertai penggantian kerugian;
22. Bahwa mohon Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI mencermati, terdapat dua cara dalam menentukan pilihan di mana sengketa akan diselesaikan berdasarkan belum atau sudah terjadinya sengketa, yaitu melalui *factum de compromittendo* dan *acta compromis*. *Factum de compromittendo* merupakan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai domisili hukum yang akan dipilih tatkala terjadi sengketa. Ketentuan ini biasa dicantumkan dalam kontrak atau akad yang merupakan klausula antisipatif. Sedangkan *acta*

compromis adalah suatu perjanjian tersendiri yang dibuat setelah terjadinya sengketa;

23. Bahwa hal mana telah sesuai dengan doktrin hukum Hasanuddin Rahman dalam bukunya yang berjudul *Contract Drafting* hal. 105, tahun 2003, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung yang menyatakan:
"Klausula antisipatif adalah klausula yang berisi tentang hal-hal yang menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama berlangsungnya atau selama masih berlakunya suatu kontrak;
24. Bahwa berdasarkan kaidah hukum, UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengesampingkan UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*lex specialis* drogat *lex generalis*). Pasca UU No.3 Tahun 2006, kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut dari peradilan agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Secara praktis, penegakkan prinsip ini hanya dapat dilakukan oleh peradilan agama yang memiliki hukum materiil berdasarkan hukum Islam. Jika asas ini tidak ditaati, maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum;
25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "Ekonomi Syariah". Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah;
26. Bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Hal mana sesuai dengan penjelasan umum UU No.3 Tahun 2006 alinia ke-2 yang menyatakan:
"Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan Para Pihak sebelum

berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus”.

27. Bahwa adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:
- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
 - b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
 - c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
(vide Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007, hal. 8)
28. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah berwenang untuk menerima dan mengadili perkara *a quo*, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

Pasal 10 ayat (1)

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal 14 ayat (1)

“(1) Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan undang-undang tersendiri.”

29. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Agama Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan kehadiran dari Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat IV, Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi III/Turut Terbanding III/Tergugat III dalam persidangan, kehadiran tersebut adalah bentuk pengakuan dan tunduk terhadap Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan dalam Persidangan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak mengajukan Eksepsi sama sekali baik Eksepsi Kompetensi Absolut dan/atau Eksepsi Kompetensi Relatif, Para Termohon Kasasi/Para Tergugat hanya menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mengkonfirmasi dan/atau mengakui hubungan hukum antara Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dengan Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat, dalam pertimbangan hukumnya di paragraph 7 (tujuh) halaman 28 s/d paragraph 2 (dua) halaman 30 Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan:

"Menimbang, Penggugat mengajukan gugatan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian Mudharabah Muqayyadah tanggal 1 Mei 2010 dan tanggal 3 Juli 2010, jumlah seluruhnya Rp1.900.000.000,00 satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan dalam perjalanannya tidak membayar lagi (*wanpretasi*/ingkar janji), sehingga Para Tergugat mempunyai hutang pokok, bagi hasil, denda, jasa hukum dan biaya Restrukturisasi sebanyak Rp1.526.846.507.91 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat;"

"Menimbang, terhadap data gugatan tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian dan sisa hutang pokok, bagi hasil dan denda seperti yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, namun Para Tergugat keberatan membayar jasa hukum dan biaya restrukturisasi;"

"Menimbang, bahwa Tergugat II sebagai pribadi maupun sebagai ketua dari Tergugat 1 (mewakili Tergugat I) tidak mengajukan jawaban dan bahkan tidak pernah hadir lagi di depan persidangan. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan perdatanya:"

"Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakui bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menandatangani perjanjian pembiayaan Mudharabah Muqayyadah tertanggal 1 Mei 2010 dan 3 juli 2010. Pengakuan mana merupakan pengakuan yang bulat dan murni, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat III dan Tergugat IV dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.3, maka pengadilan berpendapat telah terbukti dengan sempurna adanya perjanjian yang sah tanggal 1 Mei 2010 dan tanggal 3 Juli 2010, sehingga Penggugat dan Para Tergugat terikat dengan perjanjian tersebut;"

"Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakui tidak membayar cicilan lagi karena banyak pinjaman macet, pengakuan mana merupakan pengakuan yang bulat dan murni, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdara, telah terbukti Para Tergugat telah tidak memenuhi isi akad (inkar janji);"

"Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah pula mengakui bahwa sisa hutang pokok, dan ditambah bagi hasil serta denda yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.426.846.507,00 karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdara, harus dinyatakan telah terbukti bahwa para Tergugat telah tidak melunasi hutang, bagi

basil dan denda sebanyak Rp 1.426.846.507,00 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah);"

- C. *Judex Facti* Mengadili Perkara *a quo* Tidak Berdasarkan Asas Hakim Harus Mendengar Kedua Belah Pihak
30. Bahwa mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim Agung, atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang hanya memperhatikan dan mempertimbangkan secara sepihak mengenai klausula arbitrase tanpa mengkonfrontir, ulang memeriksa secara silang atau mengcross check" terhadap dalil-dalil an disampaikan oleh Pemohon Kasasi. Kenyataan ini terbukti dari seluruh pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak ada satu pun yang mempertimbangkan dalil yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
31. Bahwa perlu Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI ketahui tak satupun dalil dari Pemohon Kasasi yang digubris/dicermati dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, bahkan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IV tidak mengajukan Memori Banding terhadap Putusan perkara No. 1695/Pdt.G/ 2012/PA. JS. tanggal 31 Juli 2013, hal mana juga terjadi pada saat Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, ini artinya terhadap gugatan yang Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ajukan sudah diakui oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tanpa terkecuali, bahkan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat mengakui masih mempunyai kewajiban kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (vide pertimbangan hukum Majelis Hakim hal. 30);
32. Bahwa tindakan dan cara-cara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memberikan pertimbangan hukum dan akhirnya memutus perkara perdata *a quo* sebagaimana dinyatakan di atas, dalam hukum acara perdata adalah jelas tindakan yang terlarang, karena melanggar dan bertentangan dengan asas hukum acara perdata yakni asas: hakim harus mendengar kedua belah pihak, atau yang lebih dikenal dengan asas "*audi et alteram partem*" atau "*eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*" yang mengandung arti bahwa dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan yang sama. Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar;
33. Bahwa asas hukum acara perdata yakni asas hakim harus mendengar kedua belah pihak yang berperkara tersebut, sesuai dengan dan dikuatkan oleh Undang-

Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Berdasarkan fakta-fakta hukum, asas-asas hukum yang berlaku universal, dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dengan lengkap di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang nyata-nyata melanggar asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata, peraturan perundang-undangan sudah seharusnya/tidak boleh tidak dibatalkan di tingkat kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa terlepas dari alasan tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan dua akad, pada akad I dalam Pasal 14 ditentukan/ disepakati penyelesaian sengketa diajukan ke Basyarnas, pada akad II disebutkan bahwa Mudharib setuju jika sahibul mal (persero) memilih untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya;
- Berdasarkan ketentuan di atas, maka berdasarkan Pasal 1344 KUHPerdata disebutkan bahwa jika suatu kontrak diberi dua makna maka dipilih makna yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Kemudian dalam Pasal 1343 KUHPerdata disebutkan jika dalam kontrak mengandung multi tafsir, maka kehendak para pihak lebih diutamakan daripada kata-kata yang tersamar dalam kontrak tersebut. Dalam perkara *a quo* para pihak telah memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa kewenangan yang tersebut dalam kontrak Nomor 2;
- Jika ada dua pilihan dalam akad, maka pihak bebas memilih ke lembaga mana akan diajukan gugatannya. Apabila para pihak telah memilih dan tidak ada eksepsi dari pihak lawan, maka hakim tidak dapat menafsirkan lagi tentang ke lembaga mana diajukan penyelesaian sengketa, melainkan wajib untuk menyelesaikan keinginan para pihak tersebut;
- Cukup adil dan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, jika dipilih kontrak Pasal 15 (4), yakni penyelesaian perkara *a quo* diselesaikan oleh Pengadilan Agama;
- Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, maka terbukti Tergugat asal telah *wanprestasi* atas perjanjian yang telah dibuat bersama, maka wajib untuk memenuhi prestasi kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dalam putusan tersebut tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PERMODALAN BMT VENTURA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK. tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS. tanggal 31 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PERMODALAN BMT VENTURA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA JS tanggal 31 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No. 81/mudharabah muqayyah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan No. 081/Tmb1/mudharabah muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 antara Penggugat dan para Tergugat;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah tidak melaksanakan isi akad (ingkar janji) sebagaimana disebut pada diktum angka 2;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp1.426.846.507 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan dengan berita acara sita tanggal 30 Mei 2013, tanggal 20 Juni 2013, dan tanggal 24 Juni 2013, sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum kepada Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1005

05

PUTUSAN

Nomor :

67 K/AG/2016

PUTUSAN
Nomor 67 K/Ag/2016
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Drh. RIGA GUNTARA bin MS. SOETIKMAN,**
- 2. NOOR DEWI ARIANAWATI, Amd., binti MOELYONO,**
keduanya bertempat tinggal di Jalan Anggur VII Nomor 42, B RT 005 RW 001, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada: SOFYAN,S.H., dan SLAMET AGUS WIDAKDO,S.H., Para Advokat, berkantor di Utara Situs Keraton Kartasura, Kampung Setinggil RT 03 RW 10 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

M e l a w a n

- 1. Direksi PT. BANK BNI SYARIAH (Persero) Tbk. Cq.**
Pimpinan Kantor Cabang BNI Syariah Surakarta, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 318, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BAYU SEPTIYAN, S.H., dan BACHTIAR ARIFIN, SE, masing-masing berkedudukan di PT. Bank BNI Syariah, Kantor Pusat di Jalan HR. Rasuna Said Kav 11 Jakarta 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2015;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta,** beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ajar Priyadi, S.H., Dwi Yantini, S.H., Indriyani Rositowati, S.H., Santoso dan Cicilia Ekowati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2015;
- 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar,** beralamat Jalan Lawu Nomor 202, Karanganyar, para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan para turut Tergugat/Terbanding dan para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa Penggugat I, pada tanggal 13 Maret 2008 telah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat yang berupa AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor SLS/0107/2008/MURABAHAH, dengan agunan sebagai jaminan yakni berupa:

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya SHM No. 2181, luas 99 m², atas nama Riga Guntara, terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan nilai pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Sebidang tanah perkarangan SHM Nomor 2913, Luas ± 158 m² atas nama Riga Guntara, terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan nilai pinjaman sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga total pinjamannya yang diterima oleh para Penggugat sejumlah Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan masa jatuh tempo pelunasannya adalah 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

Bahwa Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan Murabahah sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 1, yakni sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jumlah kewajiban Penggugat kepada Tergugat sampai dengan jatuh tempo pelunasan adalah sebesar Rp635.937.500,- (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan beban angsuran setiap bulannya yang telah ditetapkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah beban kewajiban Penggugat kepada Tergugat, sangat besar yang sebenarnya sangat memberatkan para Penggugat;

Bahwa semula para Penggugat mampu dengan beban kewajiban angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, oleh karena usaha perusahaannya masih berjalan lancar dan baik, namun dengan adanya kemacetan usahanya para Penggugat tidak mampu lagi untuk memberikan angsuran sebesar yang ditetapkan oleh Tergugat, namun para Penggugat masih tetap mengangsur sesuai kesepakatan baru yakni sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga sampai dengan sekarang ini dan angsuran para Penggugat tetap berjalan serta tidak dalam kategori kredit macet meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan;

Bahwa para Penggugat dalam angsuran guna menyelesaikan Akad Pembiayaan Murabahah sebagaimana yang telah diperjanjikan, para Penggugat dengan itikad baik

telah memenuhinya, namun tanpa adanya musyawarah mufakat antara para Penggugat (Debitur) dengan Tergugat selaku (Kreditur), Tergugat melakukan proses eksekusi atas barang agunan para Penggugat yang menjadi jaminannya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang akan melaksanakan penjualan dengan sistem lelang di muka umum pada tanggal 18 Juli 2013;

Bahwa atas tindakan Tergugat untuk tetap melaksanakan lelang atas barang agunan para Penggugat untuk pelunasan atas pemberian pembiayaan Murabahah adalah tindakan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum, yang semestinya sebagai Lembaga keuangan syariah lebih mengutamakan azas-azas hukum Islam dengan cara-cara penyelesaian musyawarah dengan arif dan bijaksana yang tidak mengecewakan serta tidak merugikan penerima pembiayaan (kredit), oleh karena pemberian pembiayaan Murabahah kepada para Penggugat angsurannya tidak dalam kategori kredit macet, dan saldo dalam rekening Penggugat selalu didebet oleh Tergugat, sehingga pelaksanaan lelang pada tanggal 18 Juli 2013, adalah suatu bentuk pelanggaran dalam Akad Pemberian Pembiayaan Murabahah, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan pelaksanaan lelang haruslah dibatalkan;

Bahwa para Penggugat sangat keberatan dan tidak terima atas barang yang menjadi agunan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta dilelang di muka umum oleh karena saldo dalam rekening Penggugat selalu dapat didebet oleh Tergugat dan angsuran tidak dalam kategori macet, dan oleh karena dalam pelaksanaan lelang sebagai pelaksana adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, sehingga sudah sepatutnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ditarik sebagai pihak turut Tergugat dalam perkara ini, serta Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar selaku instansi yang berwenang dan atau menengguhkan untuk melakukan peralihan hak (balik nama) sudah sepatutnya juga ditarik selaku pihak turut Tergugat dalam perkara ini dan untuk tunduk atas isi dari pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa penjualan dengan cara lelang di muka umum atas barang agunan Penggugat yakni 5 HM Nomor 2181 dan 5 HM Nomor 2913 adalah batal demi hukum, atau tidak sah;
4. Menghukum Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, untuk tidak melaksanakan penjualan dengan sistem lelang dimuka umum atas agunan para

Penggugat 5 HM Nomor 2181 dan 5 HM Nomor 2913, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat I serta turut Tergugat II, untuk tunduk pada isi dari pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta ini;
6. Menyatakan menurut hukum, membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Dasar Gugatan (Posita) Perbuatan Melawan Hukum ini adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap keputusan dan tindakan Tergugat;

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam gugatan *a quo*, pada intinya Penggugat mendasarkan gugatannya atas perjanjian murabahah yang dibuatnya dengan Tergugat merupakan hubungan hukum utang-piutang sebagaimana tertuang dalam perjanjian Murabahah berikut perjanjian-perjanjian aksesoirnya yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat dasar hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perjanjian, maka seharusnya para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah dengan dasar wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara) *quad non*, bukan malah mengalihkan/mengaburkan masalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) kepada Tergugat dengan dalil-dalil yang dipaksakan;

Bahwa telah ditegaskan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/PDT/1984 tgl. 29 April 1986 yang pada intinya menyatakan bahwa:

“di dalam perkara ini terdapat pencampuradukan atau kumulasi gugatan (mengenai cidera janji dan perbuatan melawan hukum), padahal nyatanya antara masalah yang satu dengan masalah lainnya adalah saling terpisah dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dengan putusan yang berdiri sendiri. Bahwa cara penggabungan gugatan seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam tertib hukum acara”;

2. Didalam dalil gugatan Penggugat menyatakan tidak ada satupun dalam dalil gugatannya yang terdapat dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum putendi*);

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan” Penerbit Sinar Grafika, Cetakan 7, April 2008, Jakarta, halaman 58 menyatakan:

”... Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu:

- 1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*);
- 2) Dasar Fakta (*Fetelijke Ground*);

....posita yang dianggap terhinder dan cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*fetelijke ground*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud”;

Berdasarkan fakta dan dasar tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa betapa sangat tidak relevan dan berdasar, gugatan Penggugat yang disampaikan dalam perkara ini seharusnya mencantumkan dasar hukum atau pasal dalam suatu undang-undangan, karena mencantumkan dasar hukum adalah salah satu syarat *fundamentum petendi* yang jika tidak terdapat dasar hukum tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat kepada Tergugat kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvatkelijke Veklaard*);

B. Gugatan Penggugat keliru (*error in Persona*);

Dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam gugatannya pada halaman 1 yaitu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, ini sangatlah tidak cermat dan sangat tidak berdasar menggugat Tergugat (in *casu* PT. Bank BNI Syariah) dengan gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang seharusnya menyatakan “Perbuatan Melawan Hukum” apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan ada hukum yang dilanggar, mengakibatkan adanya kerugian, dalam hal ini Tergugat (in *casu* PT. Bank BNI Syariah) tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku semua yang dilakukan oleh Tergugat (in *casu* PT. Bank BNI Syariah) sesuai dengan prosedur hukum, yang dimana pada pengertian tersebut di atas terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Adanya tindakan yang melawan ukum;
- b. Ada kesalahan pada pihak yang melakukan dan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;

Penggugat mendalilkan Tergugat (in *casu* PT. Bank BNI Syariah) telah melakukan perbuatan melawan hukum, bagaimana bisa jika tindakan yang melawan hukum saja tidak ada atau tidak pernah dilakukan dan menyatakan Tergugat dengan gugatan perbuatan yang melawan hukum;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa betapa sangat tidak relevan dan berdasar gugatan Penggugat yang disampaikan dalam perkara ini gugatannya keliru (*Error In Persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 19 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.151.000, (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Par Penggugat putusan Pengadilan Agama Surakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg. Tanggal 13 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 16 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2015 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska. jo. Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tersebut pada tanggal 05 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Oktober 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat /Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan perkara Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg tanggal 13 Agustus 2015 jo Nomor 0519/Pdt.G/2013/PN.Ska tertanggal 19 Januari 2015, Hakim *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena dalam pertimbangan hakim *judex facti* tidak memperhatikan secara *komprehensif*

(menyeluruh) dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau disingkat UUHT, oleh karena perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat melakukan eksekusi lelang terhadap agunan para Pemohon Kasasi dahulu para Pembanding/para Penggugat yakni 5 HM Nomor 2181 dan 5 HM Nomor 2913 dimuka umum melalui turut Termohon Kasasi I dahulu turut Terbanding I/turut Tergugat I adalah bertentangan dengan pasal 20 (1) a, pasal 26 berikut penjelasannya, penjelasan umum angka 9 UUHT, yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa ketentuan UUHT tentang eksekusi obyek hak tanggungan belum berlaku karena belum ada peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya.

Bahwa demikian halnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh turut Termohon Kasasi I, juga bertentangan dengan Pasal 20 (1) a, Pasal 26 berikut penjelasannya, penjelasan umum angka 9 UUHT, sedangkan pertimbangan hakim *judex facti* yang menyebutkan turut Termohon Kasasi I telah menjalankan sesuai administrasi sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93 tahun 2010, adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena kedudukan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan hierarki perundang-undangan jelas di bawah undang-undang.

2. Bahwa ketentuan UUHT yang menyatakan peraturan tentang eksekusi belum berlaku karena belum ada peraturan pelaksanaannya, merupakan ketentuan hukum memaksa (*dwingen recht*), sehingga harus ditaati. Pelanggaran terhadap ketentuan ini terancam sanksi. Sehubungan ketentuan UUHT yang mengatur tentang eksekusi masih belum berlaku, maka penggunaan Pasal 6 UUHT sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang eksekusi adalah tidak benar, Pasal 6 UUHT belum berlaku, sehingga belum dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan eksekusi. Maka pelaksanaan eksekusi objek sengketa yang tidak mendapatkan izin dari pengadilan, akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan berdasar Pasal 6 UUHT adalah lelang eksekusi tersebut diselenggarakan dengan tanpa dasar hukum, sehingga pelaksanaan eksekusi tersebut tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa oleh karena peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 6 UUHT belum ada, maka berdasar penjelasan UUHT berlakulah Pasal 224 HIR yakni pelaksanaan eksekusi lelang objek hak tanggungan adalah melalui penetapan pengadilan, dengan demikian perbuatan Termohon Kasasi menjual lelang tanpa melalui penetapan pengadilan adalah termasuk perbuatan melawan hukum;
Bahwa dengan demikian putusan hakim *judex facti perkara* Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg tanggal 13 Agustus 2015 jo. Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska tanggal 19 Januari 2015, harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 20

(1) a Pasal 26 berikut penjelasannya, Penjelasan Umum Angka 9 UUHT dan Pasal 224 HIR, maka dengan ini para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/ Para Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui hakim agung memeriksa perkara untuk menerima permohonan kasasi para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan membatalkan putusan perkara Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg tanggal 13 Agustus 2015 jo Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska tanggal 19 Januari 2015;

4. Bahwa hakim *judex facti* dalam memeriksa perkara *a quo* tidak memperhatikan peraturan dunia perbankan, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Pasal 1 angka 25, menyatakan untuk perbaikan bank dalam perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban, diupayakan melalui: a) penurunan suku bunga kredit, b) perpanjangan jangka waktu kredit, c) pengurangan tunggakan bunga kredit, d) pengurangan pokok kredit, e) penambahan fasilitas kredit; f) konversi kredit menjadi penyertaan modal;
5. Bahwa hakim *judex facti* juga tidak menerapkan peraturan perundang-undangan terkait status Termohon Kasasi selaku salah satu bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2005, yaitu dinyatakan Termohon Kasasi seharusnya memberikan fasilitas kredit kepada para Pemohon Kasasi dan tidak melakukan upaya eksekusi lelang dimuka umum;
6. Bahwa hakim *judex facti* juga salah dalam penerapan hukum oleh karena tidak memperhatikan dengan seksama Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/00107/2008/MURABAHAH tanggal 25 Maret 2008, tentang jatuh tempo pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Akad Murabahah yakni jangka waktu adalah terhitung sejak tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan 24 Maret 2023, artinya perbuatan Termohon Kasasi mengupayakan permohonan eksekusi lelang dan turut Termohon Kasasi I melakukan eksekusi lelang sebelum jatuh tempo terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa hakim *judex facti* dalam pertimbangan hukum tidak menerapkan hukum bidang pertanahan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 45 ayat 1 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran, peralihan atau pembenaran hak jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan, sehingga secara hukum turut Termohon Kasasi II tidak diperkenankan melakukan proses apapun terhadap obyek sengketa sejak perkara terdaftar di Pengadilan Agama Surakarta tertanggal 17 Juli 2013 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa pertimbangan hakim *judex facti* bahwa Termohon Kasasi melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan undang-undang sudah seharusnya dibatalkan,

oleh karena ternyata perbuatan Termohon Kasasi melanggar berbagai peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa atas keberatan tersebut diatas, para Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui hakim agung pemeriksa perkara untuk membatalkan putusan perkara Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg tanggal 13 Agustus 2015 jo Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska tanggal 19 Januari 2015, dan selanjutnya memutuskan menerima permohonan kasasi para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tingkat banding yang menguatkan putusan *judex facti* tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum, karena:

- Penggugat terbukti telah melakukan wansprestasi sesuai dengan bukti T.6 berupa somasi I, somasi II dan somasi III. Oleh karena itu proses eksekusi atas barang agunan yang dilakukan Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Drh. RIGA GUNTARA BIN MS. SOETIKMAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi di tolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Drh. RIGA GUNTARA bin MS. SOETIKMAN, 2. NOOR DEWI ARIANAWATI, Amd. binti MOELYONO** tersebut;

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2016**, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak,-

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI,
S.H., M.H.,**

Ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M. Hum.,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

- | | | |
|----|--------------|----------------------|
| 1. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. | Administrasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp 500.000,00 |

Ttd.

Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP: 19590414 198803 1 005

06

PUTUSAN

Nomor :

85 PK/AG/2016

PUTUSAN
Nomor 85 PK/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. EUIS KOMARIAH, bertempat tinggal di Kampung Babakan Cianda RT. 001 RW. 005, Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ZULBAHRI MUNIR, S.H., M.Hum.** dan **IBNU MUNIR, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Perumahan Duta Indah Jalan Teratai Raya Blok C. 4/6, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

melawan

PT. TRUST FINANCE INDONESIA, Tbk. Unit Syariah, berkedudukan di Gedung Artha Graha Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh: **MUHAMMAD NASHIR** dan **SUPARMAN SULINA**, selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Trust Finance Indonesia, Tbk. Unit Syariah, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/Ag/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang wiraswasta yang memiliki usaha di bidang penjualan dan pengangkutan pasir besi di wilayah Jawa Barat, dan untuk menunjang kelancaran operasional usahanya tersebut Penggugat berkeinginan membeli kendaraan jenis Truck Container dengan menggunakan fasilitas kredit dari pihak Tergugat;

2. Bahwa gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan domisili pilihan sebagaimana yang tercantum dalam Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/ SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010 pada angka/poin 15 yang bunyinya kami kutip sebagai berikut: “Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari akad ini, pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua pihak, tetapi apabila dalam musyawarah tidak tercapai penyelesaiannya, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) atau Pengadilan Agama setempat dimana Kantor PT. Trust Finance Indonesia, Tbk. Unit Syariah berdomisili”;
3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil dari Tergugat dan telah dituangkan dalam Akad Kredit Kendaraan Bermotor, yaitu:
 - Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/ SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010, dengan harga Rp1.476.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan uang muka Rp265.100.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah). Jangka waktu pembayaran 36 (tiga puluh enam) bulan yang dibayar sebanyak 36 (tiga puluh enam) angsuran, yang setiap bulannya sebesar Rp33.471.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Angsuran dimulai dari tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 November 2013. Tipe Mobil Nissan CWM 330 HTZZ+DECK TRAILER, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi D 9047 AD, Jenis Kendaraan P.U < 1 Ton, Nomor Rangka MHPWM 330HAK 000100, Nomor Mesin MD 92512209B;
4. Bahwa sebagai seorang wiraswasta dalam menjalankan usahanya tersebut, Penggugat sering mengalami jatuh bangun, sehingga keadaan tersebut berimbas/berakibat pada pembayaran angsuran pembelian 1 (satu) unit mobil yang terkadang terlambat dalam pembayarannya kepada Tergugat;
5. Bahwa sekalipun Penggugat dalam pembayaran angsurannya kepada Tergugat sering mengalami keterlambatan, Penggugat tetap kooperatif dengan tetap membayar angsuran beserta dengan denda keterlambatan yang besarnya ditentukan secara sepihak oleh pihak Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sangat terkejut sekali, dimana pada tanggal 3 Agustus 2013 pada malam hari jam 20.30 WIB, Tergugat menarik/mengambil 1 (satu) unit mobil (yang difasilitasi kredit dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010) di garasi;
7. Bahwa penarikan 1 (satu) mobil tersebut sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran cicilan dari Penggugat yang keterlambatannya hanya 17 hari. tanggal

17 Juli 2013 adalah tanggal jatuh tempo pembayaran untuk cicilan bulan Juli tahun 2013, penarikan mobil dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2013;

8. Bahwa berdasarkan persetujuan tertulis yang dibuat oleh Tergugat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 17 Desember 2010 pada nomor/poin 3 yang bunyinya kami kutip sebagai berikut: "Setiap keterlambatan pembayaran yang lewat dari jatuh tempo, dikenakan biaya denda dari jumlah angsuran dengan perhitungan sebagai berikut: sebesar 0,002 dari nominal angsuran per hari, dan apabila sampai 30 (tiga puluh) hari pihak PT. Trust Finance Indonesia, Tbk. Unit Syariah atau yang ditunjukkan berhak menarik kendaraan tersebut";
9. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, dimana menarik kendaraan tersebut sebelum 30 (tiga puluh) hari keterlambatan membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, oleh karenanya Tergugat wajib memberikan ganti rugi terhadap Penggugat;

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya kami kutip sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Oleh karenanya berdasarkan bunyi Pasal 1365 KUH Perdata di atas, maka patut dan layak gugatan Penggugat ini diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

10. Bahwa bukan hanya kerugian materiil saja yang diderita oleh Penggugat, tetapi juga kerugian immateriil sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menarik 1 (satu) unit mobil tersebut di atas secara sewenang-wenang/arogan, dimana perinciannya adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- 10.1. Uang yang sudah dibayar oleh Tergugat (uang muka + angsuran sebanyak 31 kali) sebesar Rp1.302.701.000,00 (satu miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
- 10.2. Selama mobil ditarik oleh Tergugat, Penggugat menyewa 1 (unit) mobil Truck untuk operasional usaha Penggugat yang perinciannya adalah Rp3.000.000,00 (untuk sewa 1 hari) x 73 hari (dari tanggal 4 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013) = Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah). Nilai terus bertambah tiap harinya sampai gugatan ini dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap;
- 10.3. Total kerugian materiil Rp1.302.701.000,00 (satu miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) + (jumlah uang yang disetor untuk Akad

Pembiayaan Nomor 0813) + Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) = Rp1.521.701.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah). Nilai terus bertambah tiap harinya sampai gugatan ini dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap;

Kerugian immateriil:

10.4. Kerugian immateriil tersebut, dimana nama baik Penggugat menjadi tercemar sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang jual beli pasir besi di Kota Tasikmalaya yang bila dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

10.5. Keuntungan yang hilang sebagai akibat penarikan mobil yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga banyak perjanjian/kontrak yang dibatalkan oleh pihak ke-3 (ketiga) yang nilainya kurang lebih Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

10.6. Total kerugian immateriil Rp510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar rupiah);

Total ganti rugi materiil dan immateriil yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.521.701.000,00 (total ganti rugi materiil) + Rp510.000.000.000,00 (total ganti rugi immateriil) = Rp511.521.701.000,00 (lima ratus sebelas miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

11. Bahwa dikhawatirkan Tergugat tidak akan mau melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, apabila di kemudian hari gugatan ini dimenangkan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas 2 unit mobil yang sekarang ini berada di bawah kekuasaan Tergugat yang jenis dan spesifikasinya adalah sebagai berikut:

- Tipe Mobil Nissan CWM 330 HTZZ+DECK TRAILER, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi D 9047 AD, Jenis Kendaraan P.U < 1 Ton, Nomor Rangka MHPWM 330HAK 000100, Nomor Mesin MD 92512209B;
- Tipe Mobil Nissan CWM 330 HTZZ+DECK TRAILER, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi D 9046 AD, Jenis Kendaraan P.U < 1 Ton, Nomor Rangka MHPWM 330HAK 000101, Nomor Mesin MD 92512211B;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp511.521.701.000,00 (lima ratus sebelas miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah) sejak putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas 2 unit Mobil yang sekarang ini berada di bawah kekuasaan Tergugat yang jenis dan spesifikasinya adalah sebagai berikut:
 - Tipe Mobil Nissan CWM 330 HTZZ+DECK TRAILER, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi D 9047 AD, Jenis Kendaraan P.U < 1 Ton, Nomor Rangka MHPWM 330HAK 000100, Nomor Mesin MD 92512209B;
 - Tipe Mobil Nissan CWM 330 HTZZ+DECK TRAILER, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi D 9046 AD, Jenis Kendaraan P.U < 1 Ton, Nomor Rangka MHPWM 330HAK 000101, Nomor Mesin MD 92512211B;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan/dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), bahkan telah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum acara perdata, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang gugatan perbuatan melawan hukum, artinya karena gugatan Penggugat tersebut mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Padahal secara *de facto* dan *de jure* antara Penggugat dengan Tergugat dilandasi suatu peristiwa hukum, yakni perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian yakni, Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010. Sehingga secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat pada hak dan kewajiban sebagaimana yang ditentukan pada perjanjian tersebut;

3. Bahwa terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang haruslah didasarkan pada adanya suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada seseorang, sementara pada faktanya, dalam perkara *a quo*, tidak terlihat adanya suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Justru sebaliknya, dengan didasarkan pada fakta hukum serta bukti yang ada, Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Penggugat sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;
4. Bahwa segala tindakan/perbuatan Tergugat masih berlandaskan pada perjanjian yang masih disepakati sebagai suatu ikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;
5. Bahwa dengan didasarkan pada hal-hal yang telah Tergugat uraikan tersebut, terlihat secara terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tentang gugatan perbuatan melawan hukum, merupakan gugatan yang tidak berdasarkan fakta dan hukum, bahkan tidak terbukti secara hukum, karena Penggugat dan Tergugat terikat pada perjanjian yakni Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010. Oleh karena sudah sepatutnya menurut hukum, menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
6. Bahwa gugatan Penggugat juga semakin terlihat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dimana Penggugat dalam menuntut suatu kerugian yang diderita, tidak merinci secara jelas kerugian-kerugian apa dan kerugian-kerugian yang bagaimana yang diderita Penggugat, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat;
7. Bahwa Penggugat hanya menyatakan mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp511.521.701.000,00 (lima ratus sebelas miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah), serta meminta Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami atau diderita Penggugat. Akan tetapi Penggugat tidak merinci dan menjelaskan yang mana merupakan kerugian materiil dan yang mana merupakan kerugian immateriil. Sehingga tuntutan kerugian tersebut menjadi kerugian yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena sudah sepatutnya menurut hukum, menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh (*mutatis mutandis*);

2. Bahwa antara pada tanggal 17 Desember 2010 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat dan menandatangani untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, yakni Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010 juga telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - Penggugat Rekonvensi setuju untuk menjual kepada Tergugat Rekonvensi 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Nissan CWM 330 HT 6x4 PS + Cargo Deck Trailer, Tahun 2006, warna putih;
 - Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setuju dan sepakat total harga jual sebesar Rp1.476.051.800,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan pembayaran uang muka sebesar Rp265.100.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah). Sehingga yang menjadi total kewajiban Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.204.951.800,00 (satu miliar dua ratus empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setuju bahwa jangka waktu pembayaran 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani, yang jatuh temponya setiap tanggal 17 (tujuh belas);
 - Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setuju kewajiban angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp33.471.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
4. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi juga telah menandatangani Surat Kuasa/Wakalah tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penggugat Rekonvensi untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Kuasa tersebut, apabila Tergugat Rekonvensi selaku Pemberi Kuasa lalai dalam melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;
5. Bahwa setelah Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010 dan Surat Kuasa/Wakalah tanggal 17 Desember 2010 ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 Desember 2010 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Nissan CWM 330 HT 6x4 PS + Cargo Deck Trailer, Tahun 2006, warna putih tersebut

kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana Berita Acara Serah Terima tanggal 17 Desember 2010;

6. Bahwa pada faktanya dalam realisasi pembayaran atas kewajiban Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010 tersebut, tidak melakukan pembayaran setidaknya pada tanggal 17 (tujuh belas) pada setiap bulannya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya, dengan kata lain Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terlihat pada saat pembayaran-pembayaran atas kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dilakukan, sebagai berikut:

TANGGAL JATUH TEMPO	ANGSURAN (Rp)	TANGGAL PEMBAYARAN	HARI TERLAMBAT	DENDA (Rp)
17 – 01 – 2011	33.471.000	18 – 02 – 2011	32	2.142.144
17 – 02 – 2011	33.471.000	30 – 03 – 2011	41	2.744.622
17 – 03 – 2011	33.471.000	19 – 04 – 2011	33	2.209.086
17 – 04 – 2011	33.471.000	26 – 05 – 2011	39	2.610.738
17 – 05 – 2011	33.471.000	19 – 07 – 2011	63	4.217.346
17 – 06 – 2011	33.471.000	11 – 08 – 2011	55	3.681.810
17 – 07 – 2011	33.471.000	31 – 10 – 2011	106	7.095.852
17 – 08 – 2011	33.471.000	03 – 01 – 2012	139	9.304.938
17 – 09 – 2011	33.471.000	30 – 01 – 2012	135	9.037.170
17 – 10 – 2011	33.471.000	01 – 03 – 2012	136	9.104.112
17 – 11 – 2011	33.471.000	01 – 03 – 2012	105	7.028.910
17 – 12 – 2011	33.471.000	26 – 04 – 2012	131	8.769.402
17 – 01 – 2012	33.471.000	21 – 05 – 2012	125	8.367.750
17 – 02 – 2012	33.471.000	13 – 08 – 2012	178	11.915.676
17 – 03 – 2012	33.471.000	13 – 08 – 2012	149	9.974.358
17 – 04 – 2012	33.471.000	13 – 08 – 2012	118	7.899.156
17 – 05 – 2012	33.471.000	13 – 08 – 2012	88	5.890.896
17 – 06 – 2012	33.471.000	26 – 09 – 2012	101	6.761.142
17 – 07 – 2012	33.471.000	01 – 11 – 2012	107	7.162.794
17 – 08 – 2012	33.471.000	20 – 02 – 2013	187	12.518.154
17 – 09 – 2012	33.471.000	21 – 03 – 2013	185	12.384.270
17 – 10 – 2012	33.471.000	04 – 04 – 2013	169	11.313.198
17 – 11 – 2012	33.471.000	10 – 05 – 2013	174	11.647.908
17 – 12 – 2012	33.471.000	16 – 01 – 2013	30	2.008.260
17 – 01 – 2013	33.471.000	04 – 06 – 2013	138	9.237.996

17 – 02 – 2013	33.471.000	12 – 06 – 2013	115	7.698.330
17 – 03 – 2013	33.471.000	14 – 06 – 2013	89	5.957.838
17 – 04 – 2013	33.471.000	12 – 06 – 2013	56	3.748.752
17 – 05 – 2013	33.471.000	14 – 06 – 2013	28	1.874.376
17 – 06 – 2013	33.471.000	19 – 07 – 2013	32	2.142.144
17 – 07 – 2013	33.471.000	–	133	8.903.286
17 – 08 – 2013	33.471.000	–	102	6.828.084
17 – 09 – 2013	33.471.000	–	71	4.752.882
17 – 10 – 2013	33.471.000	–	41	2.744.622
17 – 11 – 2013	33.471.000	–	10	669.420

8. Bahwa mengacu pada data dan fakta atas pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, terlihat dengan terang dan jelas bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi, yang selalu melakukan pembayaran sesuai dengan selera sendiri tanpa pernah mengikuti jadwal pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;
9. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi membayar tidak sesuai jadwal yang ditentukan, yakni setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya, maka Tergugat Rekonvensi dikenakan denda keterlambatan, dimana berdasarkan pada fakta hukum yang ada, Tergugat Rekonvensi terhitung mulai pembayaran kedua dijadwalkan yakni tanggal 17 Januari 2011, hingga sampai dengan pembayaran terakhir yang dijadwalkan yakni tanggal 17 November 2013, pembayaran selalu melewati tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya, artinya Tergugat Rekonvensi selalu membayar setelah melewati jatuh tempo, sehingga keterlambatan tersebut menimbulkan denda yang setiap bulannya berbeda-beda jumlah dendanya, karena waktu pembayaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi juga selalu berbeda-beda pula;
10. Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, total denda yang harus juga dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp230.347.422,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
11. Bahwa selain denda keterlambatan tersebut, Tergugat Rekonvensi juga masih terhitung mempunyai kewajiban angsuran untuk 5 (lima) bulan, yakni untuk periode pembayaran 17 Juli 2013 hingga 17 November 2013, yang ditotal sebesar Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

12. Bahwa untuk mengantisipasi tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat Rekonvensi, maka pada tanggal 3 Agustus 2013 Penggugat Rekonvensi menarik kendaraan tersebut dari Tergugat Rekonvensi. Penarikan tersebut terpaksa dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban untuk pembayaran pada periode 17 Juli 2013, termasuk tidak membayar denda-denda yang sudah terakumulasi sebagaimana terlihat pada tabel pada poin 7 di atas;
13. Bahwa mengacu pada hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan tersebut di atas, maka terlihat secara terang dan jelas bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertera pada Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010, yakni tidak melaksanakan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar angsuran untuk Periode 17 Juli 2013 hingga Periode 17 November 2013, termasuk denda-denda keterlambatan pembayaran angsuran Periode 17 Januari 2011 hingga Periode 17 November 2013;
14. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, jelas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil, yakni sebesar Rp2.947.702.422,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
15. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp447.702.422,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
 - Angsuran Periode 17 Juli 2013 sampai dengan Periode 17 November 2013, sebesar Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Denda keterlambatan pada Angsuran Periode 17 Januari 2011 sampai dengan 17 November 2013 sebesar Rp230.347.422,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
 - *Responsess Fee* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
16. Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dari Tergugat Rekonvensi, yang berupa bisnis yang menjadi terganggu karena perputaran uang yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, waktu yang terbuang, hilangnya kepercayaan masyarakat akibat adanya gugatan *a quo*, yang kesemuanya tidak dapat dihitung dengan uang,

akan tetapi dapat ditaksir sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan;
18. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, karenanya adalah wajar apabila gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah cidera janji (*wanprestasi*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.947.702.422,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil sebesar Rp447.702.422,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri dari:

- Angsuran Periode 17 Juli 2013 sampai dengan Periode 17 November 2013, sebesar Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Denda keterlambatan pada Angsuran Periode 17 Januari 2011 sampai dengan 17 November 2013 sebesar Rp230.347.422,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
- *Responsess Fee* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian immaterial, yang berupa bisnis yang menjadi terganggu karena perputaran uang yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, waktu yang terbuang, hilangnya kepercayaan masyarakat akibat adanya gugatan *a quo*, yang kesemuanya tidak dapat dihitung dengan uang, akan tetapi dapat ditaksir sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan;

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa surat kuasa Penggugat Rekonvensi dengan dalil hanya ditandatangani oleh satu Direktur, yang seharusnya oleh Direktur Utama atau oleh dua Direktur;
2. Bahwa yang digugat Tergugat Rekonvensi adalah PT. Trust Finance Indonesia, Tbk. Unit Syariah bukan PT. Trust Finance Indonesia, Tbk., sehingga PT. tersebut tidak bisa bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 2400/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 23 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mobil NISSAN CWM 330 6x4 PS + CARGO DECK TRAILLER, Type 2006, warna putih, Nomor Polisi D 9046 AD, Jenis Kendaraan P.U < 1 Ton, Nomor Rangka (Chasis) MHPWM330HAK000101, Nomor Mesin (Engine) MD 92512211B kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan angka 4;
6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk yang selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Uang kekurangan cicilan sejumlah Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2.2. Uang denda sejumlah Rp209.193.750,00 (dua ratus sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Menolak gugatan angka 2;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 137/Pdt.G/2014/PTA.JK. tanggal 30 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2400/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mobil NISSAN CWM 330 HT 6x4 PS + CARGO DECK TRAILLER, Tahun 2006, warna putih, Nomor Polisi D 9046 AD, Jenis Kendaraan PU < 1 Ton, Nomor Rangka (Chasis) MHPWM330HAK000101, Nomor Mesin (Engine) MD 92512211B kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat angka 4 (empat);

6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk yang selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah cidera janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Uang kekurangan cicilan sejumlah Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3.2. Uang denda keterlambatan sejumlah Rp209.193.750,00 (dua ratus sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

III. Membebankan kepada Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/Ag/ 2015 tanggal 26 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. TRUST FINANCE INDONESIA, Tbk. UNIT SYARIAH tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 137/Pdt.G/2014/PTA.JK. tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1436 Hijriyah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2400/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 23 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/Ag/2015 tanggal 26 Juni 2015 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2400/Pdt.G/2013/PA.JS. juncto Nomor 137/Pdt.G/2014/PTA.JK. juncto Nomor 528 K/Ag/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 28 April 2016, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Pertimbangan Mahkamah Agung RI halaman 28 alinea 2 (pertimbangan hukum):

“Bahwa akan tetapi pada posita poin 9, Termohon Kasasi/Penggugat menilai Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menarik kendaraan yang dibeli oleh Pemohon Kasasi/Tergugat...dstnya;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali:

- Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi menarik kendaraan yang sudah dibeli Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi secara kredit dari Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sebelum lewat waktu 30 (tiga puluh) hari keterlambatan membayar kredit, sesuai bukti T.3, T.4; Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berhak menarik kendaraan tersebut setelah lewat 30 (tiga puluh) hari keterlambatan tempo pembayaran kredit yang jatuh tempo setiap tanggal 17 setiap bulannya;

Bahwa kendaraan sudah dibeli oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi secara kredit dan sebagai penjual adalah Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi (angka 1), Akad Pembayaran Murabahah dengan Wakalah (bukti T.2). Berdasarkan bukti T.2 tersebut, kendaraan sudah menjadi milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dan sesuai bukti T.4 kendaraan berhak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi setelah lewat waktu jatuh tempo pembayaran kredit 30 (tiga puluh) hari. Tapi ternyata (bukti-P-2) penarikan kendaraan terjadi tanggal 3 Agustus 2013 padahal waktu jatuh tempo tanggal 17 Agustus 2013. Menurut hukum sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 17 Agustus 2013 kendaraan adalah milik Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi (Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI), dan setelah lewat waktu tanggal 17 Agustus 2013 sesuai bukti T.4 Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi melepaskan haknya dengan memberi kuasa selaku pemilik kendaraan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk menarik kendaraan dari Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat bukan tentang pelaksanaan perjanjian sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung RI *a quo* tapi tentang pelanggaran hak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang telah menarik kendaraan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran kredit;

- Selanjutnya kekeliruan dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* adalah tentangkarena menarik kendaraan yang dibeli oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan menggunakan jasa Termohon Kasasi/Penggugat melalui akad tersebut;

Bahwa kendaraan dibeli oleh Termohon Kasasi/Penggugat bukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI tersebut;

Tergugat/Pemohon Kasasi menarik kendaraan bukan menggunakan jasa Termohon Kasasi/Penggugat tapi yang menarik kendaraan adalah Arief orang suruhan Tergugat/Pemohonan Kasasi (*vide* bukti P-2).

Dan lagi posita poin 9 yang dikutip oleh pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI adalah sangat berbeda/keliru dengan aslinya, posita gugatan poin 9 (*vide* posita Nomor 9 asli pada halaman 3 putusan Mahkamah Agung RI);

Apabila pertimbangan hukum Mahkamah Agung *a quo* dalam putusannya tidak keliru mengutip posita gugatan Nomor 9 dan sesuai maksud dari posita gugatan Nomor 9 gugatan maka tentu putusan tidak akan berupa *wanprestasi* tapi adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Karena pertimbangan hukum keliru maka putusan tentu jadi keliru seperti putusan Mahkamah Agung *a quo*;

- Bahwa perjanjian sesuai akad kedua belah pihak yang berjanji sesuai akad pembiayaan Murabahah (Bukti T-2) telah saling melaksanakan prestasi sesuai perjanjian karena Pihak I telah menerima kendaraan dan Pihak II telah menerima uang muka dan angsuran kredit dari pihak I, maka gugatan Penggugat secara hukum bukanlah tentang *wanprestasi*.

Berdasarkan uraian di atas bahwa terbukti telah terjadi kekhilafan/kekeliruan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 528 K/Ag/2015 tanggal 26 Juni 2015;

2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI halaman 28-29 alinea 3, 4:

- Bahwa tuntutan *wanprestasi* harus didasarkan adanya pasal-pasal dalam perjanjian yang tidak dipenuhi, oleh karenanya Termohon Kasasi/ Penggugat harus menjelaskan pasal mana yang telah dilanggar Pemohon Kasasi/Tergugat dinyatakan telah cidera janji/*wanprestasi*;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam membuat surat gugatan telah salah dalam tuntutan yang seharusnya menuntut *wanprestasi*....dstnya;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali:

- Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung RI *a quo* adalah keliru karena dasar gugatan Penggugat bukan tentang perjanjian, karena Pihak I dengan Pihak II telah melaksanakan isi perjanjian yang disepakati oleh para pihak, Pihak I telah membayar uang muka dan angsuran kredit, dan telah menerima kendaraan dari Pihak II dan Pihak II telah menerima pembayaran uang muka dan angsuran kredit dari Pihak I dan pihak ke II telah menyerahkan kendaraan kepada Pihak I. Angsuran kredit telah berjalan sejak Februari 2011 sampai bulan Juli 2013 (bukti P-3), dan angsuran tersebut juga telah diterima oleh

Pihak II. Dasar gugatan yang sebenarnya sesuai uraian gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melanggar hak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yaitu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai pemilik kendaraan yang dibeli secara kredit dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menarik kendaraan yang dibeli sebelum jatuh tempo keterlambatan pembayaran angsuran kredit yaitu belum lewat tanggal 17 Agustus 2013, kendaraan ditarik tanggal 3 Agustus 2013. (vide Bukti P-1, P-2, P-3 dan T.4).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca, meneliti dan mempelajari putusan *judex facti*, *putusan judex juris* dan memori peninjauan kembali, ternyata tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, sebab apa yang telah dipertimbangkan oleh *judex juris* sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu alasan peninjauan kembali bersifat pengulangan yang telah disampaikan pada tahap pemeriksaan *judex facti* dan *judex juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. EUIS KOMARIAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. EUIS KOMARIAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. dan Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK...	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

07

PUTUSAN

Nomor :

88 K/AG/2016

PUTUSAN
Nomor 88 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KIKY DAMAYANTI YAHYA binti M. YAHYA YUNUS, bertempat tinggal di Jalan TB. Simatupang Nomor 113, LK PR 1 RW. 006, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
2. HAMIDAH binti ABDUL SA'AD, bertempat tinggal di Jalan Teratai Raya Nomor 252 PHM, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Sidik, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jend. A.H. Nasution Nomor 88, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

melawan:

1. PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA Cabang Mega Mitra Unit Medan Kampung Lalang, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 8,5 Nomor 19, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Ismadi Tri Murdjaka, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2015;
2. PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERAL PIUTANG DAN LELANG KANTOR WILAYAH I MEDAN Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) MEDAN, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 30 A Medan, Sumatera Utara, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III/Pembanding I dan II;

dan:

IRMA YOLANDA HANDAYANI, S.H., selaku Notaris & PPAT, berkedudukan di Komplek Prima Minimalis Blok B-20, Jalan

Brigjend. Katamso, Medan, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu
Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan akad wakalah terhadap Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami adalah Nasabah pada PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia Cabang Mega Mitra Unit Medan Kampung Lalang, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 8,5 Nomor 19, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Kode Pos 20126;
2. Bahwa klien kami mengajukan permohonan Pinjaman Modal Usaha kepada PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia Cabang Mega Mitra Unit Medan Kampung Lalang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan mengajukan surat tanah milik orang tuanya yang bernama Hamidah (Penggugat II);
3. Bahwa PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia Cabang Mega Mitra Unit Medan Kampung Lalang menyetujui untuk memberikan modal pinjaman kepada klien kami sebagaimana dimaksud yang selanjutnya disepakati melalui Perjanjian Murabahah dengan Wakalah sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 10 tertanggal 05 Februari 2010 serta Akad Wakalah Nomor 012/30175/PW/02/10 tertanggal 05 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Yolanda Handayani, S.H;
4. Bahwa di dalam Akta Perjanjian Murabahah dengan Wakalah Nomor 10 tertanggal 05 Februari 2010 sebagaimana dimaksud setelah ditelaah dan dicermati terdapat satu kelalaian cacat hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Bahwa di dalam akta tersebut menyebutkan pada bagian "Harga dan Fasilitas Pembiayaan" seolah-olah PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia Cabang Mega Mitra Unit Medan Kampung Lalang telah memberikan bantuan modal usaha kepada klien kami berupa sejumlah barang yang nilainya sebesar permohonan pinjaman modal yang diajukan oleh klien kami yang mana kondisi yang dimaksudkan di dalam akta tersebut adalah kondisi imitasi (palsu);
6. Bahwa sesungguhnya klien kami sama sekali tidak pernah menerima barang sebagaimana yang telah dituangkan di dalam akta sebagaimana dimaksud;
7. Bahwa terhadap isi dari akta sebagaimana dimaksud sesungguhnya telah terjadi kontradiksi antara isi yang tertulis di dalam akta dengan fakta yang sesungguhnya

terjadi hal mana sudah dapat diklasifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa mengenai proses penerbitan Akta Nomor 10 tertanggal 05 Februari 2010 serta Akad Wakalah Nomor 012/30175/PW/02/10 tertanggal 05 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Yolanda Handayani, S.H., Penggugat I dan II juga sama sekali tidak memahami konsekuensi atau akibat dari isi akta sebagaimana dimaksud dikarenakan ketidakpahaman Penggugat I dan II akan konteks hukum perjanjian;
9. Bahwa terhadap penerbitan akta sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya Tergugat II sama sekali telah mengabaikan serta mengenyampingkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perjanjian/sahnya suatu Perjanjian, dan perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa selanjutnya proses lelang yang dilaksanakan oleh PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia Cabang Mega Mitra Unit Medan Kampung Lalang dapat dikatakan telah cacat hukum, dimana berdasarkan keterangan Penggugat I dan Penggugat II pemberitahuan penetapan hari dan tanggal tentang Lelang Nomor S/953/WKN.02/KNL01/2012 yang diterbitkan oleh Tergugat III sebagaimana dimaksud diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II pada saat lelang sudah dilaksanakan, namun tanggal yang tertulis dalam surat pemberitahuan lelang tersebut tetap pada tanggal dimana dilakukannya lelang tersebut serta terhadap lelang yang dilakukan tersebut pemenang lelangnya adalah orang dalam (Pegawai PT. Bank Mega Syari'ah Indonesia Cabang Mega Mitra Unit Medan Kampung Lalang yang bernama Miky Mardiansyah Pino;
11. Bahwa dalam hal tersebut Penggugat I dan Penggugat II merasa telah dipermainkan oleh Tergugat I, II dan III yang memanfaatkan ketidaktahuan Penggugat I dan II;
12. Bahwa sesungguhnya dengan apa yang telah diuraikan di atas klien kami merasa dirugikan baik secara moril maupun materil dan merasa telah tertipu dengan akad yang dibuat namun tidak pada kondisi yang sebenarnya;
13. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan II adalah rumah serta bangunan milik Penggugat II yang diajukan oleh Penggugat I pada PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia Cabang Mega Mitra Unit Medan Kampung Lalang sebagai jaminan telah beralih ke pihak lain tanpa proses hukum yang benar dan peralihan tersebut telah mengandung unsur rekayasa serta manipulasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan cacat hukum serta membatalkan Akta Nomor 10 tertanggal 05 Februari 2010 serta Akad Wakalah Nomor 012/30175/PW/02/10 tertanggal 05-2-2010 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Yolanda Handayani, S.H;
3. Menyatakan tidak sah serta membatalkan proses lelang yang dilaksanakan oleh PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia Cabang Mega Mitra Unit Medan Kampung Lalang;
4. Menyatakan serta menghukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada adanya Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 10 tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Irma Yolanda Handayani, S.H., ("Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 10") antara Tergugat I selaku Kreditur dengan Para Penggugat selaku Debitur, sementara dalam Pasal 17 ayat (3) Akta Pembiayaan Murabahah menyatakan:

"Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan maka para pihak sepakat dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut".

Sehingga Pengadilan Agama Medan dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscure Libel*);

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat sehubungan dengan Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 10 (antara Para Penggugat dan Tergugat I), sehingga hal sebagaimana dimaksud menimbulkan kekaburan bagi Tergugat I untuk menelaah perbuatan hukum apakah yang kiranya dituntut oleh Para

Penggugat kepada Tergugat I, apakah Perbuatan Melawan Hukum atau *Wanprestasi*?, dimana menurut hemat Tergugat I, perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji (*wanprestasi*) adalah suatu hal yang sangat berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan;

Bahwa pencampuradukkan dimaksud adalah sangat bertentangan dengan hukum acara perdata, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 yang menyatakan: "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula". Maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

Dan berpedoman kepada ketentuan di dalam Yurisprudensi MARI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 yang menyatakan: "Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 1997/Pdt.G/2013/PA.Mdn. tanggal 24 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan proses lelang yang dilaksanakan oleh PT. Bank Syari'ah Medan Indonesia Cabang Medan Mitra Unit Medan Kampung Lalang, tidak berkekuatan hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selainnya;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat III, putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 35/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn. tanggal 25 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding I (PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia, Cabang Mega Mitra, Unit Medan Kampung Lalang);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1997/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 24 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1436 H;

MENGADILI SENDIRI

Tentang Pokok Perkara

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I/Pembanding I (PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia, Cabang Mega Mitra, Unit Medan Kampung Lalang);
2. Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Turut Terbanding dan Tergugat III/Pembanding II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
4. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1997/Pdt.G/2013/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II dan III/Pembanding I dan II serta Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Mei 2015 dan tanggal 11 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding, diajukan kontra memori kasasi oleh Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 17 Juni 2015, sedangkan Tergugat II dan III tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa atas putusan banding tersebut Pemohon sangat keberatan karena Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah/keliru menerapkan hukum/perundang-undangan mengenai hukum Ekonomi Syari'ah;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang menyebutkan mengenai akad perjanjian Murabahah dengan Wakalah sebagaimana dituangkan pada Akta Nomor 10 tertanggal 05 Februari 2010 serta Akad Wakalah Nomor 012/30175/PW/02/10 tertanggal 05 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Tolanda Handayani, S.H., (Termohon II) yang mana dalam Akta *a quo* pada Pasal 17 angka (3) dan (4) yang menyebutkan: "Angka (3) Dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mencapai kesepakatan, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, dan untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut". Angka (4) Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir";
- Bahwa sementara menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa berhubung perkara ini *causa* primanya berkenaan dengan Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah pada PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia Cabang Mega Mitra Unit Medan Kampung Lalang, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jis* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Prinsip Bagi Basil, dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah tanggal 13 April tahun 2000 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Medan untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah menyangkut proses lelang yang dilakukan Termohon Kasasi I yang tidak mengedepankan prosedur apa yang diamanahkan dalam *klausula* perjanjian yang telah disepakati sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah keliru melihat/menelaah substansi dari perkara *a quo*;
- Bahwa benar perjanjian mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut akan tetapi Termohon Kasasi I telah membuat suatu penafsiran hukum sendiri sehingga pelelangan dianggap oleh Termohon Kasasi I yang *notabene* sebagai pihak perbankan syari'ah yang menjunjung prinsip-prinsip syari'ah yang tidak mengedepankan Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah keliru yang meng-amini Eksepsi Termohon Kasasi I;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tergambar di atas, sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa permohonan kasasi sependapat dengan Pemohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi tersebut;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Medan, ternyata tidak terdapat kesalahan dan kekhilafan hakim dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Akta Nomor 10 tanggal 5 Februari 2010 pada Pasal 17 angka 3 antara lain menyebutkan tentang adanya *klausul* yang menyatakan: “Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, dan untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut”;
- Bahwa proses lelang terhadap tanah milik orang tua Penggugat II (Hamidah binti Abdul Sa’ad) yang dijadikan jaminan/agunan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya Perjanjian Murabahan dengan Wakalah sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 10 tanggal 5 Februari 2010 dan Akad Wakalah Nomor 012/30175/PW/02/10 tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Tolanda Handayani, S.H;
- Bahwa dengan demikian sepanjang sengketa menyangkut Perjanjian Murabahan dengan Wakalah serta proses lelang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian tersebut dalam perkara *aquo*, maka peradilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KIKY DAMAYANTI YAHYA binti M. YAHYA YUNUS, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: KIKY DAMAYANTI YAHYA binti M. YAHYA YUNUS dan HAMIDAH binti ABDUL SA'AD tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

08

PUTUSAN

Nomor :

213 K/AG/2016



PUTUSAN

Nomor 213 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor 08 RT. 012, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **BUDI ASMARA, S.H.** dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan H. Abdul Laman RT. 09 Nomor 44, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

melawan

PT. BANK BNI SYARIAH KCP MIKRO KOTA JAMBI, berkedudukan di Jalan Raden Mattaher Nomor 33, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **BAYU SEPTIYAN, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank BNI Syariah, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 11, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 889 atas nama Hariyanto yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 RT. 012, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Bank BNI Syariah KCP Mikro Kota Jambi (Tergugat) sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal usaha dengan jaminan, yaitu satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Hariyanto yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 RT. 012, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

3. Bahwa atas fasilitas kredit sebagaimana poin 2 di atas antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00047/87/01/2013/09 tanggal 20 September 2013, yang mana fasilitas kredit dari Tergugat tersebut, Penggugat gunakan untuk merenovasi rumah Penggugat;
4. Bahwa pada awal pembayaran angsuran kredit, Penggugat selalu dapat membayar angsuran, akan tetapi pada awal bulan Mei 2014 Penggugat mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan usaha Penggugat sedang mengalami kemunduran dan pada tanggal 12 Mei 2014 Penggugat beritahukan kepada Tergugat bahwa usaha Penggugat sedang mengalami kemunduran dengan maksud agar Tergugat mau diajak musyawarah untuk dapat memberikan jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 angka 1 akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00047/87/01/2013/09 tanggal 20 September 2013, akan tetapi maksud Penggugat tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;
5. Bahwa sekitar bulan Juni 2014 Penggugat tidak dapat lagi membayar angsuran fasilitas kredit, dan atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Juli 2014 Penggugat mendapat surat dari Tergugat Nomor 002/BNIS/SP1/VII/2014 perihal Peringatan 1, mendapat surat peringatan tersebut Penggugat berusaha membayar angsuran dengan cara melakukan pinjaman dana dengan pihak lain, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan pada tanggal 22 Juli 2014 Penggugat mendapat surat dari Tergugat Nomor 003/BNIS/SP 2/VII/2014 perihal Peringatan 2, mendapat surat peringatan tersebut, Penggugat menemui Tergugat dengan maksud untuk menjual barang jaminan secara di bawah tangan, hal ini karena nilai jual barang jaminan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fasilitas kredit yang diperoleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menyepakati penjualan secara di bawah tangan tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 Penggugat mendapat surat dari Tergugat perihal batas waktu penyelesaian Pembiayaan dan Pemberitahuan lelang jaminan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat memberikan batas waktu penyelesaian pembayaran kredit adalah tanggal 19 Agustus 2014 dan apabila sampai tanggal tersebut belum ada realisasi pelunasan, maka Tergugat akan melaksanakan pelelangan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 213 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang agunan kredit Penggugat, mendapatkan surat tersebut, Penggugat berusaha menemui Tergugat untuk meminta restrukturisasi pembayaran kredit, akan tetapi Tergugat tidak mengabulkan permintaan Penggugat tersebut dan Tergugat juga tidak mengabulkan permintaan Penggugat untuk penjualan barang jaminan secara di bawah tangan;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk melakukan penjualan barang jaminan secara di bawah tangan agar mendapatkan harga yang menguntungkan semua pihak adalah sangat merugikan Penggugat, hal ini karena bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yaitu “atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak”, hal ini juga diatur dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Mahkamah Agung edisi 2007-2009 hal 91;
8. Bahwa oleh karena penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 angka (1) akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00047/87/01/2013/09 tanggal 20 September 2013 tidak pernah mendapatkan kesepakatan dan waktu penyelesaian secara musyawarah dan mufakat telah melewati waktu 30 hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2014 dan untuk menghindari peralihan kepada pihak-pihak lain apabila terlaksananya pelelangan atas barang jaminan Penggugat yang dilakukan Tergugat, maka berdasarkan dalam Pasal 18 angka (1) akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00047/87/01/2013/09 tanggal 20 September 2013 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jambi guna mendapat penyelesaian antara pihak;
9. Bahwa untuk menghindari peralihan obyek hak tanggungan kredit kepada pihak-pihak lain, maka adalah mempunyai alasan hukum yang kuat Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek hak tanggungan kredit Sertifikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Hariyanto yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 RT. 012, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
10. Bahwa oleh karena selama gugatan ini berjalan dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat terjadi permasalahan hukum

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 213 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru apabila terjadi peralihan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Hariyanto yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 RT. 012, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, maka sangat berdasar terhadap putusan atas gugatan ini dapat dimintakan dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 889 atas nama Hariyanto yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 RT. 012, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi,
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat melakukan penjualan obyek hak tanggungan di bawah tangan;
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap obyek hak tanggungan kredit;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi dari Tergugat (*uit voorbaar bij vorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jambi telah menjatuhkan Putusan Nomor 0733/Pdt.G/2014/PA.Jmb., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Jb., tanggal 15 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 H.;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 213 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0733/Pdt.G/2014/PA.Jmb. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tersebut pada tanggal 18 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 7 Mei 2015, sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah terjadi pada tanggal 22 April 2015, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c Ketua Pengadilan Agama Jambi) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 213 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARIYANTO** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 Mei 2016**, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 213 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 213 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

09

PUTUSAN

Nomor :

383 K/AG/2016

P U T U S A N
Nomor 383 K/Ag/2016
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. **ERNY NOVIASIH**, bertempat tinggal di Beran, RT. 003, RW. 002, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **GUNTOYO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Semanggi Mojo, RT. 02, RW. VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

melawan:

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk. PUSAT JAKARTA**, Cq. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk. SYARI'AH KANTOR CABANG SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 318, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ERIT HAFIZ, S.H.** dan kawan-kawan, para Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 10-11 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016;
2. **MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, Cq. **DEPARTEMEN KEUANG REPUBLIK INDONESIA**, Cq. **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**, Cq. **KANTOR WILAYAH IX DJLN**, Cq. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA**, Cq. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**JAWA TENGAH, Cq. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO,**
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 310
Sukoharjo, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/
para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan pembatalan lelang terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah dari tanah dan bangunan, yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1206, atas nama Erny Noviasih, dengan luas $\pm$ 226 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Tanah Negara, Jalan Baki ke Solo dan M. 1063;
 - b. Sebelah Timur : M. 1063 dan Sunardi;
 - c. Sebelah Selatan : Sunardi;
 - d. Sebelah Barat : –;Bahwa untuk selanjutnya barang/benda yang tersebut di atas, yang dijadikan jaminan hutang mohon dinyatakan/ditetapkan menjadi objek sengketa;
2. Bahwa Penggugat telah membuat perjanjian dengan Tergugat I berupa Akad kredit Nomor SLS/0092/2008/Murabahah tanggal 13 Maret 2008;
3. Bahwa surat perjanjian tersebut, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jangka waktu dari $\pm$ tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan $\pm$ tanggal 13 Maret 2018 (120 bulan);
4. Bahwa Penggugat pada saat membaca Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Harian Solo Pos tanggal 13 Desember 2013 jo tanggal 30 April 2014 jo tanggal 30 Juni 2014, benda yang menjadi objek sengketa dijual secara lelang pada tanggal 30 Desember 2013 jo tanggal 14 Mei 2014 jo tanggal 07 Juli 2014;
5. Bahwa Tergugat II dilibatkan di dalam perkara ini, oleh karena Tergugat II pada tanggal 30 Desember 2013 jo tanggal 14 Mei 2014 jo tanggal 07 Juli 2014 sebagai pelaksana lelang dan atau penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa;

6. Bahwa penjualan lelang dan atau penjualan benda yang menjadi objek sengketa secara lelang pada tanggal 30 Desember 2013 jo tanggal 14 Mei 2014 jo tanggal 07 Juli 2014 adalah cacat hukum;
7. Bahwa di dalam perjanjian seperti posita Nomor 3, jangka waktu perjanjian dari ± tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan ± tanggal 13 Maret 2018 (120 bulan);
8.
 - a. Bahwa menurut hukum, Penggugat belum dapat dikatakan *wanprestasi*, oleh karena perjanjian belum habis/belum berakhir batas waktunya;
 - b. Bahwa menurut hukum, apabila Tergugat I mau menagih hutang kepada Penggugat secara paksa, misalkan: eksekusi, penjualan secara lelang harus menunggu sampai akhir batas waktu penjanjian, yaitu sampai dengan ± tanggal 13 Maret 2018;
 - c. Bahwa ternyata pada tanggal 30 Desember 2013 jo tanggal 14 Mei 2014 jo tanggal 07 Juli 2014, benda yang menjadi objek sengketa dijual secara lelang oleh Tergugat I dan sebagai pelaksana adalah Tergugat II;
9.
 - a. Bahwa sebelum ada Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Harian Solo Pos tanggal 13 Desember 2013 jo tanggal 30 April 2014 jo tanggal 30 Juni 2014, Penggugat belum/tidak pernah diberi surat somasi dari Pengadilan Agama Surakarta untuk mengetahui secara pasti berapa seluruh kewajiban yang harus dibayar;
 - b. Bahwa menurut hukum, untuk mencapai suatu kepastian hukum Penggugat harus disomasi/di *aanmaning* oleh Pengadilan Agama Surakarta berapa posisi hutang/kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat;
Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah disomasi/di *aanmaning* lebih dahulu, maka penjualan benda yang menjadi objek sengketa yang akan dijual secara lelang tidak adanya suatu kepastian hukum;
10. Bahwa Penggugat belum/tidak mendapat surat dari Pengadilan Agama Surakarta adanya Sita Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek sengketa yang akan dijual secara lelang;
Bahwa menurut hukum, apabila benda yang dijadikan agunan/jaminan akan dijual secara lelang harus adanya Sita Eksekusi di Pengadilan Agama Surakarta;
Bahwa ternyata terhadap benda yang menjadi objek sengketa tidak ada Sita Eksekusi di Pengadilan Agama Surakarta;
11. Bahwa menurut hukum, seharusnya pelaksanaan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa melalui Kantor Pengadilan Agama Surakarta dan dilaksanakan oleh Tergugat II;

- Bahwa ternyata Pengadilan Agama Surakarta tidak dilibatkan di dalam penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa;
12. Bahwa di dalam Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Harian Solo Pos tanggal 13 Desember 2013 jo tanggal 30 April 2014 jo tanggal 30 Juni 2014, terhadap benda yang dijadikan jaminan hutang tidak menyebut batas-batasnya;
Bahwa menurut hukum, benda yang akan dijual secara lelang harus menyebut batas-batasnya;
Bahwa apabila tidak menyebut batas-batas, apabila ada calon pembeli lelang mohon eksekusi kepada Pengadilan Agama akan mempersulit eksekusi terhadap barang/benda yang dieksekusi;
 13. Bahwa menurut hukum, apabila ada suatu gugatan terhadap benda tidak bergerak dijadikan objek sengketa harus menyebut batas-batas dari benda yang dijadikan objek sengketa;
Bahwa apabila tidak menyebut batas-batas, maka gugatan terancam dengan putusan gugatan tidak dapat diterima;
 14. Bahwa oleh karena Penggugat masih sebagai pemilik sah dari benda yang menjadi objek sengketa/yang dijual secara lelang, maka Penggugat sangat keberatan penjualan lelang yang diadakan pada tanggal 30 Desember 2013 jo tanggal 14 Mei 2014 jo tanggal 07 Juli 2014, untuk itu maka supaya penjualan lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa tersebut dibatalkan atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan, karena adanya gugatan dari Penggugat;
 15. Bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 16. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai dikelak kemudian hari terjadi permasalahan hukum, Penggugat berharap agar Tergugat II tidak mengadakan Pengumuman Lelang lagi terhadap benda yang dijadikan jaminan hutang, karena benda tersebut masih menjadi objek sengketa;
 17. Bahwa Tergugat III dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1206/Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atas nama Erny Noviasih, apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I dan atau siapa saja selama proses perkara berjalan sambil menunggu putusan didalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
 18. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan benda yang menjadi objek sengketa dan guna menghindari peralihan penguasaan benda yang menjadi objek sengketa kepada orang lain, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar diletakkan/ meletakkan sita jaminan

(*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap benda yang menjadi objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1206, atas nama Erny Noviasih, dengan luas $\pm 226 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Negara, Jalan Baki ke Solo dan M. 1063;
- Sebelah Timur : M. 1063 dan Sunardi;
- Sebelah Selatan : Sunardi;
- Sebelah Barat : –;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap benda yang menjadi objek sengketa, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1206, atas nama Erny Noviasih, dengan luas $\pm 226 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Negara, Jalan Baki ke Solo dan M. 1063;
 - Sebelah Timur : M. 1063 dan Sunardi;
 - Sebelah Selatan : Sunardi;
 - Sebelah Barat : –;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah pemilik sah dari benda yang menjadi objek sengketa, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1206, atas nama Erny Noviasih, dengan luas $\pm 226 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Negara, Jalan Baki ke Solo dan M. 1063;
 - Sebelah Timur : M. 1063 dan Sunardi;
 - Sebelah Selatan : Sunardi;
 - Sebelah Barat : –;
4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat dapat dinyatakan *wanprestasi* pada $\pm$ tanggal 13 Maret 2018;
5. Menyatakan menurut hukum, Penggugat belum melakukan perbuatan *wanprestasi*;
6. Menyatakan menurut hukum, para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan menurut hukum, Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Harian Solo Pos tanggal 13 Desember 2013 jo tanggal 30 April 2014 jo tanggal 30 Juni 2014 adalah cacat hukum, sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
8. Menyatakan menurut hukum, penjualan terhadap benda yang menjadi objek sengketa secara lelang yang diadakan pada tanggal 30 Desember 2013 jo tanggal 14 Mei 2014 jo tanggal 07 Juli 2014 adalah cacat hukum, sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
9. Menghukum Tergugat III untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1206/Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atas nama Erny Noviasih, apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I dan atau siapa saja selama proses perkara berjalan sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan III mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

A. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah melanggar hukum acara dengan mencampurkan antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum, dimana menurut penyelesaian antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum harus diselesaikan secara terpisah;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada adanya Perjanjian berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/0092/2008/ Murabahah, dimana menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan *wanprestasi*/melanggar ketentuan tentang jangka waktu perjanjian yang menurut Penggugat seharusnya berakhir pada tanggal 13 Maret 2018;

Bahwa mengenai dalil Penggugat tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 879 K/Pdt/1997 telah menegaskan "Penggabungan perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, konstruksi

gugatan seperti ini mengandung kontradiksi dan gugatan dikatakan *obscur libel*, sehingga tidak dapat diterima”;

Bahwa faktanya dalam petitum angka 6 gugatan Penggugat, memohon agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum; Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;

Bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam perkara ini tidak jelas rangkaian peristiwa atau ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat I;

Bahwa dalam perkara ini, Penggugat hanya menyatakan “menurut hukum”, namun dalam posita Penggugat tidak jelas hukum dan ketentuan mana yang dimaksud oleh Penggugat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt/1983, maka gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Di dalam dalil gugatan menyatakan tidak ada satupun dalam dalil gugatannya yang terdapat dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*);

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul ”Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan 7, April 2008, Jakarta, halaman 58 menyatakan:

”... *Fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu:

- 1) Dasar hukum (*rechtelijke ground*);
- 2) Dasar fakta (*fundamentum petendi*)

... posita yang dianggap terhindar dan cacat *obscur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*factelijke ground*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud”;

Berdasarkan fakta dan dasar tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa betapa sangat tidak relevan dan berdasar, perlawanan yang disampaikan dalam perkara ini seharusnya mencantumkan dasar hukum atau pasal dalam suatu undang-undang, karena mencantumkan dasar hukum adalah salah satu syarat *fundamentum petendi* yang jika tidak terdapat dasar hukum tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa gugatan dari Penggugat kabur dan tidak jelas, karena secara jelas dan tegas menyebutkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat III;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 6 menyebutkan “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 tersebut, sangat jelas apabila perbuatan Penggugat adalah cidera janji, dan sudah selayaknya Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui Tergugat II, melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang tersebut;
Bahwa sesuai dengan Titel Eksekutorial dalam Sertifikat Hak Tanggungan sudah selayaknya ditempatkan dalam kedudukan hukum yang kuat sebagai jaminan kemudahan eksekusi atas Hak Tanggungan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Hak Tanggungan;
Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Surakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 4 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 H., dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Agama Surakarta tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg. tanggal 10 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1437 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 4 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah dengan perbaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat III/Terbanding III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Ska. jo Nomor 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Surakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tersebut pada tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 26 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat I/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta adanya suatu kekeliruan di dalam penerapan hukumnya, serta dirasa kurang adil oleh masyarakat dan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa sudah sangat jelas gugatan dari Pemohon Kasasi/Penggugat adalah masalah jangka waktu;

Bahwa sesuai dengan bukti T.I-1, sudah sangat jelas sekali Pemohon Kasasi/Penggugat belum/tidak dapat dikatakan *wanprestasi*;

Bahwa menurut hukum, oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat belum/ tidak *wanprestasi*, maka penjualan lelang pada tanggal 30 Desember 2013 jo tanggal 14 Mei 2014 jo tanggal 07 Juli 2014 jo tanggal 23 September 2014 jo tanggal

28 November 2014 jo tanggal 29 Desember 2014 adalah cacat hukum, oleh karena itu batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

3. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/ Tergugat I dan III sudah sangat jelas sekali tidak adanya penyitaan maupun batas-batas tanah dari benda yang dijadikan jaminan hutang;

Bahwa dengan tidak adanya penyitaan maupun batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa, maka penjualan lelang pada tanggal 30 Desember 2013 jo tanggal 14 Mei 2014 jo tanggal 07 Juli 2014 jo tanggal 23 September 2014 jo tanggal 28 November 2014 jo tanggal 29 Desember 2014 adalah cacat hukum, sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sudah berusaha untuk mencegah penjualan lelang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I melalui Termohon Kasasi/Tergugat II sehingga setiap ada penjualan lelang Pemohon Kasasi/Penggugat melalui kuasanya selalu datang di Kantor Termohon Kasasi/Tergugat II untuk menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi /Penggugat keberatan dengan adanya pelaksanaan lelang tersebut dan telah membuat surat:

- 1) Nomor 206/K/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 beserta tanda terimanya;
- 2) Nomor 86/K/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 beserta tanda terimanya;
- 3) Nomor 164/K/IX/2014 tanggal 18 September 2014 beserta tanda terimanya;
- 4) Nomor 206/K/XI/2014 tanggal 27 November 2014 beserta tanda terimanya;
- 5) Nomor 235/K/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 beserta tanda terimanya;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Surakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa para Termohon Kasasi/para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pelelangan atas objek Hak

Tanggungan sebelum waktunya/sebelum akad berakhir, oleh karena itu gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak;

- Bahwa pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan apabila Nasabah *wanprestasi* dalam membayar hutang tanpa harus menunggu sampai masa berakhirnya akad, dan terbukti Nasabah telah cidera janji terhadap akad, khususnya Pasal 6 dan 15 Akad Murabahah;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Ny. Erny Noviasih** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. ERNY NOVIASIH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, oleh **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**

ttd

Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP.19590414 198803 1 005.

10

PUTUSAN

Nomor :

452 K/AG/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 452 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkaraperdata
agamadalamingkatkasasitelahmemutuskansebagaiberiktdalamperkaraantara:

AGUS PUJianto, S.E.bin LIE GWAN LAY, bertempat tinggal
di Pilahan KG I/982 E RT.044
RW.012, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota
Yogyakarta, yang
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUKRIYADI, S.H.**
dan **TITIS HERUNO, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum,
berkantor di Ruko Tegalrejo Jalan Ringroad Barat (Utara
UMY) Tamantirto Kasihan Bantul
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Desember 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu
Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

KEPALA CABANG PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE,
beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Ruko Cokro
Square, Kav. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **RONI SUTRISNO, S.H.** dan
DEDEN FELANI, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di
Bakulan RT.01, Kelurahan Trirenggo, Kecamatan Bantul,
Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
19 Januari 2016, sebagai
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan
melawan hukum terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-
dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Perkara 0101/Pdt.G/2014/PA.Yk namun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan hukum acara Penggugat diperbolehkan mengajukan gugatan lagi apalagi Penggugat belum mendapatkan kesempatan mengajukan bukti maupun saksi;
3. Bahwa dalam akad pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat mempunyai kewajiban membayar kepada Tergugat sebesar Rp198.060.000,00 dari harga barang Rp139.600.000,00;
4. Bahwa kewajiban yang harus dibayar kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

harga barang	: Rp139.600.000,00,;
premi asuransi	: Rp9.263.600,00;
biaya administrasi dan komisi	: Rp2.195.000,00;
harga perolehan	: Rp151.058.600,00;
uang muka	: Rp17.155.600,00;
margin keuntungan	: Rp64.156.400,00;
total kewajiban	: Rp198.060.000,00;
5. Bahwa Penggugat dalam melakukan pembayaran adalah dengan sistem angsuran yaitu sejumlah Rp3.301.000,00 (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah) tiap bulannya selama 52 bulan;
6. Bahwa Penggugat dalam melakukan kewajiban membayar angsuran setiap bulannya berjalan lancar sampai berkala 7 bulan;
7. Bahwa pada bulan ke 8 pembayaran tidak lancar dikarenakan mobil dibawa lari oleh orang yang meminjam mobil Penggugat tersebut dan oleh Penggugat sudah dilaporkan ke POLDA DIY;
8. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah melaporkan ke POLDA DIY maka Penggugat mohon kepada Tergugat untuk bersabar sampai proses perkara di POLDA berjalan kemudian diadakan perhitungan;
9. Bahwa namun demikian Tergugat ternyata tidak sabar dengan keadaan Penggugat;
10. Bahwa yang membuat kaget Penggugat ternyata Tergugat sudah melaporkan Penggugat ke POLRESTABES Kota Yogyakarta;
11. Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip murabahah seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat berdasarkan pada

Hal.2dari13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008;

12. Bahwa dasar yang digunakan oleh Tergugat dalam laporannya ke POLRESTABES Kota Yogyakarta pun dengan cara membelokkan prinsip-prinsip perjanjian/akad pembiayaan murabahah ke perjanjian tentang Fiducia yang jelas-jelas bertentangan tentang prinsip dasar syariah;
13. Bahwa akad pembiayaan murabahah seharusnya menguntungkan kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa pada prinsipnya murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dengan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya secara tunai atau angsur (Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);
15. Bahwa dalam murabahah barang yang dijual secara prinsip sudah harus beralih kepemilikannya ketangan penjual, oleh karena itu nasabah dapat secara bebas menjual barang (objek) perjanjian murabahah, walaupun belum dilunasi pembayarannya;
16. Bahwa dalam murabahah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dilanggar oleh Tergugat yaitu dengan berdasarkan pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21/2008 padahal Pasal tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 93/2012;
17. Bahwa disamping telah berdasarkan Pasal 55 ayat (20) Undang-Undang Nomor 21/2008 yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Tergugat juga mengesampingkan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip akad murabahah karena tidak sesuai/melanggar peraturan dan Fatwa Dewan Syariah yaitu menggunakan Pasal yang telah dicabut dan seharusnya Tergugat mendasarkan pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu dengan menggunakan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan seharusnya Tergugat menggunakan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008;
18. Bahwa dari perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat dengan cara melanggar peraturan perundangan dan prinsip-prinsip murabahah tersebut oleh Tergugat digunakan untuk menjerumuskan Penggugat karena perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dibelokkan menjadi perjanjian Fidusia,

Hal.3dari13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini jelas-jelas sangat fatal akibatnya karena perjanjian yang dibuat telah melanggar prinsip-prinsip murabahah;

19. Bahwa murabahah merupakan akad pembiayaan yang tunduk kepada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan umum murabahah ada dalam bank syariah;
20. Bahwa mobil Daihatsu VVT113 XI DLX tahun 2011 warna midnight black yang diperjanjikan dalam akad murabahah telah menjadi milik Penggugat;
21. Bahwa karena mobil Daihatsu VVT113 XI DLX tahun 2011 warna midnight black tersebut sudah menjadi milik Penggugat maka Penggugat dapat secara bebas menjual mobil tersebut walaupun belum dilunasi pembayarannya;
22. Bahwa mobil yang telah menjadi milik Penggugat tersebut apabila beralih kepada atau mobil tersebut merupakan hak Penggugat;
23. Bahwa karena mobil yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan murabahah antara Pengugat dan Tergugat tersebut dipinjam oleh orang (pihak ke 3) dan oleh si peminjam dibawa kabur padahal Penggugat masih belum bisa menyelesaikan angsuran kepada Tergugat maka seharusnya diselesaikan dengan cara-cara dan menggunakan prinsip syariah tentang murabahah;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat (1): penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama;
25. Bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di Pengadilan Agama, pada prinsipnya penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008);
26. Bahwa Tergugat dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat dalam perkara *a quo* telah melanggar prinsip hukum syariah;
27. Bahwa prinsip-prinsip hukum syariah yang dilanggar oleh Tergugat yaitu dengan cara membelokkan akad murabahah menjadi perjanjian fidusia;
28. Bahwa dari pembelokan akad murabahah menjadi perjanjian fidusia tersebut oleh Tergugat dilaporkan untuk melaporkan Penggugat di POLRESTABES Yogyakarta;
29. Bahwa perbuatan Tergugat dengan melapor ke POLRESTABES tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat karena dalam menyelesaikan sengketa telah melanggar prinsip-prinsip akad murabahah;

Hal.4dari13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa seharusnya Tergugat dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan cara:

- Musyawarah;
- Mediasi perbankan;
- Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain;

Fatwa MUI Nomor 04/DBN-MUI/IV/200 tentang Murabahah;

31. Bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

32. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam menyelesaikan sengketa dengan Penggugat tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Yogyakarta agar prinsip-prinsip syariah ditegakkan;

33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangatlah jelas apabila Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

34. Bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008) sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip syariah;

35. Bahwa karena perbuatan Tergugat telah membuat Penggugat menderita tekanan batin dan Penggugat menjadi sangat tertekan secara psikologis sehingga wajar apabila menuntut ganti kerugian pada Tergugat dan apabila dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.YK.

Hal.5dari13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1435 Hijriyah, amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini terhitung sebesar Rp801.000,00 (delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Yogyakarta telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusannya Nomor 048/Pdt.G/2015/PTA.YK. tanggal 16 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1437 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2015/PA.YK jo. Nomor 0639/Pdt.G/2014/PTA.YK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2016 diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya adalah kurang tepat karena walaupun terjadi *wanprestasi* dan harus melakukan suatu tindakan, seharusnya Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi konsekuen dengan apa yang Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi jelaskan dalam website resmi milik al ijarah (www.alijarahindonesia.com) bahwa penyelesaian sengketa al

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijarah melalui BASYARNAS yang mana hal tersebut juga dijelaskan dalam Fatwa MUI DSN Nomor 4 Tahun 2000 tentang murabahah dalam ketentuan kelima (penundaan pembayaran dalam murabahah) yang berbunyi apabila terjadi persengketaan atau peselisihan di dalam murabahah para pihak disarankan ke BASYARNAS (Badan Arbitase Syariah Nasional) apabila sudah tidak bisa lagi musyawarah maka harus dibawa ke Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 huruf i. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa syari'ah seharusnya berdasarkan menurut prinsip-prinsip syariah seperti:

- a). Musyawarah;
- b). Melalui BASYARNAS (Badan Arbitase Syariah Nasional);
- c). Ke Pengadilan Agama ;

sedangkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi melakukan laporan polisi di POLRESTABES berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memang telah disepakati sesuai Pasal 9 di dalam akad yang merupakan hanya perjanjian tambahan/assessor yang mana apabila berdasar pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut maka penyelesaian sengketa harus tunduk pada Pengadilan Negeri yang mana jelas-jelas bertentangan dengan akad pokok yaitu akad murabahah yang tunduk pada Peradilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006;

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yaitu menyelesaikan masalah syariah tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah tersebut;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya adalah kurang tepat karena laporan penggelapan jaminan fidusia oleh PT. Aljarah ke POLRESTABES Yogyakarta cacat hukum dikarenakan:

- a. sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 37 ayat 2 dan 3 , ayat 2 yang berbunyi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1. Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 37 ayat 3 berbunyi jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan

Hal.7dari13 Hal. PutusanNomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, artinya ayat-ayat tersebut menyimpulkan paling lambat 60 hari terhitung sejak perjanjian itu dibuat harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Sertifikat Fidusia yang berbunyi, "Pendaftaran sertifikat fidusia paling lambat 30 hari kalender harus sudah didaftarkan. Padahal akad murabahah tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2011, namun berdasarkan bukti dalam persidangan yang diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat Jaminan Fidusia tersebut sepenghilangan dan seingat Kuasa Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi didaftarkan pada tanggal 12 April 2012. Berdasarkan fakta ini terlihat adanya pelanggaran atas periodisasi pendaftaran jaminan fidusia yang memberikan konsekuensi secara yuridis bahwa sesungguhnya jaminan fidusia tersebut tidak lahir dan tidak dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia dalam akad murabahah tersebut. Oleh karena itu jaminan fidusia dalam akad murabahah tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 21 ayat 3 dinyatakan obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara, padahal dalam pemeriksaan sebagai Tersangka hilangnya obyek jaminan fidusia dikarenakan penggelapan, Pemohon Kasasi sanggup untuk mengganti dengan obyek jaminan yang setara akan tetapi Termohon Kasasi menolak dengan alasan harus membayar seluruh kewajibannya, hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 21 ayat 3;

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi, "Pembelian benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia", sementara Pemohon Kasasi tidak pernah berhadapan dengan notaris sedangkan pembuatan akta fidusia tidak boleh dikuasakan kepada pelaku usaha sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, "Pelaku usaha dilarang menerima kuasa dari konsumen untuk pembelian hak tanggungan atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran";

Hal.8dari13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Sertifikat Fidusia yang berbunyi, "Pendaftaran Sertifikat Fidusia paling lambat 30 hari kalender harus sudah didaftarkan. Padahal akad murabahah tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2011, namun berdasarkan bukti dalam persidangan yang diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon Kasasi jaminan fidusia tersebut sepenglihatan dan seingat Kuasa Pemohon Kasasi didaftarkan pada tanggal 12 April 2012. Berdasarkan fakta ini terlihat adanya pelanggaran atas periodisasi pendaftaran jaminan fidusia sehingga secara yuridis jaminan fidusia tersebut tidak lahir dan tidak dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia dalam akad murabahah tersebut. Oleh karena itu jaminan fidusia dalam akad murabahah tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 angka (4) KUHPdata dan Pasal 21 huruf k Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi: "...sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram";
- d. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia, Pemohon Kasasi/Nasabah (Agus Pujiyanto, S.E.) tidak pernah menghadap Notaris, di dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi: "Pembelian benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia", menurut Pasal tersebut dapat disimpulkan akta fidusia tersebut bukan akta otentik yang lazimnya dibuat para pihak dihadapan notaris, dan akta tersebut batal demi hukum;
- e. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi larangan ketentuan pencantuman klausula baku, di dalam suatu dokumen perjanjian secara sepihak seperti disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g yang berisi larangan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h yang berisi larangan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, dikarenakan Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi tidak pernah bertemu atau berhadapan dengan Notaris pada saat

Hal.9dari13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian ini dibuat. Dari bukti P-1 Perjanjian (Akad Murabahah), dibuat dengan huruf yang terlalu kecil dan tidak bisa dibaca dengan jelas serta sulit dimengerti atau dipahami). Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), yang menyatakan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat dan sulit terbaca dan dimengerti dan dipahami sesuai dengan bukti P-1 Perjanjian (Akad Murabahah), dibuat dengan huruf yang terlalu kecil dan tidak bisa dibaca dengan jelas serta sulit dimengerti atau dipahami, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) menyatakan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

3. Bahwa dari poin-poin tersebut di atas sangatlah jelas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Termohon Kasasi dalam penyelesaian sengketa dalam perekenomian syariah yang seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Fatwa MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah dengan ketentuan kelima tentang Penundaan Pembayaran dalam Murabahah ayat 2 yang berbunyi: "Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah." Jadi cukuplah jelas bagaimana penyelesaian sengketa di dalam perekonomian syariah, bukan dengan cara melaporkan dengan menggunakan Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian tambahan dan didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 yang penyelesaiannya berujung di Pengadilan Negeri yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Hal ini ditegaskan dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Wates terhadap Lembaga Pembiayaan Syariah (PNM Yogyakarta) dimana salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Wates gugatan perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PN. Wats. tertanggal 23 April 2015, berbunyi, "Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara yang akadnya menggunakan Perjanjian Murabahah/Syariah, Pemohon Kasasi dapat menyimpulkan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama sangat jelas dalam memutus perkara-perkara yang berdasar prinsip-prinsip syariah;



PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi serta kontramemori kasasi di hubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara a quo, ternyata tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), karena yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat yang menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak;

Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terikat akad murabahah dan pada akad murabahah dapat diletakkan perjanjian jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, akad murabahah merupakan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian asessornya sehingga Tergugat tidak dapat dikategorikan telah membelokkan akad murabahah kepada perjanjian fidusia;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan karena bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **AGUS PUJIAN TO, S.E.bin LIE GWAN LAY**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa kebendaan, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR/ Pasal 192 (1) RBg maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **AGUS PUJIAN TO, S.E.bin LIE GWAN LAY** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016, oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khalid Gailea, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Hal.12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

Khalid Gailea, S.H.

Hal.13dari13 Hal. PutusanNomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11

PUTUSAN

Nomor :

459 K/AG/2016

PUTUSAN
Nomor 459 K/Ag/2016
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ADICON DHARMA JAYA, berkedudukan di Jalan Terusan Mars Utara III, Nomor 11 D, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUDA TAVIANTO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Cikutra Nomor 205, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi/ Pembanding;

melawan:

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK, Cq. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK CABANG BANDUNG, berkedudukan di Jalan Buah Batu Nomor 276 A, Bandung, sebagai Termohon Kasasi dahulu Terlawan Konvensi/Pelawan Rekonvensi/Terbanding;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR WILAYAH VIII DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANDUNG, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, berkedudukan di Jalan Ambon Nomor 1, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa Kepada **ROFII EDY PURNOMO, S.H.**, dan kawan-kawan, berkantor di Gedung Keuangan Negara, Gedung N Lantai 3, Jalan Asia Afrika, Nomor 114 Bandung, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan Lelang Eksekusi terhadap Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan dan Turut Terlawan di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa perlawanan ini diajukan oleh Pelawan sehubungan dengan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas barang jaminan Pelawan pada Terlawan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2014 di kantor Turut Terlawan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 06/EKS/GA/SY/2013/PA.Bdg tanggal 18 agustus 2014, yaitu terhadap barang jaminan Pelawan berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 265 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11A, RT. 08 RW. 06, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 263 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11D, RT. 08 RW. 06, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;

Adapun yang menjadi dasar atau alasan hukum Pelawan dalam mengajukan perlawanan ini ke Pengadilan Agama Bandung adalah sebagaimana Pelawan uraikan berikut ini :

1. Bahwa Pelawan adalah selaku nasabah/debitur dari Terlawan dari sejak tahun 2009 dimana Pelawan pada saat itu mendapatkan bantuan pinjaman/kredit dari Terlawan untuk membiayai proyek pembangunan sekolah dasar (SD) di 2 (dua) lokasi di Nias, Sumatera Utara, proyek mana merupakan bantuan dari Unicef. Pada saat itu Pelawan mendapatkan bantuan pinjaman/kredit dari Terlawan sebesar Rp2.236.000.000,-(dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah). Proyek tersebut berhasil diselesaikan oleh Pelawan dan pinjaman/kredit Pelawan kepada Terlawan untuk pembiayaan proyek yang dimaksud telah dilunasi oleh Pelawan kepada Terlawan;
2. Bahwa selain pinjaman/kredit tersebut diatas pada tahun 2009 Pelawan juga mendapatkan bantuan pinjaman/kredit dari Terlawan sebesar Rp.2.194.500.000,00- (dua milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembiayaan proyek Penataan Monumen Tsunami, Makam Masal Siron di Aceh Besar, dan pinjaman/kredit ini juga telah dilunasi oleh Pelawan kepada Terlawan;
3. Bahwa masih pada tahun yang sama yaitu tahun 2009, Pelawan juga mendapatkan bantuan pinjaman/kredit dari Terlawan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membiayai proyek Penataan Monumen Tsunami, Kapal di atas Rumah di Lampulo Aceh, dan pinjaman/kredit ini juga telah dilunasi oleh Pelawan kepada Terlawan;
4. Bahwa selanjutnya masih pada taun 2009, Pelawan juga mendapatkan bantuan pinjaman/kredit dari Terlawan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk membiayai proyek Aplikasi Teknologi Panel Beton di Solo Jawa Tengah dan pinjaman/kredit ini juga telah dilunasi oleh Pelawan kepada Terlawan;

5. Bahwa terakhir pada tahun masih pada tahun 2009 Pelawan mendapatkan bantuan pinjaman/kredit dari Terlawan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk membiayai proyek perumahan karyawan kebun kelapa sawit di Kalimantan Barat;
6. Bahwa untuk menjamin pelunasan atas pinjaman-pinjaman/kredit-kredit Pelawan kepada Terlawan seperti tersebut di atas, Pelawan telah menjaminkan barang jaminan berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 265 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11A, RT. 08 RW. 06, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 263 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11D, RT. 08 RW. 06, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 117, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11E, RT. 08 RW. 06, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 116, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;
 - d. Sebidang tanah seluas kurang lebih 4 (empat) Hektar yang terletak di daerah Cirebon;
Bahwa khusus untuk barang jaminan point c dan d, dalam perjalanannya telah dilakukan penebusan oleh Pelawan kepada Terlawan untuk mengurangi outstanding pinjaman/kredit Pelawan kepada Terlawan;
7. Bahwa terhadap 2 (dua) barang jaminan pinjaman/kredit Pelawan Kepada Terlawan yang masih ada seperti tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan yaitu dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 9628/2010 tanggal 19 Oktober 2010 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 481 tanggal 03 September 2010, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 130/2009 tanggal 20 April 2009, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 345/2009 tanggal 12 Agustus 2009, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 346/2009 tanggal 12 Agustus 2009, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 347/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Surjadi Jasin, S.H., Notaris/PPAT di kota Bandung;
8. Bahwa dari beberapa kali Pelawan mendapatkan bantuan Pinjaman/Kredit dari Terlawan, maka hampir semuanya pengembalian pinjaman/kredit dari Pelawan kepada Terlawan berjalan dengan lancar dan hanya pinjaman/kredit untuk pembiayaan proyek Perumahan Karyawan Kebun Kelapa Sawit di Kalimantan Barat yang Pelawan mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman/kredit

kepada Terlawan, hal tersebut dikarenakan pengerjaan proyek tersebut dalam kenyataannya mengalami banyak hambatan terutama sekali terganggu/terkendala banjir yang berkepanjangan yang mengakibatkan atau berdampak kepada banyak hal terutama masalah angkutan/transportasi material sampai pengadaan material pasir yang sampai harus diimpor dari Malaysia karena pasir lokal terkendala banjir dan kondisi ini menyebabkan kerugian yang sangat besar kepada Pelawan;

9. Bahwa atas permasalahan yang dialami oleh Pelawan tersebut, Pelawan telah berusaha dengan berbagai upaya untuk dapat menyelesaikan kewajiban Pelawan kepada Terlawan dan salah satu opsi Pelawan yang paling realistis adalah dengan cara Pelawan meminta bantuan dana dari rekan dan kerabat Pelawan untuk menebus barang jaminan Pelawan dari Terlawan dengan harga yang wajar;
10. Bahwa atas respon yang baik dari rekan dan kerabat Pelawan yang bersedia untuk membantu Pelawan, kemudian Pelawan telah mengajukan permohonan kepada Terlawan melalui kuasa hukum Terlawan yaitu untuk terlebih dahulu menebus salah satu dari 2 (dua) barang jaminan Pelawan yaitu untuk yang sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 265 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11A, RT. 08 RW. 06 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh, dengan nilai penebusan terakhir yang Pelawan ajukan kepada Terlawan yaitu sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui surat dari kuasa hukum Pelawan Nomor 17/YT&P/S.Perm/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;
11. Bahwa ternyata pihak Terlawan melalui kuasa hukumnya tidak menyetujui permohonan Pelawan untuk penebusan salah satu barang jaminan dengan nilai penebusan sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dimana Terlawan berketetapan dengan nilai penebusan 1 (satu) barang jaminan yang dimaksud di atas adalah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sesuai surat dari kuasa hukum Terlawan Nomor 018/Tggp/BMI.ADICON/ARZ/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, yang menurut hemat Pelawan nilai tersebut adalah terlalu tinggi, jauh dari nilai wajar/nilai pasar yang sebenarnya atas barang jaminan tersebut;
12. Bahwa nilai penebusan atas salah satu barang jaminan yang Pelawan ajukan dengan harga atau nilai sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dimaksud bukanlah nilai penawaran bukan tanpa dasar akan tetapi diajukan berdasarkan nilai riil atau nilai realita atas barang jaminan tersebut baik nilai pasar maupun nilai likuidasi untuk saat ini dan Terlawan juga mengakui nilai tersebut, hal mana terbukti dari surat Terlawan kepada Pelawan Nomor 1153/BMI/C-BDG/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, dimana Terlawan dengan jelas menyebutkan harga pasaran dan harga likuidasi atas barang jaminan Pelawan

yaitu untuk tanah dan bangunan diatasnya seluas 265 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11A, RT. 08 RW. 06 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh adalah Rp542.700.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk harga pasar dan Rp379.890.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk harga *likuidasi*;

13. Bahwa dari uraian point 13 tersebut diatas jelas bahwa nilai penebusan yang Pelawan ajukan kepada Terlawan sesungguhnya sudah melebihi dari nilai pasar barang jaminan seperti yang ditentukan oleh Terlawan, oleh karenanya sudah seharusnya demi kebaikan dan keadilan untuk semua pihak nilai penebusan yang diajukan oleh Pelawan tersebut disetujui oleh Terlawan apalagi selama ini sebagaimana yang Pelawan telah jelaskan sebelumnya Pelawan telah beberapa kali mendapatkan bantuan pinjaman/kredit dari Terlawan untuk pembiayaan beberapa proyek Pelawan dan pinjaman/kredit tersebut semuanya telah dilunasi atau diselesaikan oleh Pelawan kepada Terlawan, maka artinya selama itu pula Pelawan juga telah memberikan keuntungan/membagi hasil yang tidak sedikit kepada Terlawan; Namun fakta tersebut sepertinya tidak menjadi pertimbangan bagi Terlawan dan hal ini jelas-jelas tidak sejalan dengan maksud dan tujuan diadakannya perbankan syariah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah;
14. Bahwa berdasarkan dari fakta yang Pelawan ungkapkan di atas, dimana Pelawan dengan itikad baik telah mengajukan permohonan untuk menebus salah satu barang jaminannya dari Terlawan, dan nilai penebusan yang diajukan oleh Pelawan juga melebihi dari nilai pasar yang ditentukan oleh Terlawan itu sendiri sebagaimana surat Terlawan Nomor 1153/BMI/C-BDG/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, namun Terlawan tetap mengajukan upaya Lelang Eksekusi ke Pengadilan Agama Bandung, maka dilihat dari nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh ajaran agama islam, maka Lelang Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan tersebut terhadap barang jaminan Pelawan yang akan dilaksanakan melalui Turut Terlawan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 06/EKS/GA/SY/2013/PA.badg tanggal 18 Agustus 2014 adalah jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh ajaran agama islam dan jelas bertentangan dengan maksud dan tujuan diadakannya Perbankan Syariah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah dan oleh karenanya Lelang Eksekusi atas barang jaminan Pelawan tersebut haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bandung karena bertentangan dengan hukum dan keadilan;

15. Bahwa sebaliknya dikarenakan Pelawan dengan Itikad baik telah mengajukan permohonan untuk menebus salah satu barang jaminannya dari Terlawan, dan nilai penebusan yang diajukan oleh Pelawan juga melebihi dari nilai pasar yang ditentukan oleh Terlawan itu sendiri sebagaimana surat Terlawan Nomor 1153/BMI/C-BDG/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, maka adalah beralasan hukum Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung kiranya permohonan tersebut haruslah di setujui oleh Terlawan;
16. Bahwa selanjutnya untuk menghindari kerugian dan ketidakadilan bagi Pelawan maka adalah beralasan hukum Pelawan memohon kepada Pengadilan Agama Bandung dalam provisi memutuskan memerintahkan Terlawan dan turut Terlawan untuk menunda proses Lelang Eksekusi baik yang akan ataupun yang sudah dilaksanakan atas barang jaminan Pelawan yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 06/EKS/GA/SY/2013/PA.badg tanggal 18 Agustus 2014, berupa :
- a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 265 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11A, RT. 08 RW. 06, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 263 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11D, RT. 08 RW. 06 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158/Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh.
- Sampai adanya putusan dalam perkara perlawanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
17. Bahwa untuk lebih menjamin hak Pelawan terhadap barang jaminan Pelawan maka adalah beralasan hukum Pelawan memohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar dalam Provisi memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Bandung untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang jaminan Pelawan yaitu terhadap :
- a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 265 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11A, RT. 08 RW. 06 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 263 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11D, RT. 08 RW. 06, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 117, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Terlawan dan Turut Terlawan untuk menunda seluruh proses lelang eksekusi baik yang akan ataupun yang sudah dilaksanakan atas barang jaminan Pelawan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 06/EKS/GA/SY/2013/PA.badg tanggal 18 Agustus 2014, berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 265 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11A, RT. 08 RW. 06 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 263 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11D, RT. 08 RW. 06 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;Sampai adanya putusan dalam perkara perlawanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
- Memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Bandung untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang jaminan Pelawan yaitu terhadap:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 265 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11A, RT. 08 RW. 06, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 263 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11D, RT.08 RW. 06 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 265 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11A, RT. 08 RW. 06, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 263 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11D, RT. 08 RW. 06 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;
- Menyatakan bahwa lelang eksekusi atas barang jaminan Pelawan berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 265 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11A, RT. 08 RW. 06 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 263 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11D, RT. 08 RW. 06 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 06/EKS/GA/SY/2013/PA.badg tanggal 18 Agustus 2014 atas permohonan dari Terlawan, haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan hukum keadilan;

- Menyatakan bahwa nilai penebusan sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh Pelawan kepada Terlawan untuk menebus salah satu barang jaminan berupa Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 265 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11A, RT. 08 RW. 06 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh adalah merupakan nilai penebusan yang wajar;
- Menghukum Terlawan untuk menyetujui dan menerima nilai penebusan sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh Pelawan kepada Terlawan untuk menebus salah satu barang jaminan berupa Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 265 m² yang terletak di Jalan Terusan Mars Utara III Nomor 11A, RT. 08 RW. 06 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, SHM. Nomor 158, Kelurahan Manjahlega, tercatat atas nama Ida Bagus Agus Gumuruh;
- Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
- Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Perlawanan Pelawan *nebis in idem*;
Bahwa Perlawanan Pelawan tanggal 21 November 2014 *Nebis In Idem*. Hal tersebut terbukti dari :

- Bahwa perlawanan sebenarnya ditujukan bukan karena adanya kekeliruan dalam penetapan sebagai pelaksana Grosse Akta dalam perkara permohonan *aanmaning* yang diajukan Terlawan kepada Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor : 38/Arz/Perm.Eks-Pa.Bdg/ XI/2013 tanggal 9 September 2013, akan tetapi perlawanan ini adalah mengenai adanya masalah nilai penebusan untuk salah satu barang jaminan yang sebenarnya masalah tersebut sudah tidak berarti mengingat fakta menunjukkan bahwa Pelawan sudah mengakui adanya *wanprestasi* serta konsekuensinya dengan tidak adanya bantahan atau penolakan terhadap *aanmaning* hingga keluar Grosse Akta dan telah dilakukan Eksekusi berdasarkan penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 06/EKS/GA/SY/2013/PA.badg tanggal 18 Agustus 2014, karena berdasarkan Pasal 224 HIR Grosse Akta memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang bersifat tetap atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa Grosse Akta ini memiliki kekuatan eksekutorial terhadap adanya *wanprestasi* yang dilakukan Pelawan, sehingga tidak beralasan masalah nilai penebusan barang jaminan tersebut untuk dibahas kembali;
- Pelawan mengajukan Perlawanan dalam perkara dan pihak-pihak yang sama, bukan perkara yang baru karena Pelawan berkedudukan sebagai Termohon dan Terlawan sebagai Pemohon dalam perkara yang sama bahkan terhadap perkara tersebut telah ada Grosse Akta dan pelaksanaan eksekusi sebagaimana Penetapan tersebut di atas sehingga hal ini tidak dapat diperiksa dan diputus sebagai perkara yang baru, dan apabila hal ini dilakukan maka akan ada 2 (dua) putusan dalam 1 (satu) perkara yang sama;

Dari uraian di atas adalah berdasarkan hukum Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;

- Perlawanan Pelawan adalah *obscuur lible*;

Bahwa perlawanan Pelawan tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelike en bepaalde concludie*). Hal ini terbukti dari :

- Bahwa Pelawan menyebutkan Perlawanan Pelawan ditujukan terhadap pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 06/EKS/GA/SY/2013/PA.Badg tanggal 18 Agustus 2014, sementara isi dari perlawanan Pelawan tidak menjelaskan alasan yang kuat mengapa terhadap hal tersebut dilakukan perlawanan, akan tetapi dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelawan hanya berisi mengenai nilai harga penebusan yang diajukan Pelawan kepada Terlawan terhadap salah satu objek jaminan yang telah dilakukan eksekusi lelang melalui Turut Terlawan, bukan berisi tentang adanya kekeliruan dalam keluarnya Penetapan sebagai pelaksanaan

Grosse Akta ataupun mengenai proses dari permohonan Terlawan. Fakta menunjukkan bahwa Pelawan tidak membantah atau menolak isi dari permohonan Terlawan mengenai alasan-alasan permohonan serta jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelawan pada saat menghadiri sidang Aanmaning di Pengadilan Agama Bandung;

- Bahwa kemudian di satu sisi Pelawan mengetahui dan mengakui telah melakukan *wanprestasi*, yaitu dengan adanya somasi-somasi dari Terlawan maupun kuasa hukum Terlawan yang telah diterima oleh Pelawan, adanya Penetapan panggilan dan teguran dari Pengadilan Agama Bandung kepada Pelawan atas dasar Permohonan *Aanmaning* kepada Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor : 38/Arz/Perm.Eks-PA.Bdg/IX/2013 tanggal 9 September 2013 dan Pelawan sendiri menghadiri sidang aanmaning di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 9 Oktober 2013 yang dalam persidangan tersebut Pelawan di tegur oleh Ketua Majelis Hakim perkara *Aanmaning* agar dalam waktu 8 (delapan) hari segera memenuhi/membayar hutangnya kepada Terlawan dan seluruh hal tersebut tidak dibantah atau ditolak oleh Pelawan meskipun ternyata Pelawan tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya tersebut hingga keluar Grosse Akta dan dilakukan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 06/EKS/GA/SY/2013/PA.badg tanggal 18 Agustus 2014. Selain itu Pelawan sebenarnya mengerti jika objek yang dijaminakan dalam perjanjian pembiayaan ini telah dibebani hak tanggungan dimana Hak Tanggungan ini memberikan/mempunyai hak "*Preference*" kepada kreditur tersebut dalam hal ini adalah Terlawan yang artinya Terlawan mempunyai keutamaan untuk mengeksekusi jaminan tersebut terlebih dahulu daripada kreditur lainnya, jika suatu saat debitur cidera janji/*Wanprestasi*;
- Bahwa di sisi lain Pelawan malah mengajukan Perlawanan atas pelaksanaan penetapan dengan adanya lelang eksekusi atas barang-barang yang telah dilekatkan sita jaminan melalui Kantor Lelang Negara Kota Bandung (Turut Terlawan) yang berarti Pelawan membantah kebenaran dalil-dalil di dalam permohonan Terlawan/Pemohon semula yang mana dalil-dalil permohonan Terlawan/Pemohon semula itu adalah sebagai dasar keluarnya Grosse Akta yang kedudukannya sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap untuk pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 06/EKS/GA/SY/2013/PA.Badg tanggal 18 Agustus 2014;

Dari alasan tersebut di atas adalah berdasarkan hukum perlawanan Pelawan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*);

- Perlawanan Pelawan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa perlawanan Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Hal ini dikarenakan pihak Askrido sebagai rekanan Terlawan yang berfungsi sebagai penjamin dalam pembiayaan kredit pinjaman yang diajukan oleh Pelawan tidak dilibatkan. Sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 27 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi Jasin, S.H., Pelawan selaku debitur dalam hal pembiayaan diantaranya telah menjaminkan cessie dan fidusia proyek atas tagihan proyek perumahan Sungai Tembaga Estate Kalimantan Barat senilai Rp14.833.018.350,00 (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) disamping hak tanggungan; Untuk jaminan tersebut Terlawan menunjuk pihak Askrido selaku pihak yang menanggung penyerahan piutang sebagai jaminan sehingga dalam hal pembiayaan yang harus dikembalikan oleh Pelawan termasuk pula nilai tanggungan Askrido karena berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 27 tanggal 03 September 2010 diatur bahwa segala biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian ini seluruhnya dibebankan kepada Pelawan (Nasabah) dan hal inipun diantaranya dapat dilihat dari adanya nilai tanggungan Askrido yang diakumulasikan ke dalam jumlah kewajiban yang harus dipenuhi Pelawan melalui data yang tercantum dalam Surat Nomor : 1070/BMI/CBDG/XI/2012 tanggal 27 November 2012, perihal Surat Peringatan 3 yang diberikan kepada Pelawan. Dari uraian tersebut maka beralasan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah cacat karena kurang pihak dan oleh karenanya berdasarkan hukum perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ternyata dan terbukti dalil-dalil dalam perlawanan Pelawan tidak ada dasar hukumnya dikarenakan dalam hal ini proses Grosse Akta yang telah sampai pada tahap pelaksanaan eksekusi tidak bertentangan dan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku sehingga hal ini menunjukkan bahwa Pelawan bukan pihak yang beritikad baik dan adalah beralasan Perlawanan Pelawan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan sebelumnya dalam jawaban Eksepsi, jawaban dalam Pokok Perkara dan jawaban Provisi juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana azas peradilan yang cepat dan biaya murah, maka Terlawan mengajukan rekonvensi dalam jawaban perlawanan ini untuk menegaskan bahwa Pelawan memiliki kewajiban yang belum dipenuhi kepada Terlawan yaitu kewajiban membayar sisa hutangnya;

3. Bahwa secara fakta Pelawan telah tidak melakukan pembayaran terhitung sejak tempo terakhir pembayaran pada tanggal 7 Juli 2011 dan oleh karenanya sebagaimana Pasal 9 Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 27 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sujadi Jasin, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bandung, ternyata dan terbukti Debitur Lalai melaksanakan kewajibannya kepada Kreditur, yang mana kelalaian cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja; dengan demikian Terlawan selaku Kreditur berhak untuk melakukan penagihan secara tunai, sekaligus dan seketika;
4. Bahwa Terlawan telah memberikan batas waktu kepada Pelawan untuk dapat melunasi utang/sisa kewajiban tersebut namun tidak ada realisasi Pelawan dan oleh karena Pelawan lalai dengan wanprestasi/ingkar janji, maka berdasarkan Akta Hak Tanggungan tersebut di atas, Terlawan dapat melakukan hak-haknya sesuai dengan Akta Perjanjian Al-Murabahah Nomor 27 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sujadi Jasin, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bandung sehingga Terlawan mengajukan permohonan teguran dan/atau grosse akta hak tanggungan (aanmaning) pada tanggal 24 September 2013 melalui Pengadilan Agama Bandung hingga keluar Grosse Akta dan telah dilakukan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 06/EKS/GA/SY/2013/ PA.Bdg tanggal 18 Agustus 2014;
5. Bahwa meskipun sudah ada Penetapan tersebut di atas, Pelawan belum memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa utang Kepada Terlawan sehingga hal ini menunjukkan bahwa Pelawan selain telah terbukti telah melakukan wanprestasi, Pelawan juga bukan pihak yang beritikad baik;
6. Bahwa dengan adanya perbuatan *wanprestasi* Pelawan ini telah menimbulkan kerugian kepada Terlawan , yang terdiri dari :
 - Sisa kewajiban (terhitung hingga bulan september 2014) yang harus dipenuhi kepada Terlawan sebesar Rp.2.263.226.500,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - Biaya operasional *eksekusi* Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Sebagai Perusahaan, jumlah uang Rp.2.263.226.500,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) itu apabila dimanfaatkan sebagai modal usaha akan menghasilkan keuntungan minimal 2 % setiap bulannya atau Rp.45.264.530,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah)/bulan sehingga dikarenakan uang tersebut tidak dapat dinikmati manfaatnya oleh Terlawan sejak bulan September 2014 hingga diajukannya perlawanan oleh Pelawan, maka kerugian dari keuntungan yang bisa diperoleh dari bulan September 2014 hingga bulan januari 2015, adalah sebesar Rp45.264.530,00 x 4 (bulan)

= Rp181.058.120,00 (seratus delapan puluh satu juta lima puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);

Sehingga total kerugian Terlawan adalah sebesar Rp2.544.284.620,00 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah);

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (jawaban rekonvensi Terlawan point 6), jika pelaksanaan Grosse Akta Tanggungan yang telah memasuki tahapan eksekusi lelang ini berjalan dengan baik, maka nilai hasil yang diperoleh dari lelang tersebut adalah sebagai berikut :

- Total jumlah dari kedua barang jaminan tersebut berdasarkan nilai Appraisal adalah sebesar :

Sertipikat Hak milik Nomor 158 : Rp 942.545.000,00

Sertipikat Hak milik Nomor 117 : Rp 927.813.000,00⁺

Total :Rp1.870.358.000,00

- Berdasarkan perhitungan maka nilai total kerugian yang dialami oleh Terlawan dikurangi dengan aset yang Pelawan yaitu sebagai berikut :

Total nilai kerugian Terlawan : Rp2.544.284.620,00

Total aset Pelawan : Rp1.870.358.000,00-

Jumlah (-) dikurangi : Rp 673.926.620,00

Sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam pasal 6 Akta Perjanjian Pembiayaan al-Murabahah Nomor 27 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sujadi Jasin, S.H., Notaris/PPAT di Kota Bandung, yang menyatakan bahwa segala biaya yang timbul akibat dari adanya cedera janji seluruhnya harus ditanggung oleh Pelawan selaku Nasabah, maka total kewajiban yang harus dibayarkan dengan adanya penundaan dan penguluran waktu akibat adanya Perlawanan ini adalah sebesar Rp673.926.620 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah);

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas adalah berdasarkan hukum Terlawan memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kls I-A Bandung melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menghukum Pelawan untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul dengan adanya Perlawanan dari Pelawan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan rekonvensi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Pemohon adalah merupakan perbuatan *Wanprestasi*;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh kewajiban terhadap Terlawan, ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan baik dalam operasional sebesar

Rp673.926.620 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah);

4. Menghukum Pelawan untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul dengan adanya perlawanan dari Pelawan;
5. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 4605/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 29 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.701.000,- (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 0239/PTA.Bdg tanggal 14 Desember 2015 M. bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1437 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 8 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4605/Pdt.G/2014/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tersebut pada tanggal 4 Februari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 16 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Pelawan, Pembanding) menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang secara keseluruhan berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menolak perlawanan dari Pemohon Kasasi (semula Pelawan, Pembanding) dipandang sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang demikian tersebut yang dengan secara sadar telah mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut adalah jelas-jelas salah (keliru) karena pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama/majelis hakim Pengadilan Agama Bandung adalah jelas-jelas pertimbangan hukum yang keliru karena majelis hakim tingkat pertama telah tidak menerapkan hukum dengan baik dan benar artinya majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara adalah tidak berdasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku dan tidak juga berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan karenanya haruslah dibatalkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung RI;

2. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Pelawan, Pembanding) menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung padahal pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung tersebut adalah jelas-jelas telah salah dalam penerapan hukum dimana majelis hakim Pengadilan Agama Bandung dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti P.1 s/d P.9 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pelawan, Pembanding) dalam persidangan yang salah satunya adalah majelis hakim Pengadilan Agama Bandung mengabaikan Bukti P.4, P.8 dan P.9 yang Pemohon Kasasi (semula Pelawan, Pembanding) ajukan padahal dari Bukti P.4, P.8 dan P.9 jelas terungkap fakta bahwa Pemohon Kasasi (semula Pelawan, Pembanding) telah mengajukan permohonan untuk penebusan barang jaminan kepada Termohon Kasasi (semula Terlawan, Terbanding) dengan nilai penebusan melebihi nilai pasar barang jaminan tersebut akan tetapi permohonan tersebut tetap ditolak oleh Termohon Kasasi (dahulu Terlawan, Terbanding). Fakta ini jelas-jelas telah diabaikan dan tidak menjadi bahan pertimbangan

bagi majelis hakim Pengadilan Agama Bandung yang kemudian juga dikuatkan oleh Pengadilan Agama Bandung. Oleh karena itu sudah seharusnya pertimbangan hukum yang keliru tersebut dibatalkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung RI;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan tidak membuktikan mengenai besaran nilai pasar/appraisal pada obyek sengketa barang jaminan yang dilelang;
- Bahwa nilai harga sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta) yang diajukan oleh Pelawan terhadap Terlawan untuk menebus salah satu barang jaminan, bukan harga yang sesuai dengan nilai perhitungan/appraisal yaitu Rp942.545.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan atas hal tersebut Terlawan bersedia ditebus hak tanggungan dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), akan tetapi Pelawan tidak menyelesaikannya. Dengan demikian lelang eksekusi atas hak tanggungan dalam akad Murabahah tersebut tetap dilanjutkan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya pada umumnya hanya bersifat pengulangan dan telah disampaikan dan diperiksa oleh *judex factie* sebelumnya dan hal tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex factie*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. ADICON DHARMA JAYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. ADICON DHARMA JAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

12

PUTUSAN

Nomor :

496 K/AG/2016

PUTUSAN
Nomor 496 K/Ag/2016
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUGIYANTI, bertempat tinggal di Perum Alam Widuri Asri RT 001 RW 006, Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Cabang Syariah Pekalongan, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 52-54 Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **KHAIRUL SYABANTO, S.H., ERIT HAFIZ, S.H., BAYU SEPTIYAN, S.H., M.H., ZAMRONIE FARIED dan BENI NUR WIDIATMOKO WAHYU LAKSONO**, Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), beralamat di Jalan KS. Tubun Nomor 12 Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **TUSLAN, S.H., ZAINAL, S.H., FATIMATUL ISNAENI, S.H., FATHULLAH, S.E., HARDITO KUNANDARI dan ELIARTI, S.E.**, Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Pekalongan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah memberi fasilitas Pembiayaan Murabahah kepada Penggugat, sebagaimana yang telah tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor PLS/2010/008/MRB yang dipergunakan membiayai pembangunan rumah tinggal sebesar Rp330.000.000,00- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa disamping Tergugat I telah memberi Fasilitas Pembiayaan Murabahah seperti tersebut di atas, Penggugat juga memperoleh Fasilitas Pembiayaan Murabahah yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor

PLS/2011.077/MRB sebesar Rp1.459.000.000,00- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk menambah modal usaha Penggugat yaitu untuk membeli cabe dan bawang merah karena usaha Penggugat merupakan Supplier cabe dan bawang merah;

3. Bahwa Penggugat telah mengalihkan Pembiayaan Murabahah sebesar Rp1.000.000.000,00- (Satu milyar rupiah), sehingga total jumlah Pembiayaan Murabahah sebesar RP3.789.000.000,00- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin Pembiayaan Murabahah tersebut di atas Penggugat telah mengagunkan aset-aset milik Penggugat sebagai berikut;

I. 3 (tiga) bidang tanah dalam satu hamparan dengan bangunan rumah tinggal dan rumah makan yang berdiri di atasnya terletak di kelurahan Widuri kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1275 Kelurahan Widuri kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, surat ukur tanggal 08 Juni 2007 Nomor 00876/WIDURI/2007 seluas 310 m², tanggal terbit 08 Agustus 2007 atas nama SUGIYANTI; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1235 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, surat ukur tanggal 03 Juni 2006 Nomor 00828/WIDURI/2006 seluas 295 m², tanggal terbit 20 Juni 2006 atas nama SUGIYANTI;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1236 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, surat ukur tanggal 03 Juni 2006 nomor 00829/WIDURI/2006 seluas 280 m² tanggal terbit 20 Juni 2006 atas nama SUGIYANTI;

II. 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan dengan bangunan rumah tinggal dan gudang yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Kedungkelor, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal dengan bukti kepemilikan adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 740 Kelurahan Kedungkelor, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Gambar Situasi tanggal 20 Juli 1988 Nomor 1579/7/1988 seluas ± 474 m² tanggal terbit 05 Agustus 1988 atas nama SUGIYANTI;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 761 Kelurahan Kedungkelor, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Gambar Situasi tanggal 02 Maret 1998 Nomor 4/Kdkl/1998 seluas ± 413 m², tanggal terbit 14 April 1998 atas nama SUGIYANTI;

- III. Sebidang tanah dengan bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya terletak di Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 497 Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, surat ukur tanggal 08 Februari 1999 Nomor 00016/WDR/1999 seluas 97 m², tanggal terbit 21 Oktober 1999 atas nama SUGIYANTI;
- IV. Jaminan Tambahan:
- sebidang tanah dengan bangunan gedung yang berdiri diatasnya terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4354 Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah surat ukur tanggal 16 Maret 2004 Nomor 01260/PLT/2004 seluas 297 m² tanggal terbit 26 Mei 2004 atas nama SUGIYANTI;
 - sebidang tanah pertanian terletak di Kelurahan Kramat, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 497 Kelurahan Kramat, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, surat ukur tanggal 11 April 2001 Nomor 00065/KRMT/2001 seluas 6.915 m², tanggal terbit 28 Februari 2002 atas nama SUGIYANTI;
 - sebidang tanah pertanian terletak di Kelurahan Kramat, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 495 Kelurahan Kramat, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, surat ukur tanggal 11 April 2001 Nomor 00064/KRMT/2001 seluas 4.490 m² tanggal terbit 28 September 2001 atas nama SUGIYANTI;
5. Bahwa, karena usaha Penggugat mengalami kejatuhan/kendala yaitu adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena harga cabe mengalami penurunan sehingga nilai beli dan nilai jual tidak seimbang dan mengakibatkan kerugian di dalam penjualannya. Dengan demikian maka yang semula angsuran pinjaman Penggugat lancar namun setelah adanya situasi penjualan cabe yang tidak menentu maka setoran pinjaman Penggugat menjadi kurang lancar, yang akhirnya pinjaman tersebut macet;
6. Namun demikian Penggugat telah membayar angsuran kepada Tergugat I adalah sebagai berikut:
- Angsuran tahun 2010:
- Tahun 2010 pinjaman angsuran sebesar Rp40.000.000,00-
sampai bulan April 2010 = $Rp40.000.000 \times 4 =$ Rp 160.000.000,00-

Tahun 2010 bulan Mei Penggugat menambah
angsuran sebesar Rp 25.000.000 jadi sebesar :

$$(Rp\ 40.000.000 + Rp\ 25.000.000) \times 8 = \quad \quad \quad Rp\ 520.000.000,00-$$

Angsuran tahun 2011 :

$$\text{Sebesar } (Rp40.000.000 + Rp25.000.000) \times 12 = \quad \quad \quad Rp\ 780.000.000,00-$$

Angsuran tahun 2012

Januari, Februari (awal tahun)

$$(Rp40.000.000 + Rp25.000.000) \times 2 = \quad \quad \quad Rp\ 130.000.000,00-$$

bulan ketiga thn. 2012 s/d thn. 2013 bulan kedua

$$(Rp\ 35.000.000) \times 12 = \dots\dots\dots Rp\ 420.000.000,00-$$

Penggugat menyeter ke Tergugat I :

<u>Rp 48.000.000 + Rp 10.000.000 =</u>	<u>Rp 58.000.000,00-</u>	+
Total Angsuran Penggugat	Rp 2.068.000.000,00-	

7. Bahwa dalam keadaan Penggugat masih mengalami kejatuhan usahanya yang demikian itu, Tergugat II telah melakukan pelelangan terhadap aset Penggugat yang dijadikan sebagai barang agunan yaitu:

Sebidang tanah dengan bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya terletak di kelurahan widuri, kecamatan pemalang, kabupaten pemalang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 497 Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, surat ukur tanggal 08 Februari 1999 Nomor 00016/WDR/1999 seluas 97 m², tanggal terbit 21 Oktober 1999 atas nama SUGIYANTI, di jual secara lelang dengan harga Rp170.000.000,00- (Seratus tujuh puluh juta rupiah), yang apabila dijual secara umum harga sebidang tanah tersebut adalah Rp300.000.000,00- (Tiga ratus juta rupiah), sehingga dengan adanya pelelangan ini maka Penggugat merasa dirugikan;

8. Bahwa disamping melelang aset Penggugat melalui Tergugat II, Tergugat I juga telah menjual aset milik Penggugat dengan penjualan dibawah tangan yang berupa:

- Sebidang tanah dengan bangunan gedung yang berdiri diatasnya terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4354 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah surat ukur tanggal 16 Maret 2004 Nomor 01260/PLT/2004 seluas 297 m² tanggal terbit 26 Mei 2004 atas nama SUGIYANTI, yang di jual secara dibawah tangan dengan harga Rp.250.000.000,00- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), yang apabila dijual secara umum harga sebidang tanah tersebut adalah Rp.300.000.000,00- (Tiga ratus juta rupiah);
- Sebidang tanah pertanian terletak di Kelurahan Kramat, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak

Milik (SHM) Nomor 497 Kelurahan Kramat, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, surat ukur tanggal 11 April 2001 Nomor 00065/KRMT/2001 seluas 6.915 m², tanggal terbit 28 Februari 2002 atas nama SUGIYANTI;

- Sebidang tanah pertanian terletak di Kelurahan Kramat, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 495 Kelurahan Kramat, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, surat ukur tanggal 11 April 2001 Nomor 00064/KRMT/2001 seluas 4.490 m² tanggal terbit 28 September 2001 atas nama SUGIYANTI;

Dua bidang tanah pertanian tersebut diatas dijual di bawah tangan dengan harga Rp150.000.000,00- (Seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan apa bila di jual dengan harga pasaran yang umum adalah Rp300.000.000,00- (Tiga ratus juta rupiah), dengan demikian Penggugat juga merasa dirugikan ;

9. Bahwa Penggugat sudah melakukan angsuran pembayaran kepada Tergugat I kurang lebih sebesar ± Rp2.638.000.000,00- (Dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

10. Bahwa Tergugat I telah mengancam Penggugat untuk melelang sisa agunan yang masih ada pada Tanggal 25 September 2014 melalui Tergugat II, yaitu atas barang jaminan yang berupa:

- Tanah dan Bangunan SHM Nomor 01235 an. Sugiyanti dengan luas ± 295 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Herningsih
Timur : Jalan
Selatan : Halim
Barat : Tanah Kosong

- Tanah dan Bangunan SHM Nomor 1275 an. Sugiyanti dengan luas ± 310 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sugiyanti
Timur : Jalan Yos Sudarso
Selatan : Halim
Barat : Jalan

- Tanah dan Bangunan SHM Nomor 1236 an. Sugiyanti dengan luas ± 280 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sudiyati
Timur : Jalan Yos Sudarso
Selatan : Halim
Barat : Jalan

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa.

- Tanah dan Bangunan SHM Nomor 740 an. Sugiyanti dengan luas $\pm 474 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Achmad
Timur : Nursalim
Selatan : Solikhin
Barat : Jalan Tegal

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa.

11. Bahwa upaya Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan milik Penggugat merupakan tindakan paksa menghilangkan aset Penggugat dan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat masih memiliki itikad baik untuk membayar Pinjaman Fasilitas Pendanaan Murabahah dan jatuh tempo Pembiayaan Murabahah ini masih berjalan dan jangka waktu masa tenor masih sampai dengan 05 Mei 2016 sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah, sehingga ini menyalahi prinsip perbankan syariah yang lebih mengedepankan pembinaan kepada nasabah bukan untuk menghilangkan aset-aset nasabah, yaitu prinsip Musyarakah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
12. Bahwa pada kenyataannya yang dialami oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, dalam memberikan Pembiayaan Murabahah Ini sama seperti yang dilakukan oleh Bank-Bank Konvensional, yaitu adanya praktek Perbankan Syariah di Indonesia ini, khususnya yang dilakukan oleh Tergugat I berstandar ganda ketika akad pembiayaan dijelaskan jika ada selisih pendapat dan tidak ada kata sepakat dalam musyawarah mufakat boleh melakukan gugatan melalui Pengadilan Agama Kota Pekalongan, namun prinsip Syariah ini dilanggar karena Pelaksanaan Eksekusi Lelangnya dilakukan melalui Tergugat II yaitu KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Tegal di Jl. KS. Tubun No. 12 Kota Tegal, persis dan sama sebagaimana yang dilakukan oleh Bank-Bank Konvensional ketika melakukan penyelesaian piutang Bank-nya melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) padahal kewenangan dan kekuasaan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan/atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sudah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011, yang disahkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, yang mengadili Perkara Tingkat Pertama dan Terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

13. Bahwa dikarenakan beberapa alasan tersebut diatas dan karena alasan yuridis bahwa kasus Penyelesaian Kredit Bermasalah dan atau NPL (*Non Performing Loans*) di Bank-Bank BUMN/BUMN dan Bank Syariah berbadan hukum, Perseroan dan atau PT (Perseron Terbatas) khususnya yang dilakukan oleh Tergugat I, yang telah melakukan lelang jaminan milik Penggugat melalui Tergugat II dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal di Jl. KS Tubun Nomor 12 Kota Tegal dan mengancam akan melaksanakan lelang pada tanggal 25 September 2014 adalah tindakan upaya paksa menghilangkan aset jaminan milik Penggugat dan ada upaya melawan hukum dan melawan konstitusi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, walaupun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011, yang disahkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, yang mengadili perkara tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. Bahwa dikarenakan adanya indikasi kuat adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Konstitusi Republik Indonesia oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang berakibat merugikan Pihak Penggugat, untuk itu melalui Permohonan Gugatan Perkara Hutang Piutang Akad Pembiayaan Murabahah ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan/atau Ketua Majelis Hakim dan para anggota Hakim yang mengadili Perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekalongan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, untuk seluruhnya;
2. Memproses dan Mengadili Perkara ini, karena ada upaya paksa secara sistemik, kolektif, dan kolegal yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk menghilangkan Aset Jaminan Milik Penggugat, berupa tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan sesuai SHM No. 01235 dengan luas $\pm 295 \text{ m}^2$, SHM Nomor 1275 dengan luas $\pm 310 \text{ m}^2$ dan SHM Nomor 1236 dengan luas $\pm 280 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan sesuai SHM Nomor 740 seluas $\pm 474 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Kedungkelor, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal;

3. Membatalkan Pelaksanaan Lelang Jaminan yang akan dijalankan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena bertentangan dengan Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011, Hari Selasa, Tanggal 25 September Tahun 2012, yang mengadili Perkara Konstitusi pada Tingkat Pertama dan Terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan lagi untuk melakukan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank-Bank BUMN/BUMN termasuk Bank BNI Syariah yang berbadan hukum perseroan dan atau PT (Perseroan Terbatas) seperti jaminan milik Penggugat, karena tidak ada kaitan dengan kekuasaan dan kewenangan Tergugat II yaitu PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL, untuk melakukan pelaksanaan lelang jaminan milik Penggugat, karena ini bukan kerugian keuangan negara namun kerugian perseroan yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Obyek gugatan kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa formulasi gugatan tidak jelas, kabur Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) atau pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan kejadian yang mendasari gugatan gugatan dan Petitum Penggugat;
2. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas (*een duidelijke en bepalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan "karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil";
3. Antara posita dengan petitum saling bertentangan, dalam posita Gugatan Penggugat angka 5 menjelaskan wanprestasi/ingkar janji yakni, "...semula angsuran pinjaman Penggugat lancar namun setelah adanya situasi penjualan cabe yang tidak menentu maka setoran pinjaman Penggugat menjadi kurang lancar, yang akhirnya pinjaman tersebut macet..." sedangkan dalam petitumnya

menyebutkan tentang pembatalan atau penundaan pelelangan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Tergugat I melalui Tergugat II;

4. Berkaitan dengan pertentangan tersebut, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Sip/1973: yang menyatakan Petitum sangat bertentangan dengan Posita dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan Kabur;
5. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat kepada Tergugat I (*in casu* PT. Bank BNI Syariah) kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Pengadilan Agama Pekalongan agar:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar dalil-dalil yang relevan di atas termasuk dalam pokok perkara mohon dianggap terulang dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam gugatan balik (rekonvensi);
2. Bahwa oleh karena perbuatan *wanprestasi* atau ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi menimbulkan kerugian secara materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai Bank Syariah yang beriktikad baik dan harus dilindungi oleh hukum, yang apabila dihitung menjadi sebesar sebagai berikut:

Kerugian Materiil, berupa:

Biaya Lumsum, Akomodasi dan Transportasi (Darat dan Udara) Kuasa Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00- (Tiga juta rupiah) untuk satu kali persidangan dikalikan jumlah persidangan sampai dengan diputuskannya perkara *a quo*;

Kerugian Imateriil, berupa:

Bisa menjadikan preseden buruk bagi kelangsungan Bisnis dan menjadi risiko reputasi bagi Penggugat Rekonvensi dikarenakan gugatan Tergugat Rekonvensi yang asal-asalan dan spekulatif ini, bisa menurunkan kredibilitas Penggugat Rekonvensi di muka umum yang bila dinominalkan sebesar Rp2.500.000.000,00- (Dua miliar lima ratus juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I mohon kepada Pengadilan Agama Pekalongan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar kerugian baik materiil maupun kerugian imateriil menjadi sebesar sebagai berikut:

Kerugian Materiil, berupa:

Biaya Lumsum, Akomodasi dan Transportasi (Darat dan Udara) Kuasa Penggugat Rekovensi sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) untuk satu kali persidangan dikalikan jumlah persidangan sampai dengan diputuskannya perkara *a quo*;

Kerugian Imateriil, berupa:

Bisa menjadikan preseden buruk bagi kelangsungan bisnis dan menjadi risiko reputasi bagi Penggugat Rekovensi dikarenakan gugatan Tergugat Rekovensi yang asal-asalan dan spekulatif ini, bisa menurunkan kredibilitas Penggugat Rekovensi di muka umum yang bila dinominalkan sebesar Rp2.500.000.000,00- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pekalongan telah menjatuhkan putusan Nomor 348/Pdt.G/2014/PA.PKL, tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.045.000,00- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Pekalongan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg. tanggal 10 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0348/Pdt.G/2014/PA.Pkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tersebut pada tanggal 8 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 12 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0348/Pdt.G/2014/PA.PKL jo. Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.SMG tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Termohon kasasi I melakukan pelelangan atas objek jaminan kredit milik Pemohon kasasi/Pembanding/Penggugat sebelum jatuh tempo masa pengakhiran kredit, yaitu pelelangan atas obyek jaminan kredit yaitu SHM Nomor 01235 dengan luas 295 m². SHM Nomor 1275 dengan luas 310 m², dan SHM Nomor 1236 dengan luas 280 m² yang terletak di kelurahan widuri Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang serta SHM Nomor 740 dengan luas 474 m² yang terletak di kelurahan kedungkelor Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal.
2. Bahwa seharusnya prinsip perbankan syariah adalah lebih mengedepankan pembinaan kepada nasabah. Bukan untuk menghilangkan aset-aset nasabah.
3. Bahwa selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77/PUU/-IX/2011 disebutkan bahwa kewenangan untuk melelang pada bank syariah adalah bukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tetapi pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* dan *prematur* karena objek yang dilelang tidak jelas dan Penggugat minta dibatalkan lelang padahal lelang belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

SUGIYANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUGIYANTI** tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2016**, oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suhaimi, M.H.**,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suhaimi, M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP: 19590414 198803 1 005

13

PUTUSAN

Nomor :

508 K/AG/2016

PUTUSAN
Nomor 508 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ELI WAENA, bertempat tinggal di Dusun 02 RT. 002 RW. 003, Desa Gegesik Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUTAHAR, S.H. dan YULIYARTI, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Gegesik (Jalan Raya Ki Panunggul) Nomor 100, Dusun III RT. 002 RW. 003, Desa Gegesik Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. PT BANK VICTORIA SYARIAH Tbk, KANTOR CABANG CIREBON, berkedudukan di Super Blok, Blok GS/5, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 26, Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada ETI HIDAYATI, S.H., Kepala Divisi *Legal* dan *Support* Pembiayaan, beralamat di Perumahan Pamulang Estate, Jalan Nangka 5, F 13/5 RT. 04 RW. 13, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Banten, dan EDI SASMITA, PJS Kepala Cabang Cirebon, beralamat di Jalan Lavender Blok B-3 Nomor 4 RT. 22 RW. 05, Kelurahan Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015;
2. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA *Cq.* DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG *Cq.* KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG (KPKNL) CIREBON, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. INDRA SURYA, S.H., LL.M dan kawan-kawan, Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekjen Kementerian Keuangan dan KPKNL Cirebon, berkantor di Gedung Djuanda I Lantai 15,

Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2015;

3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat Nomor 1, Sumber, Kabupaten Cirebon, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Cirebon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 2013 (sekitar bulan Juni 2013) Penggugat ditawarkan Pembiayaan untuk modal usaha oleh PT Bank Victoria Syari'ah, Tbk, Kantor Cabang Pembantu Arjawinangun termasuk Wilayah Kerja PT Bank Victoria Syari'ah, Tbk, Kantor Cabang Cirebon (Tergugat I) berupa kredit/pembiayaan untuk tambahan modal usaha Penggugat (melengkapi peralatan rias pengantin);
2. Bahwa pada awal hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I tersebut, Penggugat menerima Pembiayaan untuk modal usaha dari PT Bank Victoria Syari'ah, Tbk, Kantor Cabang Pembantu Arjawinangun termasuk wilayah kerja PT Bank Victoria Syari'ah, Tbk, Kantor Cabang Cirebon (Tergugat I) dengan *plafond* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu fasilitas selama 36 bulan dengan kewajiban Penggugat membayar angsuran atau mengangsur tiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mulai bulan Juli;
3. Bahwa bentuk Pembiayaan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I adalah Pembiayaan *Murabahah*;
4. Bahwa dalam hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I tersebut yang menjadi debitur tercatat atas nama Eli Waena (Penggugat), dan yang dijadikan aset jaminan adalah:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 361/2005, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, atas nama Pemegang Hak Milik adalah Sukati binti Sukija (Ibu dari Penggugat), atas tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen Klas D.II seluas 224 m², terletak di Blok Dusun Udik RT. 01 RW. 01, Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;
5. Bahwa menurut hukum *Murabahah* adalah Pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan mengharapkan bagi untung, akan tetapi pada

kenyataannya usaha seseorang tidak selamanya mendapatkan keuntungan akan tetapi kadang mengalami kerugian sehingga yang akan dibagi adalah bagi rugi;

6. Bahwa Penggugat tidak mengetahui di hadapan Notaris siapa dan dimana Perjanjian Pembiayaan Bank antara Tergugat I dengan Penggugat dibuat, dan Penggugat hanya disuruh membubuhkan tanda tangan di atas semua dokumen yang diperlukan dalam Perjanjian Pembiayaan Bank tersebut yaitu di Kantor PT Bank Victoria Syari'ah, Tbk, KCP Arjawinangun termasuk wilayah kerja PT Bank Victoria Syari'ah, Tbk, KC Cirebon;
7. Bahwa setelah ditandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I tersebut, Penggugat hanya diberi penjelasan oleh Tergugat I tentang besarnya angsuran untuk setiap bulan, akan tetapi dalam Perjanjian Pembiayaan Bank yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, Penggugat tidak diberi salinan resmi Akta Perjanjian Pembiayaan, maupun salinan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan tersebut oleh Tergugat I;
8. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berhubungan kredit dengan bank lain sebagai mitra usaha, dimana dalam setiap membuat dan menandatangani perjanjian kredit dan dokumen-dokumen pendukungnya selalu dibuat oleh dan di hadapan Notaris yang berwenang, serta Penggugat selalu diberi salinan resmi Akta Perjanjian Kredit dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris yang ditunjuk tersebut;
9. Bahwa akan tetapi di dalam Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat, Penggugat tidak diberi salinan resmi Akta Perjanjian Pembiayaan dan dokumen-dokumen pendukungnya oleh Tergugat I;
10. Bahwa karena Penggugat tidak diberi/tidak mendapatkan salinan Akta Perjanjian Pembiayaan dan tidak dibacakan di hadapan Penggugat, maka Penggugat tidak dapat mengontrol hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat I;
11. Bahwa hal tidak diberikannya salinan Akta Perjanjian Kredit oleh Tergugat I, maka hal tersebut merupakan perbuatan ketidaktransparanan Tergugat I kepada Penggugat;
12. Bahwa ketidaktransparanan Tergugat I ternyata mencerminkan awal mulai adanya iktikad tidak baik dari Tergugat I secara sendirian maupun bersama-sama dengan pihak lain, dan yang pasti bertentangan dengan hukum yang berlaku;
13. Bahwa karena adanya iktikad tidak baik dari Tergugat I secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang diantaranya adalah: Penggugat tidak diberi salinan resmi Akta Perjanjian Pembiayaan dan dokumen-dokumen pendukungnya oleh Tergugat I, maka Perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dibatalkan secara hukum;

14. Bahwa karena adanya iktikad kurang baik dari Tergugat I, maka Perjanjian Pembiayaan antara para Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Penggugat;
15. Bahwa karena perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I dinyatakan batal secara hukum maka semua isi perjanjian dan akibat-akibat dari perjanjian tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum apapun terhadap Penggugat;
16. Bahwa di samping itu menurut hukum Pembiayaan *Murabahah* adalah Pembiayaan Syari'ah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan mengharapkan bagi untung maupun bagi rugi atas usaha yang dilakukan oleh Penggugat sedangkan Tergugat I menambahkan tambahan modal usaha;
17. Bahwa dalam kenyataannya usaha Penggugat ternyata tidak selalu mendapatkan keuntungan, bahkan ternyata pada saat ini usaha Penggugat mengalami kemerosotan usaha dan kerugian dalam usahanya bahkan secara *de facto* dapat dikatakan pailit;
18. Bahwa oleh karenanya tidaklah beralasan hukum apabila Tergugat I masih saja melakukan penagihan-penagihan terhadap Penggugat, terbukti telah diterimanya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III;
19. Bahwa, begitupun pada saat Petugas/Pegawai Tergugat I datang ke rumah Penggugat selalu mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat harus segera membayar angsuran/setoran kepada Tergugat I, dan apabila tidak juga membayar maka aset jaminan akan dilakukan lelang, oleh karenanya demi terlindungnya aset jaminan milik Penggugat dalam perkara *a quo*, maka sangatlah beralasan hukum, apabila Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, yaitu sebagai Tergugat II dengan maksud agar Tergugat II tidak menugaskan petugas lelangnya atas permohonan dari Tergugat I yang bermaksud melelang aset jaminan dalam perkara ini dan agar Tergugat II tunduk dan patuh pada putusan perkara ini sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
20. Bahwa, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu sebagai Tergugat III agar tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagai persyaratan untuk Tergugat II melakukan lelang atas aset jaminan, dan pula karena pada akhirnya proses dari perkara ini semua akan berakhir di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon yaitu pada saat proses balik nama, sehingga sangat penting dan strategis serta beralasan hukum apabila Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dimohonkan oleh Tergugat I dan juga tidak melayani/melakukan proses balik nama atas tanah objek jaminan kredit (aset jaminan) yang terletak di wilayahnya

yang menjadi objek perkara *a quo* sampai dengan Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk tunduk dan patuh atas Putusan perkara ini;

21. Bahwa oleh karena rencana Tergugat I baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat II yang akan melaksanakan lelang umum atas aset jaminan milik ibunya Penggugat dan apabila memaksakan diri maka merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, sehingga dengan adanya gugatan Penggugat ini rencana lelang dan pelaksanaan lelang tersebut harus ditangguhkan sampai dengan Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), dan untuk tunduk dan patuh atas Putusan dalam perkara ini;
22. Bahwa atas dasar itu semua maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan, dan mohon agar permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dapat diperoleh jalan keluar yang baik dan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
23. Bahwa oleh karena usaha Penggugat yang modalnya dibantu dengan pembiayaan dari Tergugat I sudah tidak berjalan lagi (bangkrut) maka sejak saat itulah Penggugat sudah tidak lagi dapat membayar utangnya kepada Tergugat I;
24. Bahwa sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sekeluarga pada saat ini hanyalah menjalankan usaha sebagai pelayan jasa meneruskan usaha mertua saja yaitu jasa rias pengantin, sehingga baru bisa menyisihkan sedikit saja namun belum bisa menyisihkan untuk membayar utangnya kepada Tergugat I;
25. Bahwa dengan melihat kondisi ekonomi dan usaha Penggugat yang sedang mengalami kemerosotan dalam usaha bahkan dapat dikategorikan dalam keadaan bangkrut (*pailit*), Penggugat memohon untuk meminta keringanan dalam membayar kewajibannya kepada Tergugat I, baik tentang pembebasan beban tentang bunga, denda, dan *penalty*, maupun pengurangan dalam pokok utang;
26. Bahwa oleh karenanya dengan mengingat dan menimbang kondisi ekonomi dan keadaan usaha Penggugat yang sedang mengalami kesulitan (*pailit*) akan tetapi Penggugat ingin bermaksud menyelesaikan hubungan hukum dengan Tergugat I maka dengan mengabaikan pokok-pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat hanya menyanggupi kemampuan membayar kepada Tergugat I sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mengangsur paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai lunas sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sekiranya dapat diterima dengan baik oleh Tergugat I, dengan pertimbangan Tergugat I telah mengetahui sendiri keadaan usaha Penggugat dalam keadaan sulit, sehingga Penggugat berharap agar setelah pembayaran Penggugat kepada Tergugat I genap berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka Tergugat I dimohon dapat menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas aset jaminan milik ibunya Penggugat

yang berada pada Tergugat I secara sekaligus, sehingga permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dapat selesai secara tuntas;

27. Bahwa di samping itu menurut hukum Pembiayaan *Murabahah* adalah Pembiayaan Syari'ah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan mengharapkan bagi untung maupun bagi rugi atas usaha yang dilakukan oleh Penggugat sedangkan kenyataannya Tergugat I masih saja melakukan penagihan-penagihan terhadap Penggugat, terbukti telah diterimanya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III, oleh karenanya hal ini adalah bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) juga;
28. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat seperti tersebut di bawah ini:

Kerugian materiil dan immateriil:

Bahwa, adanya rencana lelang umum yang dilakukan Tergugat I untuk menjual lelang aset jaminan milik ibu Penggugat tersebut telah mengakibatkan ibu Penggugat menjadi stres, lelah psikis dan fisik yang tidak dapat dinilai dengan uang namun demi memenuhi agar gugatan ini rasional maka kerugian-kerugian tersebut layak ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

29. Bahwa untuk mencegah kerugian-kerugian lebih lanjut bagi Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kota Cirebon memutus dalam provisi sebagai berikut:
 - A. Menyatakan dalam keadaan status *quo* aset jaminan, berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 361/2005, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, atas nama Pemegang Hak Milik adalah Sukati binti Sukija (Ibu dari Penggugat), atas tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen Kelas D.II seluas 224 m², terletak di Blok Dusun Udik RT. 01 RW. 01, Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;
 - B. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan/melelang, membalik-nama dan/atau memanfaatkan aset jaminan tersebut;
 - C. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila tidak mematuhi dan/ atau melanggar putusan Provisi ini sampai dengan dipatuhinya kembali putusan Provisi ini;
30. Bahwa begitu pula guna menghindari agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia maka perlu diletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) terhadap aset

jaminan, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 361/2005, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, atas nama Pemegang Hak Milik adalah Sukati binti Sukija (Ibu dari Penggugat), atas tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen Kelas D.II seluas 224 m², terletak di Blok Dusun Udik RT. 01 RW. 01, Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;

31. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang benar dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* (perlawanan), banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cirebon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan dalam keadaan status *quo* aset jaminan, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 361/2005, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, atas nama Pemegang Hak Milik adalah Sukati binti Sukija (ibu Penggugat), atas tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen Kelas D.II seluas 224 m², terletak di Blok Dusun Udik RT. 01 RW. 01, Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan/melelang, membalik-nama dan/atau memanfaatkan aset jaminan tersebut;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan Provisi ini sampai dengan dipatuhinya kembali putusan Provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) yang telah diletakkan terlebih dahulu;
3. Menyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan dan surat-surat lain yang berkaitan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menyatakan Tergugat I baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat II maupun Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Menghukum/memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menanggukuhkan rencana lelang umum atas aset jaminan, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 361/2005, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, atas nama Pemegang Hak Milik adalah Sukati binti Sukija (Ibu Penggugat), atas tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen Klas D.II seluas 224 m², terletak di Blok Dusun Udik RT. 01 RW. 01, Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;
7. Menetapkan besarnya hutang Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan rasa keadilan masyarakat;
8. Menghukum/memerintahkan Tergugat I untuk mengurangi utang pokok dan untuk menghapus hutang bunga, denda, *penalty* dan biaya-biaya lain;
9. Memerintahkan Tergugat I untuk menerima penawaran pembayaran dari Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mengangsur paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sebagai pelunasan kewajibannya;
10. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan aset jaminan, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 361/2005, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, atas nama pemegang hak milik adalah Sukati binti Sukija (Ibu Penggugat), atas tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen Kelas D.II seluas 224 m², terletak di Blok Dusun Udik RT. 01 RW. 01, Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* (perlawanan), banding maupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
13. Menghukum para Tergugat untuk dibebani secara tanggung renteng membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Cirebon berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cirebon telah menjatuhkan putusan Nomor 0250/Pdt.G/2015/PA-CN. tanggal 28 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan 11 Rabiulawal 1437 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0250/Pdt.G/2015/PA.Cn. *jo.* Nomor 213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon tersebut pada tanggal 5 April 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II yang masing-masing pada tanggal 14 April 2016, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 21 April 2016 dan 27 April 2016;

Bahwa kemudian oleh Tergugat III/Terbanding III yang pada tanggal 29 April 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 0250/Pdt.G/ PA.Cn. *juncto* Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Cirebon) belum melakukan pembuktian atas perkara gugatan yang diajukan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa, gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang sebagaimana terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatan dan petitum gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi;
- Bahwa, hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sudah sangat jelas dan terang sebagaimana terurai dalam posita gugatan pada butir/angka 2 menerangkan tentang adanya hubungan hukum perjanjian pembiayaan syari'ah secara *murabahah*, yang artinya: antara para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Syari'ah secara *murabahah* ini berkonsekuensi hukum bagi untung atau bagi rugi;

- Bahwa, hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan dengan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III sudah sangat jelas dan terang sebagaimana terurai di dalam Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) berdasarkan adanya hubungan hukum perjanjian pembiayaan;
- Bahwa, tentang pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 23 Desember 2015 M., bertepatan dengan 11 Rabi'ulawal 1437 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0250/Pdt.G/201/PA.CN., tanggal 30 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H., yang menyatakan: bahwa gugatan Penggugat dalam positanya di satu sisi Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama membatalkan akad yang sudah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, tetapi pada sisi lain Penggugat mengakui adanya akad hutang piutang, dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat pengurangan pokok hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pertimbangan hukum: bahwa dilihat dari segi formil gugatan tersebut, maka dapat dikatakan syarat formil gugatan tersebut tidak terpenuhi, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat *obscuur libel*, adalah telah keliru dan telah salah dalam penerapan hukum, dengan beralasan karena:
 - Bahwa, gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang sebagaimana terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatan dan petitum gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
 - Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Cirebon) belum melakukan pembuktian atas perkara gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
 - Bahwa, antara posita dengan petitum tempat korelasi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga setelah pembuktian nanti akan menjadi terang dan jelas poin-poin atau butir-butir tuntutan/petitum yang dikabulkan;
 - Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat tidaklah *obscuur libel*, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara *a quo* telah keliru dan telah salah dalam penerapan hukumnya;
 - Bahwa, tentang pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 23 Desember 2015 M., bertepatan dengan 11 Rabi'ulawal 1437 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0250/Pdt.G/201/PA-CN., tanggal 30 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H., yang menyatakan: “Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga meminta kepada Pengadilan Agama untuk menghentikan penagihan dan peneguran yang dilakukan oleh Tergugat I dari kelalaian Penggugat/Pembanding melaksanakan

kewajiban angsurannya yang diakui sendiri oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam surat gugatannya, dimana hal tersebut merupakan atas adanya suatu perjanjian timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I yang melakukan perikatan melalui suatu akad atau perjanjian (*conditio sine qua non*) dan Pertimbangan Hukum: “Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding adalah salah sasaran, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama termasuk kategori "*error in persona*" sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding juga *obscuur libel*, adalah telah keliru dan telah salah dalam penerapan hukum, dengan beralasan karena:

- Bahwa, gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang sebagaimana terurai dalam identitas para pihak yang menggugat dan pihak-pihak yang digugat, posita (*fundamentum petendi*) gugatan dan petitum gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Cirebon) belum melakukan pembuktian atas perkara gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat tidaklah *obscuur libel* karena *error in persona*, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara *a quo* telah keliru dan telah salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa, tentang pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 23 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan 11 Rabi'ulawal 1437 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0250/Pdt.G/201/PA-CN., tanggal 30 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H., yang menyatakan: “Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan terhadap Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III, oleh karena dalam pokok perkara ini sebenarnya adalah sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I, dan belum menyangkut pihak-pihak tersebut, maka dengan demikian gugatan tersebut tidak tepat, karena belum saatnya diajukan (*prematur*), adalah telah keliru dan telah salah dalam penerapan hukum, dengan beralasan karena:
- Bahwa, perlu ditegaskan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan dengan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III sudah sangat jelas dan terang sebagaimana terurai di dalam Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) berdasarkan adanya hubungan hukum Perjanjian Pembiayaan Syari'ah secara *murabahah*;

- Bahwa, Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) berdasarkan adanya hubungan hukum Perjanjian Pembiayaan Syari'ah secara *murabahah* telah dibuat setelah terjadinya hubungan hukum Perjanjian Pembiayaan Syari'ah secara *murabahah* maka dari awal telah tercipta dan merupakan keniscayaan terdapat hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II dan dengan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III;
- Bahwa, apalagi yang berkaitan dengan tanah dan rumah yang telah bersertifikat yang dijadikan aset jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Syari'ah secara *murabahah*, yang artinya: antara para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Syari'ah secara *murabahah* ini berkonsekuensi hukum bagi untung atau bagi rugi, maka Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III telah terjadi hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat sejak diterbitkannya sertifikat dan/atau sejak didaftarkanya Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT);
- Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat sudah tepat dan benar serta tidaklah prematur (belum saatnya diajukan), sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara *a quo* telah keliru dan telah salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA. Bdg., tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ulawal 1437 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0250/Pdt.G/201/PA-CN., tanggal 30 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H. bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996, yang pada pokoknya menetapkan: Kredit Bank dinyatakan macet maka beban bunga harus berhenti dan aset jaminan dalam keadaan status *quo* serta sebagai landasan hukum dikabulkannya tuntutan provisionil;
- Bahwa, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani sengketa perkara perbankan syari'ah tidak ada lagi *choice of forum*, maka Pengadilan Agama Cirebon berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

Dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan 11 Rabi'ulawal 1437 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0250/Pdt.G/201/PA.CN tanggal 30 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11

Rajab 1436 H. tersebut telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atas fakta-fakta hukumnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari secara saksama memori kasasi dan jawaban memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, ternyata tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih bersifat prematur dan belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan karena masih ada upaya lain yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat yaitu mengajukan perlawanan terhadap proses yang sedang berlangsung (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomr 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014);
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersumber pada perjanjian timbal balik antara Penggugat dengan Tergugat I yang dalam perjanjian tersebut terdapat asas *exceptio non adimplete contractus* yakni masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, dengan demikian Penggugat tidak dapat menggugat apabila Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yang dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membayar angsuran pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati dalam akad;
- Bahwa selain itu alasan kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ELI WAENA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ELI WAENA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

K e t u a,

ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

ttd

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi... Rp489.000,00
- Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

14

PUTUSAN

Nomor :

573 K/AG/2016

PUTUSAN
Nomor 573 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BISRI MAHDOR ZAENANI, bertempat tinggal di Blok Petuanan RT. 12 RW. 05, Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Cirebon, berkedudukan di Ruko Cirebon City Centre, Jalan Sisingamangaraja Nomor 27-28, Kota Cirebon;
2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CIREBON, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Cirebon;
3. TATANG SUJANA, bertempat tinggal di Puri Asri 3 Blok I Nomor 36 RT. 046 RW. 008, Desa Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan murabahah terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Cirebon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2009, Penggugat bermaksud membeli tanah dan bangunan rumah, terletak di Jalan Cempaka Arum Barat, Desa Cempaka, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dengan luas tanah 435 m², dan luas bangunan 278 m², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 98, Desa Cempaka, milik Ibu Djuarsih;
2. Bahwa atas maksudnya tersebut, Penggugat selanjutnya mendatangi Tergugat I, bermaksud mengajukan kredit pembiayaan pembelian rumah;
3. Bahwa oleh karena kredit pembiayaan pembelian rumah tidak ada pada Tergugat I, yang ada adalah Pembiayaan Murabahah, yaitu transaksi jual beli dimana Bank

bertindak sebagai penjual, sementara Nasabah sebagai pembelinya. Maka terlebih dahulu Tergugat I, yang membeli tanah dan bangunan rumah, terletak di Jalan Cempaka Arum Barat, Desa Cempaka, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 98, Desa Cempaka senilai Rp525.500.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk selanjutnya membeli tanah dan bangunan rumah dimaksud dari Tergugat I;

4. Bahwa jual beli tanah dan bangunan rumah antara Penggugat dan Tergugat I dimaksud, terangkum dalam Akad Pembiayaan KPR-BTN Syariah Nomor 716, antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 27 Agustus 2009, dengan harga jual dari Bank (Tergugat I) sebesar Rp1.016.415.750,00 (satu miliar enam belas juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana secara tersirat tercantum dalam Pasal 2 angka 3, yang menyebutkan: Bank adalah penjual yang menyediakan fasilitas KPR-BTN Syariah kepada nasabah atas pengadaan pembelian rumah yang dipesan oleh nasabah, dengan cara bank secara prinsip membeli rumah dari pengembang/penjual untuk kepentingan dan atas pesanan nasabah dan selanjutnya bank secara prinsip menjual rumah pesanan tersebut kepada nasabah, sehingga bank mempunyai hak tagih kepada nasabah secara angsuran atau sekaligus pada saat jatuh tempo pembayaran;
Bahwa yang dimaksud nasabah dalam pengertian Akad Pembiayaan KPR-BTN Syariah Nomor 716 antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 27 Agustus 2009 adalah debitur, yaitu Penggugat;
5. Bahwa jangka waktu pembiayaan atas akad pembiayaan dimaksud adalah selama 120 bulan, yaitu berakhir pada tanggal 27 Agustus 2019;
6. Bahwa dari Akad Pembiayaan KPR-BTN Syariah tersebut, Penggugat telah melaksanakan kewajiban angsurannya sampai tanggal 28 Desember 2011, dengan nilai seluruh angsuran kurang lebih sebesar Rp203.282.040,00 (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat puluh rupiah);
7. Bahwa oleh karena Penggugat menyadari usaha yang dilakukannya terhenti/bangkrut, dan merasa tidak mampu bayar, pada tanggal 23 Maret tahun 2012 Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi, dengan maksud agar dilakukan Penangguhan Pembayaran, sesuai ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Bagian Ketujuh yang menyebutkan: “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan“. Dimana hal ini sesuai pula dengan QS. 2, Al Baqoroh ayat 280 yang artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”;
8. Bahwa terhadap permohonan penangguhan pembayaran tersebut, Tergugat I cenderung membiarkannya, sampai kemudian pada jam 08.00 WIB tanggal 19

April 2013, Tergugat I menitipkan kepada pembantu Penggugat, surat Pemberitahuan Lelang Hak Tanggungan bernomor 150/KCS.CRB/LCWO/IV/ 2013 tanggal 16 April 2014, yang memberitahukan kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Lelang Hak Tanggungan, dimana pelaksanaan lelangnya sendiri dilakukan di hari yang sama di saat Penggugat menerima surat pemberitahuan lelang Hak Tanggungan tersebut;

9. Bahwa sesuai Akad Pembiayaan KPR-BTN Syariah Nomor 716, antara Penggugat dan Tergugat I, perjanjian pokoknya adalah jual beli Murabahah tanah dan bangunan rumah antara Bank (Tergugat I) dengan Nasabah (Penggugat) yang pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur selama 120 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2019, bukanlah persoalan Jaminan yang hanya merupakan perjanjian *assesor*/pelengkap dari perjanjian pokok. Sehingga persoalan Pelelangan Jaminan terlebih dahulu harus menunggu berakhirnya perjanjian pokok. Di samping sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan: Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”, dan ternyata di dalam Akad Pembiayaan KPR-BTN Syariah Nomor 716, antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 27 Agustus 2009, sama sekali tidak ditemui adanya klausul janji untuk memberikan Hak Tanggungan;
10. Bahwa terhadap persoalan lelang objek jaminan Tergugat I, selain surat pemberitahuan Lelang Hak Tanggungan, sebagaimana disebutkan pada poin (8), Pengugat tidak pernah menerima surat-surat lainnya yang berhubungan dengan persoalan Lelang dari Tergugat I, termasuk juga tidak pernah menerima surat dari Tergugat II;
11. Bahwa setelah dilaksanakannya Lelang oleh Tergugat II, Tergugat I tidak pernah memberitahu hasil lelang dan peruntukannya kepada Penggugat, justru Penggugat sendiri yang berusaha mencari informasi atas pelaksanaan lelang dimaksud, dengan mengirimkan surat Penolakan Lelang dan permintaan salinan bukti dan data pelelangan bertanggal 1 Juli 2013, namun atas surat tersebut Tergugat I tetap tidak memberikan hasil lelang dan peruntukannya. Peristiwa ini mengindikasikan ketidakterbukaan Tergugat I atas pelaksanaan hasil lelang kepada Penggugat;
12. Bahwa diketahui lelang yang dilakukan Tergugat II, atas permintaan Tergugat I, pada tanggal 19 April 2013 pemenang lelangnya adalah Tergugat III, yang tidak lain merupakan rekanan Tergugat I;
13. Bahwa diketahuinya Tergugat III sebagai rekanan Tergugat I, pada saat Tergugat I memperkenalkan Tergugat III kepada Penggugat, sekitar akhir tahun 2011, untuk menerima dana talangan angsuran dari Tergugat III;

14. Bahwa di samping itu Tergugat I, menentukan harga limit lelang senilai Rp525.500.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), hampir sama dengan harga pembelian objek dimaksud, ketika Tergugat I membelinya dari penjual asal yaitu ibu Djuarsih pada waktu 4 (empat) tahun yang lalu;
15. Bahwa penentuan harga lelang di atas, jelas sangat tidak berdasar dan merugikan Penggugat, mengingat harga jual objek lelang dimaksud, tidak sesuai harga pasar untuk tanah dan bangunan rumah, dengan luas tanah 435 m² dan luas bangunan 278 m², dengan kondisi bangunan lebih bagus dari kondisi pada waktu pembelian, di samping juga penentuan harga lelang tidak melalui kesepakatan bersama dengan Penggugat;
16. Bahwa kecenderungan harga property di Indonesia, selalu mengalami kenaikan, hal ini diantaranya dipicu dari kenaikan harga bahan bangunan, ongkos pekerja dan harga BBM, pada tahun 2013 diperkirakan harga tanah dan bangunan untuk tanah seluas 435 m² dan bangunan seluas 278 m² berkisar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
17. Bahwa sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian dalam Murabahah Tak mampu Bayar pada butir:
Pertama: Ketentuan Penyelesaian;
LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan objek murabahah dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
Bahwa dari ketentuan ini jelas, pihak Bank selaku LKS dapat melakukan penyelesaian murabahah terhadap nasabah yang tidak mampu bayar manakala batas waktu pembayaran sesuai akad murabahah berakhir, dan mengenai harga jual atau lelang objek murabahah harus sesuai harga pasar yang disepakati nasabah dan bank;
18. Bahwa, oleh karena hal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melibatkan Tergugat III yang telah melaksanakan Lelang Hak Tanggungan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat pada tanggal 19 April 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut didasarkan pada perbuatan:
 - 1) Tergugat I tidak mengedepankan mekanisme musyawarah bersama Penggugat, untuk melakukan penyelamatan Akad Pembiayaan KPR-BTN Syariah Nomor 716;
 - 2) Tidak adanya pemberitahuan-pemberitahuan rencana lelang maupun pemberitahuan pelaksanaan lelang, dari Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat dan/atau Tergugat I telah sengaja memberitahu

pelaksanaan lelang kepada Penggugat beberapa jam sebelum dilaksanakannya lelang;

- 3) Pelaksanaan lelang yang dimohonkan Tergugat I yang telah dilaksanakan Tergugat II dan dimenangkan Tergugat III, terhadap Akad Pembiayaan KPR-BTN Syariah Nomor 716, adalah belum jatuh tempo, yaitu sampai dengan 27 Agustus 2019;
 - 4) Pelaksanaan lelang yang dimohonkan Tergugat I, yang telah dilaksanakan Tergugat II dan dimenangkan Tergugat III, terhadap akad Pembiayaan KPR-BTN Syariah Nomor 716, dilaksanakan dengan harga limit lelang di bawah harga pasar dan tidak atas kesepakatan bersama Penggugat;
 - 5) Tergugat III bukanlah pembeli lelang yang beriktikad baik, mengingat Tergugat III adalah rekanan Tergugat I;
20. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya kepemilikan Penggugat atas objek Sertipikat Hak Milik Nomor 89 Desa Cempaka;
 21. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka Pelaksanaan Lelang pada tanggal 19 April 2013 sebagaimana Risalah Lelang Nomor 165/2013 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 22. Bahwa oleh karena Penggugat telah kehilangan kepemilikannya atas objek Sertipikat Hak Milik Nomor 89 Desa Cempaka, maka menjadi patut Tergugat I dan Tergugat III, dihukum untuk mengembalikan kepemilikan Penggugat atas objek lelang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 89 Desa Cempaka, tetap atas nama Penggugat;
 23. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat III dengan sukarela memenuhi isi putusan ini, maka adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, untuk setiap keterlambatan pengembalian hak kepemilikan objek lelang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 89 Desa Cempaka, terhitung sejak dijatuhkannya putusan perkara ini;
 24. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih jauh dari Penggugat, mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cirebon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang telah melaksanakan lelang atas objek jaminan Penggugat sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 89 Desa Cempaka, pada tanggal 19 April 2013 sesuai Risalah Lelang Nomor 165/2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Lelang atas objek jaminan Penggugat sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 89 Desa Cempaka, pada tanggal 19 April 2013 sesuai Risalah Lelang Nomor 165/2013, adalah tidak berdasarkan hukum;
4. Menyatakan Lelang atas objek jaminan Penggugat sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 89 Desa Cempaka, pada tanggal 19 April 2013 sesuai Risalah Lelang Nomor 165/2013 adalah batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III, karena Perbuatan Melawan Hukumnya tersebut, untuk mengembalikan kepemilikan objek Lelang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 89 Desa Cempaka, tetap atas nama Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara bersama membayar uang paksa atas keterlambatan pengembalian objek Lelang, sebagaimana Sertipikat Hak milik Nomor 89 Desa Cempaka, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat, terhitung sejak dijatuhkan-nya putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada para Tergugat;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*exceptie onrechtmatig of ongegrond*);
 - 1) Bahwa Penggugat sama sekali tidak menyebut dasar hukum yang menjadi landasan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;
 - 2) Bahwa di dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I beserta Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena telah melaksanakan lelang hak tanggungan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat pada tanggal 19 April 2013 (vide hal. 5 butir 18);
 - 3) Bahwa tindakan Tergugat I beserta Tergugat II dan Tergugat III yang dilakukan terhadap Penggugat merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan terhadap Penggugat apabila Penggugat sudah *wanprestasi* sebagaimana diatur dan disepakati dalam akad pembiayaan Nomor 716 tanggal 27 Agustus 2009;
 - 4) Bahwa Tergugat I berhak untuk mendapatkan pembayaran angsuran atas pembiayaan yang telah direalisasikan kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu perbulan sebagaimana diatur di dalam Akad Pembiayaan Nomor 716 tanggal 27 Agustus 2009, apabila Penggugat lalai dalam memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*), maka sesuai Pasal 17 Tergugat I berhak untuk melakukan eksekusi lelang terhadap agunan;

- 5) Bahwa Tergugat I selaku lembaga perbankan harus terus senantiasa menjaga kualitas aset pembiayaannya sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi sebagai berikut: “Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS”;
2. Gugatan Penggugat telah daluarsa dan lewat waktu (*Exceptio Temporis/ Eksepsi Daluarsa*);
- 1) Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II dan menghasilkan Tergugat III sebagai pemenang lelang yang sah telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2013 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 165/2013, sementara gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Agama Cirebon baru dilakukan tanggal 28 April 2014, hal ini berarti ada jarak waktu yang relatif panjang ($\pm$ 13 bulan) setelah dilaksanakannya pelaksanaan lelang secara sah oleh Tergugat I melalui Tergugat II;
 - 2) Bahwa sebagaimana diatur didalam Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang”;
 - 3) Bahwa mengenai ketentuan tentang daluarsa/lewat waktu tentang pelaksanaan eksekusi lelang tersebut juga diperkuat oleh Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 April 1981 Nomor 1281 K/ SIP/1979 yang menyatakan "Bantahan terhadap eksekusi, yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan, tidak dapat diterima", sehingga sangatlah tidak berdasarkan hukum gugatan yang diajukan jauh setelah eksekusi lelang itu dilaksanakan;
- Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas dan tegaslah gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sahnyanya sebuah gugatan menurut Hukum Acara Perdata Indonesia, karena gugatan Penggugat kepada Tergugat juga tidak berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Eksepsi Kapasitas Hukum sebagai Pihak Dalam Perkara (*Eksepsio Persona Standi In Judicio*);

1. Bahwa pada halaman 2 surat gugatan, Penggugat telah keliru menarik Tergugat II yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon sebagai *persoon* tanpa mengaitkan instansi atau unit atasan Tergugat II;
2. Perlu Tergugat II jelaskan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon bukan merupakan instansi atau pejabat yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari Negara dimana secara berjenjang instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya;
3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/instansi atasannya tersebut adalah keliru dan kurang tepat, sehingga gugatan tersebut kurang sempurna. Maka demi menjaga tertib hukum beracara sesuai dengan Pasal 6 angka 1 dan 3 RV tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Reconvensi/Tergugat I Konvensi yang telah dikemukakan dalam Konvensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara juga termasuk dalam reconvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian reconvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat I Konvensi menolak seluruh dalil Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi merupakan Nasabah Pembiayaan Penggugat Reconvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana tercantum pada Akad Pembiayaan Nomor 716 tanggal 27 Agustus 2009;
4. Bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar kewajiban angsuran pembiayaannya secara lancar sesuai dengan Akad Pembiayaan Nomor 716 tanggal 27 Agustus 2009 sehingga kolektibilitas kredit menjadi macet;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi melalaikan kewajibannya kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat I Konvensi maka

Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apabila *wanprestasi*;

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan cidera janji maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sudah memperingatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu sebagai berikut:
 - 1) Surat Nomor 031/S/KCS.CRB/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 perihal Peringatan I;
 - 2) Surat Nomor 107/S/KCS.CRB/IV/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Peringatan II;
 - 3) Surat Nomor 017/S/KCS.CRB/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 perihal Angsuran KPR BTN;
7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak membayar angsuran kreditnya seperti diatur di dalam akad pembiayaan sudah tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan "Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (*cidera janji/wanprestasi*) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud (*Vide* Pasal 1243 KUHPerdara);
8. Bahwa perbuatan *cidera janji/wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang keseluruhannya berjumlah Rp11.043.811.641,00 (sebelas miliar empat puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - 8.1. Kerugian materiil berupa:
 - a. Tidak dilunasinya hutang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp497.053.168,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
 - b. Penyisihan laba perusahaan berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk pembentukan cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) sebesar 100 % dari total *oustanding* pembiayaan yaitu sebesar Rp497.053.168,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, yang seharusnya bisa disalurkan kembali oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
 - c. Pendapatan margin bagi hasil tahunan apabila biaya cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva sebesar 8% / tahun yaitu : (8% X

$Rp497.053.168,00 = Rp39.764.253,00/12 \times 15 \text{ bln} = 49.705.317,00;$

8.2. Kerugian immaterial:

Rusaknya reputasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi akibat permasalahan ini yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengalami keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kami mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang denda setiap hari keterlambatannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Cirebon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Rekonvensi yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kredit Nomor 716 tanggal 27 Agustus 2009 yang dilegalisasi oleh Wati Musilawati, S.H., Notaris di Cirebon;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Risalah Lelang Nomor 165/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat oleh Tergugat II;
5. Menyatakan Tergugat III adalah pembeli lelang yang beriktikad baik dan dilindungi secara hukum;
6. Menyatakan secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan cidera janji/*wanprestasi*;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp11.043.811.641,00 (sebelas miliar empat puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), secara kas dan tunai;
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi apabila sisa hasil penjualan dari obyek jaminan dalam Akad Pembiayaan Nomor 716 tanggal 27 Agustus 2009 tidak mencukupi untuk penyelesaiannya;
9. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan asset baik bergerak maupun tidak bergerak untuk menjadi jaminan dalam pembayaran kewajibannya akibat kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbij bij vorrad*);
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi apabila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ini;

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cirebon telah menjatuhkan putusan Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.CN. tanggal 7 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 0228/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. tanggal 2 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0310/ Pdt.G/2014/PA-CN. jo. Nomor 0228/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon tersebut pada tanggal 24 Maret 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 12 April 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengesampingkan hukum Syariah Islam yang berlaku bagi Bank Syariah dan mengesampingkan Dewan Syariah Nasional berikut fatwa-fatwanya;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai salah satu Peradilan Khusus yang berwenang menangani perkara perdata Ummat Islam dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di tingkat Banding) dalam memutuskan perkara Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn. jo. Nomor 0228/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. mengesampingkan Syariah Islam dan Dewan Syariah Nasional berikut fatwa-fatwanya yang berlaku bagi bank dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga putusnya keliru dan ada kesalahan. Padahal Syariat Islam dan Dewan Syariah Nasional (DSN), serta ketentuan-ketentuannya yang berlaku bagi bank adalah ketetapan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, baik dalam menjalankan kegiatannya maupun tindakan-tindakan bank;

Oleh karena itu, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada perkara ini, seharusnya berdasar pada hukum syariah yang berlaku bagi bank yang tertuang dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasioal, sehingga dalam putusnya tidak keliru dan tidak ada kesalahan;

Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

Pasal 1 angka 13 berbunyi: "Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam...";

Pasal 6 huruf m: "Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia";

Dalam penjelasan Pasal 6 huruf m: "Bank Umum berdasarkan prinsip syariah tidak melakukan kegiatan usahanya secara konvensional";

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:...b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah...";

Kewajiban untuk mengikuti dan meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional adalah berupa pendapat dan atau fatwanya diatur dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 pada Pasal 1 huruf i, Pasal 20, Pasal 28 huruf m dan Pasal 31 yang berbunyi:

Pasal 1 huruf i: "Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis

Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip Syariah";

Pasal 20: (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip Syariah, (2) Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah Wajib mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional;

Pasal 28: "Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya...";

Pasal 28 huruf m: "Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional";

Pasal 31: "Dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut";

Berdasarkan undang-undang dan peraturan Bank Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa bagi bank yang berprinsip syariah wajib mengikuti dan tunduk pada ketentuan Syariah Islam dan ketentuan Dewan Syariah Nasional yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena yang belum ada fatwanya pun wajib meminta persetujuannya, apalagi yang sudah difatwakan;

Akibat Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengesampingkan Syariah Islam dan Dewan Syariah Nasional berikut fatwa-fatwanya dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, mengakibatkan dalam putusan perkara tersebut keliru dan ada kesalahan;

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi, memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Hakim yang berwenang, menjadikan Syariah Islam dan ketentuan-ketentuan Dewan Syariah Nasional yang berlaku bagi bank, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara tersebut;

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mengakui hukum yang berlaku khusus bagi bank yang berprinsip syariah, di antaranya terhadap Akad Murabahah;

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Peradilan Khusus yang berwenang menangani perkara Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sebagaimana menangani perkara-perkara Ummat Islam dalam perkara perkawinan, waris, wakaf dan lain sebagainya yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, yang menggunakan hukum khusus yaitu hukum Syariah Islam dan tidak menggunakan hukum yang berlaku umum (*Lex Specialist Deradot Lex Generalli*);

Karena Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I merupakan bank berprinsip Syariah, maka dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengannya Harus menggunakan Syariah Islam/Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional karena bersumber

pada Al-Qur'an dan Al-Hadis dan telah dijadikan undang-undang dan ketentuan bagi Bank Syariah di Indonesia;

Pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dalam Perkara Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn *jo.* Nomor 0228/Pdt.G/2015/ PTA.Bdg, seharusnya memasukkan dalil posita Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat pada poin 7 dan poin 17:

Poin 7:

Bahwa oleh karena Penggugat menyadari usaha yang dilakukan terhenti/ bangrut dan merasa tidak mampu bayar, maka pada tanggal 23 Maret 2012 Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi, dengan maksud agar dilakukan penangguhan pembayaran, sesuai ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bagian ketujuh yang menyebutkan:

"Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, Bank harus menunda tagihan utangnya sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan";

Dimana hal ini sesuai pula dengan QS. 2, Al Baqarah ayat 28 yang artinya:

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai ia berkelapangan...";

Dan poin 17:

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian dalam Murabahah Tak Mampu Bayar, pada butir pertama:

"Ketentuan penyelesaian (*settlement*) Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembayarannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. Objek Murabahah dijual oleh nasabah atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati";

Sangatlah jelas ketentuan tentang murabahah tersebut, terhadap nasabah yang pailit atau tak mampu bayar, apalagi yang bukan karena kesengajaan, haruslah ditangguhkan pembayarannya sampai mampu bayar. Dan apabila Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I menghendaki penyelesaian segera, maka harus ada kesepakatan harga terlebih dahulu dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sebelum melakukan pelelangan objek Murabahah. Ini semua tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi I;

Pengadilan Agama Cirebon maupun Pengadilan Tinggi Agama Bandung, seharusnya mengesampingkan hukum yang berlaku umum dan seharusnya menggunakan Syariah Islam (Al-Quran, Al Hadis dan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional) yang merupakan hukum khusus dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan dalam memutuskan perkara tersebut;

Akibat Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mengakui hukum yang

berlaku khusus dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, mengakibatkan dalam putusan perkara tersebut keliru dan ada kesalahan;

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Hakim yang berwenang bersandar pada hukum yang berlaku khusus dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya untuk memutuskan perkara tersebut;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak lengkap dan tidak cermat membaca dan memahami Akad Kredit;

Jika pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0310/Ptd.G/2014/PA.Cn. jo/ Nomor 0228/Ptd.G/2015/PTA.Bdg hanya berdasar kan Akad Pembiayaan Nomor 716 tanggal 27 Agustus 2009 (bukti P.I/T.16) dan menggunakan hukum yang berlaku umum, menunjukkan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak lengkap dan tidak cermat dalam membaca dan memahami akad tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut. Karena sangat jelas dalam akad terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad pembiayaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syariah yang berlaku bagi bank;

Sebagaimana dalam akad Nomor 716 tanggal 27 Agustus 2009, Pasal 22 angka (1) yang tertulis:

"(1) Pelaksana akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syariah yang berlaku bagi bank", sehingga dalam penyelesaian perkara ini sesuai dengan ketentuan akad, haruslah menggunakan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku bagi bank, karena akad pelaksanaan akad tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku bagi bank, baik ada perselisihan atau pun tidak ada perselisihan. Apalagi ini jelas ada perselisihan, maka penentuannya kembali pada dasar hukum asal;

Oleh karena adanya perselisihan yang diperkarakan ke Peradilan Agama, maka dalam putusannya seharusnya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku bagi bank;

2. Jika ada perselisihan diutamakan musyawarah;

Setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengalami permasalahan dalam pembayaran angsuran kredit, terjadi komunikasi melalui telepon, surat-menyurat maupun pertemuan dengan pihak Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat dan berjalan baik (saat Kepala Cabang masih Bapak Heri). Sehingga suatu saat, Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan penangguhan pembayaran kepada pihak Tergugat I/Termohon Kasasi I, tapi yang keluar malah rincian angsuran dengan akad baru (bahasa bank *restrukturisasi*) dengan angsuran lebih kecil dan dalam waktu yang lebih lama dari akad sebelumnya. Karena kondisi keuangan Penggugat/ Pemohon Kasasi, saat itu tidak memungkinkan bisa membayar sekecil

apapun, maka Penggugat/Pemohon Kasasi menolak akad baru tersebut dan tetap mengharapkan penangguhan pembayaran;

Karena Tergugat I/Termohon Kasasi I menghendaki penyelesaian lebih awal dengan cara lelang, sedangkan Penggugat/Pemohon Kasasi penangguhan pembayaran dan tidak menghendaki pelelangan, maka ini berarti ada perselisihan dalam pelaksanaan akad dan seharusnya Tergugat I/ Termohon Kasasi I melakukan musyawarah dengan Penggugat/Pemohon Kasasi sebelum melakukan pelelangan. Obyek Murabahah milik Penggugat/ Pemohon Kasasi;

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada akad Nomor 716 tanggal 27 Agustus 2009, Pasal 22 angka (2) yang tertulis:

"(2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari akad ini, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;

Karena Termohon Kasasi I mengetahui ada perselisihan dengan Pemohon Kasasi dan tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu dalam melakukan pelelangan objek murabahah milik Pemohon Kasasi, maka perbuatan Termohon Kasasi I tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

3. Surat-surat atau pernyataan tertulis harus dikirim ke alamat rumah atau kantor yang ada pada akad;

Jika sebelum pelelangan memang ada pengiriman surat-surat atau pernyataan tertulis oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I yang timbul dari dan bersumber pada akad ini, yang dinyatakan Tergugat I/Termohon Kasasi I (bukti T.I-3, T.I-4, T.I-5 dan T.I-6) dan yang dinyatakan Tergugat II/ Termohon Kasasi II (bukti T.II-6, T.II-7 dan T.II-8) tidak dikirim ke alamat rumah atau kantor Penggugat/Pemohon Kasasi yang pada akad, kecuali surat-surat sebelum bulan April 2012 dan surat Pemberitahuan Lelang dari Termohon Kasasi I tertanggal 16 April 2013 (diterima persis pada hari dilakukan lelang, tepatnya tanggal 19 April 2013);

Sejak kunjungan terakhir pihak Tergugat I/Termohon Kasasi I untuk menyampaikan rekening koran (hasil *restrukturisasi*) tertanggal 29-03-2012 oleh Iwan Kurniawan, sebelum pengiriman Surat Pemberitahuan Pelelangan yang diterima tanggal 19 April 2013 (persis pada hari dilakukannya pelelangan), tidak pernah ada surat-surat yang dikirim ke alamat rumah atau kantor Penggugat/ Pemohon Kasasi, sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi tidak bisa menanggapinya. Ketika surat-surat dikirim ke alamat rumah atau alamat kantor Pemohon Kasasi yang ada pada akad, Penggugat/Pemohon Kasasi selalu menanggapinya;

Sehingga ada dugaan, surat-surat tersebut tidak dikirim ke alamat rumah atau alamat kantor Pemohon Kasasi/Penggugat, hanya untuk memenuhi syarat pelelangan sesuai hukum yang berlaku umum, tanpa memperhatikan hukum yang berlaku khusus. Dan ada dugaan agar pemohon Kasasi/ Penggugat tidak

menghambat pelelangan tersebut;

Padahal pada akad Nomor 716 tanggal 27 Agustus 2009, Pasal 21 angka (2) huruf (b) sangat jelas tertulis:

"Semua surat-menyurat dan pernyataan tertulis yang timbul dari dan bersumber pada akad ini dianggap telah diserahkan dan diterima apabila dikirim kepada:

(b) Nasabah dengan alamat rumah atau alamat kantor Nasabah yang tercantum pada formulir permohonan pembiayaan atau alamat yang tercantum pada Akad ini";

Karena surat-surat yang dinyatakan Tergugat I/Termohon Kasasi I serta surat-surat yang dinyatakan Tergugat II/Termohon Kasasi II tidak dikirim ke alamat rumah atau kantor Penggugat/Pemohon Kasasi yang ada pada akad, maka surat-surat tersebut dinyatakan tidak ada menurut hukum, sehingga pelelangan tersebut batal demi hukum dan perbuatan Para Termohon KASASI tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Perbuatan Termohon Kasasi I Tidak Berdasarkan Syariah;

1. Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I melakukan dengan sadar dan sengaja untuk tidak berdasar pada ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku bagi bank;

Fatwa-fatwa Dewan Syariah merupakan ketentuan syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional, yang bersumber pada Al-Quran, Hadis dan Fiqih Islam, yang dengan sangat jelas dalam undang-undang dijadikan acuan dasar bagi Tergugat I/Termohon Kasasi I dalam melakukan kegiatan usaha maupun dalam tindakannya sebagai bank yang berprinsip syariah;

Sebagaimana yang terdapat dalam Perbaikan Kontra Memori' Banding Terbanding I/ Termohon Kasasi I huruf B angka 2 menyatakan bahwa Fatwa Dewan Syariah hanya merupakan *second opinion*. Yang berarti hanya sebuah pendapat yang tidak wajib diikuti;

Pendapat tersebut sangat keliru dan menyesatkan, dan ada dugaan bertujuan mengecoh para hakim yang tidak cermat dalam memahami hukum yang berlaku bagi bank yang berprinsip syariah, agar dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak menggunakan Syariat Islam yang berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional, sehingga putusannya berpihak pada Termohon Kasasi I/Terbanding I;

Pendapat tersebut sangat jelas mencerminkan bahwa perbuatan Termohon Kasasi I tidak berdasarkan syariah dalam menjalankan usaha dan tindakannya sehingga berdalih bahwa Fatwa Dewan Syariah hanya merupakan *second opinion* dan menjadikan label Syariah digunakan sebagai kedok untuk keuntungan semata;

Padahal sangat jelas Ketentuan Bank Indonesia tentang kewajiban bank yang berprinsip syariah untuk mengikuti dan meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional adalah baik berupa pendapat dan atau fatwanya, sebagaimana diatur

dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 pada Pasal 1 huruf i, Pasal 20, Pasal 28 huruf m dan Pasal 31 yang berbunyi:

Pasal 1 huruf i:

"Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip Syariah";

Pasal 20:

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip Syariah;
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah Wajib mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional;

Pasal 28:

"Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya...";

Pasal 28 huruf m:

"Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional";

Pasal 31:

"Dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut";

Berdasarkan undang-undang dan peraturan Bank Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa bagi bank yang berprinsip syariah wajib mengikuti dan tunduk pada ketentuan Syariah Islam dan Ketentuan Dewan Syariah Nasional yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena yang belum ada fatwanya pun wajib meminta persetujuannya, apalagi yang sudah difatwakan;

Oleh karena itu, pendapat Termohon Kasasi/Terbanding I yang tidak mengakui Fatwa Dewan Syariah sebagai ketentuan yang wajib diikuti Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa penentuan harga sepihak tidak sesuai kesepakatan bertentangan dengan syariah sehingga sangat merugikan;

Dalam penentuan harga lelang objek murabahah secara sepihak/tidak ada kesepakatan dengan pemiliknya adalah bertentangan dengan ketentuan syariah yang berlaku bagi bank;

Sebagaimana perbuatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I menetapkan harga Objek Murabahah, milik Pemohon Kasasi, secara sepihak sangat merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi;

Rumah 2 (dua) lantai, 7 (tujuh) kamar dan hampir setiap kamar ada kamar mandi, luas tanah 435 m², luas bangunan 240 m², dan hanya berjarak ± 20 m dari Jalan

utama Kabupaten Cirebon, hanya dihargai Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Padahal perhitungan Tergugat I/Termohon Kasasi I pada tanggal 14 Juli 2009, rumah dan tanah tersebut ditetapkan dengan harga Rp883.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Tapi setelah 4 (empat) tahun kemudian (pada pelelangan tanggal 19 April 2013) ditentukan harga hanya Rp525.000.000,00, sangatlah tidak pantas dan merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat;

Jika kenaikan harga tanah di Indonesia rata-rata 10% per tahun dan berdasarkan perhitungan Tergugat I/Termohon Kasasi I pada tanggal 14 Juli 2009, maka pada pelelangan tersebut, sepantasnya harga tanah dan bangunan tersebut minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kalau harga saat ini mungkin seharga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Di samping menentukan harga murah, Termohon Kasasi (sampai saat ini tidak pernah memberikan bukti lelang dan rincian penggunaan hasil lelang. Sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat sangat kesulitan mendapatkan bukti dalam memperkarakan ini, walaupun akhirnya bukti lelang didapat dari Termohon Kasasi III/Tergugat III sebagai kolega Termohon Kasasi I dan sebagai pemenang lelang. Dan sampai saat ini Pemohon Kasasi belum mengetahui lebih atau kurangnya pembayaran hutang dari hasil lelang karena belum mendapatkan rincian penggunaan hasil lelang dari Termohon Kasasi I;

Karena penetapan harga lelang oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I terhadap objek murabahah milik Penggugat/Pemohon Kasasi tidak berdasarkan kesepakatan, maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa Para Termohon Kasasi beriktikad tidak baik dan tidak amanah (menyalahi undang-undang, peraturan yang berlaku, syariah dan akad);
 - a. Sebelum terjadi pelelangan tanggal 19 April 2013, Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tidak mengirim surat-surat, yang berkaitan dengan pelelangan objek murabahah milik Pemohon Kasasi ke alamat Pemohon Kasasi. Sehingga perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;
 - b. Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, sebagai pengembang, merupakan kolega Termohon Kasasi I, sehingga ada dugaan kong-kalikong dalam penetapan dan memenangkan lelang tersebut, sehingga mendapat keuntungan besar mendapatkan tanah dan rumah dengan harga sangat murah;
 - c. Termohon Kasasi I/Tergugat I bertindak sekehendak sendiri tanpa mengadakan musyawarah dengan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam menyelesaikan masalah akad murabahah ini, sehingga perbuatan tersebut perbuatan yang tidak sesuai dengan akad dan sebagai perbuatan melawan hukum;

- d. Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II sebagai lembaga pemerintah, seharusnya paham betul dan harus taat pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku bagi bank, sehingga sebelum melakukan pelelangan yang dimohonkan Termohon Kasasi I seharusnya dilengkapi dengan surat pernyataan kesepakatan harga dari pemilik objek lelang;
Karena Termohon Kasasi II melakukan pelelangan objek murabahah milik Pemohon Kasasi tanpa didasari surat kesepakatan/surat tidak keberatan dari Pemohon Kasasi/Penggugat, maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;
- e. Sejak dimohonkan oleh Pemohon Kasasi sampai saat ini, Termohon Kasasi I tidak pernah memberikan rincian penggunaan hasil lelang kepada Pemohon Kasasi. Perbuatan ini tidak amanah dan ada dugaan penggelapan;
- f. Termohon Kasasi I, selaku Lembaga Keuangan Syariah, tidak menjadikan syariah sebagai dasar dalam melakukan kegiatan dan tindakannya yang diamanatkan undang-undang, sehingga perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata tidak terdapat kesalahan dan kekhilafan hakim dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti telah tidak membayar angsuran hutang sesuai *Aqad* Pembiayaan *Murabahah* Nomor 716 tanggal 27 Agustus 2009, dan atas perbuatan Penggugat yang tidak membayar angsuran tersebut, pihak Tergugat I (PT. Bank BTN Persero Tbk Kanca Syariah Cirebon) telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Mei 2012, Agustus 2012 dan Januari 2013 agar Penggugat membayar hutang/angsurannya namun tidak diindahkan oleh Penggugat, dengan demikian perbuatan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai *wanprestasi*;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah *wanprestasi*, maka Tergugat I (PT. Bank BTN Persero Tbk Kanca Syariah Cirebon) berwenang/berhak mengajukan permohonan pelelangan atas obyek yang dijadikan jaminan dalam *Aqad* Pembiayaan *Murabahah* tersebut kepada Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon);
- Bahwa Tergugat I (PT. Bank BTN Persero Tbk Kanca Syariah Cirebon) telah

mengajukan permohonan pelelangan terhadap obyek jaminan sesuai dengan prosedur yang berlaku, demikian pula Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon) selaku instansi yang berwenang melakukan lelang telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Tergugat III selaku pemenang lelang terbukti sebagai pembeli yang beritikad baik, karena pembelian obyek lelang tersebut dilakukan dalam pelelangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BISRI MAHDOR ZAENANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BISRI MAHDOR ZAENANI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.,

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.,

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

15

PUTUSAN

Nomor :

684 K/AG/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 684 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Tuan SUDIRO ATMAJA, bertempat tinggal di Jalan Platina VII A, Lingkungan 20, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAPRI CHAN, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Denai Nomor 95 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

PT. BANK BNI SYARIAH, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, Cq. **PT. BANK BNI SYARI'AH CABANG MEDAN**, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 12 Medan, dalam hal ini diwakili oleh BAYI ROHAYATI, S.H., Pimpinan Divisi Hukum PT. Bank BNI Syariah, beralamat di Gedung Tempo Pavilion I, Lantai 3-6, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 10-11 Jakarta Selatan, dalam hal ini selanjutnya memberi kuasa kepada ERIT HAFIZ, S.H. dan kawan-kawan, para Pegawai pada PT. Bank BNI Syariah, berkantor di Gedung Tempo Pavilion I, Lantai 3-6, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 10-11 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan Murabahah terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (Pihak Kedua) dengan Tergugat (Pihak Pertama)

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 684 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengadakan dan membuat perjanjian di bawah tangan yang dibubuhi meterai secukupnya berupa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013 sebesar Rp681.600.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

2. Bahwa adapun tujuan pembiayaan Murabahah tersebut adalah untuk Pembangunan-pembangunan Rumah yang beralamat di Jalan Platina VII Lingkungan 20 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari: 1 (satu) pintu terletak/menghadap Jalan Platina VII A dan 2 (dua) pintu terletak/menghadap Gang Muksin Jalan Platina VII A;
3. Bahwa pembiayaan Murabahah tersebut di atas dapat terjadi, karena pada mulanya Penggugat ditawarkan dana kredit/pembiayaan untuk pembangunan rumah-rumah oleh Pegawai-Pegawai Tergugat yang masing-masing bernama Edi Susanto dan Irawati yang mendatangi langsung ke rumah Penggugat;
4. Bahwa kepada Pegawai-Pegawai Tergugat tersebut, Penggugat telah mengatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum diurus di Kantor Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan. Namun Pegawai-Pegawai Tergugat mengatakan "tidak masalah kalau IMB-nya belum ada, karena rumah-rumah disekitarnya yang telah dibangun terlebih dahulu bisa terbit IMB-nya". "Nanti kalau diurus pasti juga terbit IMB-nya";
5. Bahwa meskipun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum ada, akan tetapi Pegawai-Pegawai Tergugat tetap menyerahkan dana kredit/pembiayaan untuk diterima dan menyodorkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013 untuk ditandatangani oleh Penggugat, dimana Pegawai-Pegawai Tergugat mengatakan mengenai IMB-nya dapat diserahkan kepada Tergugat nanti setelah terbit dari Kantor Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, dan hal itu juga dimuat dalam ketentuan Pasal 5 huruf f Akad Pembiayaan Murabahah;
6. Bahwa selanjutnya sambil membangun rumah-rumah Penggugat



mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengajukan permohonannya pada tanggal 09 Februari 2014 kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan. Namun ternyata permohonan Penggugat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditolak, sesuai dengan Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan Nomor 648/1742, tanggal 5 Maret 2014 yang ditujukan kepada Penggugat;

7. Bahwa sesuai dengan isi point 2 dari Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan Nomor 648/1742, tanggal 5 Maret 2014 disampaikan kepada Penggugat sebagai berikut “Sesuai Rencana Sub-Sub Wilayah (RSSW) lembar 6.4 peruntukan tanah lokasi dimohon adalah Rencana Taman Jalan Platina VII A direncanakan lebar 10 meter Garis Sempadan Bangunan (GSB) 6 meter, Gg. Muksin direncanakan lebar 6 meter GSB 4 meter. Rencana Jalan disisi Utara Persil dimohon lebar 10 meter GSB 6 meter”;
8. Bahwa dengan adanya Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan Nomor 648/1742 tanggal 5 Maret 2014 tersebut dikaitkan dengan pembangunan rumah-rumah yang dilakukan Penggugat, maka rumah-rumah yang dibangun Penggugat tersebut jelas terkena Rencana Sub-Sub Wilayah (RSSW) seluruhnya;
9. Bahwa keadaan tersebut di atas telah disampaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sesuai Surat Nomor 093/SCP/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, Perihal: Pemberitahuan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) kepada Tergugat, hal ini guna memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tanggal 10 September 2013 yang menyebutkan “Para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*)”;
10. Bahwa adapun pengertian keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2)-nya yang menyebutkan “Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah sesuatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau para pihak, yang



mengakibatkan salah satu atau para pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, malapetaka, pemogokan, epidemi dan kebijaksanaan maupun Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian”;

11. Bahwa sebelum Penggugat memberitahukan kepada Tergugat mengenai telah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) di atas, Tergugat telah memberikan Surat Teguran ke-1 kepada Penggugat sesuai suratnya Nomor MES/09/798/R., tertanggal 18 Agustus 2014. Namun setelah Penggugat memberitahukan kepada Tergugat mengenai telah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) pada tanggal 19 Agustus 2014, ternyata Tergugat memberikan lagi Surat Somasi ke-1 kepada Penggugat sesuai suratnya Nomor MES/09/908/R., tertanggal 17 September 2014;
12. Bahwa disamping itu juga, Tergugat telah memberikan jawaban atas Surat Nomor 093/SCP/VIII/2014., tanggal 19 Agustus 2014 dari Kuasa Hukum Penggugat, Perihal: Pemberitahuan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), sesuai suratnya Nomor MES/06/1488., tanggal 07 Oktober 2014, yang intinya Penggugat tetap berkewajiban memenuhi pembayaran angsuran bulanan sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama;
13. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat, karena dengan ditolaknya permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan terkena Rencana Sub-Sub Wilayah (RSSW) seluruhnya atas rumah-rumah Penggugat, jelas telah timbul keadaan memaksa (*force majeure*);
14. Bahwa tindakan Tergugat yang tetap memberikan Surat Somasi ke-1 kepada Penggugat sesuai suratnya Nomor MES/09/908/R., tertanggal 17 September 2014 dan tetap menyatakan Penggugat berkewajiban memenuhi pembayaran angsuran bulanan sesuai suratnya Nomor MES/06/1488., tanggal 07 Oktober 2014, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tanggal 10 September 2013 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam menafsirkan ketentuan Pasal 17



(keadaan memaksa/*force majeure*) tersebut;

15. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang tetap memberikan Surat Somasi ke-1 kepada Penggugat sesuai suratnya Nomor MES/09/908/R., tertanggal 17 September 2014 dan tetap menyatakan Penggugat berkewajiban memenuhi pembayaran angsuran bulanan sesuai suratnya Nomor MES/06/1488., tanggal 07 Oktober 2014, jelas Tergugat telah melalaikan ketentuan Pasal 17 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013, dan untuk itu Tergugat dapat dikwalifisir telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
16. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Medan agar menyatakan telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013, dan menyatakan Penggugat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013;
17. Bahwa sebagai jaminan agar kepentingan Penggugat tidak dirugikan Tergugat selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Medan memberikan putusan Provisionil sebagai berikut:
 - Memerintahkan Tergugat agar menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 14 peristiwa cidera janji/*wanprestasi*) dan Pasal 15 (Kewenangan Bank Dalam Rangka Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan) dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013 selama pemeriksaan perkara sedang berlangsung sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Membebaskan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir;
18. Bahwa mengingat bukti-bukti surat yang akan diajukan Penggugat merupakan bukti *otentik*, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan gugatan Provisionil untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013;
3. Menyatakan demi hukum Penggugat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang melalaikan ketentuan Pasal 17 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013, adalah merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat segera mengembalikan kepada Penggugat berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02239 tanggal 30 Maret 2001, atas nama Sudiro Atmaja;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02240 tanggal 30 Maret 2001, atas nama Megawarni;dalam keadaan bersih dan tanpa dibebani sesuatu hak apapun;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* dan tidak berdasar hukum;

Bahwa setiap gugatan secara yuridis harus didasari atas peristiwa dan fakta hukum yang jelas, sehingga tidak terjadi kerancuan kekaburan



dalam isi gugatan;

Bahwa dasar gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah mengenai penolakan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan berdasarkan Surat Nomor 648 f 1742 tanggal 5 Maret 2014, sehingga menurut Penggugat dengan adanya penolakan tersebut telah terjadi *force majeure*;

Bahwa dengan terjadinya *force majeure* tersebut, maka menurut Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat tidak berkewajiban lagi untuk membayar angsuran kepada Tergugat;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sama sekali tidak relevan dan tidak berdasar hukum;

Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat, berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor ME/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013, Penggugat telah menerima pembiayaan untuk tujuan pembangunan rumah;

Bahwa tujuan dari pembiayaan tersebut faktanya telah terlaksana, dimana bangunan rumah Penggugat saat ini telah selesai dibangun, ditempati, disewakan dan dinikmati oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah, atas dana masyarakat yang telah dinikmati Penggugat, maka Penggugat berkewajiban untuk mengangsur atau mengembalikan dana masyarakat tersebut sampai dengan lunas;

Bahwa dengan telah selesainya tujuan akad pembiayaan, maka tidak jelas maksud dari keadaan *force majeure* yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara ini. Sangat tidak relevan apabila penolakan IMB tersebut kemudian dijadikan sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban kepada Penggugat;

Sebagaimana didalilkan juga oleh Penggugat, akad antara Penggugat dengan Tergugat adalah Akad Murabahah untuk tujuan pembangunan, bukan untuk tujuan investasi atau modal kerja. Sehingga sejak awal sudah jelas bahwa sumber pengembalian dan angsuran sama sekali tidak disandarkan pada objek yang dibiayai seperti dalam pola pembiayaan modal kerja untuk keperluan usaha Penggugat;

Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/199/K., tanggal 10 September 2013 disebutkan "Para



pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad ini, baik sebahagian maupun keseluruhan apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*);

Bahwa dari ketentuan Pasal 1 tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "kewajiban" Penggugat adalah membayar angsuran sesuai dengan nilai dan jangka waktu yang telah disepakati. Dari peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya tidak ada satupun keadaan atau peristiwa yang menyebabkan Penggugat gagal/tidak dapat melaksanakan kewajibannya (angsuran) kepada Tergugat;

Bahwa dalam Pasal 17 ayat 2 Akad Pembiayaan disebutkan "Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah, dan kebijaksanaan kebijaksanaan maupun Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian";

Apabila menurut Penggugat, adanya penolakan penerbitan IMB masuk dalam kategori kebijaksanaan maupun Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian, jelas hal tersebut sangat tidak relevan antara penolakan IMB dengan tidak melaksanakan perjanjian (mengangsur/membayar cicilan hutang);

Berdasarkan Argumentasi yuridis di atas, maka jelas terbukti apa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak jelas antara peristiwa dan fakta hukumnya, sehingga secara yuridis dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan tidak berdasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2014/PA.Mdn., tanggal 3 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1436 H., dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan demi hukum telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013, disebabkan karena tidak terbitnya Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan atas tanah yang terletak di Jalan Lingkungan XX/Jalan Platina VII A, Kelurahan Tengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, karena termasuk dalam Rencana Taman;
3. Membebaskan Penggugat dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013, karena telah terjadi keadaan memaksa atau *force majeure*;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala pembebanan berupa:
 - 4.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02239 tanggal 30 Maret 2001, atas nama Sudiro Atmaja;
 - 4.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02240 tanggal 30 Maret 2001, atas nama Megawarni;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

 - Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding patut diterima;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1757/Pdt.G/2014/PA.Mdn., tanggal 3 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1436 H. yang dimohonkan banding tersebut;

Selanjutnya mengadili sendiri:

 - I. Dalam Provisi:
 - Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;
 - II. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat tersebut;



III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1757/Pdt.G/2014/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 1 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 15 April 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum:
 - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan pada halaman 11 alinea ke-2 yang berpendapat bahwa tidak terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata (BW) jo Pasal



41 KHES dan seterusnya. Dengan demikian tidak terbitnya IMB sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding tidak memenuhi klasifikasi sebagai *force majeure* (peristiwa/kejadian memaksa atau darurat) sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tanggal 10 September 2013 tidak terpenuhi. Oleh karena tidak ada *force majeure*, maka Penggugat/Terbanding selaku Nasabah/Debitur tidak dapat menjadikan sebagai alasan hukum untuk tidak melaksanakan isi akad baik sebagian atau seluruhnya, seperti dimaksud Pasal 17 ayat (1) Akad Pembiayaan Murabahah *a quo*, jelas-jelas telah salah menerapkan hukum;

- Bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tanggal 10 September 2013 yang dibuat antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (BW) yang menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (hukum) bagi mereka yang membuatnya”;
- Bahwa kesalahan penerapan hukum (dalam hal ini Pasal 1338 KUH Perdata), dimana Majelis Hakim tingkat banding telah mempertimbangkan bahwa “tidak terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata (BW) jo Pasal 41 KHES”;
- Bahwa padahal dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tanggal 10 September 2013 jelas menyebutkan “Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah sesuatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau para pihak, yang mengakibatkan salah satu atau para pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, malapetaka, pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan maupun Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian”;



- Bahwa dengan tidak terbitnya IMB oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dengan alasan tanah yang dibangun diperuntukkan Rencana Taman Kota dan tidak diperkenankan mendirikan bangunan adalah merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tanggal 10 September 2013;
 - Bahwa oleh karena para pihak telah menyepakati ketentuan *force majeure* dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tanggal 10 September 2013, maka ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata (BW) jo Pasal 41 KHES tidak dapat diterapkan lagi dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa berdasarkan alasan keberatan kasasi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan didasarkan atas alasan-alasan yang tidak tepat dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*):
- Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang didasarkan atas alasan-alasan yang tidak tepat dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) menurut hukum;
 - Bahwa hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum yang menyebutkan “Dengan demikian tidak terbitnya IMB sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding tidak memenuhi klasifikasi sebagai *force majeure* (peristiwa/kejadian memaksa atau darurat) sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tanggal 10 September 2013 tidak terpenuhi”;
 - Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tanggal 10 September 2013 telah memberikan rumusan tersendiri mengenai *force majeure* dimaksud;
 - Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Medan (selaku *Voorpost* dari Mahkamah Agung) memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan cukup dalam perkara ini guna memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan dan menerapkan hukum yang benar-



benar menjamin adanya kepastian hukum;

- Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut di atas telah didasarkan atas alasan-alasan yang tidak tepat dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan patut untuk dibatalkan (perhatikan Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Februari 1961 Nomor 13 K/Sip/1961);

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 dan 2

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dimana tidak terbitnya Izin Mendirikan Bangunan bukan termasuk keadaan mendesak, yang dapat dijadikan alasan Pemohon Kasasi/Penggugat membebaskan dari kewajiban, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Tuan Sudiro Atmaja** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, dan Pemohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tuan SUDIRO ATMAJA** tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 November 2016, oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 684 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,**

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005.**

16

PUTUSAN

Nomor :

35 K/AG/2017

PUTUSAN
Nomor 35 K/Ag/2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BANGKIT NURYUDO ARIYANTO bin NOOR DJIMAN, bertempat tinggal di Dusun Jatimulyo, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku salah satu ahli waris dari **RIWAYATI binti RATIYAN** (almarhumah), sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **PT. BANK MEGA SYARIAH KANTOR PUSAT Cq. PT. BANK MEGA SYARIAH KCP. PAGI (d/h. MEGA MITRA SYARIAH UNIT PAGI)**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 6 D, Mulyoharjo, Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada FRANS ISMADI TRI MURDJAKA dan kawan-kawan, para Karyawan Perseroan tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016;
2. **NOTARIS SUGIHARTO, S.H.**, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara Nomor 91 Kabupaten Pemalang;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TEGAL**, berkedudukan di Jalan K.S. Tubun Nomor 12 Kota Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada TUSLAN, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang

(KPKNL) Tegal tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015;

4. **MASHURI**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Asri A.2.10, Desa Taman, RT. 03, RW. 05, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 35 Pemalang, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Pemalang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa atas izin persetujuan Penggugat II di hadapan Tergugat II, Penggugat I pada tanggal 31 Oktober 2013 menandatangani Akad Pinjaman Uang secukup kebutuhan Penggugat I sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I, terdaftar dalam *Loan Account* Nomor 400004002442380, pengembalian Rp1.976.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya, dengan jangka waktu selama 48 bulan, berakhir jatuh tempo pada tanggal 31 September 2017, dengan jaminan sebidang tanah darat di atasnya berdiri rumah tempat tinggal, terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2706, atas nama Riwayati milik Penggugat II dengan luas tanah 306 m² dan luas bangunan rumah 150 m², dengan harga taksir dari Instansi Pemerintahan Desa Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), sebagai objek perkara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan rumah bapak Irfan;
 - Sebelah Timur rumah Musiam dan ibu Ijah;
 - Sebelah Utara rumah pak Kholik;
 - Sebelah Barat Jalan Desa;
2. Bahwa Penggugat I telah mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, yaitu:

- Angsuran pertama dibayar potong di depan pada tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp1.976.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - Angsuran kedua dibayar sebesar Rp1.976.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - Angsuran ketiga dibayar sebesar Rp1.976.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa berhubung usaha Penggugat I di bidang perdagangan kayu lagi lesu dan bangkrut, maka Penggugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar angsuran sebagaimana tertera dalam akad yang disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat I;
 4. Bahwa akibat kemacetan pembayaran angsuran utang tersebut, pihak Tergugat I mendaftarkan lelang barang jaminan tersebut ke Tergugat III untuk dilelang, Tergugat I menyerahkan harga limit kepada Tergugat III dengan harga sebesar Rp68.750.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak mengindahkan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013:
 - (1) Penjual/pemilik barang dalam menetapkan nilai limit, berdasarkan:
 - a. Penilaian oleh penilai; atau
 - b. Penaksiran oleh penaksir/tim penaksir;
 - (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan pihak yang melakukan penilaian secara *independent* berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;
 - (3) Penaksir/tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan penjual, yang merupakan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik/kuno;
 - (4) Nilai limit pada lelang non eksekusi sukarela atas barang bergerak milik orang, badan hukum/badan usaha swasta yang menggunakan nilai limit ditetapkan oleh pemilik barang;
 - (5) Dalam hal bank, kreditor akan ikut menjadi peserta pada lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, nilai limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai;

Bahwa berhubung harga limit lelang yang diajukan oleh Tergugat I bertentangan dengan Pasal 36 (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/P.L.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III tersebut haruslah dikesampingkan, mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Cq. Majelis Hakim

pemeriksa perkara menyatakan risalah lelang yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Bahwa sebelum lelang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2014, Penggugat I mendatangi Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2014, yang pada intinya Penggugat I membayar lunas utang dihitung ditulis oleh Tergugat I dengan perincian:

- Sisa pokok hutang Rp53.150.000,00 (lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pembulatan;
- Biaya pengganti lelang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Jumlah seluruh pelunasan utang Penggugat sebesar Rp55.150. 000,00 (lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Para Penggugat berusaha membayar pelunasan utang kepada Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2014;

Namun Tergugat I tidak mau menerima uang pembayaran pelunasan utang dari Para Penggugat, karena Tergugat I dan IV tergiur dengan keuntungan besar. Karena barang jaminan dilelang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan harga jaminan harga taksir dari Instansi Pemerintahan Desa Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Sehingga dalam pelaksanaan lelang tersebut Para Penggugat dirugikan, karena Tergugat I tidak mau menerima pembayaran pelunasan dari Para Penggugat. Tergugat I tidak mengindahkan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyatakan “Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu serta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan”;

6. Bahwa berhubung Tergugat I dan IV berusaha mengalihkan dan memindahnamakan hak milik barang jaminan milik Penggugat II kepada nama Tergugat IV dan Tergugat V, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan bahwa peralihan hak dari Penggugat II kepada orang lain tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memerintahkan agar Tergugat V menolak permohonan peralihan hak yang dimohonkan oleh Tergugat IV sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh orang Asing yang berkedudukan di Indonesia;

Pasal 45

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:
- e. Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan;
7. Bahwa Para Penggugat telah berusaha agar Tergugat I menerima pembayaran pelunasan utang dari Penggugat I dan Tergugat I mengembalikan jaminan utang tersebut kepada Penggugat II, namun usaha Para Penggugat sia-sia, bahwa berhubung permasalahan ini adalah menyangkut Ekonomi Syariah (Bank Syariah), maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat diajukan menjadi wewenang Pengadilan Agama Pemalang memeriksanya sebagaimana diatur dalam undang-undang, agar Para Penggugat memperoleh perlindungan hukum;
8. Bahwa agar di kemudian hari gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2706 (objek perkara);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pemalang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan bahwa akad yang ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat I adalah sah secara hukum;
- III. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau menerima pembayaran pelunasan utang dari Para Penggugat adalah haram dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- IV. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyerahkan harga limit kepada Tergugat III yang tidak mengindahkan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/P.L.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013;
- V. Menghukum Penggugat I untuk membayar pelunasan utang kepada Tergugat I dengan perincian:
 - Utang pokok sebesar Rp53.150.000,00 (lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya lelang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- VI. Menghukum Penggugat I untuk membayar pengganti kerugian pajak lelang kepada Tergugat I Rp70.000.000,00 x 5% = Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- VII. Menghukum Tergugat I untuk menerima pelunasan utang dari Penggugat I dengan perincian:
- Utang pokok sebesar sebesar Rp53.150.000,00 (lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya lelang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Membayar pengganti kerugian pajak lelang Rp70.000.000,00 x 5% = Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- VIII. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2706, atas nama Riwayati (sebagai objek perkara) kepada Penggugat II;
- IX. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang milik Tergugat IV sebesar, dengan perincian:
- Pengembalian uang lelang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Pengembalian pajak lelang Rp70.000.000,00 x 5% = Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- X. Menyatakan bahwa risalah lelang yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- XI. Memerintahkan Tergugat V tunduk dan taat pada putusan ini;
- XII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;
- XIII. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- I. Pengadilan Agama Pemalang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (eksepsi kompetensi absolut Pengadilan):

Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 016/MRBH-PMLG/10/13, tanggal 31 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugiharto, S.H. ("Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 016") antara Tergugat I selaku bank dengan Para Penggugat selaku Nasabah Pembiayaan dan Penjamin untuk memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 16 butir 16.3., yang menyatakan: "Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Pemalang";

Dengan demikian kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Gugatan Para Penggugat daluwarsa:

Bahwa Para Penggugat mempersoalkan adanya lelang atas jaminan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Hak Tanggungan. Pelaksanaan lelang itu sendiri telah selesai dilakukan dan hasilnya telah ada pemenang lelang dan objek sengketa bukan lagi dalam penguasaan/sebagai jaminan hutang;

Bahwa sesuai tata tertib beracara gugatan Para Penggugat memiliki isi yang dapat dipersamakan sebagai gugatan perlawanan;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 697 K/Sip/ 1974, tanggal 31 Agustus 1977 menyatakan: "Sesuai dengan tata tertib beracara, formalitas pengajuan *derden verzet* terhadap eksekusi harus diajukan sebelum *executorial verkoop* dilaksanakan ...dst.";

Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan *a quo*, karena telah kadaluarsa/lewat waktu;

III. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan mengajukan gugatan atas lelang, namun di pihak lain dalam petitum mengajukan permohonan agar risalah lelang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini membuktikan esensi gugatan ini sesungguhnya adalah gugatan perlawanan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1038 K/Sip/1973, tertanggal 1 Agustus 1973: "Perkara ini (perlawanan) merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara Nomor 91.a/Pdt/SG/1964, maka harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya";

Gugatan Para Penggugat juga menjadi *ambigu* ketika mengakui adanya wanprestasi dengan tidak membayar hutang kepada Tergugat I, namun di pihak lain mempermasalahkan sita eksekusi, sehingga perkara ini menjadi kabur/tidak jelas;

Mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa Tergugat IV telah melakukan lelang secara resmi dengan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Bahwa lelang terhadap 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2706, luas 306 m², atas nama Riwayati, berikut bangunan dan atau segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang pada tanggal 16 Oktober 2014 di PT. Bank Syariah Tegal dengan pelaksana lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) yang beralamat di Jalan K.S. Tubun Nomor 12 Kodya Tegal adalah merupakan Badan/Instansi Pemerintah yang ditunjuk dan dipercaya untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut Tergugat IV telah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) dengan dibuktikan adanya Kutipan Risalah Lelang Nomor 490/2014, tanggal 22 Oktober 2014, yang mana pada Kutipan Risalah Lelang tersebut tertulis diberikan kutipan kepada pembeli sebagai Akta Jual Beli (fotokopi terlampir);
 - c. Bahwa Tergugat IV mempunyai kwitansi sebagai bukti pelunasan pembelian lelang 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2706, luas 306 m², atas nama Riwayati, berikut bangunan dan atau segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang (fotokopi terlampir);
 - d. Bahwa Tergugat IV telah melunasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tanggal 22 Oktober 2014 (fotokopi terlampir);
 - e. Bahwa Tergugat IV telah mendapatkan dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 2706 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 70/2014 (fotokopi terlampir);
2. Bahwa dengan bukti-bukti di atas yang dimiliki Tergugat IV secara sah dan meyakinkan telah menempuh prosedur lelang dengan baik dan benar serta secara resmi memiliki 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2706, luas 306 m², atas nama Riwayati, berikut bangunan dan atau segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
3. Bahwa Tergugat IV berusaha mengalihkan/memindah namakan (balik nama) atas nama Tergugat IV adalah hak sepenuhnya sebagai pemenang lelang;

Eksepsi Tergugat V:

Bahwa kami selaku kuasa Tergugat V, Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, berkeberatan dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai Tergugat V, dengan alasan:

- Bahwa pada hakekatnya perkara ini adalah merupakan perlawanan lelang dari pelaksanaan lelang atas sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2706/Desa Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
- Dalam pelaksanaan lelang tersebut, melibatkan Tergugat I sebagai Bank Kreditur, Penggugat I sebagai Debitur, Tergugat III sebagai Instansi Penyelenggara Lelang dan Tergugat IV sebagai pembeli/pemenang lelang;
- Jelas bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tidak terlibat dalam pelaksanaan lelang dimaksud. Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah salah alamat atau telah terjadi *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Pemalang telah menjatuhkan Putusan Nomor 3398/Pdt.G/2014/PA.Pml., tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1437 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa akad perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I adalah sah secara hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, Putusan Pengadilan Agama Pemalang tersebut dalam eksepsi telah diperbaiki dan dalam pokok perkara telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 093/Pdt.G/2016/PTA.Smg. tanggal 24 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1437 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3398/Pdt.G/2014/PA.Pml., tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan

tanggal 18 Rabiulawal 1437 Hijriah, dengan perbaikan amarnya, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pemalang berwenang mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3398/Pdt.G/2014/PA.Pml., tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1437 Hijriah, dengan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan *petitum* gugatan Para Penggugat angka II, angka III dan angka XI tidak dapat diterima;
 2. Menolak gugatan Para Penggugat selainnya;
 3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3398/Pdt.G/2014/PA.Pml. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang tersebut pada tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan III/Para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 28 September 2016 dan 5 Oktober 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/ Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang masing-masing pada tanggal 12 dan 19 Oktober 2016;

Menimbang pula, bahwa setelah itu oleh Tergugat II, IV dan V/Para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 28 September 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Kasasi Nomor 3398/ Pdt.G/2014/PA.Pml. yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang tertanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. *Judex Facti* pertimbangan hukumnya telah salah (keliru) menerapkan hukum Pasal 133 Kompilasi Hukum Syariah Islam, dengan alasan:

Dalam Pasal 133 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatakan: “Jika salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya/*shulh*, dan atau pengadilan”. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat I sangat bertentangan dengan Pasal 133 tersebut di atas, karena dalam penyelesaian utang piutang antara Pemohon Kasasi/Penggugat I dengan Termohon Kasasi/Tergugat I eksekusi lelang tidak melalui Pengadilan Agama Pemalang, sehingga perbuatan Termohon I sangat bertentangan dengan asas Peradilan Agama yang mengedepankan keadilan;

Dalam hukum Acara Peradilan Agama pelaksanaan eksekusi terlebih dahulu mengedepankan melakukan tegoran (*annmaning*) kepada nasabah, bila tegoran gagal Pengadilan Agama melakukan sita jaminan terhadap barang jaminan, selanjutnya Pengadilan Agama melakukan pelelangan secara umum;

Dalam perkara *a quo* sebelum lelang dilaksanakan, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mendatangi Termohon Kasasi/Tergugat I guna untuk melakukan pembayaran pelunasan utang Pemohon Kasasi/ Penggugat I sebagaimana tertera dalam bukti Pemohon Kasasi/ Penggugat I yang diberi tanda bukti P.2, namun Termohon Kasasi/ Tergugat I tidak mau menerima uang pelunasan dari Pemohon Kasasi/ Penggugat I, sebagaimana keterangan saksi Pemohon Kasasi/ Penggugat I dalam surat Putusan Pengadilan Agama Pemalang halaman 33 sampai dengan 38. Termohon Kasasi/Tergugat I melakukan pelelangan langsung ke Termohon Kasasi/Tergugat III. Di bawah harga pasaran sebagaimana tertera dalam bukti T.I.7 (halaman 39) tidak melalui Pengadilan Agama Pemalang;

Pasal 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: “Akad *murabahah* dapat diselesaikan dengan cara menjual objek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan objek akad, dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/Tergugat I bersama dengan Termohon Kasasi/

Tergugat III menjual objek akad di bawah jauh dari harga pasaran, bukti T.I.7, sedang harga objek akad pasarannya seharga sebagaimana bukti Pemohon Kasasi/Penggugat I dalam bukti P.3;

II. *Judex Facti* pertimbangan hukumnya telah salah (keliru) menerapkan hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010:

Dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/Tergugat I memberi harga limit ke Termohon Kasasi/Tergugat III di bawah jauh harga pasaran. Lelang dilakukan sekali pelelangan langsung dengan harga jauh dari harga pasaran (bukti T.I.7) dengan harga sebesar Rp68.750.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan asas Peradilan Agama Ekonomi Syariahy yang sangat merugikan pihak para Pemohon/Para Penggugat (nasabah);

Dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/P.L.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang:

- (1) Penjual/pemilik barang dalam menetapkan nilai limit, berdasarkan:
 - a. Penilaian oleh penilai; atau
 - b. Penaksiran oleh penaksir/tim penaksir;
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;
- (3) Penaksir/tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan penjual, yang merupakan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik/kuno;
- (4) Nilai limit pada lelang non eksekusi sukarela atas barang bergerak milik orang, badan hukum/badan usaha swasta yang menggunakan nilai limit ditetapkan oleh pemilik barang;
- (5) Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, nilai limit harus ditetapkan oleh penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai;

Bahwa berhubung harga limit lelang yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/P.L.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka lelang yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat III tersebut haruslah dikesampingkan mohon Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta Cq. Majelis Hakim Agung Agama Republik Indonesia pemeriksa perkara menyatakan risalah lelang yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

III. *Judex Facti* pertimbangan hukumnya telah salah (keliru) menerapkan hukum Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyatakan: “Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu serta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan”. Bahwa sebelum lelang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2014, Pemohon Kasasi/Penggugat I mendatangi Termohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2014, yang pada intinya Pemohon Kasasi/Penggugat I membayar lunas utang dihitung ditulis oleh Termohon Kasasi/Tergugat I, dengan perincian:

- Sisa pokok hutang Rp53.150.000,00 (lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pembulatan;
- Biaya pengganti lelang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Jumlah seluruh pelunasan utang Penggugat sebesar Rp55.150.000,00 (lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berusaha membayar pelunasan utang kepada Termohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2014, namun Termohon Kasasi/Tergugat I tidak mau menerima uang pembayaran pelunasan utang dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, karena Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan IV tergiur dengan keuntungan besar. Karena barang jaminan dilelang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan harga jaminan harga taksir dari Intansi Pemerintahan Desa Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) bukti P.3. sehingga dalam pelaksanaan lelang tersebut bertentangan dengan asas ekonomi syariah;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan I, II, dan III

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang, tidak salah dalam menerapkan hukum, putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penentuan nilai limit objek sengketa hak tanggungan sudah sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1270/APHT/PTRK/XI/2013, tanggal 29 November 2013, sehingga penentuan limit tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010;
- Bahwa oleh karena telah terbukti pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014, sedangkan Pemohon Kasasi/Penggugat II bermaksud akan melunasi hutangnya pada tanggal 15 Oktober 2014, dengan demikian kesempatan melunasi hutangnya telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, hal ini sejalan dengan Pasal 20 ayat (5) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Bangkit Nuryudo Ariyanto bin Noor Djiman**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku salah satu ahli waris dari **Riwayati binti Ratiyan (almarhumah)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, dan para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **BANGKIT NURYUDO ARIYANTO bin NOOR DJIMAN** tersebut;

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

17

PUTUSAN

Nomor :

88 K/AG/2017

PUTUSAN
Nomor 88 K/Ag/2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MNC FINANCE CQ PT. MNC FINANCE Cabang Bekasi, berkantor di Ruko Grand Mall Nomor 27, Bekasi, Jalan Jend. Sudirman Nomor 1, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada DODDY BOY SILALAH, S.H., dan kawan-kawan, berkantor di Gedung MNC Financial Center Lantai 12, Jalan Kebon Sirih Nomor 21-27, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

melawan

MUHAMAD SYARIF bin AMIRSYAH, bertempat tinggal di Jalan Cibuntu RT. 002 RW. 013 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan ekonomi syari'ah (*murabahah*) terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan peminjaman uang sebesar Rp30.000.000,00 dengan jaminan BPKB Mobil Mitsubishi Colt T120SS *Pick Up* warna Biru No. Pol. B 9631 HY, No. rangka. MHMU5TU2E7K002710 No. mesin. 4G15C64769, a.n. Muhamad Syarif kepada Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Norman;
2. Bahwa kemudian Penggugat diminta menandatangani klausul-klausul perjanjian baku dari Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 002149600002 tanggal 10 Maret 2014 tersebut telah melibatkan pihak ke-3 (*dealer/showroom*) yang dimasukkan Tergugat di dalam perjanjian dimana membebankan *fee* pihak ke-3 kepada Penggugat, perjanjian baku yang telah dipersiapkan Sdr. Norman dalam keadaan data-data belum terisi/kosong untuk Penggugat tandatangani serta menyatakan akan memberikan dana talangan yang akan dipinjam dari *dealer* kenalan Sdr. Norman yang tidak Pemohon ketahui nama dan keberadaan

domisilinya sebesar Rp30.000.000,00 setelah aplikasi disetujui Tergugat (PT. MNC Finance) dengan dikenakan biaya sebesar 5% dari total biaya talangan;

3. Bahwa menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada Pasal 1 ayat 1 (satu) yang berbunyi: Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berbunyi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah dan
 - i. Ekonomi syari'ah.
6. Bahwa kemudian Penggugat meminta *print out* pembayaran dan Penggugat ketahui kemudian bahwasanya ada pihak ketiga sebagai penjual sehingga seolah-olah di dalam perjanjian pembiayaan Penggugat melakukan transaksi jual beli yang tidak pernah Penggugat lakukan dengan *Showroom* Otoda Sukses Mobilindo Abadi dan senyatanya Penggugat hanya meminjam sejumlah uang dengan jaminan BPKB serta dana talangan yang diberikan sdr. Norman sebelumnya pun Penggugat telah dikenakan biaya pemotongan sebesar 5%, akan tetapi di rincian yang diberikan Penggugat kemudian timbul kembali beban biaya pihak ketiga yang dimasukkan ke dalam pokok hutang Penggugat secara sepihak yang jelas menambah besar hutang Penggugat;
7. Bahwa salah satu karyawan Tergugat bernama Bayu pada tanggal 12 Maret 2014 mengantarkan ke rumah Penggugat salinan Surat Perjanjian yang telah jatuh tempo pembayaran dengan alasan ada perbaikan sistem akan tetapi Penggugat tetap dikenakan denda atas keterlambatan yang bukan dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat kemudian mempertanyakan ke Tergugat dan ditemui oleh karyawan Tergugat bernama Richard Situmorang yang kemudian oleh karyawan Tergugat

tersebut Penggugat dibentak-bentak dan diusir karena mempertanyakan keterlambatan datangnya surat perjanjian pembiayaan yang mengakibatkan Penggugat dikenakan denda sepihak oleh Tergugat;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 Kewajiban Pelaku Usaha adalah:
 - a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
 - e. Dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2;
9. Bahwa Perjanjian Pembiayaan *al-Murabahah* Nomor 002149600002, tanggal 10 Maret 2014 adalah hanya antara Penggugat dan Tergugat, yang mana kemudian Penggugat ketahui dari kartu piutang ada pihak ke- 3 (tiga) yaitu *dealer/showroom* Otda Sukses Mobilindo Abadi yang biayanya dibebankan dan dimasukkan dalam pokok hutang Penggugat yang jelas sangat merugikan Penggugat dimana tindakan sepihak tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen seperti tersebut di atas;
10. Bahwa Klausul-Klausul Baku Perjanjian Pembiayaan *al-Murabahah* Nomor 002149600002 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat Tergugat dimana mewajibkan pembebanan biaya-biaya lain kepada konsumen telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1;
 - a. Butir d yang berbunyi “menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - b. Butir g yang berbunyi ”Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - c. Butir h yang berbunyi” menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
11. Bahwa fakta materiil hal itu dibuktikan dari dikeluarkannya kartu piutang dan kalkulasi biaya yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat, hal mana

perbuatan Tergugat telah menyebabkan kerugian Penggugat sekaligus telah melanggar ketentuan KUH Perdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan juga melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana diuraikan di atas pada permohonan ini;

12. Bahwa menguatkan dalil Penggugat untuk membatalkan perjanjian *a quo* adalah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa dalam lingkup perjanjian pembiayaan *al-Murabahah* seharusnya penanganan sengketa didalam klausul perjanjian harus merujuk kepada Pengadilan Agama sebagai kompetensi absolut penyelesaian sengketa bukan di Pengadilan Negeri sebagaimana pada perjanjian Al-Murabahah versi Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 002149600002 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2014, dalam syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh Tergugat, pada Pasal 10 penyelesaian sengketa yang berbunyi: Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan pada perjanjian ini, para pihak setuju:
 1. Memilih cara penyelesaian secara musyawarah mufakat;
 2. Jika cara penyelesaian pada ayat 1 di atas tidak terjadi kesepakatan, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, maka para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah Hukumnya meliputi kantor cabang pihak pertama atau ditempat atau instansi lainnya yang ditunjuk oleh pihak pertama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan *al-Murabahah* Nomor 002149600002 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan secara Hukum Tergugat telah lalai dan tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dengan segera dan seketika BPKB mobil Mitsubishi Colt T120SS pick up warna Biru Nomor Pol. B 9631 HY, Nomor rangka MHMU5TU2E7K002710 Nomor mesin 4G15C64769, a.n Muhamad Syarif kepada Penggugat sejak perkara ini diputus;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sebelumnya telah diperiksa dan diputuskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi dengan salinan Putusan Nomor 001/A/BPSK-Bekasi/VI/2015;

Hal ini menunjukkan bahwa gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kota Bekasi telah pernah diperiksa dan diputuskan sebelumnya sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak karena gugatan *Nebis in idem*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor 2777/Pdt.G/2015/PA.Bks. tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalnya Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah No. 002149600002, yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan BPKB Mobil Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Biru No.Pol. B 9631 HY, Nomor rangka MHMU5TU2E7K002710 Nomor mesin 4G15C64769, a.n Muhamad Syarif kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2777/Pdt.G/2015/PA.Bks. tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan 05 Rajab 1437 Hijriah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Membatalkan Perjanjian Pembiayaan *al-Murabahah* Nomor 002149600002 yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Maret 2014;
 3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan BPKB Mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up, Warna Biru, Nomor. Polisi B 9631 HY, No.Rangka MHMU5TU2E7K002710, Nomor Mesin 4G15C64769, atas nama Muhamad Syarif kepada Penggugat;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2777/Pdt.G/2015/PA.Bks. jo. Nomor 0229/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 November 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 November 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. PENJELASAN PENDAHULUAN.

Sebelum memasuki materi perkara agar memudahkan Yang Mulia Hakim Agung untuk memeriksa kebenaran atas perkara ini, kami Pemohon Kasasi memberikan kronologis terkait perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Termohon Kasasi telah mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Pemohon Kasasi;
2. Bahwa setelah Pemohon Kasasi melakukan survey ke rumah Termohon Kasasi atas permohonan pembiayaan yang diajukan Termohon Kasasi sebagaimana disebutkan dalam point (1), kemudian dilakukan pengikatan perjanjian antara Pemohon Kasasi selaku kreditur dan Termohon Kasasi selaku debitur berdasarkan Perjanjian *Al Murabahah* Nomor 002149600002 tanggal 10 Maret 2014 (selanjutnya disebut perjanjian pembiayaan), yang mana Termohon Kasasi telah menerima fasilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp52.488.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan perjanjian pembiayaan;
3. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut telah disepakati Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, hutang pembiayaan akan dikembalikan oleh Termohon Kasasi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang mana angsuran per bulannya sebesar Rp2.187.000,00 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran fasilitas pembiayaan konsumen tersebut, Termohon Kasasi sepakat memberikan jaminan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit mobil yang telah dibiayai Pemohon Kasasi, berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah diikat dengan hak fidusia berdasarkan Akta Pengikatan Fidusia Nomor 2005 tanggal 15 April 2014 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Mulyatma Soepardi, S.H. (selanjutnya disebut akta pengikatan fidusia) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00674462.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 21 April 2014 pukul 09.22.07 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut sertifikat jaminan fidusia);
5. Bahwa terhadap perjanjian pembiayaan tersebut Termohon Kasasi telah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp26.244.000,- (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan kartu piutang (*account receivable ledger*) tanggal 21 Mei 2016 dan saat ini masih memiliki hutang pembiayaan sebesar Rp26.244.000,- (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
6. Bahwa setelah angsuran ke-12 (dua belas) dibayarkan oleh Termohon Kasasi, Termohon Kasasi ternyata tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan;
7. Bahwa Termohon Kasasi sebelumnya telah mengajukan surat pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi tanggal

2 April 2015 yang mana pokok pengaduannya adalah sama dengan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi di Pengadilan Agama Kota Bekasi. Adapun Putusan BPSK Kota Bekasi Nomor 001/A/BPSK-BEKASI/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya adalah menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat (i.c. Pemohon Kasasi) tidak dapat diterima (NO) dan memerintahkan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk mentaati perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati;

Berdasarkan kronologis di atas, Pemohon Kasasi menyampaikan penjelasan pendahuluan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan salah satu perusahaan pembiayaan di Indonesia telah memenuhi kewajiban hukumnya dalam melakukan perikatan dengan konsumen serta telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta tidak melanggar hak-hak dari Termohon Kasasi;
2. Bahwa Termohon Kasasi telah menerima fasilitas pembiayaan dari Pemohon Kasasi dan memperoleh manfaat atas fasilitas yang diberikan oleh Pemohon Kasasi. Dengan demikian Pemohon Kasasi telah memberikan keuntungan bagi Termohon Kasasi;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* Nomor 0229/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 28 September 2016, menurut hemat kami adalah sangat keliru dan telah merusak sendi-sendi hukum (*obstruct the law*), bertentangan dengan aturan hukum, dapat menjadi preseden buruk dalam industri pembiayaan di Indonesia, yang akan dimanfaatkan oleh para konsumen yang memiliki iktikad buruk. Oleh karena itu, putusan tersebut beralasan untuk dibatalkan;

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang dengan amar putusan *Judex Facti* dalam eksepsi menyatakan dalam bagian Menimbang:
“Menimbang, bahwa bukti T1 berupa salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi, Nomor 001/A/BPSK-BEKASI/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, yang amarnya berbunyi "Menyatakan gugatan Penggugat sebagaimana terdaftar dalam Register Nomor 001/Reg/BPSK-BEKASI/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tidak dapat diterima". Dalam hukum acara perdata, putusan semacam ini disebut putusan negatif, yakni hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maupun hubungan hukumnya dengan objek sengketa belum pasti, karena hakim belum mengadili pokok perkara", menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan hukum tersebut keliru, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap gugatan Termohon Kasasi di Pengadilan Agama Bekasi telah pernah diajukan juga oleh Termohon Kasasi di BPSK Kota Bekasi

- dengan putusan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- b. Bahwa Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata, oleh karenanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah jelas dan terang;
 - c. Bahwa perjanjian pembiayaan antara Pembanding dan Terbanding telah sah menggunakan akad *al-murabahah* sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 04/IV/2000 tentang *Murabahah*;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan kewenangan *absolut* mengadili perkara ini, yang kemudian juga oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak memperhatikan kekeliruan tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa perjanjian pembiayaan adalah perjanjian yang mengikat dan berlaku bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagai undang-undang, sehingga para pihak harus tunduk terhadap klausul-klausul dalam perjanjian tersebut (*Vide*: Pasal 1320 KUHPdata);
 - b. Bahwa apabila Termohon Kasasi menolak putusan BPSK, maka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan. Berdasarkan Pasal 42 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/2001 Tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:
 - 1) Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - 2) Terhadap putusan BPSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan;
 - c. Bahwa dengan demikian secara ketentuan hukum yang berlaku yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Kota Bekasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah selayaknya Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat dan menyatakan Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dibatalkan;

III. DALAM POKOK PERKARA

Pemohon Kasasi mengajukan kasasi ini agar Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan *Judex Facti*

dengan alasan sebagai berikut:

1. PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI* BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM

Pertimbangan hukum *Judex Facti* bertentangan dengan amar putusan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan hukum *Judex Facti*, halaman 5, alinea ke-1, antara lain:

”... Oleh karenanya fakta materil hal itu dibuktikan dari dikeluarkannya kartu piutang dan kalkulasi biaya yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat serta tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan Tergugat tersebut di atas, hal mana perbuatan Tergugat telah menyebabkan kerugian Penggugat sekaligus telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah bertentangan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bidang syariah sesuai Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor 002149600002 tanggal 10 Maret 2014 (bukti T3A);
 2. Bahwa pada dasarnya perjanjian syariah adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan pengikatan di dalam perjanjian tersebut;
 3. Bahwa proses terbentuknya hukum perjanjian syariah berdasarkan adanya pengertian *al-ahdu* (perjanjian), persetujuan *al-akdu* (perikatan) (QS.Ali Imron: QS. Al-Maidah:1);
 4. Bahwa sahnya perikatan perjanjian syariah antara lain adanya unsur halal, sepakat, cakap, tanpa paksaan, ijab dan kabul;
 5. Bahwa terhadap unsur-unsur sah tersebut secara hukum telah dipenuhi dalam perjanjian pembiayaan *Al-Murabahah* antara Pembanding dan Terbanding;
 6. Bahwa Termohon Kasasi telah menandatangani perjanjian pembiayaan dan juga telah menerima fasilitas pembiayaan dari Pemohon Kasasi, yang mana setelah itu Termohon Kasasi membayar angsuran hanya sampai 12 kali, kemudian tidak melakukan pembayaran sehingga merugikan Pemohon Kasasi;
- b. Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan hukum *Judex Facti* hal 7, alinea ke-1, antara lain:
- ”... bahwa Penggugat membeli Colt T120 SS *Pick Up* dari *dealer* dengan harga Rp63.500.000,00 dikurangi uang muka, akan tetapi pada bukti P5

ada disebutkan uang muka sebesar Rp27.208.000,00 maka harga beli dan harga jual atas objek *murabahah* pada perjanjian pembiayaan bukti P1 dan T5 dilakukan dengan cara tidak transparan dan tidak ada kepastian. Oleh karenanya bukti P1 dan T5, yakni Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 00214960002 tanggal 10 Maret 2014, baik secara formal maupun materiil tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat”;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah keliru karena Termohon Kasasi ingin mengajukan pembiayaan pada tanggal 10 Maret 2014 kepada Pemohon Kasasi yang mana hal tersebut secara sadar dan diakui serta telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi, demikian halnya terhadap perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani sendiri oleh Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam kronologis yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi pada bagian I (pertama) penjelasan pendahuluan di atas. Dengan demikian Termohon Kasasi sendiri telah mengetahui hal tersebut dan telah menyetujui perjanjian pembiayaan, sehingga Termohon Kasasi pun menerima pembiayaan dari Pemohon Kasasi;

Oleh karena itu, Perjanjian Pembiayaan tersebut telah sah secara hukum dan diakui oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang menandatangani. Dengan demikian, perjanjian pembiayaan tersebut jelas membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan sah secara hukum;

- c. Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan hukum *Judex Facti*, halaman 8, alinea ke-1, antara lain:

"....Oleh karena itu berkaitan antara fakta tersebut dengan dalil Penggugat pada posita Nomor 1 dan 2 gugatan, yang kemudian dilengkapi dengan bukti P2 berupa kartu piutang dan bukti P4 berupa rincian pembiayaan tanggal 2 Maret 2014 (walaupun baru sebagai bukti permulaan), menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada bukti P1 dan T5 dapat diketahui sesuai *qaidah fiqhiyah "al-'ibratu fi al-'uqud al-maqosid wal ma'any la li al-alfadh wa al-mabany"*, yaitu pada kenyataannya bukanlah hubungan jual beli *murabahah* yang sebenarnya, tapi hubungan hukum yang dilakukan dalam bentuk pinjam meminjam atau utang piutang dengan sistem bunga”;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah keliru karena antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah sepakat untuk melakukan perjanjian pembiayaan *murabahah* sesuai dengan bukti P1 dan T5 yang telah diakui oleh Termohon Kasasi sehingga telah juga mendapatkan

pembiayaan dari Pemohon Kasasi sebesar Rp41.000.000,00. Dengan demikian, telah jelas bahwa perjanjian pembiayaan tersebut merupakan perjanjian pembiayaan murabahah;

- d. Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan hukum *Judex Facti*, halaman 9, alinea ke-1, antara lain:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan dari bukti-bukti tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya pada posita Nomor 1, Nomor 2, Nomor 6, Nomor 9 dan Nomor 11 gugatan, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan fakta-fakta atau peristiwa yang membangun atau terbentuknya perjanjian pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 00214960002 tanggal 10 Maret 2014 sah secara hukum. Atas dasar tersebut ditemukan fakta: (1) objek *murabahah* yang dijual oleh Tergugat bukan milik Tergugat, tetapi milik Penggugat sendiri, (2) Penggugat tidak pernah menjual kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS *Pick Up*, Nomor Pol B 9631 HY kepada Otada Sukses Mobilindo Abadi maupun kepada Tergugat, (3) pembiayaan yang diperoleh Penggugat pada kenyataanya dilakukan dalam bentuk pinjam meminjam atau utang piutang dengan sistem bunga dan BPKB mobil milik Penggugat tersebut sebagai jaminannya, (4) proses perjanjian *Al-Murabah* Nomor 00214960002 tanggal 10 Maret 2014 dilakukan tidak secara transparan (*ghalat*) dan kepastian (*gharar*)";

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah keliru dan tidak berdasar karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi bertentangan dengan hukum yang berlaku khususnya aturan hukum mengenai pembuktian, sesuai dengan aturan dalam pasal berikut ini:

Pasal 1865 KUHPdata, menentukan:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Pasal 1874 KUHPdata menentukan:

"Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum".

Pasal 1888 KUHPdata, menentukan:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya".

Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu

sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut telah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut dibatalkan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut hemat kami pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan hukum formil maupun materiil sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diungkapkan oleh Pemohon Kasasi di atas. Dengan demikian sudah seyogianya Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perjanjian pembiayaan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah sah dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0229/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 28 September 2016;

Bahwa karena Termohon Kasasi mendalilkan mempunyai keinginan untuk melakukan pinjaman uang kepada Pemohon Kasasi, maka sesuai aturan hukum yang berlaku Termohon Kasasi seyogianya membuktikan kebenaran adanya keinginan tersebut, dan karena Pemohon Kasasi menyangkalnya maka Termohon Kasasi harus membuktikan di persidangan. Akan tetapi sesuai fakta persidangan pada Pengadilan Agama Kota Bekasi, Termohon Kasasi sama sekali tidak mengajukan saksi yang menguatkan dalil-dalil gugatannya, hanya mengajukan bukti-bukti fotocopy, serta tidak ada mengajukan alat-alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR;

Bahwa Pemohon Kasasi telah menyangkal dan menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi karena gugatan diajukan tanpa alat bukti sebagaimana Pasal 163 HIR. Oleh karena itu telah terang dan tegas putusan *Judex Facti* bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 1888 KUHPerdara sehingga putusan *Judex Facti* beralasan untuk dibatalkan;

Dengan demikian sesuai fakta persidangan bahwa gugatan Termohon Kasasi hanya dikuatkan oleh bukti-bukti fotocopy saja, dan telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti* baik Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung seperti yang telah dikutip di atas;

Bahwa mengingat fakta persidangan dan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Kasasi sudah selayaknya Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini seyogianya menyatakan ”menolak gugatan Penggugat (i.c. Terbanding) untuk seluruhnya” karena tidak dapat dibuktikan

secara jelas dan tegas serta menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0229/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 28 September 2016 Jo. Putusan pengadilan Agama Bekasi Nomor 2777/Pdt.G/2015/PA.Bks. tanggal 1 April 2016 dibatalkan;

2. PUTUSAN *JUDEX FACTI* BERTENTANGAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Selain yang disebutkan dalam angka (1) di atas, putusan *judex facti* juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dikutip di bawah ini:

Putusan Nomor 803K/Sip/1970, tanggal 8 Mei 1971, yang dikutip sebagai berikut:

“2. Bahwa perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang telah diakui atau yang tidak disangkal oleh pihak lawan, tidak usah dibuktikan lagi”.

“Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti”;

Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, menentukan:

“Surat bukti foto copy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976, menentukan:

“Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

Bahwa bagi Pemohon Kasasi sebagai perusahaan pembiayaan yang melaksanakan usaha dan kegiatan untuk membantu konsumen yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, seharusnya mendapat perlindungan hukum di Indonesia;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi dengan tegas menyanggah dan menolak putusan *Judex Facti* tersebut, karena putusan tersebut tidak lazim di dalam tata laksana kegiatan perusahaan pembiayaan, bahkan merugikan dan merusak industri pembiayaan. Untuk itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim sependapat dengan Pemohon Kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, telah cukup alasan bagi Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili sendiri perkara ini, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0229/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 28 September 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan I sampai dengan III:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menandatangani akad *murabahah* pada tanggal 10 Maret 2014 selanjutnya melakukan angsuran atas kewajiban yang timbul dari akad *murabahah* tersebut sebanyak 13 kali. Pada saat Penggugat tidak mampu lagi melakukan pembayaran dan adanya tagihan dari Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akad *murabahah* yang telah ditandatanganinya dengan alasan bahwa akad tersebut tidak memenuhi syarat akad *murabahah*. Seharusnya jika merasa akad *murabahah* tersebut tidak memenuhi syarat *murabahah*, Penggugat melakukan penolakan pada saat akad, bukan setelah berlanjutnya pembayaran cicilan. Oleh karena itu dalam kasus ini Penggugat dapat dikategorikan sebagai pihak yang beriktikad tidak baik sehingga tidak wajib dilindungi secara hukum. Jika Penggugat tetap dilindungi maka akan menjadi preseden buruk yang merusak tatanan lembaga keuangan syari'ah, padahal debitur/Penggugat telah mendapat dana dari kreditur dengan dana pinjaman murni (*qardul hasan*). Hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam lembaga keuangan syari'ah sebagai lembaga bisnis yang membutuhkan dana operasional;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *a quo*. Penggugat menyatakan terikat dalam akad *murabahah* dengan Tergugat, hal itu telah diakui secara murni oleh Tergugat dan sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat (P1, P2, T5 dan T6). Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian akad *murabahah* tersebut dilakukan dengan kontrak baku dengan penuh rekayasa. Hal tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga Penggugat harus membuktikan dalil-dalil tersebut. Dalam persidangan ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti apapun yang menyatakan dalil-dalil tentang adanya rekayasa dalam proses pembuatan akad tersebut, sementara Tergugat telah membuktikan bahwa akad *murabahah* telah sah secara hukum dengan bukti-bukti tertulis, telah ditandatangani dan disepakati isi dari akad, serta telah berjalan angsuran sebanyak 13 kali angsuran, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan akad penuh rekayasa tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Bahwa Penggugat mendalilkan, objek akad *murabahah* berupa satu unit mobil Mitsubishi adalah milik Penggugat sendiri bukan milik *dealer*, namun dalil tersebut bertentangan dengan alat bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat berupa bukti P6 yaitu bukti kepemilikan STNK mobil Mitsubishi Nomor Pol. B 9631 YH atas

nama Penggugat (M. Syarif) yang baru diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2014 dan bukti yang diajukan oleh Tergugat (T11) berupa BPKB Nomor K10733556 tanggal 7 April 2014, tidak satu buktipun yang menyatakan objek *murabahah* adalah milik Penggugat sendiri, karena seluruh bukti kepemilikan baru diterbitkan selepas adanya akad pembayaran *murabahah* yaitu tanggal 10 Maret 2014 meskipun Penggugat mengajukan bukti P3 yang menjelaskan bahwa Penggugat pernah mengambil alih (*take over*) kredit dari PT. First Indo American Leasing, namun *take over* tersebut masih berbentuk hutang yang belum dibayar sejumlah Rp40.605.685,00 sama sekali bukan bukti kepemilikan atas objek tersebut. Oleh karena itu tidak terbukti bahwa objek *murabahah* adalah mutlak dari Penggugat sendiri, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tanpa didasari alat bukti, jelas suatu kekeliruan sehingga harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan bukti T8 berupa sertifikat jaminan fidusia, terbukti objek akad *murabahah* telah dijadikan jaminan utang yang telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Bahwa akad *murabahah* yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dengan segala akibat hukumnya, namun dalam perjalanan pembayaran cicilan, Penggugat tidak membayar lagi setelah pembayaran ke-13, sehingga Penggugat mendapat teguran dari Tergugat untuk melanjutkan cicilannya, namun Penggugat mengajukan pembatalan akad *murabahah* dengan alasan akad tersebut penuh dengan rekayasa. Alasan adanya rekayasa dalam akad tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MNC FINANCE CQ PT. MNC FINANCE Cabang Bekasi** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0229/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 Hijriah yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2777/Pdt.G/2015/PA.Bks. tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MNC FINANCE CQ PT. MNC FINANCE Cabang Bekasi** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0229/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1347 Hijriah yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2777/Pdt.G/2015/PA.Bks. tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **27 Maret 2017**, oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

18

PUTUSAN

Nomor :

104 K/AG/2017

PUTUSAN
Nomor 104 K/Ag/2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIANA KUNCOROWATI, bertempat tinggal di Jalan Duku No. 20, RT.02 RW.04, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUTARLAN, S.H.** dan **ALQAF HUDAYA, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Bedrek Nomor. 99, Dk. Kemiri RT.03 RW.05, Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2016, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

melawan:

PT CITRA TIRTA MULIA JAKARTA SELATAN c.q. CITIVIN MULTI FINANCE SYARIAH, berkedudukan di Jalan Jamsaren No. 40 C, Makam Bergolo RT. 005 RW. 006, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kabupaten Klaten, Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

dan:

1. **DESSY INDRIASTUTI**, bertempat tinggal di Dukuh Ngadisari RT. 002 RW. 009, Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;
2. **SETYO BUDI WIBOWO**, bertempat tinggal di Dukuh Ngadisari RT. 002 RW. 009, Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi I dan II/Para Turut Tergugat Rekonvensi/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari:
 - a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Nomor Registrasi H 8888 BT, Merk: Toyota Type: Rush 1.5 S, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Mini Bus, Tahun pembuatan: 2011, isi silinder: 1495 CC, Warna: Hitam Metalik Nomor Rangka NIK/VIN: MHFE2CJ3JBK030769, Nomor Mesin: DBX6135, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda : 4 (empat) atas nama DIANA KUNCOROWATI;
 - b. Mobil dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Nomor Registrasi H 8888 BT, Merk : Toyota Type : Rush 1.5 S, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Mini Bus, Tahun pembuatan : 2011, isi silinder : 1495 CC, Warna : Hitam Metalik Nomor Rangka? NIK/VIN : MHFE2CJ3JBK030769, Nomor Mesin : DBX6135, Bahan Bakar : Bensin, Jumlah Sumbu : 2 (dua), Jumlah Roda : 4 (empat) atas nama DIANA KUNCOROWATI;

Bahwa untuk selanjutnya benda tersebut diatas mohon dinyatakan dan ditetapkan menjadi benda yang menjadi objek sengketa;

2. Bahwa pada awalnya Penggugat pada bulan April 2014 meminjam uang senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I;
3. Bahwa terhadap pinjaman Penggugat kepada Tergugat I telah dikembalikan/ dibayar lunas oleh Penggugat kira-kira pertengahan bulan Mei 2014 ;
4. Bahwa pada bulan Januari 2015 mobil Toyota Rush No. Pol. H 8888 BT akan ditarik oleh Debt Collector (DC) dari Citivin Multi Finance Syariah (Tergugat III);
5. Bahwa dasar akan ditariknya Mobil Toyota Rush No. Pol. H 8888 BT adalah akad Pembiayaan Murabahah No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014;
6. Bahwa ternyata Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Rush No. Pol. H 8888 BT oleh Tergugat I dan Tergugat II digadaikan / dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat III;
7. Bahwa Tergugat I dan II didalam menggadaikan / menjaminkan benda yang menjadi objek sengketa No 1 sub a tidak melibatkan pihak Penggugat;
8. Bahwa oleh karena dalam akad Pembiayaan Murabahah No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 pihak Penggugat tidak dilibatkan / tidak membubuhkan tanda tangan (sebagai pemilik BPKB), maka menurut hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 adalah tidak sah;
9. Bahwa oleh karena Akad Pembiayaan Murabahah No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 adalah tidak sah, maka Akad Pembiayaan Murabahah No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
10. Bahwa oleh karena Akad Pembiayaan Murabahah No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau

setidak-tidaknya dapat dibatalkan, maka tindak lanjut mengenai Akad Pembiayaan Murabahah No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum;

11. Bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan benda yang menjadi objek sengketa No. 1 sub a dan guna menghindari peralihan penguasaan benda yang menjadi objek sengketa kepada orang lain, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten agar diletakkan /meletakkan sita revindikatur terlebih dahulu terhadap benda yang menjadi objek sengketa berupa : Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli mobil nomor registrasi H 8888 BT, Merk : Toyota, Type : Rush 1.5 S, jenis : Mobil penumpang, model Mini Bus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1495 CC, warna hitam metalik Nomor rangka/NIK/VIN : MHFE2CJ3JBK030769, nomor mesin : DBX6135, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua) jumlah roda : 4 atas nama DIANA KUNCOROWATI;
13. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti autentik, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR sangat beralasan sekali Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum lain yaitu banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita *revindikatoir* yang dimohonkan oleh Penggugat atas benda yang menjadi objek sengketa berupa : Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli mobil nomor Registrasi H 8888 BT, Merk Toyota, Type : Rush 1.5 S, Jenis : Mobil penumpang, model: Mini Bus, tahun pembuatan : 2011, isi silinder : 1495 CC, warna : Hitam Metalik nomor rangka/NIK/VIN : MHFE2CJ3JBK030769, Nomor Mesin ; DBX6135, bahan bakar : bnesin, jumlah sumbu : 2 (dua), jumlah roda : 4 (empat) atas nama Diana Kuncorowati;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Penggugat adalah sebagai pemilik sah dari benda yang menjadi objek sengketa berupa:
 - a. Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli mobil nomor Registrasi H 8888 BT, Merk Toyota, Type : Rush 1.5 S, Jenis : Mobil penumpang, model: Mini Bus, tahun pembuatan : 2011, isi silinder : 1495 CC, warna : Hitam Metalik nomor rangka/NIK/VIN : MHFE2CJ3JBK030769, Nomor Mesin; DBX6135, bahan bakar : bensin, jumlah sumbu : 2 (dua), jumlah roda : 4 (empat) atas nama Diana Kuncorowati;

- b. Mobil dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli mobil nomor Registrasi H 8888 BT, Merk Toyota, Type : Rush 1.5 S, Jenis: Mobil penumpang, model: Mini Bus, tahun pembuatan : 2011, isi silinder: 1495 CC, warna: Hitam Metalik nomor rangka/NIK/VIN: MHFE2CJ3JBK030769, Nomor Mesin ; DBX6135, bahan bakar : bensin, jumlah sumbu: 2 (dua), jumlah roda: 4 (empat) atas nama Diana Kuncorowati;
4. Menyatakan menurut hukum akad pembiayaan murabahah No 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 adalah tidak sah;
5. Menyatakan menurut hukum akad pembiayaan murabahah No 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
6. Menyatakan menurut hukum tindak lanjut mengenai akad pembiayaan Murabahah No 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum;
7. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Tergugat I, II dan III (para Tergugat) secara tanggung renteng untuk menyerahkan benda yang menjadi objek sengketa no. 1 sub a berupa: Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli mobil nomor Registrasi H 8888 BT, Merk Toyota, Type : Rush 1.5 S, Jenis : Mobil penumpang, model: Mini Bus, tahun pembuatan : 2011, isi silinder : 1495 CC, warna : Hitam Metalik nomor rangka/NIK/VIN : MHFE2CJ3JBK030769, Nomor Mesin ; DBX6135, bahan bakar : bensin, jumlah sumbu : 2 (dua), jumlah roda : 4 (empat) atas nama Diana Kuncorowati kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara yang sah (Polisi);
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum lain yaitu banding, kasasi maupun verzet;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan akad perjanjian No. 71K008140001449 sebagaimana tertuang dalam halaman 1, namun dalam point 11 Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) dan

sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak berdasar hukum, dikarenakan bahwa sebenarnya Penggugat pada dasarnya hanya memiliki permasalahan kepada Tergugat I dan II namun gugatannya, Penggugat lebih mengarahkan gugatan kepada Tergugat III, bahkan seolah-olah pihak Tergugat III yang bersalah dan yang harus bertanggung jawab sedangkan Tergugat I dan II tidak dituntut untuk mempertanggung jawabkan, hal ini jelas-jelas sangat tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Tergugat III. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat III

Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak mempunyai dasar untuk memasukkan Tergugat III dalam gugatannya, dikarenakan yang sebenarnya terjadi adalah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II saja sedangkan kami selaku Tergugat III hanyalah korban dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I dan II, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat III dan memasukkan Tergugat III kedalam pihak berperkara, sehingga adalah layak dan patut gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat III tersebut melalui pihak showroom/vendor yang mengaku sebagai penjual unit kendaraan, hal inipun tertuang dalam akad murabahah yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat III, oleh karenanya seharusnya Penggugat menarik showroom sebagai pihak yang berperkara namun hal ini tidak dilakukan, sehingga menurut hemat kami gugatan Penggugat adalah cacat hukum dengan tidak ditariknya showroom sebagai pihak dalam gugatan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 (perbuatan Melawan Hukum)

Bahwa dalam gugatannya point 11 menyatakan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tidak memerinci secara jelas dimana perbuatan Tergugat III yang menjurus terhadap Pasal tersebut, hal ini jelas hanya mengada ada dan terlihat Penggugat ingin memutar balikan fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga khusus untuk Tergugat III tidak terpenuhi telah terjadinya peristiwa perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Petitum Penggugat Tidak Jelas

Bahwa dari uraian gugatan Penggugat sudah tidak jelas apa keinginan dari Penggugat, dalam judul gugatan Penggugat menginginkan pembatalan akad murabahah namun di petitum Penggugat menginginkan BPKB yang jelas terdaftar dalam akta jaminan fidusia, selain itu Penggugat juga mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum, hal ini jelas tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan suatu gugatan, maka adalah patut jika gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak berdasar dan bahkan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi yang mengalami kerugian maka kami meminta kepada Pengadilan agar Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyerahkan kendaraan yang saat ini dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi karena masih terdaftar dalam jaminan fidusia, oleh karenanya adalah berdasar hukum dan wajib bagi Penggugat untuk menyerahkan kendaraan dengan merk Toyota Rush 1.5 S tahun 2011, warna hitam metalik, dengan nomor Polisi H 8888 BT, nomor rangka MHFE2CJ3JBK030769, serta Nomor Mesin ; DBX6135 kepada Tergugat III/Penggugat Rekonvensi.

2. Selain itu dikarenakan kendaraan tersebut selama ini dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang signifikan dan terhambatnya perputaran bisnis Tergugat III/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat III/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immaterial atas kerugian yang diderita oleh Tergugat III/Penggugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut :

1). Kerugian materiil

Bahwa berdasarkan hal ini kami meminta kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Tergugat III/Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp162.720.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

2). Kerugian immateriil

Dikarenakan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I dan II yang mengakibatkan terhambatnya perputaran bisnis Tergugat III/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang menyimpan tanpa sah kendaraan yang masih terdaftar dalam jaminan fidusia tersebut, maka kami meminta kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Tergugat III/Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas terhambatnya Tergugat III

dalam menjalankan usaha yang mengakibatkan kerugian pada Kantor perwakilan kami khususnya di wilayah Solo;

- 3). Bahwa adalah patut dan layak agar Penggugat/Tergugat Rekonvensi dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menerima eksepsi/bantahan dari Tergugat III;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal ;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi ;
2. Memerintahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat III/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil

Bahwa berdasarkan hal ini kami meminta kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp.162.720.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- b. Kerugian immateriil

Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas terhambatnya Tergugat III dalam menjalankan usaha yang mengakibatkan kerugian pada Kantor perwakilan kami khususnya di wilayah Solo;

3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp1.000.000 ,00 (satu juta rupiah)/hari;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Klaten telah menjatuhkan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2015/PA.Klt. tanggal 29 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

1. Menolak permohonan sita revindikatoir yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat III;

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II; Menyatakan akad murabahah Nomor 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 antara Tergugat III dengan Tergugat I batal karena mengandung cacat hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli mobil nomor Registrasi H 8888 BT, Merk Toyota, Type : Rush 1.5 S, Jenis : Mobil penumpang, model: Mini Bus, tahun pembuatan : 2011, isi silinder : 1495 CC, warna : Hitam Metalik nomor rangka/NIK/VIN : MHFE2CJ3JBK030769, Nomor Mesin ; DBX6135, bahan bakar : bensin, jumlah sumbu: 2 (dua), jumlah roda : 4 (empat) atas nama Diana Kuncorowati;
4. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan objek sengketa berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli mobil nomor Registrasi H 8888 BT, Merk Toyota, Type : Rush 1.5 S, Jenis : Mobil penumpang, model: Mini Bus, tahun pembuatan : 2011, isi silinder : 1495 CC, warna : Hitam Metalik nomor rangka/NIK/VIN : MHFE2CJ3JBK030769, Nomor Mesin ; DBX6135, bahan bakar: bensin, jumlah sumbu : 2 (dua), jumlah roda : 4 (empat) atas nama Diana Kuncorowati kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara yang sah (Polisi);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III Putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg. tanggal 30 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Qo'dah 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA Klt., tanggal 29 Pebruari 2016 M. bertepatan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H.;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 20 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 219/Pdt.G/2015/PA.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tersebut pada tanggal 17 November 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 November 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi, tidak mengajukan jawaban atau memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kasasi mendapat pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 20 Oktober 2016, pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 telah menyatakan kasasi yang kemudian ditindak lanjuti dengan menyampaikan memori kasasi ini pada hari Kamis tanggal 17 November 2016. Oleh karenanya, kasasi serta memori kasasi diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian layak untuk dinyatakan sah dan dapat diterima;

2. Bahwa permohonan kasasi ini diajukan karena Pemohon tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menurut pendapat pemohon telah salah dalam menerapkan hukum serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karenanya layak untuk dibatalkan;
3. Bahwa Pemohon kasasi sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Klaten, yang pada hakekatnya sudah tepat dan benar lagi pula sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, yang semestinya patut untuk dikuatkan;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah keliru menerapkan peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No PER-04/BL/2007 Pasal 1 angka (5) dan Pasal 23 dalam perkara *a quo*, mengingat yang menjadi permasalahan disini adalah tidak dilibatkannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam proses akad pembiayaannya maupun penjaminan BPKB milik Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi sama sekali tidak tahu menahu terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan II dengan Termohon Kasasi III;
5. Bahwa dasar gugatan Penggugat konvensi, sekarang Pemohon Kasasi adalah berkenaan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang mendahului perbuatan dilakukan oleh para Termohon Kasasi dimana terjadi rekayasa dalam memproses pembuatan akad murabahah yang kemudian melahirkan penjaminan hutang oleh Tergugat I/Turut Terbanding I/Termohon Kasasi I atas BPKB milik Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi III, sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Klaten dalam putusannya halaman 21 yang menjelaskan bahwa:
Berdasarkan Pasal 34 Perma nomor 2 tahun 2008 “Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat “ sehingga penipuan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dapat dijadikan alasan untuk pembatalan terhadap akad murabahah Nomor 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014;
Perma Nomor 2 Tahun 2008 inilah yang seharusnya dijadikan dasar untuk menimbang dan memutus perkara *a quo*;
6. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah didalam memutus perkara *a quo* memberikan gambaran seolah-olah pembuatan akad murabahah nomor 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 berjalan sebagaimana adanya tanpa didahului dengan adanya perbuatan melawan hukum (penipuan), dan langsung menimbang masalah (teknis) mekanisme pembuatan akad murabahahnya, padahal dalam proses pembuatannya itu terdapat tipu muslihat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Kendaraan berikut surat-suratnya adalah tertulis atas nama dan milik Pemohon kasasi, yang belum pernah dijual kepada siapa pun;

- 6.2. Bahwa Penggugat Konvensi-Tergugat Rekonvensi-Terbanding-Pemohon Kasaasi sebagai Pemilik kendaraan dan surat-surat objek sengketa tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan akad serta penjaminan dimaksud, sehingga sudah barang tentu tidak mengetahui segala sesuatu sehubungan dengan prosesnya, tidak terkecuali adanya kerja sama antara Termohon Kasaasi III dengan Setiawan Motor, yang kemudian disalahgunakan untuk merekayasa seolah-olah kendaraan objek sengketa dengan surat-suratnya adalah milik Setiawan Motor. Kendaraan objek sengketa tidak pernah terlepas dari Penguasaan Pemohon Kasasi. Bagaimana mungkin dapat dipercayai bahwa kendaraan objek sengketa dimaksud dikatakan dibeli dari Setiawan Motor, sementara barang tersebut dijamin pasti tidak pernah ada dalam penguasaan Setiawan Motor;
- 6.3. Bahwa yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Setiawan Motor yang beralamat di Karangrejo RT.003 RW.006, Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Karanganyar adalah Termohon Kasasi III, sehingga akan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan (rekayasa) sebagaimana dikehendaki oleh pihak-pihak yang melakukan kerja sama, untuk mencapai tujuan tertentu;
- 6.4. Disinilah letak kekeliruan fatal Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang hanya menimbang “bunyi tekstual” surat-surat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi III , tanpa melihat *facta* serta konteksnya sebagaimana disuguhkan dan telah ditimbang oleh Pengadilan Agama Klaten;
- 6.5. Berdasarkan alasan-alasan pada angka 6 ini maka terbukti Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menerima eksepsi Tergugat III Konvensi-Penggugat Rekonvensi- Pemanding- Termohon Kasasi III berkenaan dengan kewajiban mengikut sertakan Setiawan Motor, telah keliru dalam menerapkan hukumnya, maka layak untuk dibatalkan;
7. Bahwa bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang halaman 13 alinea kesatu justru merupakan rasionalitas yang terbalik: Bukankah Pengadilan Tinggi Semarang telah menjawab sendiri pertanyaan tentang “apakah ketika meminjam uang Rp30.000.000,00 pada Turut Terbanding I/Tergugat I (sekarang Termohon Kasasi I) telah menyerahkan BPKB tersebut sebagai jaminan hutang kepada Turut Terbanding I?” maka jawabnya sudah barang tentu “Benar” hanya saja ketika Pemohon Kasasi minta kembali setelah pelunasan selalu dijanjikan dengan berbagai alasan, baru setelah terjadi peristiwa kendaraan objek sengketa hendak ditarik oleh Debt Kolektor, Pemohon Kasasi baru mengetahui kalau ternyata BPKB nya dijaminkan pada Termohon Kasasi III. Karena itulah kemudian gugatan perkara *a quo* diajukan;
- Selain dari itu kesimpulan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang penguasaan *Showroom* Setiawan Motor atas kendaraan milik Pemohon Kasasi, dengan sendirinya telah terjawab dari memori kami angka 6.2.

Berdasarkan alasan di atas, membuktikan bahwa pada hakekatnya gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sudah cukup jelas dan sama sekali tidak ada kekaburan;

8. Pernyataan Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya halaman 14 alinea kedua, adalah keliru dalam menentukan status hukum Mobil objek sengketa dengan menyatakan bahwa secara *de facto* dikuasai oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, tetapi berdasarkan bukti T7 dan T9 secara yuridis ada pada penguasaan Tergugat I; Sebagaimana diketahui bersama bahwa BPKB mobil objek sengketa hingga sekarang masih tercatat atas nama Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi demikian pula mobil berada pada penguasaan Pemohon Kasasi, dengan demikian maka jelas-jelas baik secara *de facto* maupun *de Jure* masih milik Pemohon Kasasi, sedangkan keberadaan BPKB yang berada dalam ikatan akad dan penjaminan pada Tergugat III/Pembanding/Termohon Kasasi III, terjadi semata-mata sebagai akibat dari adanya konspirasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca putusan *Judex Facti*, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan putusan *Judex Facti* pada tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Klaten adalah tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa selain perkara *a quo*, kurang pihak karena tidak diikutsertakannya showroom Mobil Setiawan Motor, posita gugatan juga dibuat secara tidak cermat, sehingga gugatan harus dinyatakan kabur, karena Penggugat tidak menjelaskan perihal BPKB dari mobil objek sengketa yang berada di tangan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DIANA KUNCOROWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIANA KUNCOROWATI** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 oleh Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., dan Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00,-
2. Redaksi	Rp 5.000,00,-
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00,-</u>
Jumlah	Rp 500.000,00,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

19

PUTUSAN

Nomor :

114 K/AG/2017

PUTUSAN
Nomor 114 K/AG/2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HASAN ASHARI bin MUHAMAD PANUT**, bertempat tinggal alamat di Batur RT.002, RW.003, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
2. **SUSIANA EKOWATI binti H. MU'ASIR**, bertempat tinggal di Batur RT.002, RW.003, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada ENDRA, S.H.,M.H. dan TRI HARINI, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum "Endra, S.H., M.H. & Partners", beralamat di Jatimalang RT.04, RW.02, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

1. **P.T. BANK BRI SYARIAH PUSAT di JAKARTA Cq. P.T. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU KLATEN**, beralamat di Jalan Veteran Nomor 134 B, Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH HAIKAL KURNIAWAN sebagai karyawan di PT. Bank BRI Syariah, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2016;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH**, beralamat di Jalan Veteran Nomor 88, Klaten, sebagai para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat Para Termohon Kasasi dahulu

sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Agama Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari Tergugat I, karena Para Penggugat tidak pernah mendapat salinan akad/perjanjian persetujuan yang telah dibuat bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak pernah mengetahui akad perjanjian tersebut dan berapa angsuran yang harus disetor oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan berapa jumlah seluruh kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I untuk melunasi hutang tersebut dan salinan rekening tersebut yang mestinya diberikan kepada Para Penggugat oleh Tergugat I setiap bulannya dan seingat Para Penggugat jatuh tempo pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2018;
2. Bahwa dalam persetujuan/akad sebagaimana tersebut posita angka 1 gugatan Para Penggugat telah menjaminkan sebidang tanah bangunan, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00137/ds.Tegalrejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, seluas 360 meter persegi atas nama HASAN ASHARI (Penggugat I), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : HASYIM SUHARJONO;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan;

Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;

3. Bahwa berdasarkan posita gugatan angka 1 tersebut di atas di dalam kenyataan perjanjian/akad antara Para Penggugat (debitur) dengan Tergugat I (kreditur), Para Penggugat tidak pernah diberikan tindasan/ salinan surat perjanjian/akad dan ada usaha oleh Tergugat I untuk mempersulit Para Penggugat untuk mendapatkannya salinan akad dimaksud, dan kalau Para Penggugat meminta kepada pihak Tergugat I, selalu dikatakan tindasan surat perjanjian tidak boleh diberikan kepada Para Penggugat padahal azas suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sifatnya terbuka “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“ Pasal 1338 KUH Perdata (BW);
4. Bahwa pelunasan/jangka waktu yang tersebut sebagaimana pada posita angka 1 gugatan, seingat Para Penggugat mengenai jangka waktu, yaitu selama 48 (empat puluh delapan) bulan lunas pada tahun 2018 “orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian“ Pasal 1759 KUH Perdata (BW);
5. Bahwa oleh karena itu apabila terjadi tunggakan/kelambatan dalam pembayaran pinjaman itu bukan mutlak kesalahan dari Para Penggugat, akan tetapi juga disebabkan oleh Tergugat I sendiri yang sengaja menyembunyikan surat perjanjian yang telah dibuat bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga apa

yang dilakukan oleh Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti dalam Pasal 1320 KUH Perdata (BW) dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat obyektif yaitu adanya suatu sebab yang halal, karena ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak memberikan tindasan/ berusaha menyembunyikan perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat I dengan Para Penggugat, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum;

6. Bahwa Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* atas tindakannya dengan cara menyembunyikan/tidak memberikan kepada Para Penggugat walaupun Para Penggugat minta berulang ulang perjanjian kredit dimaksud tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat;
7. Bahwa dalam kontek Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 M atau tertanggal 26 Dzulhijah 1420 H telah dikutip Firman Allah QS.Al-Baqarah (2) 280: “ Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan ... “ dalam hal ini jelas Tergugat I tidak melakukan apa yang difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional dan ternyata Tergugat I akan melakukan lelang parate eksekusi atas obyek sengketa berdasarkan pemberitahuan dari Tergugat I, dengan suratnya Nomor B.102-KCS.SOL/MKR/11/2015 tanggal 12 November 2015 Tergugat I akan melakukan penjualan lelang obyek sengketa pada tanggal 8 Desember 2015 dengan bantuan KPKNL Surakarta, sehingga dengan demikian Tergugat I telah melakukan tindakan dengan itikad tidak baik yang diharamkan oleh ketentuan dalam syari'ah tersebut dan tidak memberikan penangguhan yang berkelapangan atas kesulitan ekonomi/keuangan Para Penggugat, maka dari itu Tergugat I telah juga telah melakukan *wanprestasi* atas perjanjian yang telah dibuat bersama antara Tergugat I dengan Para Penggugat;
8. Bahwa Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 M atau tertanggal 26 Dzulhijah 1420 H penetapan keenam: “Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau sesuai kesepakatan“;
9. Bahwa oleh karena itu sesuai pada posita angka 5 gugatan tersebut di atas, karena batalnya suatu perjanjian pokok, maka seluruh perjanjian yang bersifat *accessoir* termasuk pengikatan hak tanggungan atas obyek sengketa tersebut juga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pinjaman Para Penggugat bukan pinjaman yang diutamakan (*Preference*) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa (*Konkuren*), sehingga untuk eksekusi penjualan lelang Tergugat I harus melakukan gugatan kepada Para Penggugat lewat Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama;

10. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas tanah obyek sengketa angka 2 gugatan, kesemuanya memuat hal yang diperjanjikan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, khususnya mengenai pengelolaan obyek jaminan kredit berdasarkan Pasal 11 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 4 th 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan secara tegas menyebutkan: “dalam hal debitur sungguh-sungguh cidera janji, pihak kedua (kreditur) oleh pihak pertama (debitur) dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, mengelola obyek hak tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek hak tanggungan yang bersangkutan”;
11. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: “selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi *hypotheek* yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan“, maka berdasarkan pasal tersebut seharusnya pelaksanaan eksekusi sesuai dan berlandaskan Pasal 224 HIR, 258 RBg, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* karena tidak dipatuhinya ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996);
12. Bahwa Tergugat II dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat 1 “Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi“ huruf e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;
13. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon untuk dapat diletakkan sita persamaan terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa posita angka 2 gugatan;
14. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Tergugat I telah melanggar hak-hak Para Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

I. DALAM PROVISI :

- Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menanggukhan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa;
3. Menyatakan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I sudah bukan pinjaman yang diutamakan (*Preference*) dan sudah menjadi pinjaman biasa (*Konkuren*), sehingga apabila Tergugat I akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa jaminan hutang milik Penggugat, maka Tergugat I harus melakukan gugatan lewat Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* terhadap Para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat belum melakukan *wanprestasi* atas kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama terhadap sertifikat obyek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I membantah semua dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;

1. Mengenai eksepsi kewenangan absolut:
 1. Bahwa eksepsi kewenangan absolut adalah eksepsi yang dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama Klaten.
 2. Bahwa eksepsi kewenangan absolut atau mutlak dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, tanpa diminta oleh pihak berperkara, untuk memberikan putusan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara dalam putusan sela sebagaimana dimaksud oleh RETNOWULAN SUTANTO, S.H. Dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, 1995, Bandung, Cetakan VII, halaman 40.

Adapun yang menjadi dasar hukum mengenai eksepsi kewenangan absolut adalah sebagai berikut:

Pasal 134 HIR.

“Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya”.

Pasal 136 HIR.:

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si tergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara”;

3. Dengan demikian jelas bahwa eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Tergugat I ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan majelis hakim perkara *a quo*, karena undang-undang, wajib menerima eksepsi kewenangan absolut ini dan memberikan putusan dalam putusan sela;
- II. Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut:
 4. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan perbankan syariah diajukan ke Pengadilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad;
 5. Bahwa Tergugat I adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga Tergugat I tunduk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 6. Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I telah melakukan pengikatan berdasarkan Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Nomor 11 Tanggal 4 Februari 2014, yang dibuat dihadapan NOTARIS ERLIN MULYATRIANI, SH.;
 7. Bahwa berdasarkan akad yang telah ditandatangani tersebut, dalam Pasal 6 menyebutkan apabila ada sengketa, Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I sepakat untuk menyelesaikan perkara ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur yang berlaku. Adapun bunyi Pasal 6 tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 6 : Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Nomor 11 Tanggal 4 Februari 2014, yang dibuat dihadapan NOTARIS ERLIN MULYATRIANI, S.H. tentang Penyelesaian Perselisihan:

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
 2. Dalam hal ini penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku dalam badan arbitrase tersebut.
 3. Para pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
 4. Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan dalam peraturan dan prosedur arbitrase di tempat cabang bank berada, namun penunjukan dan pembentukan Arbiter atau Majelis Arbitrase ditentukan oleh Ketua BASYARNAS;
8. Bahwa sejalan dengan itu pula adalah jelas dan tegas diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana butir 1 (satu) gugatan *a quo* disebutkan:
- “Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari Tergugat I ...”

Sehingga dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut di atas, dalam hal Penggugat I dan Penggugat II telah menerima fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Nomor 11 Tanggal 4 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris ERLIN MULYATRIANI, S.H., maka merupakan bukti sempurna yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pasal 1925 KUH Perdata:

“pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

9. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Klaten, yang mana berdasarkan uraian Tergugat I di atas, Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara ke BASYARNAS sehingga sudah sepantasnya gugatan *a quo* ditolak

dan dalam putusan sela karena Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Adapun yang dapat dijadikan rujukan undang-undang mengenai tidak berwenangnya Pengadilan karena telah disepakati penyelesaian perkara di suatu badan arbitrase adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55:

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”, adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59:

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara suka rela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Klaten telah menjatuhkan putusan Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt. tanggal 14 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang ;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Agama Klaten telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya Nomor 172/Pdt.G/2016/PTA.Smg. tanggal 1 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt. tanggal 14 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1437 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 November 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 16 November 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tidak berdasar fakta sehingga telah memberi pertimbangan yang keliru, tidak tepat dan kurang cermat dalam putusannya sehingga Para Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut;
2. Keberatan pada halaman 20 baris ke 6 dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
3. Keberatan pada halaman 20 baris ke 9:

Menimbang bahwa berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi Revisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 170 dinyatakan bahwa "... dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang;

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding adalah sebagai debitur PT. Bank BRI Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, dan tentang penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Bab IX pada:

Pasal 55 :

Ayat (1) "Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama";

Penjelasan: "Cukup jelas";

Ayat (2) "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan sengketa selain sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad";

Penjelasan : "Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Ayat (3) "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah";

Penjelasan: “Cukup Jelas”;

Tetapi kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013 terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:
 - 1.1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dengan demikian meskipun dalam Pasal 6 akad pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Nomor 11 tanggal 4 Februari 2014 yang telah dibuat oleh Notaris ERLIN MULYATRIANI, S.H. secara sah dan disepakati kedua belah pihak baik Para Penggugat dengan Tergugat I yang pada intinya apabila terjadi perselisihan maka kedua belah pihak telah saling sepakat menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS), tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa bunyi “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” tersebut diatas berarti tidak ada keharusan untuk penyelesaian hukum sesuai akad, akan tetapi penyelesaian hukum boleh memilih “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah” sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang, oleh karena itu Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

- Bahwa Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Nomor 11 tanggal 4 Februari 2014 dibuat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, maka semua ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sesuai azas legalitas harus patuh dan tunduk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 tersebut;
- Bahwa penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah merupakan penyelesaian di luar pengadilan dan BASYARNAS sendiri hingga saat ini belum terbentuk di wilayah Kabupaten/Kota dan hanya terbentuk di Pusat Jakarta, sehingga untuk mencari keadilan diperlukan biaya yang sangat tinggi, dengan demikian untuk mendapatkan/mencari keadilan masalah menyangkut ekonomi syariah yang ada pada Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Bahwa alasan-alasan keberatan putusan Banding dari Pemohon Kasasi, tidak semata-mata mengenai hasil penilaian dan penghargaan pada kenyataan (*van feitelijken aard*) oleh *judex facti*, tetapi lebih kepada mengenai kesalahan menerapkan hukum dan kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini, sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tidak cukup dalam mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap terhadap alat-alat bukti yang terungkap, khususnya alat bukti surat, saksi-saksi, dan pengakuan;

Bahwa oleh karena hal tersebut, dalam hal ini *judex facti* tidak cukup dalam mempertimbangkan, tidak dilandaskan pada fakta hukum yang terungkap, yang berupa pengakuan dan alat bukti yang terungkap secara menyeluruh, maka pertimbangan hukum yang demikian adalah merupakan kelalaian *judex facti*, maka putusan tersebut harus dibatalkan. Hal tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 1977 yang menegaskan bahwa:

“dengan tidak/kurang cukup mempertimbangkan hukum/alasan (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dan dengan begitu saja mudahnya memberikan penilaiannya bahwa hakim dengan *sumier* menyimpulkan secara sepihak yaitu hanya secara *simple* terhadap hal-hal yang disebutkan dalam formalitas semata (*formeel waarheid*) saja dan bukan atas fakta yang sesungguhnya terjadi (*feitelijk*) dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang mengakibatkan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) putusan pengadilan yang bersangkutan”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *judex facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tingkat banding yang memperbaiki putusan *judex facti* tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa jika dalam akad *murabahah* ada klausul apabila terjadi sengketa diselesaikan lewat Basyarnas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, HASAN ASHARI bin MUHAMAD PANUT dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **HASAN ASHARI bin MUHAMAD PANUT** dan 2. **SUSIANA EKOWATI binti H. MU'ASIR** tersebut;

Membebankan kepada Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal **24 Maret 2016**, oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 1988031005

20

PUTUSAN

Nomor :

120 K/AG/2017

PUTUSAN
Nomor 120K/Ag/2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. BASUKI TRIHATMADI, M.M., bertempat tinggal di Perumahan Taman Sari Persada Blok A/16 RT.001 RW. 015 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ASRUL IMRAN, S.H.**, dan **R. SURYADINATA, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Asrul Imran, S.H., R. Suryadinata, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Babakan Madang No. 8 Sentul, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2015 yang didaftar di Pengadilan Agama Bogor Nomor 06/VI/883/Pdt.G/2013/PA.Bgr. tanggal 04 Juni 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH Tbk. (BNI Syariah)**, Kantor Cabang Bogor, beralamat Jl. Raya Pajajaran No. 27 A-B, Warung Jambu, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAIRUL SYABANTO, S.H.**, **ERIT HAFIZ, S.H.**, **HADITYA SANJAYA, S.H.**, **RATNA SARI HASTUTI**, masing-masing adalah pegawai pada PT Bank BNI Syari’ah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2015 yang didaftar pada Pengadilan Agama Bogor Nomor 26/VIII/883/Pdt.G/2013/PA.Bgr. tanggal 26 Agustus 2015;
2. **Ny. RESTA MUDARNA, S.H.**, Notaris, beralamat di Komplek Graha Cibinong Blok B No.3 Jalan Raya Jakarta Bogor KM. 43 Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan:

1. **Ny. FAUZIAH SADELI, S.H. (PPAT)**, beralamat di Jalan Raya Warung Jambu No. 69 A Pangkalan Raya, Kota Bogor;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat**,

Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, berkedudukan di Jalan. Jend. Ahmad Yani No. 41 Kota Bogor;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Cq. Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor (KPKNL), berkedudukan di Jalan Veteran No. 45, Kota Bogor, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan *wanprestasi* dan ganti rugi dalam perkara ekonomi syariah terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Para Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Ny. Aluh Sabariah, S.H., (almarhumah) adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:1042/165/VI/2003, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat tidak dikaruniai anak atau tidak dikaruniai keturunan;
2. Bahwa benar isteri Penggugat Ny. Aluh Sabariah, S.H., telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 dikarenakan sakit, yang mana hal tersebut telah dibuatkan Surat Kematian Nomor: 474.3/184/-Cbd, tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
3. Bahwa benar isteri Penggugat yaitu almarhumah Ny. Aluh Sabariah, SH semasa hidupnya atas persetujuan dari Penggugat, telah mendapat pembiayaan Murabahah dari Tergugat I (PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk. (BNI Syariah) Kantor Cabang Bogor) dengan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: BGS/2008/401/K tanggal 28 Agustus 2008 dan menandatangani Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor : BGS/2008/402/K tanggal 28 Agustus 2008, dengan jenis pembiayaan BNI Griya *Syariah/Murabahah* Rumah dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp. 3.011.250.000,- (tiga milyar sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 - Harga Perolehan Rp1.833.651.397,00
 - Uang muka Rp 183.651.397,00 –
 - Pokok Pembiayaan Rp1.650.000.000,00
 - Keuntungan Bank/Margin Rp1.361.250.000,00 +

- Jumlah Pembiayaan Rp3.011.250.000,00.
4. Bahwa benar pembiayaan Murabahah dari Tergugat I diperuntukan guna keperluan *take over* pembiayaan dari Bank Mega atas rumah yang terletak di Perumahan Tamansari Persada Blok B1 No. 6 RT 004 RW 002, (sekarang menjadi RT 001 RW 015) Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 2.443.038.800.00 (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari:
 Harga Pokok : Rp1.338.651.397.00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 Margin untuk Bank: Rp1.104.387.403.00 (satu milyar seratus empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah);
 5. Bahwa benar pembiayaan untuk keperluan pembelian bahan material untuk renovasi rumah, antara lain untuk pembuatan dapur kering/kitchen set, perbaikan garasi lama, pembuatan garasi baru dan perbaikan 2 (dua) buah kamar mandi, atas rumah yang terletak di Perumahan Tamansari Persada Blok B1 No.6 RT 004 RW 002 (sekarang menjadi RT 001 RW 015), Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 568.211.200.00 (lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah), terdiri dari:
 Harga Pokok :Rp311.348.603.00 (tiga ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 Margin untuk Bank :Rp256.862.597.00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 6. Bahwa benar Pembiayaan Murabahah tersebut dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan sejak penandatanganan Akad Murabahah, yaitu mulai tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp25.093.750.00 (dua puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 7. Bahwa benar dari pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp3.011.250.000,- (tiga milyar sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tergugat I tersebut, Penggugat hanya mendapatkan pembiayaan Murabahah sejumlah keseluruhan sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan 2 (dua) perincian pembiayaan yaitu:
 - Rp1.338.651.397.00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yaitu

pembiayaan yang diperuntukan guna keperluan *take over* pembiayaan dari Bank Mega.

- Rp311.348.603.00(tiga ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah), yaitu pembiayaan untuk keperluan pembelian bahan material untuk renovasi rumah, antara lain untuk pembuatan dapur kering/kitchen set, perbaikan garasi lama, pembuatan garasi baru dan perbaikan 2 (dua) buah kamar mandi.

Dan Rp1.361.250.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan keuntungan dari Tergugat I;

8. Bahwa benar dengan adanya pembiayaan *Murabahah* Rumah dari Tergugat I, isteri Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 885/Cibadak atas nama Penggugat yaitu atas objek tanah seluas 495 M2 dan bangunan rumah diatasnya yang berlokasi dan beralamat di Perumahan Tamansari Persada Blok B1 Nomor: 6 RT 004 RW 002, (sekarang menjadi RT 001 RW 015), Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, selain itu isteri Penggugat bersama Penggugat juga telah menyerahkan kepada Tergugat I asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 648/SK 916-DINPU/1998 tanggal 21 Maret 1998 atas nama Dewi Prepti Anggriani dan asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 648.1-341 tahun 2008 tanggal 02 Juni 2008 atas nama Penggugat (Ir. Basuki Trihatmadi, MM), juga isteri Penggugat bersama Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir yang sudah dibayar;
9. Bahwa dengan adanya pembiayaan *Murabahah* Rumah dari Tergugat I, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 885/Cibadak milik Penggugat telah diletakan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 920/2009,peringkat pertama pada tanggal 13 Mei 2009 oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor (Turut Tergugat II), dimana Sertipikat Hak Tanggungan tersebut terbit dikarenakan mengacu kepada adanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.51 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Ny. Resta Mudarna Yuda, SH, (Tergugat II), sebagaimana adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 09/2009 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Fauziah Sadeli,S.H,(Turut Tergugat I);
10. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut, Penggugat merasa adanya kejanggalan khususnya mengenai proses dibuatnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 51 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat oleh Tergugat II, karena Penggugat dan istri Penggugat pada tanggal 26 Desember 2008 tidak pernah menandatangani SKMHT yang dikarenakan Penggugat bersama istri Penggugat pada tanggal 26 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 sedang berada di Kalimantan Selatan,

sehingga patut Penggugat pertanyakan kepada Tergugat II siapa sebenarnya yang menandatangani SKMHT pada tanggal 26 Desember 2008 tersebut;

11. Bahwa dimasukannya Turut Tergugat I (Ny. Fauziah Sadeli, S.H.) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) didalam gugatan ini, yaitu untuk menjelaskan dalam persidangan sehubungan terbitnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 09/2009 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009, dikarenakan didalam Akta Pemberian hak Tanggungan pada halaman 1 (satu) telah adanya keterangan yang menjelaskan pada intinya sebagai berikut:
“berdasarkan akta surat kuasa memberikan hak tanggungan tertanggal 26 Desember 2008 Nomor 51, dibuat dihadapan Nyonya Resta Murdana Yuda, SH, Notaris Kabupaten Bogor berkedudukan di Cibinong, akta mana salinan resminya diperlihatkan kepada saya, Pejabat, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Ir. Basuki Trihatmadi, M.M.
12. Bahwa Penggugat berusaha beberapa kali mempertanyakan kepada Tergugat II tentang adanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 51 yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2008 tersebut, sehingga supaya ada kejelasan siapa yang menandatangani SKMHT tersebut, atau adanya dugaan bahwa tandatangan Penggugat dan istri Penggugat tersebut diduga dipalsukan oleh pihak lain, akan tetapi Tergugat II sama sekali tidak memberikan penjelasan atau memperlihatkan SKMHT tersebut baik aslinya ataupun salinannya;
13. Bahwa dikarenakan Penggugat bersama istri Penggugat (almarhumah Ny. Aluh Sabariah, S.H.) tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 51 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat oleh Tergugat II sehingga adanya kejanggalan dalam proses penerbitan SKMHT tersebut, oleh karena itu maka Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 09/2009 yang dibuat oleh Turut Tergugat I pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009, dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah dan cacat prosedur, oleh karena itu harus dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum;
14. Bahwa dengan adanya sikap Tergugat II yang telah membuat SKMHT yang tidak jelas ditandatangani oleh siapa, maka Penggugat beranggapan bahwa Tergugat II telah melakukan penyimpangan prosedur atau melanggar kode etik profesi Notaris, dan patut diduga adanya tindakan pemalsuan tandatangan yang konsekwensinya bila hal tersebut terbukti merupakan perbuatan tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat II, maka dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 920/2009 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I adalah tidak sah, sehingga harus dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum;

15. Bahwa benar rumah Penggugat yang beralamat di Perumahan Tamansari Persada Blok B1 No.6 RT 004 RW 002, (sekarang menjadi RT 001 RW 015), Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, sampai hari ini masih ditempati oleh Penggugat, sehingga tidak ada alasan secara hukum bila Tergugat I ataupun pihak lain untuk menguasai rumah Penggugat tersebut;
16. Bahwa istri Penggugat semasa hidupnya bersama Penggugat pada setiap bulan awalnya tidak ada halangan untuk melakukan pembayaran cicilan atau angsuran Pembiayaan *Murabahah* Rumah kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp25.093.750.00 (dua puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sudah berjalan ansurannya selama 4 bulan, dan bila dijumlah secara keseluruhan pembayaran angsuran tersebut selama 4 bulan yaitu sebesar Rp100.375.000.00 (seratus juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
17. Bahwa takdir berkehendak lain dan Penggugat merasa sangat terpukul dan sangat merasa kehilangan, karena istri Penggugat yang sangat Penggugat cintai yaitu Ny. Aluh Sabariah, SH, pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 telah meninggal dunia karena sakit, yang selanjutnya demi kepentingan administrasi dan segala urusan lainnya Penggugat telah membuat surat keterangan waris pada tanggal 15 Februari 2013, dimana dalam surat keterangan waris tersebut disaksikan oleh Ketua RT 01 RW 15 dan disaksikan juga oleh Ketua RW 15 Kelurahan Cibadak, serta diketahui oleh Lurah Kelurahan Cibadak dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
18. Bahwa selanjutnya dengan telah meninggalnya istri Penggugat, sebagaimana dalam Akad *Murabahah* Nomor : BGS/2008/401/K pada Pasal 5 Realisasi *Murabahah* ayat ke 1 huruf (b), dan dalam Akad *Murabahah* Nomor : BGS/2008/402/K, pada Pasal 5 Realisasi *Murabahah*, ayat ke 1 huruf (c), menyatakan : Penerima pembiayaan telah ditutup asuransi jiwa.
Dan dalam Akad *Murabahah* Nomor: BGS/2008/401/K, serta Akad *Murabahah* Nomor : BGS/2008/402/K, pada Pasal 11 Asuransi Jiwa, menyatakan :
 1. Terhadap Penerima Pembiayaan wajib ditutup asuransi jiwa minimal sebesar nilai pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dengan jangka waktu asuransi minimal sama dengan jangka waktu pembiayaan sebagaimana disebut dalam Pasal 5.
 2. Dalam perjanjian Asuransi (polis) harus dicantumkan klausula bilamana terjadi pembiayaan ganti rugi dari Perusahaan asuransi, maka Penerima Pembiayaan berhak untuk memperhitungkan hasil pembiayaan klaim tersebut dengan seluruh kewajiban Penerima Pembiayaan kepada Bank (banker's Clause).

3. Premi asuransi jiwa menjadi beban Penerima Pembiayaan dan harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh Penerima Pembiayaan dibawah penguasaan Bank sebelum dilakukan penarikan pembiayaan atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan.;
19. Bahwa dengan telah meninggalnya istri Penggugat almarhumah Ny. Aluh Sabariah, SH selaku penerima pembiayaan, maka pembiayaan *Murabahah* Rumah sesuai Akad *Murabahah* Nomor : BGS/2008/401/K sebesar Rp2.443.038.000.00 (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan pembiayaan *Murabahah* Rumah sesuai Akad *Murabahah* Nomor: BGS/2008/402/K sebesar Rp568.211.200.00 (lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah), setelah dikurangi masa angsuran selama 4 (empat) bulan, dengan adanya asuransi jiwa tersebut seharusnya kewajiban istri Penggugat dan ataupun Penggugat selaku suami sekaligus ahli warisnya dengan seketika sudah dihapus, untuk selanjutnya istri Penggugat maupun Penggugat mengenai pembiayaan *Murabahah* rumah, pembayarannya harus dinyatakan lunas atau tidak mempunyai kewajiban pembayaran apapun lagi kepada Tergugat I;
20. Bahwa ternyata Penggugat yang merupakan suami dan sekaligus ahli waris dari almarhumah Ny. Aluh Sabariah, S.H., telah diminta oleh Tergugat I untuk meneruskan kewajiban pembayaran atau agar melunasi pembiayaan *Murabahah* Rumah sebagaimana adanya Akad *Murabahah* Nomor: BGS/2008/401/K, dan adanya Akad *Murabahah* Nomor : BGS/2008/402/K, sehingga apa yang diperjanjikan dalam Akad *Murabahah* tentang adanya Asuransi Jiwa telah diingkari oleh Tergugat I, maka tindakan Tergugat I tersebut sangat jelas telah merugikan Penggugat, dan oleh karena itu Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
21. Bahwa karena Penggugat berpedoman pada ketentuan dalam Akad *Murabahah* sebagaimana yang Penggugat telah jelaskan pada poin ke 18 dalam gugatan *a quo*, Penggugat berusaha meminta penjelasan dan klarifikasi kepada Tergugat I supaya kewajiban almarhumah istri Penggugat ataupun Penggugat agar dinyatakan lunas atau tidak mempunyai kewajiban pembayaran apapun lagi kepada Tergugat I, akan tetapi dalam kenyataannya Tergugat I tetap memaksakan kehendaknya bahwa Penggugat harus menyelesaikan kewajiban pembayaran penerimaan pembiayaan yang telah diterima oleh almarhumah istri Penggugat;
22. Bahwa Penggugat selaku suami dari almarhumah Ny. Aluh Sabariah, SH tidak henti-hentinya berusaha agar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I ada jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dan selanjutnya dalam pelaksanaannya Tergugat I dengan mengajukan permohonan kepada Turut

Tergugat III yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor (KPKNL), agar melakukan pelelangan terhadap rumah Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 885/Cibadak atas nama Penggugat yaitu atas objek tanah seluas 495 M2 dan bangunan rumah diatasnya yang berlokasi dan beralamat di Perumahan Tamansari Persada Blok B1 No.6 RT 004 RW 002, (sekarang menjadi RT 001 RW 015), Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;

23. Bahwa Tergugat I telah beberapa kali memberitahukan kepada Penggugat bahwa akan adanya pelelangan rumah Penggugat melalui Turut Tergugat III, begitupun juga telah adanya pemberitahuan melalui surat dari baik dari Tergugat I maupun dari Turut Tergugat III yang pada intinya bahwa rumah Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 885/Cibadak atas nama Penggugat yaitu atas objek tanah seluas 495 M2 dan bangunan rumah diatasnya yang berlokasi dan beralamat di Perumahan Tamansari Persada Blok B1 No. 6 RT 004 RW 002, (sekarang menjadi RT 001 RW 015), Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, akan segera dilelang dan Penggugat agar segera mengosongkan rumah tersebut;
24. Bahwa dengan adanya pemberitahuan baik dari Tergugat I maupun pemberitahuan dari Turut Tergugat III, hal tersebut sangat mengganggu dan sangat mempengaruhi *psikologis* atau kejiwaan Penggugat sehingga Penggugat telah mengalami *depresi* yang sangat berat karena selalu terpikirkan akan kehilangan rumah tempat tinggal milik Penggugat;
25. Bahwa selanjutnya Penggugat dengan keawamannya demi untuk mempertahankan rumah tempat tinggal Penggugat, maka Penggugat pernah mengajukan permohonan penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, dan setelah diadakan pra sidang sesuai Berita Acara Pra Sidang pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2013, pada intinya pihak Tergugat I menolak adanya penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, yang dikarenakan telah adanya perjanjian kredit sesuai Akad *Murabahah* Nomor: BGS/2008/401/K, serta Akad *Murabahah* Nomor : BGS/2008/402/K tanggal 28 Agustus 2008, dimana dalam Pasal 20 “Penyelesaian Sengketa”, dalam Akad *Murabahah* dinyatakan:
 1. Segala perselisihan yang timbul berdasarkan Akad ini para pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
 2. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Bogor;

26. Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan atas tindakan-tindakan dari Tergugat I yang telah mengingkari *Akad Murabahah* dan telah memutar balikan keadaan serta telah mempermainkan Penggugat dengan cara-cara yang sistematis dan tidak ada itikad baik menyelesaikan permasalahan Penggugat yaitu dengan cara menahan jaminan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 885/Cibadak atas nama Penggugat serta surat-surat lainnya, dan Tergugat I melalui Turut Tergugat III yang akan melelang rumah Penggugat, yang seolah-olah Penggugat masih mempunyai kewajiban hutang pembiayaan *Murabahah* Rumah kepada Tergugat I, adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
27. Bahwa melalui gugatan ini Tergugat I agar mengembalikan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 885/Cibadak atas nama Penggugat, serta Tergugat I agar segera mengembalikan seluruh surat-surat lainnya kepada Penggugat yang pernah dijaminan kepada Tergugat I yang merupakan milik Penggugat dan almarhumah istri Penggugat yaitu antara lain asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648/SK 916-DINPU/1998 tanggal 21 Maret 1998 atas nama Dewi Prepti Anggriani dan asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648.1-341 tahun 2008 tanggal 02 Juni 2008 atas nama Penggugat (Ir. Basuki Trihatmadi, MM), serta surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan juga agar Tergugat I mengembalikan dokumen-dokumen atau surat-surat lainnya kepada Penggugat yang ada hubungannya dengan *Akad Murabahah* dengan tanpa syarat apapun;
28. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini dikarenakan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat I tidak adanya titik temu untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah kekeluargaan, maka bilamana ada pembicaraan dan ataupun permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat I sebelum diajukannya gugatan ini, maka Penggugat menyatakan pembicaraan dan permohonan dahulu sebelum diajukannya gugatan ini, bahwa hal tersebut tidak berlaku lagi dan tidak bisa dipakai sebagai acuan ataupun bukti dalam persidangan;
29. Bahwa dengan adanya gugatan ini Penggugat meminta kepada Tergugat I agar menghapus Hak Tanggungan Nomor: 920/2009 Peringkat Pertama yang telah diterbitkan oleh turut Tergugat II, dan juga menghapus Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 09/2009 yang dibuat oleh turut Tergugat I pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 885/Cibadak atas nama Penggugat;
30. Bahwa dengan adanya gugatan ini Penggugat meminta kepada Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Bogor), agar tidak membalik namakan atau tidak memutasikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 885/Cibadak atas nama Penggugat kepada pihak siapapun;

31. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sudah jelas merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, karena Tergugat I telah mengingkari kesepakatan sebagaimana yang ditentukan dalam Akad *Murabahah* Nomor: BGS/2008/401/K, serta Akad *Murabahah* Nomor: BGS/2008/402/K yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2008;
32. Bahwa benar Penggugat sangat dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan Tergugat I baik secara materil maupun imateril, dengan perincian kerugian sebagai berikut:
- a. Kerugian secara *materil*:
Bahwa dengan adanya permasalahan ini selama berjalan kurang lebih selama 5 (lima) tahun, Penggugat telah banyak mengalami kerugian yang berakibat terganggunya pekerjaan Penggugat dimana seharusnya pekerjaan Penggugat berjalan tidak ada hambatan yang seharusnya menguntungkan Penggugat, sehingga dengan adanya permasalahan ini banyak pengeluaran keuangan yang Penggugat keluarkan selama kurang lebih 5 (lima) tahun yaitu sekitar ± Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Kerugian secara *imateril*:
Perhitungan ini bersifat tidak terduga, berupa kekhawatiran secara *psikologis* yang dialami oleh Penggugat ketika menghadapi kehidupannya sehari-hari di rumah tersebut, takut kehilangan hak atas tanah dan bangunan rumah tersebut dan perasaan traumatis akan terusir dari rumah tersebut karena selalu diberitahukan akan diadakan pelelangan oleh pihak Tergugat I melalui Turut Tergugat III, serta Penggugat selalu diminta agar segera mengosongkan rumah milik Penggugat, kerugian *imateril* tersebut ditaksir sesuai harga rumah Penggugat yaitu sekitar ±Rp 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Jumlah kerugian *materil* dan *Immateril* sebesar Rp. 2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
33. Bahwa tindakan Tergugat I yang meminta bantuan turut Tergugat III untuk melakukan pelelangan rumah Penggugat, adalah suatu tindakan yang telah melampaui batas kewenangan dan telah mengingkari *Akad Murabahah*, sehingga tindakan Tergugat I sama sekali tidak mencerminkan prinsip-prinsip hukum Perbankan Syariah dan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah, dimana hukum Perbankan Syariah sebagai bagian dari hukum Ekonomi Islam, dengan demikian prinsip hukum Islam berlaku dalam hukum Perbankan Syariah, yaitu antara lain:
- Prinsip aqidah, atau prinsip *Tauhidullah* yaitu yang pada hakikatnya harta benda yang kita kuasai adalah amanah dari Allah Swt sebagai pemilik hakiki, sehingga kita harus memperolehnya dan mengelolanya dengan baik (*al-*

thayibat) dalam rangka dan mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtigha' min fadhillah*).

- Prinsip *Tasyri'iyah* setara dengan prinsip *Al-ruju ila alquran wa al-sunah* yaitu prinsip menekankan semua persoalan harus kembali kepada Al- Qur'an dan Sunnah sebagai pedomannya.
 - Prinsip *Kaffah*, yaitu hukum yang dipakai dalam transaksi syariah harus berlandaskan hukum Islam.
 - Prinsip Akhlak, yaitu berkaitan dengan perilaku yang harus dilakukan manusia sebagai khalifah.
 - Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, yaitu Akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti, baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
 - Prinsip transaksi yang merugikan dilarang, yaitu setiap transaksi yang merugikan diri sendiri dan pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
 - Prinsip mengutamakan kepentingan sosial, yaitu yang menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
 - Prinsip *konsensualisme*, yaitu prinsip suka sama suka (saling rela, *an taradin*, prinsip *Ridha'iyah*).
 - Prinsip manfaat, yaitu prinsip saling menguntungkan, yaitu akad yang dilakukan oleh Bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
 - Prinsip persamaan hukum (*Al-musawah*), yaitu prinsip ini berpangkal pada kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi.
 - Prinsip *Ta'awun*, yaitu saling menguntungkan (*Al-Ta'awun*), yaitu setiap akad yang dilakukan harus bersipat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.
 - Prinsip *al-Adl; al-mizan; al-qisth*; keadilan, prinsip ini berlandaskan pada; “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan” (*an-Nahl:90*).
34. Bahwa tindakan Tergugat I telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”;
35. Bahwa selain itu tindakan Tergugat I tidak sejalan seperti yang di kehendaki dalam Penjelasan Atas Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah khususnya dalam huruf (a, b, e,) dijelaskan dalam Pasal 2 Kegiatan usaha dalam Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan Nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
 - b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
 - c. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya;
36. Bahwa sehubungan perkara ini sedang diperiksa di Pengadilan Agama Bogor, maka kepada Turut Tergugat III agar tidak melayani permohonan dari Tergugat I untuk melelang rumah Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 885/Cibadak atas nama Penggugat yaitu berupa objek tanah seluas 495 M2 dan bangunan rumah di atasnya yang berlokasi dan beralamat di Perumahan Tamansari Persada Blok B1 Nomor: 6 RT 004 RW 002, (sekarang menjadi RT 001 RW 015), Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
 37. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dan guna melindungi kepentingan Penggugat terhadap harta berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang telah dibebani Hak Tanggungan, maka tidak ada lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor, sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (2) Akad Murabahah Nomor: BGS/2008/401/K, serta Akad Murabahah Nomor: BGS/2008/402/K tanggal 28 Agustus 2008;
 38. Bahwa selain itu sebagaimana Akad Murabahah Nomor : BGS/2008/401/K, serta Akad Murabahah Nomor: BGS/2008/402/K tanggal 28 Agustus 2008, dalam Pasal 21 “Domisili Hukum”, dinyatakan
Tentang Akad ini dan segala akibatnya, para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama di Bogor;
 39. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi Syari’ah”;
 40. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah “Penyelesaian

sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama”;

41. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat dari kesewenang-wenangan Tergugat I, dan untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat agar tidak sia-sia (*ilusoir*), Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk sudi kiranya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas benda tidak bergerak kepunyaan/milik Tergugat I, yaitu berupa :
Kantor PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk (BNI Syariah) Kantor Cabang Bogor, yang beralamat di Jl. Raya Pajajaran No. 27 A-B, Warung Jambu, Kota Bogor;
42. Bahwa atas permasalahan tersebut tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk memperoleh kembali Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 885/Cibadak atas nama Penggugat yaitu atas objek tanah seluas 495 M2 dan bangunan rumah di atasnya yang berlokasi dan beralamat di Perumahan Tamansari Persada Blok B1 No. 6 RT 004 RW 002, (sekarang menjadi RT 001 RW 015), Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, kecuali hanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bogor;
43. Bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada bukti-bukti dan Akta-akta Autentik, oleh karena itu menurut Pasal 180 ayat (I) HIR, cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon Putusan serta merta (*Uitvoerbar Bij Voorrad*) meskipun ada perlawanan Banding atau Kasasi;
44. Bahwa untuk berhasilnya gugatan ini, Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000.00. (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan apabila Tergugat I tidak memenuhi atau lalai untuk memenuhi eksekusi putusan perkara ini.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan:

Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada Turut Tergugat III agar tidak melayani permohonan dari Tergugat I untuk melelang rumah Penggugat, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 885/Cibadak atas nama Penggugat yaitu berupa objek tanah seluas 495 M2 dan bangunan rumah di atasnya yang berlokasi dan beralamat di Perumahan Tamansari Persada Blok B1 Nomor: 6 RT 004 RW 002, (sekarang menjadi RT 001 RW 015), Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang telah meminta Penggugat yang merupakan suami dan sekaligus ahli waris dari almarhumah Ny. Aluh Sabariah, S.H., untuk meneruskan kewajiban pembayaran atau agar melunasi pembiayaan Murabahah rumah sebagaimana adanya *Akad Murabahah* Nomor: BGS/2008/401/K, dan adanya *Akad Murabahah* Nomor: BGS/2008/402/K, sehingga apa yang diperjanjikan dalam *Akad Murabahah* tentang adanya asuransi jiwa telah diingkari oleh Tergugat I, maka tindakan Tergugat I sangat jelas telah merugikan Penggugat, dan oleh karena itu Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I yang telah mengingkari *Akad Murabahah* dan telah memutar balikan keadaan serta telah mempermainkan Penggugat dengan cara-cara yang sistematis dan tidak ada itikad baik menyelesaikan permasalahan Penggugat yaitu dengan cara menahan jaminan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 885/Cibadak atas nama Penggugat serta surat-surat lainnya, dan Tergugat I melalui Turut Tergugat III yang akan melelang rumah Penggugat, yang seolah-olah Penggugat masih mempunyai kewajiban hutang pembiayaan *Murabahah* Rumah kepada Tergugat I, adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan telah meninggalnya istri Penggugat almarhumah Ny. Aluh Sabariah, SH selaku penerima pembiayaan, maka penerima pembiayaan telah ditutup asuransi jiwa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat ke 1 huruf (b) *Akad Murabahah* Nomor : BGS/2008/401/K, dan Pasal 5 ayat 1 huruf c *Akad Murabahah* Nomor: BGS/2008/402/K.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan telah meninggalnya istri Penggugat almarhumah Ny. Aluh Sabariah, S.H., selaku penerima pembiayaan, maka pembiayaan *Murabahah* Rumah sesuai *Akad Murabahah* Nomor: BGS/2008/401/K sebesar Rp2.443.038.000.00 (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan pembiayaan *Murabahah* Rumah sesuai *Akad Murabahah* Nomor: BGS/2008/402/K sebesar Rp568.211.200.00 (lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah), setelah dikurangi masa angsuran selama 4 bulan, telah ditutup oleh asuransi jiwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam *Akad Murabahah* Nomor: BGS/2008/401/K,

serta *Akad Murabahah* Nomor : BGS/2008/402/K, untuk selanjutnya istri Penggugat maupun Penggugat mengenai pembiayaan *Murabahah* Rumah, pembayarannya harus dinyatakan lunas atau tidak mempunyai kewajiban pembayaran apapun lagi kepada Tergugat I;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 885/Cibadak atas nama Penggugat, mengembalikan surat-surat lainnya yaitu asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 648/SK 916-DINPU/1998 tanggal 21 Maret 1998 atas nama Dewi Prepti Anggriani dan asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648.1-341 tahun 2008 tanggal 02 Juni 2008 atas nama Penggugat (Ir. Basuki Trihatmadi, MM), mengembalikan surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan juga mengembalikan dokumen-dokumen atau surat-surat lainnya kepada Penggugat yang ada hubungannya dengan *Akad Murabahah* dengan tanpa syarat apapun;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I agar menghapus Hak Tanggungan Nomor: 920/2009 Peringkat Pertama yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II, dan juga menghapus Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 09/2009 yang dibuat oleh Turut Tergugat I pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 885/Cibadak atas nama Penggugat;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa dikarenakan Penggugat bersama istri Penggugat almarhumah Ny. Aluh Sabariah, SH tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 51 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat oleh Tergugat II, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 09/2009 yang dibuat oleh turut Tergugat I pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009, dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah dan cacat prosedur, oleh karena itu harus dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II agar tidak membalik namakan atau tidak memutasikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 885/Cibadak atas nama Penggugat kepada pihak siapapun;
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III agar tidak melayani permohonan dari Tergugat I untuk melelang rumah Penggugat, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 885/Cibadak atas nama Penggugat yaitu berupa objek tanah seluas 495 M2 dan bangunan rumah di atasnya yang berlokasi dan beralamat di Perumahan Tamansari Persada Blok B1 Nomor: 6 RT 004 RW 002, (sekarang menjadi RT 001 RW 015), Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan Juru Sita Pengadilan Agama Bogor terhadap benda tidak bergerak kepunyaan/milik Tergugat I, yaitu berupa:

Kantor PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk (BNI Syariah) Kantor Cabang Bogor, yang beralamat di Jl. Raya Pajajaran Nomor 27 A-B, Warung Jambu, Kota Bogor;

13. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik kerugian *materil* maupun *immateril*.
14. Menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa:
 - Kerugian *materil* sebesar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian *imateril* sebesar Rp2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
15. Menghukum Tergugat I supaya membayar ganti kerugian *materil* dan *immateril* kepada Penggugat sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
16. Menetapkan besarnya uang paksa (*dwangsoom*) yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk tiap-tiap hari apabila Tergugat I tidak memenuhi atau lalai memenuhi eksekusi Putusan perkara ini;
17. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan petitum point 16, yang harus dibayar seketika dan sekaligus dengan tanda penerimaan yang sah dari pihak Penggugat;
18. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;
19. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III agar tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
20. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsidair:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bogor telah menjatuhkan Putusan Nomor: 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr. tanggal 28 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 Hijriah yang amarnya:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.131.000,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2016/PTA.Bdg., tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriah, yang amarnya:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat formil dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr., tanggal 28 Mei 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 H, yang dimohonkan banding;
- Penghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 12 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0883/Pdt.G/2013/ PA.Bgryang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor tersebut pada tanggal 14 Agustus 2016;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/ Turut Terbanding yang pada tanggal 9 Agustus 2016 dan 16 Agustus 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, namun para Tergugat/ Terbanding maupun para Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr tertanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menolak dalil-dalil yang termuat dalam Putusan *judex facti* kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku serta

telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon kasasi dengan ini memohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam gugatan dan memori banding dianggap juga termuat kembali dalam memori kasasi ini secara *mutatis mutandis*;

Adapun dasar-dasar, alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan *judex facti*, adalah sebagai berikut:

I. MENGENAI JANGKA WAKTU PENGAJUAN KASASI;

1. Bahwa oleh karena yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh *judex facti* adalah sengketa perdata pada kewenangan Peradilan Agama, maka pengaturan jangka waktu pengajuan kasasi atas Putusan *judex facti* tersebut mengacu pada pengaturan pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU MA, yang menyatakan:
“Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon”;
2. Bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari pengajuan kasasi atas Putusan *judex facti* tersebut mulai dihitung sejak putusan diterima oleh pemohon kasasi, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, maka batas akhir jangka waktu pengajuan kasasi atas Putusan *judex facti* tersebut jatuh pada 14 (empat belas) hari kemuka dari hari dan tanggal tersebut;
3. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan dan menandatangani Akta Permohonan Kasasi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016, sehingga menurut hukum permohonan kasasi ini telah memenuhi ketentuan prosedural mengenai tenggang waktu pengajuan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU MA dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

II. ALASAN PERMOHONAN KASASI.

1. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) UU MA telah diatur secara *limitatif* alasan-alasan yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan pengadilan-pengadilan di seluruh lingkungan peradilan, yaitu: (1) Tidak berwenang atau melampaui wewenang; (2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan *judex facti*, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga menurut Pasal 30 ayat (1) UU MA, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan *judex facti*.

III. DASAR-DASAR PERMOHONAN KASASI

A. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

1. Melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- 1.1. Bahwa pengertian salah menerapkan hukum menurut Marjane Termohuizen, dalam *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1999, pada halaman 278 dan 529, disebutkan:
“Salah menerapkan hukum mengandung makna “onwetmatig”, sama artinya melawan atau melanggar hukum atau undang-undang atau sama dengan istilah “onwettelijk”. Artinya tidak berdasarkan undang-undang. Bisa juga berarti “wederrechtelijk” atau “strijd met het recht” yang maknanya adalah bertentangan dengan hukum”;
- 1.2. Bahwa pengertian lain dari *onwetmatig* dalam *Jurisdisc Lexicon* adalah *contrary to written law*, yakni bertentangan dengan hukum tertulis. Adapun istilah *onwettig* adalah *unlawful* atau *illegal*, yakni tidak menurut hukum (Lihat. A Van Den End, *Jurisdisc Lexicon, Nederlands-Engels, Gateway*, 1995, p. 412, 718);
- 1.3. Bahwa menurut “R. Subekti”, suatu putusan yang dikasasi dikatakan salah menerapkan hukum apabila putusan tersebut melanggar hukum. Sedangkan menurut ajaran *legisme*, suatu putusan yang dianggap salah menerapkan hukum apabila putusan yang bersangkutan melanggar undang-undang atau *schending van het recht* (lihat. M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008, halaman 327);
- 1.4. Bahwa mengacu pada doktrin tersebut di atas, putusan *judex facti* Nomor: 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr., yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 10 Sya’ban 1436 H., yang kemudian pertimbangan-pertimbangannya sepenuhnya disetujui

oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan Nomor: 0055/Pdt.G/2016/PTA.Bdg., yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 H., telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, *in concreto* melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya dengan nyata telah mengabaikan keberlakuan ketentuan tersebut.

- 1.5. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah “*Lex Specialis*” yang mengatur tentang kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah (prinsip hukum Islam). Oleh karena itu, sepanjang berkaitan dengan syarat-syarat dan mekanisme di bidang perbankan syariah yang dilakukan perbankan yang berprinsip syariah terhadap nasabahnya, maka pertimbangan *judex facti* atas hal tersebut harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

2. Pertimbangan hukum putusan *judex facti* saling bertentangan.

- 2.1. Bahwa mencermati dengan seksama pertimbangan hukum *judex facti*, terdapat kekeliruan pertimbangan hukum yang mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) mengenai adanya asuransi jiwa yang seharusnya ditutup oleh pihak ketiga (pihak asuransi) dengan melalui Tergugat I (Termohon Kasasi I), sehingga Penggugat selaku suami sekaligus ahli waris dari penerima *akad Murabahah* dengan seketika pembayarannya harus dinyatakan lunas. Sedangkan dalam pertimbangan *judex facti* (lihat Putusan halaman 65-66), menyebutkan: pada Pasal 23 Bagian Kedua tentang Kelayakan Penyaluran Dana ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa “Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima pembiaya untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas dan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”;
- 2.2. Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut di atas, mempunyai pertentangan dalam penerapan hukumnya, apakah Tergugat I telah melanggar ketentuan pasal 23 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau apakah Tergugat I dalam melaksanakan operasional Bank Syariah telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?;

- 2.3. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan dalil Penggugat sebagaimana dimaksud di atas dalam Putusan *judex facti*, maka tidak terbantahkan bahwa *judex facti* dengan sengaja mengabaikan keberlakuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal demikian merupakan tindakan melanggar hukum atau melanggar undang-undang yang berlaku;

B. JUDEX FACTI LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Lalai Memenuhi Syarat yang Digariskan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 1.1. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan Nomor: 0055/Pdt.G/2016/PTA.Bdg., yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1437 H., ternyata dalam hal menilai putusan *judex facti* Pengadilan Agama Bogor Nomor: 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr., yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Sya'ban* 1436 H., dalil-dalil yang dikemukakan serta dasar yang dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, sepenuhnya dapat disetujui bahkan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga dapat dikuatkan. Hal ini menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, *judex facti* dianggap lalai memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal dimaksud.
- 1.2. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:
“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
- 1.3. Bahwa apabila putusan *judex facti* melalaikan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ini, maka putusan *judex facti* tersebut tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Lalai Memenuhi Asas Hukum *Audi et Alteram Partem*.

- 2.1. Bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang nilai kesaksiannya tidak sama sekali menjadi bahan pertimbangan *judex facti*, padahal saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk meneguhkan atau membuktikan kebenaran dalam realisasi perjanjian bila terjadi resiko di kemudian hari, sehingga dalil untuk mematahkan atas dalil-dalil dari Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi I menjadi tidak terbantahkan;
- 2.2. Bahwa *judex facti* tidak sama sekali mempertimbangkan saksi ahli yang diajukan adalah nyata-nyata sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan oleh karenanya tidak tersangkalkan merupakan kelalaian *judex facti* memenuhi asas hukum *Audi et Alteram Partem* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu putusan *judex facti* patut dibatalkan;
- 2.3. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan, akan tetapi *judex facti* hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diungkap dan diuraikan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I saja. Seharusnya fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon kasasi yang secara *konstruktif* telah disimpulkan dalam kesimpulan patut dicermati dan dipertimbangkan secara serius oleh *judex facti*, terutama keterangan saksi Ahli, yaitu: “Hendri Tanjung”, yang intinya menerangkan pada poin “bahwa sebelum ada jawaban dari asuransi yang ditunjuk bank sebaiknya tidak merealisasikan permohonan debitur, dan bahwa bila sudah terjadi realisasi sedangkan asuransi tidak dikabulkan dan ahli waris tidak mampu membayar kewajibannya maka perjanjian di re-ulang, inisiatif re-ulang dari pihak bank” (lihat Putusan halaman 47). Hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Bogor telah melanggar azas *audi et alteram partem*, yang seharusnya diterapkan dalam setiap pemeriksaan dan persidangan;
- 2.4. Bahwa terbukti *judex facti* telah salah memberi pertimbangan terhadap keterangan saksi ahli Hendri Tanjung yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal, dimana dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* berpendapat pada halaman 65-66, pada alinea ke-tiga dan pertama, yang menyatakan antara lain: “Tergugat I telah melanggar etika kelayakan yang semestinya hal itu tidak terjadi mengingat Pasal 23 bagian kedua tentang kelayakan penyaluran dana ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan: Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atau kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas dan pada Pasal 35 ayat (1) dalam UU tersebut bagian kedua tentang prinsip kehati-hatian, menyebutkan Bank Syariah dan/atau UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian”. Sedangkan keterangan saksi ahli, menyatakan: “bahwa semua Bank Syari’ah terdapat manajemen resiko, sehingga apabila bank telah merealisasikan akad, maka resiko ditanggung oleh bank”;

Bahwa atas pertimbangan di atas, jelas pertimbangan hukum *Judex facti a quo* ada kesimpangsiuran (*in-konsisten*) yang sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding (Penggugat asal) yang seharusnya *judex jacti* mempertimbangkan dalam putusannya *a quo*, hal-hal yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai pertimbangannya;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi II sampai dengan III (point A dan B)

- Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya telah mengacu pada Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 sehingga tidak melanggar azas *lex specialis derogate legi generalis*;
 2. Bahwa *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah perihal penerapan asas kehati-hatian. Pertimbangan tersebut menurut majelis kasasi telah benar, tepat, serta tidak mengandung *kontradiksi*. Terlebih lagi bahwa Aluh

Sabariah, S.H., ternyata telah melakukan dua kali *akad murabahah* dengan pihak Termohon Kasasi I, sedangkan Aluh Sabariah, S.H., sejak akad yang pertama telah mengetahui adanya penolakan asuransi takaful untuk memberikan penjaminan asuransi;

3. Tindakan pengadilan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum sendiri bukanlah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Sebab, tugas Pengadilan tingkat banding juga sebagai *judex facti*. Pengadilan tingkat banding sebagai filter yang memilah, memilih dan melengkapi fakta hukum dari putusan Pengadilan tingkat pertama dan jika dianggap sudah tepat dan benar maka bukan suatu kesalahan jika pertimbangan Pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding;
4. *Judex facti* telah mempertimbangkan bahkan setuju dengan keterangan ahli yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi perihal azas kehati-hatian dalam kegiatan perbankan meskipun *judex facti* menilai pembebanan resiko atas tidak adanya penjaminan asuransi atas Aluh Sabariah, S.H., tetap tidak dapat dibebankan kepada Termohon I Kasasi. Oleh karena itu, *judex facti* telah nyata tidak melakukan pelanggaran terhadap asas *audi et alteram partem*.
5. Bahwa pelanggaran terhadap azas kehati-hatian tidak dapat dijadikan alasan bahwa Termohon I telah melakukan *wanprestasi*;

Menimbang bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. BASUKI TRIHATMADI, M.M., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR dan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. BASUKI TRIHATMADI, M.M.**, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Masri Olii, S.Ag, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Masri Olii, S.Ag, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2.Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,00
J u m l a h	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

21

PUTUSAN

Nomor :

138 K/AG/2017

PUTUSAN

Nomor 138 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK BNI SYARI'AH MIKRO MATARAM/KANTOR CABANG PEMBANTU MIKRO TANJUNG, beralamat di Jalan Raya Tanjung Bayan, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERIT HAFIZ, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 10-11, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

melawan

RUDY MURTAWADIN, bertempat tinggal di Dusun Bat Pawang, Desa Sesait, Kecamatan Kayang, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUDI HARJONO, S.H., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Datu Tuan I Nomor 3 Sweta, Bertais, Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

dan:

1. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MATARAM**, berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 24, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
2. **JULIANA RAHMI**, bertempat tinggal di RT. 01 RW 01, Dusun Pendua Daya, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Terbanding II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam mengembangkan usahanya, sangat memerlukan tambahan modal dan telah memperoleh Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan dari Amaq Kayan

(bapak kandung Penggugat) atas sebidang tanah pertanian dengan SHM Nomor 1788, luas 5.018 m², yang terletak di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai jaminan/agunan kepada Tergugat I, kemudian pada tanggal 05 maret 2013 Penggugat telah menerima pembiayaan dalam Akad *Murabahah* dari Tergugat I sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan hutang pokok;

2. Bahwa dalam pembiayaan pada Akad *Murabahah* antara Penggugat dengan Tergugat I telah disepakati bahwa Penggugat akan membayar kepada Tergugat I dengan cara mengangsur/mencicil setiap bulan Rp2.241.389,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan 05 Maret 2016, sehingga sejumlah $Rp2.241.389,- \times 36 = Rp80.690.004,-$ (delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu empat rupiah);
3. Bahwa sejak realisasi pembiayaan *Murabahah*, tanggal 05 Maret 2013, Penggugat telah mengangsur dengan lancar selama 10 kali angsuran yaitu: $Rp2.241.389,- \times 10 = Rp22.413.890,-$ tetapi kemudian dengan adanya gejolak ekonomi pasar yang tidak stabil dan adanya musibah yang menimpa keluarga Penggugat, membuat Penggugat tidak konsen berusaha, sehingga macet dan tidak bisa membayar sisa angsuran sejumlah Rp58.276.114,- kepada Tergugat I sejak tanggal 05 Januari 2014;
4. Bahwa Penggugat selama menjadi debitur pada Tergugat I, tidak pernah diberikan turunan/salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun salinan Akad Pembiayaan *Murabahah*, hal tersebut sudah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Bahwa 2 (dua) bulan setelah realisasi Pembiayaan *Murabahah* tepatnya pada tanggal 15 Mei 2015, Amaq Kayan (bapak kandung Penggugat) yang memberikan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan meninggal dunia, dan pada hari itu pula juru tagih bernama Abdul Muid datang menyaksikan atau melayat di kediaman Penggugat;
6. Bahwa dengan meninggalnya Amaq Kayan sebagai Pemberi Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan maka Pembebanan Hak Tanggungan telah berakhir, karena Pemberi Kuasa telah meninggal. Seharusnya Akad Pembiayaan *Murabahah* diperbaharui oleh Tergugat I dengan melibatkan seluruh ahli waris yang ada beserta Penggugat;
7. Bahwa Penggugat juga pernah datang kepada Tergugat I dengan maksud melunasi sisa Pembiayaan *Murabahah* yang tertunggak, namun Tergugat I mengatakan kepada Penggugat bahwa barang agunan (tanah) untuk jaminan Akad Pembiayaan *Murabahah* tersebut telah dilelang oleh Tergugat I melalui Tergugat II (KPKNL) sedangkan pemenang lelangnya adalah Tergugat III;
8. Bahwa sebelum Penggugat datang kepada Tergugat I dengan maksud melunasi sisa angsuran Pembiayaan *Murabahah* yang tertunggak, belum pernah dan atau tidak

pernah ada peringatan (*somasi*) kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat dan yang ada hanya surat Pemberitahuan Lelang tertanggal 09 Februari 2015, dan tanggal 01 April 2015, kemudian pelelangan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2015;

9. Bahwa oleh karena Amaq Kayan (bapak kandung Penggugat) sebagai Pemberi Kuasa Membebaskan hak tanggungan telah meninggal dunia sebelum jangka waktu pembayaran Pembiayaan *Murabahah* berakhir dan Akad Pembiayaan *Murabahah* antara Penggugat dengan Tergugat I belum pernah diperbaharui, maka kuasa pembebanan Hak Tanggungan atas tanah pertanian SHM Nomor 1788 seluas 5.018 m² atas nama Amaq Kayan menjadi berakhir terhitung sejak tanggal 15 Mei 2013, sehingga pelelangan atas obyek agunan oleh Tergugat II yang dimenangkan oleh Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu pelelangan tersebut adalah tidak sah dan sudah sepatutnya dinyatakan batal atau dibatalkan;
10. Bahwa oleh karena pelelangan atas agunan berupa tanah pertanian SHM. Nomor 1788, luas 5.018 m² tidak sah dan batal atau dibatalkan, maka sepatutnya Penggugat harus membayar lunas sisa hutang Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* tersebut sejumlah Rp58.276.114,- (lima puluh delapan juta duaratus tujuh puluh enam ribu seratus empat belas rupiah) kepada Tergugat I;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan orang tua Penggugat bernama Amaq Kayan, laki-laki, Agama Islam, beralamat di Dusun Bat Pawang, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, telah meninggal dunia tanggal 15 Mei 2013 ;
3. Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas Agunan SHM. Nomor 1788, Luas 5.018 m² yang diberikan oleh Amaq Kayan semasa hidupnya kepada Penggugat adalah berakhir sejak meninggalnya Amaq Kayan tersebut;
4. Menyatakan pelelangan atas agunan dari Akad Pembiayaan *Murabahah* tanggal 05 Maret 2013 berupa tanah pertanian SHM. Nomor 1788, Desa Sesait, luas 5.018 m², luas 5.018 m² atas nama Amaq Kayan yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II dan dimenangkan oleh Tergugat III tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal pelelangan atas agunan dari Akad Pembiayaan *Murabahah* tanggal 05 Maret 2013 berupa tanah pertanian SHM. Nomor 1788, Desa Sesait, luas 5.018 m² atas nama Amaq Kayan yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II dan dimenangkan oleh Tergugat II;
6. Menyatakan Penggugat masih berhutang kepada Tergugat I karena menerima Pembiayaan *Murabahah* sebagaimana dimaksud dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* tanggal 05 Maret 2013 sejumlah Rp58.276.114,- (lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat belas rupiah);

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dengan alasan bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian (akad) *Murabahah* antara Penggugat dengan Tergugat I berikut perjanjian aksesoirnya. Maka secara yuridis hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian. Dengan demikian seharusnya alas/dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat I adalah *Wanprestasi* (Pasal 1243 KUHPerdara) bukan gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);
2. Bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya adalah kumulasi gugatan mengenai wanprestasi (cidera janji) dan perbuatan melawan hukum (PMH), hal tersebut sangat jelas tergambar pada gugatan Penggugat pada butir 1, 2, 3 Halaman 1, yang jelas terkait dengan suatu Perjanjian, sedangkan pada butir 4 Halaman 1, Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), yaitu Tergugat I telah melanggar Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Seharusnya antara satu dengan lainnya diselesaikan secara terpisah/tersendiri, penggabungan gugatan seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam tertib hukum acara, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/PDT/1984, tanggal 29 April 1986;

Berdasarkan alasan di atas, gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat dibenarkan dalam tertib hukum acara, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*);

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai Tergugat, yaitu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan perubahan/ balik nama berdasarkan risalah lelang dari Penggugat kepada Tergugat III; Karena Badan Pertanahan Negara (BPN) sebagai badan yang mempunyai otoritas pertanahan mulai dari pemasangan hak kebendaan atas jaminan pembiayaan sampai dengan balik nama SHM kepada pemenang lelang;

Bahwa berdasarkan alasan di atas secara yuridis gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consorsium*), oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvatkelijke Veklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 6 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.941.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. tanggal 20 Oktober 2016 M. bertepatan dengan 19 Muharram 1438 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tanggal 06 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menyatakan pelepasan jaminan hak tanggungan atas tanah pertanian SHM Nomor 1788 seluas 5.018 m² atas nama Amaq Kayan oleh Tergugat 1/Terbanding 1 melalui Tergugat 2/Terbanding 2 dan dimenangkan Tergugat 3/Terbanding 3 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pelepasan jaminan hak tanggungan atas tanah pertanian SHM Nomor 1788 seluas 5.018 m² atas nama Amaq Kayan oleh Tergugat 1/Terbanding 1 melalui Tergugat 2/Terbanding 2 dan dimenangkan Tergugat 3/Terbanding 3 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp1.941.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 24 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5

Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Desember 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 13 Desember 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0057/PDT.G/2016/ PTA.MTR tanggal 20 Oktober 2016 tersebut yang tidak sesuai, karena telah salah dalam menerapkan hukum dan telah bertentangan dengan fakta hukum, bukti-bukti, alasan yuridis dan perundang-undangan yang berlaku, serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut di atas tidak beralasan untuk dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut di atas, akan berdampak buruk khususnya bagi keberlangsungan kegiatan usaha Pemohon Kasasi yang berdasarkan prinsip syariah, maupun Bank-Bank Syariah lain pada umumnya. Sehingga hal ini menghambat upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam menggalakan semangat untuk menerapkan ekonomi syariah di Indonesia;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah yang diregister dengan Nomor 0057/PDT.G/2016/PTA.MTR tanggal 20 Oktober 2016 Masehi, antara lain sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pertimbangan hukum tentang syarat tangguh sangat keliru dan tidak berdasar hukum.

Dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Halaman 17 yang pada intinya menyatakan “Pada dasarnya semua akad Syariah tidak berbasis bunga, sehingga tidak terpengaruh waktu ..., namun jika

terpaksa pelelangan harus dilakukan maka pelaksanaannya harus dilakukan setelah jatuh tempo 05 Maret 2016, hal ini tidak akan merugikan kreditur, karena nilai objek yang diagunkan telah mencukupi kekurangan utang debitur”; Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding di atas sangat tidak tepat dan tidak berdasar apabila menyatakan akad Syariah tidak terpengaruh waktu dan pelelangan harus dilakukan setelah jatuh tempo;

Bahwa pembiayaan/kredit yang dinikmati oleh Termohon Kasasi merupakan dana masyarakat yang diamanahkan dan harus Pemohon Kasasi pertanggungjawabkan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan tegas dan jelas dinyatakan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat;

Pasal 4 ayat 1 juga menyatakan: “Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat”.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 ayat 20 Jo ayat 24 ditegaskan:

Ayat 20: Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

Ayat 24 : Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Bahwa dari dana simpanan (investasi) masyarakat yang dipercayakan kepada Pemohon Kasasi, baik dalam bentuk deposito, tabungan dan lain-lain, Pemohon Kasasi juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan bagi hasil dari hasil usaha yang dilakukan termasuk dari pembiayaan yang telah dinikmati oleh Termohon Kasasi;

Berdasarkan argumentasi yuridis di atas, jelas sangat keliru dan tidak berdasar hukum apabila Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyatakan pembiayaan/akad Syariah tidak terpengaruh waktu dan tidak akan merugikan kreditur/Pemohon Kasasi apabila lelang dilakukan ketika pembiayaan telah jatuh tempo;

Dapat dibayangkan apabila penyelesaian pembiayaan harus dilakukan setelah jatuh tempo, maka akan menimbulkan kekacauan, ketidakpastian hukum serta mengajarkan masyarakat untuk tidak disiplin/bertanggung-jawab;

Sebagai contoh: Apabila Termohon Kasasi memberikan pembiayaan dalam tempo 10 atau 20 tahun, dengan menggunakan pola berfikir Pengadilan Tinggi Agama Mataram, maka masyarakat boleh saja sesuka hati bahkan boleh tidak mengangsur sejak bulan pertama, sementara Bank Syariah tidak dapat berbuat apa-apa selain menunggu 10 atau 20 tahun kemudian untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah?;

Disamping itu kewajiban Pemohon Kasasi/Bank kepada masyarakat penyimpan dana untuk memberikan bagi hasil dari dana yang telah ditempatkan tetap berjalan setiap bulan. Jelas logika berfikir hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang demikian sangat tidak aplikatif dan tidak relevan, dan terbukti bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pertimbangan Putusan Tidak Saksama.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 16 yang pada intinya menyatakan bahwa “Terhadap kesulitan yang dialami Pemanding, dengan gejolak ekonomi pasar yang tidak stabil dan musibah yang menimpa keluarga yakni meninggalnya ayah kandung Pemanding, semestinya Terbanding 1 memberikan tangguh kepada Pemanding untuk melunasi hutangnya, maka menurut Majelis Hakim Pelelangan barang jaminan hak tanggungan atas nama alm. Amaq Kayan oleh Terbanding 1 dan 2 yang pemenangnya adalah Terbanding 3 melawan prinsip-prinsip syariah, merupakan pertimbangan yang Subjektif, keliru dan tanpa berdasar bukti maupun beralasan hukum sama sekali;

Bahwa sebagaimana diakui oleh Termohon Kasasi, sejak tanggal 5 Januari 2014 Termohon Kasasi sudah tidak membayar angsuran kepada Pemohon Kasasi. Dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran lebih kurang 1 tahun, maka sangat tidak wajar apabila Termohon Kasasi tidak diberikan peringatan atau diberitahukan untuk membayar angsuran oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Alquran Surat al-Isra` [17] : 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

Artinya : "...Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban."

Bahwa Pemohon Kasasi pada faktanya telah beberapa kali memperingatkan Pemanding baik lisan maupun tertulis dengan mengirimkan Surat No 010/MMR-TJG/SP1/0314 Tanggal 13 Maret 2014 dengan perihal Peringatan Tunggakan Pembiayaan I (SOMASI I), Surat No 010/MMR-TJG/SP11/0414 Tanggal 02 April 2014 dengan perihal Peringatan Tunggakan Pembiayaan II

(Somasi II) dan Surat No 010/MMR-TJG/SPIII/0414 Tanggal 11 April 2014 dengan perihal Peringatan Tunggakan Pembiayaan III (Somasi III) untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada Pemohon Kasasi;

Akan tetapi Termohon Kasasi sendiri tidak mengindahkan peringatan tersebut dan memperlihatkan arogansi serta iktikad yang buruk. Demi menyelamatkan pembiayaan Termohon Kasasi dan menjaga dana masyarakat yang dikelola oleh Pemohon Kasasi, maka setelah melakukan negosiasi dan musyawarah untuk penyelesaian pembiayaan maupun bentuk penyelamatan lainnya dengan Termohon Kasasi tidak menemukan titik temu dan Pemohon Kasasi sudah cukup lama memberikan tangguh/tenggang waktu untuk Pembanding guna melaksanakan kewajibannya, maka sebagai upaya terakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemohon Kasasi berwenang dan dilindungi oleh hukum untuk melakukan penjualan jaminan pembiayaan (objek hak tanggungan) melalui kantor lelang;

Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi bukanlah bentuk kesewenang-wenangan Pemohon Kasasi selaku Bank Umum Syariah memberikan yang terbaik sesuai kaidah, tetapi sebagai bentuk penyelamatan pembiayaan dan guna menjaga amanah dan bentuk pertanggungjawaban dana umat yang dikelola oleh Pemohon Kasasi dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Bahwa hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*), angka Ketujuh, butir 2 dan 3, yang menegaskan bahwa:

“Dalam hal Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya”;

Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, Murtahin boleh melakukan hal-hal berikut:

Menjual paksa barang jaminan (marhun) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5)”;

3. Pertimbangan hukum dan putusan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 20, 21 dan 33 yang pada intinya menyatakan bahwa “seharusnya Terbanding melakukan restrukturisasi dalam rangka membantu Pembanding menyelesaikan kewajibannya, upaya penyelamatan pembiayaan melalui lelang hak tanggungan

adalah pelanggaran terhadap kegiatan bank yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam PBI No. 10/18/PBI/2008, No.8/12/PBI/2006 dan No. 8/21/PBI 2006”, merupakan kekeliruan besar dan membuktikan Majelis Hakim tidak teliti dalam menerapkan hukum.

Bahwa ketentuan PBI No. 10/18/PBI/2008, No.8/12/PBI/2006 dan No. 8/21/PBI 2006 yang dijadikan dasar hukum dalam pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan UUS tanggal 18 November 2014.

Bahwa di dalam POJK tersebut tidak satupun terdapat ketentuan baik secara eksplisit maupun implisit yang menyatakan bahwa upaya penyelamatan pembiayaan melalui lelang hak tanggungan adalah pelanggaran terhadap kegiatan bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Bahkan terdapat larangan bagi Bank Syariah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan Nasabah sebagaimana diatur dalam POJK No. 16/POJK.03/2014, Pasal 56 menegaskan bahwa :

“Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk:

- a. memperbaiki kualitas pembiayaan; atau
- b. menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)”;

Adapun Pasal 55 ayat 1 menegaskan lagi, “restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi”;

Bahwa pada faktanya Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan restrukturisasi kepada Pemohon Kasasi dan berdasarkan analisa pembiayaan dan fakta dipersidangan Termohon Kasasi bukan mengalami penurunan kemampuan bayar, akan tetapi tidak mampu membayar kewajiban sama sekali;

4. Pertimbangan Hukum Dan Putusan Tentang Surat Peringatan Bertentangan Dengan Pasal 1238 KUHPdata;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 21 yang pada intinya menyatakan bahwa “...tindakan somasi atau surat teguran wanprestasi oleh Terbanding 1 hanya merupakan salah satu dokumen persyaratan lelang eksekusi... tidak terdapat ketentuan tertulis yang menyatakan bahwa KPJK wajib memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali. (Hery Shietra, SH, Praktik Hukum Jaminan Kebendaan, 2016 Hlm.115)” semakin membuktikan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru, tidak

cermat, tidak menerapkan hukum dengan baik dan hanya mengambil pertimbangan hukum dari literatur buku bacaan yang belum teruji kesahihannya menurut undang-undangan;

Bahwa terkait dengan surat somasi/teguran/peringatan untuk menyatakan seseorang lalai dari kewajibannya telah diatur secara tegas dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menanyakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Bahwa kewajiban untuk memberikan somasi/teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali juga telah diatur tegas di dalam ketentuan mengenai Lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan pada Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No. 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;

5. Pertimbangan Hukum Dan Putusan Didasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Tidak Berlaku Bagi Pemohon Kasasi.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 31 yang pada intinya menyatakan bahwa “... sebelum memberikan kredit, bank semestinya melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha nasabah debitur (Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)...” merupakan bukti nyata adanya kekeliruan dan ketidakcermatan dalam menerapkan hukum.

Bahwa sebagai Bank Umum Syariah, Pemohon Kasasi tunduk kepada UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bukan UU Nomor 7 tahun 1992 yang diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi yang nyata-nyata didasarkan pada ketentuan/peraturan yang sudah tidak berlaku dan tidak diperuntukan bagi Pemohon Kasasi, jelas mengandung kekeliruan yang nyata dan oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

6. Pertimbangan Putusan Mengandung Saling Pertentangan Dan Kontradiktif.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 32 yang pada intinya menyatakan bahwa “Pelelangan barang jaminan hak tanggungan atas nama alm. Amaq Kayan oleh Terbanding 1 dan 2 yang pemenangnya adalah Terbanding 3 adalah Perbuatan Melawan Hukum, padahal jangka waktu cicilan akad pembiayaan Terbanding 1 belum jatuh tempo, juga Pembanding telah berusaha membayar lunas kepada Terbanding I, ... Adapun pelelangan barang jaminan hak tanggungan tersebut sah menurut hukum, namun tidak mempunyai kekuatan hukum...” merupakan pertimbangan yang sangat keliru,

kontradiktif, tidak konsisten serta tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemegang Hak Tanggungan maupun Pemenang Lelang yang sah.

Bahwa pertimbangan tentang pelelangan barang jaminan hak tanggungan tersebut sah menurut hukum, namun tidak mempunyai kekuatan hukum merupakan pertimbangan yang saling bertentangan dan kontradiktif, disatu sisi Majelis Hakim menyatakan lelang hak tanggungan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan disisi lain Majelis Hakim menyatakan Lelang Hak Tanggungan adalah sah menurut hukum???, sehingga berdampak tidak adanya kepastian hukum bagi pemegang hak tanggungan maupun pembeli objek lelang.

Bahwa mengenai hal ini telah ditegaskan dalam Putusan MA No. 2462K/Pdt/1984 yang pada intinya menyatakan "...MA pada tingkat kasasi telah membatalkan putusan PT Semarang atas alasan Putusan PT nyata-nyata mengandung kekeliruan penerapan hukum, karena dalam putusan terdapat pertimbangan yang saling bertentangan dan kontradiktif..."

Apabila kita mengikuti logika berfikir hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang demikian, lalu bagaimanakah melaksanakan putusan yang menyatakan lelang sah namun tidak mengikat serta terdapat pemenang lelang yang sah ???.

Lebih aneh lagi, dalam pertimbangan hukum halaman 33 poin b, Pengadilan Tinggi bahkan memerintahkan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk menyelesaikan sengketa a quo secara damai?? Padahal lelang yang telah dilaksanakan dinyatakan sah. Jelas pertimbangan hukum yang demikian sangat tidak berdasar dan saling bertentangan.

Bahwa di dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) telah tegas menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji.

Bahwa sesuai dengan dengan Pasal 14 Akad Pembiayaan Murabahah No. 00032/870/04/2013/03 tanggal 05 Maret 2013 menyebutkan bahwa :

“(1) Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- a. Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Akad ini;
- b. Nasabah tidak melakukan pelunasan Pembiayaan yang jatuh tempo;
- c. Nasabah melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan pembayaran Pembiayaan Nasabah

sehingga kewajiban Nasabah kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya;

- (2) Nasabah menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Bank secara sepihak dapat mengakhiri jangka waktu Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Akad ini ...”;

Bahwa ketentuan Akad Pembiayaan Murabahah tersebut juga diperkuat dengan FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*), Angka Kelima butir 3, yang menegaskan bahwa :

“Barang jaminan (marhun) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik, mudharib, dan musta’jir) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:

- a. Ta`addi (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
 - b. Taqshir (tafrith), yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
 - c. Mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad”;
- B. Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
1. Putusan tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan sehingga sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan (Pasal 30 huruf (c) UU No. 14/1985 yang telah diubah dengan UU No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 31-10-1974 Nomor 981K/Sip/1972, dalam hal keputusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, maka Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah keliru dalam menjatuhkan putusan, karena di dalam perkara a quo Majelis Hakim Tinggi Agama tidak cukup dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan tidak terdapat bukti sama sekali yang menguatkan maupun menjelaskan posita gugatan Termohon Kasasi. Hal ini jelas merupakan putusan dan pertimbangan hukum yang sangat keliru;

Bahwa adanya kekeliruan dan tidak cukupnya pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, telah bertentangan dengan Pasal 189 RBg dan diperkuat dengan Yurisprudensi MA RI No. 672 K/SIP/1972 yang menegaskan bahwa putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;

Bahwa didalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara *a quo* Halaman 34, Dalam Pokok Perkara butir 2 dan 3 pada intinya menyatakan bahwa: “1. Menyatakan pelelangan jaminan hak tanggungan atas tanah pertanian SHM No. 1788 seluas 5.018m² atas nama Amaq Kayan oleh Terguat 1/Terbanding 1 melalui Tergugat 2/Tergugat 2 dan dimenangkan Tergugat 3/Terbanding 3 adalah Perbuatan Melawan Hukum. 2. tidak mempunyai kekuatan hukum...” merupakan putusan yang keliru, salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan praktek Hukum yang berlaku serta tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemegang Hak Tanggungan.

Adapun kekeliruan dan kesalahan dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa di dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) telah tegas menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji.
- b) Bahwa apabila debitur melakukan perlawanan terhadap eksekusi agunan di pengadilan, maka terhadap agunan yang dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut tetap dapat dilakukan eksekusi meskipun belum ada putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 14 UUHT, fungsi sertifikat tersebut adalah sebagai tanda bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan sertifikat tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya irah-irah tersebut, maka Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 14 ayat (3) UUHT);
- c) Bahwa lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi melalui KPKNL Mataram telah memenuhi ketentuan formil dan materil serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Jo. Nomor 106/PMK.06/2013 Jo. Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 4 Menegaskan bahwa “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”. Hal ini juga diperkuat oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 Jo Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syariah tentang Lelang (Penjualan Umum) angka 20 dan 22 menegaskan bahwa “Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan” ... dan ... “Pembeli lelang yang beriktikad baik harus dilindungi”;

- d) Bahwa putusan perbuatan melawan hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tinggi Agama Mataram dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara terdapat rumusan yang berbunyi :

”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara jo Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen VS Lindenbaum serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan , SH dalam bukunya yang berjudul *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yakni sebagai berikut :

- adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- adanya kerugian pada diri penggugat; dan
- adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur

tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam gugatannya Termohon Kasasi tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Pemohon Kasasi telah memenuhi keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum di atas. Dalam gugatannya Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa ada hubungan sebab akibat antara kesalahan Pemohon Kasasi dengan kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan bunyi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBG yang isinya sama-sama menyebutkan bahwa :

"Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya fakta dan pembuktian dengan seksama maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan putusan dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah yang diregister dengan Nomor Nomor 0057/PDT.G/2016/PTA.MTR tanggal 20 Oktober 2016 Masehi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi serta putusan *judex facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan A:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram keliru, *Pertama*, lalai dalam menggunakan dasar hukum, yakni PBI Nomor 10/18/PBI/2008 dan Nomor 8/12/PBI/2006 tentang bolehnya merestrukturisasi. Peraturan ini telah dicabut dan diganti dengan POJK Nomor 16/POJK.03/2014 yang pada Pasal 56 terdapat larangan bagi Bank Syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pembiayaan. *Kedua*, salah dalam menafsirkan hukum, antara memahami penurunan kemampuan bayar dengan tidak mampu membayar. Dalam hal ini, Termohon Kasasi telah satu tahun tidak membayar, maka jelas masuk dalam

kategori tidak mampu membayar sehingga tidak layak direstrukturisasi sebagaimana ketentuan Pasal 56 POJK Nomor 16/POJK.03/2014;

Bahwa Penggugat telah terbukti tidak membayar angsuran selama 1 tahun, sehingga Penggugat telah melakukan wanprestasi;

Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka hak tanggungan telah dapat dieksekusi meskipun belum jatuh tempo berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 3 yang berbunyi: “Hak tanggungan dan jaminan hutang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, dengan demikian Tergugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa lelang sudah dilaksanakan dengan benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemenang lelang sebagai pembeli yang beritikad baik, maka harus dilindungi;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Mataram sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK BNI SYARI'AH MIKRO MATARAM/KANTOR CABANG PEMBANTU MIKRO TANJUNG dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. tanggal 20 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Nomor 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 6 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK BNI SYARI'AH MIKRO MATARAM/KANTOR CABANG PEMBANTU MIKRO TANJUNG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. tanggal 20 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 6 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 oleh Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141998031005

22

PUTUSAN

Nomor :

179 K/AG/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAJJAH ANDI SYAMSIAR, S.K.M., M.Kes. binti A. ILYAS,
bertempat tinggal di BTN Citra Daya Permai 1 Blok B.7/1,
Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

**PT BANK BNI SYARIAH (KANTOR CABANG PEMBANTU
TAMALANREA),** bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan
Ruko Daya Nomor 8, Kelurahan Daya, Kecamatan Tamalanrea,
Kota Makassar, Termohon Kasasi dahulu Tegugat/Terbanding;

dan

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG
(KPKNL),** bertempat tinggal di Jalan Urip Sumiharjo km. 4 GKN I
lantai 2, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota
Makassar, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27-11-2013 Penggugat telah mengadakan perikatan (akad pembiayaan *murabahah*) dengan Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah, di hadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana Yunus, Sarjana Hukum, berkedudukan di Kota Makassar;
2. Bahwa *in casu* perikatan dimaksud Penggugat telah menjaminkan kepada Tergugat, agunan sebidang tanah yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23251/Sudiang Raya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 18-06-2007, Nomor 04314/2007, seluas 217 m² (dua

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.01.11.06.3.2325), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 24-07-2007, sertifikat mana terakhir terdaftar atas nama Penggugat;

3. Bahwa *in casu* perikatan dimaksud Penggugat mendapatkan realisasi pembiayaan (harga perolehan) dari Tergugat Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), total pengembalian angsur (*bi tsaman ajil*) kepada Tergugat sebesar Rp344.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah), maka harga keuntungan (margin) Tergugat sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
4. Bahwa *in casu* perikatan dimaksud Penggugat wajib melakukan pelunasan pembiayaan kepada Tergugat secara angsuran/jangka waktu pembayaran 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak 27-11-2013 sampai dengan 26-11-2018;
5. Bahwa untuk terpenuhi pada poin 3 dan 4, maka keharusan Penggugat melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp5.735.833,00. (lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya, waktu mana ditetapkan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya dimulai sejak bulan Desember 2013. Hal mana pembayaran angsuran dilakukan dengan pemindahbukuan via rekening nomor 0319370969 (Bank BNI Syariah Mikro Veteran Makassar) atas nama Penggugat;
6. Bahwa keadaan mana Penggugat dalam pembayaran angsuran berjalan lancar sampai bulan Juli tahun 2014 (dapat dilihat bukti transaksi pemindahbukuan rekening/pemotongan angsuran). Namun pada bulan Agustus tahun 2014 usaha Klinik Herbal Penggugat mulai menurun, karena para pelanggan Penggugat beralih menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 18 Januari 2013;
7. Bahwa keadaan mana Penggugat mengalami kerugian dimana *stock* barang/herbal sudah rusak (kadaluarsa);
8. Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk mencari upaya maksimal penyelamatan usaha, akan tetapi sudah di luar kekuasaan dan kemampuan akibat dari dampak penerapan pelanggan Penggugat kecenderungan menggunakan fasilitas pada (poin 6);
9. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 keadaan mana Penggugat mendapatkan surat teguran keras (somasi) dari Tergugat untuk segera melunasi kewajiban angsuran/total tunggakan selama empat bulan sebesar

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp16.321.203,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah), iktikad baik Penggugat telah melunasi tunggaknya tanggal 25 Februari 2015 (setoran tunai tertanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp16.365.000,00.(enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
10. Bahwa telah menjadi ketentuan Akad, Penggugat tetap dikenakan denda 5 % pertahun dari angsuran tertunggak dan harus dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat;
11. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapatkan lagi peringatan-peringatan dari Tergugat secara tertulis tertanggal 4 Juni 2015 perihal Surat Peringatan I tunggakan sebesar Rp17.095.358,00 (tujuh belas juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), tertanggal 12 Juni 2015 Perihal Surat Peringatan II tunggakan menjadi sebesar Rp22.828.689,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), tertanggal 23 Juni 2015 perihal Surat Peringatan III mengharuskan penyelesaian/melunasi seluruh kewajiban (total) Rp192.336.525,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
12. Bahwa terkait pada poin 9, Penggugat masih dapat membayar sebahagian tunggakan sebagaimana tercantum pada *in casu* peringatan-peringatan tersebut (bukti: setoran tunai tertanggal 16/06/2015 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tertanggal 31/07/2015 Rp100.000,00.(seratus ribu rupiah);
13. Bahwa atas keadaan mana Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban angsuran, pada tanggal 24 November 2015 Tergugat menyampaikan perihal Surat Pemberitahuan jadwal Lelang hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 dari Turut Tergugat kepada Penggugat. Terlampir lembaran Pengumuman Lelang I (dengan limit lelang Rp312.600.000,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah), uang jaminan Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga ribu juta rupiah);
14. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan Surat kepada Tergugat perihal pembebasan kewajiban hutang, tertanggal 23 Desember 2014, tertanggal 7 Februari 2015, tertanggal 10 Februari 2015, tertanggal 29 Juli 2015, pada inti permohonannya agar:
- Seluruh kewajiban atas beban hutang dibebaskan dengan dasar alasan usaha Penggugat tergolong peristiwa sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) sesuai bunyi Pasal 17 tertuang di akad Pembiayaan *Murabahah* yang dibuat di hadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus, Sarjana Hukum, dengan Akta Nomor 103 yang disepakati bersama;

- b. Dengan iktikad baik Penggugat berupaya memenuhi kewajiban dengan meminta petunjuk, saran, arahan serta pembinaan dari pihak Tergugat dan meminta restrukturisasi/perubahan *schedule* dengan pembayaran separuh dari gaji Penggugat sebagai pegawai negeri. Namun pihak Tergugat hanya mengarahkan dan menunjukkan beberapa bank lain untuk meng-*take over* pinjaman Penggugat dan memaksa melunasi kewajiban;

15. Bahwa dengan dinyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi/mukhalafatu syuruth*) oleh Tergugat, kondisi mana Penggugat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan pula berupa:

- a. Peristiwa tanggal 23 Desember 2014, oknum petugas Tergugat dari bersifat kasar dianggap arogansi dengan melakukan penggembokan, mencat pagar dengan tulisan, dan merante/gembok pagar rumah diketahui anak Penggugat dan teman anak Penggugat sedang di dalam rumah hingga kelaparan, diketahui Penggugat pada jam 17.00 WITA pulang dari kantornya, anak Penggugat dan temannya tertolong dengan panjat pagar, waktu mana yang sama Penggugat tinggalkan rumah dan menumpang di rumah keluarga;
- b. Dan dampak melakukan penggembokan dan merante/gembok pagar rumah, usaha Penggugat sebagai pemilik sekaligus pengelola Klinik Herbal bertempat di rumah tersebut otomatis ditutup;

16. Bahwa pada posita yang telah diuraikan di atas menemukan fakta di mana ketentuan pada akad pada Pasal 2, Tergugat mendapatkan total keuntungan sebesar 72 % (selama 60 bulan), berlakunya denda 5% (lima persen) dan tidak ada kejelasan dalam akad hitungan persen bagi hasil (*nisbah*) antara Penggugat-Tergugat atau rasio pembinaan usaha nasabah/kebaikan Penggugat karena keharusan Tergugat sebagai *sahibul mal fil mudharib*, dengan demikian dapat dinyatakan tidak memiliki prinsip syariah yang *syirkah*, *mudharabah wa musyarakah*, tidak jelas/samar-samar (*gharar*), serta keharusan memperhatikan kehalalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

17. Bahwa demikian pula dikuatkan pada ketentuan Fatwa Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, berkaitan dengan ketentuan akad perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa keadaan mana tersebut menjadi syarat batal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1449 KUHPdata perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perikatan (akad pembiayaan *murabahah*) antara Pengugat dengan Tergugat di hadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana Yunus, Sarjana Hukum, berkedudukan di Kota Makassar, tertanggal 27-11-2013, tidak memiliki prinsip syariah dan ketentuan akad, maka harus dinyatakan syarat batal;
3. Menghukum Tergugat membatalkan perikatan/perjanjian Nomor 103 (akad Pembiayaan Murabahah) dengan Penggugat, yang telah dibuat dihadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana Yunus, Sarjana Hukum., berkedudukan di Kota Makassar, tertanggal 27-11-2013, karena merugikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa menerima keadaan mana Penggugat seluruh kewajiban atas beban hutang dibebaskan dengan dasar alasan usaha Penggugat tergolong peristiwa sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
5. Menghukum Tergugat untuk membebaskan Penggugat dari segala pembiayaan angsuran dan beban biaya lainnya dikarenakan usaha Penggugat tergolong peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) dan tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan agunan Penggugat berupa sebidang tanah yang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23251/Sudiang Raya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 18-06-2007, Nomor 04314/2007, seluas 217 m² (dua ratus tujuh belas meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.01.11.06.3.2325), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 24-07-2007, Sertifikat mana terakhir terdaftar atas nama Penggugat dan tanpa syarat;
7. Menyatakan bahwa prosesi pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan klausul syarat batal perikatan/perjanjian akad antara Pengugat dan Tergugat;
8. Menghukum Turut Tergugat membatalkan segala berkaitan ketentuan prosesi pelelangan dan atau sekaligus terpilihnya pemenang lelang sebagai pembeli yang beriktikad baik;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat:

1. Bahwa formulasi gugatan tidak jelas, kabur. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) atau pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan kejadian yang mendasari gugatan dan petitum Penggugat. Dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak dijelaskan dasar hukum gugatan, apakah dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat termasuk ke dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) ataukah wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdara); Dengan tidak dijelaskannya dasar hukum suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan "*Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima...*"; Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan "*Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil*";
2. Bahwa antara posita dengan petitum saling bertentangan, dalam posita gugatan Penggugat angka 14 huruf (b) menjelaskan "*...dengan iktikad baik Penggugat berupaya memenuhi kewajiban ... dan meminta restrukturisasi dengan pembayaran separuh dari gaji Penggugat sebagai PNS...dst*" sedangkan dalam Petitumnya angka 5 menyebutkan "*..Menghukum Tergugat untuk membebaskan Penggugat dari segala pembiayaan angsuran dikarenakan usaha Penggugat tergolong peristiwa keadaan memaksa (force majeure)...*". Berkaitan dengan pertentangan tersebut, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973 menyebutkan:

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“yang menyatakan Petitum sangat bertentangan dengan Posita dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan Kabur;

3. Bahwa di dalam petitum angka 7 dan 8 gugatan Penggugat, pada intinya menyebutkan bahwa *“...menyatakan prosesi pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum memikat... Menghukum Turut Tergugat membatalkan segala berkaitan ketentuan prosesi pelelangan dan/atau terpilihnya pemenang lelang sebagai pembeli...”* merupakan petitum yang masih bersifat umum dan abstrak dan tidak jelas; Hal ini dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan prosesi pelelangan yang mana, tanggal berapa dan obyek yang mana yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta ketentuan pelelangan mana yang harus dibatalkan. Selain itu Penggugat dalam petitumnya tidak menyebutkan kerugian apa yang diderita atas tindakan yang dilakukan Tergugat, sehingga petitum tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil karena *obscuur libel* (sebagaimana di atur dalam pasal 8 Rv). Bahwa dengan tidak jelasnya, bersifat umum dan abstrak petitum pada gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut tidak sempurna dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970 yang menegaskan bahwa *“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”*;
4. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat kepada Tergugat (*in casu* PT Bank BNI Syariah) tidak berdasarkan hukum dan kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvangelijke verklaard*);

Turut Tergugat:

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi gugatan *a quo* tidak dapat diperkarakan (*preemptoria eksepsi*):
 - a. Bahwa terkait gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat maka dapat Turut Tergugat tegaskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan, karena lelang atas objek perkara *a quo* telah dibatalkan oleh Pejabat Lelang;
 - b. Bahwa lelang eksekusi pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan atas permintaan PT BNI Syariah Divisi Mikro KCP Tamalanrea *in casu*

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap objek lelang berupa (selanjutnya disebut objek perkara *aquo*) “Sebidang tanah seluas 217 m2 berikut bangunan tempat tinggal di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23251 atas nama Hj, Syamsiar A. Ilyas, SKM, terletak di BTN Citra Sari Blok B 7/1, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar” telah dilakukan “pembatalan lelang” oleh Pejabat Lelang berdasarkan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang Nomor SPL-164/WKN.15/KNL.0205/2015 tanggal 23 Desember 2015;

- c. Bahwa oleh karena adanya pembatalan lelang terhadap objek perkara *a quo* maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo* karena jelas-jelas tidak dapat diperkarakan (*premature*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*).

Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat cukup tepat dan beralasan sehingga dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks. tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.Mks. tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah, yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Oktober 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 3 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama:

Putusan Hakim Pertama pada bagian mengadili menyatakan:

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriah oleh kami Drs.Muh. Arief Musi, SH. Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R.SH dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haryati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat bersama kuasanya tanpa hadirnya kuasa Turut Tergugat; Kalimat Putusan tersebut di atas adalah keliru oleh karena tidak ada kata-kata pada hari itu juga sehingga Putusan tersebut telah memenuhi syarat sebagai alasan kasasi pada poin c yang menyatakan:

"Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

II. Keberatan Kedua:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan atau dalil-dalil eksepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut di atas pada pokoknya beralasan hukum dan benar sehingga eksepsi-eksepsi aquo harus dikabulkan (Vide Putusan Halaman 6); Pertimbangan Hakim Banding tersebut di atas yang hanya menyetujui eksepsi-eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tanpa ada pertimbangan sedikitpun dari Hakim Banding adalah keliru/tidak benar sama sekali sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat sebagai alasan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu pada poin b dan c yang menyatakan:

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;



- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca putusan *Judex Facti*, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan I dan II:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat *a quo* dinilai tidak terbukti karena gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah menjelaskan fakta peristiwa dan fakta hukum yang saling berkaitan serta mendukung *petitum*, sedangkan pencantuman pasal-pasal peraturan perundang-undangan bukan merupakan syarat sebuah gugatan. Demikian pula dalil eksepsi yang menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan tentang *force majeure* adalah kabur atau tidak jelas tidak dapat dibenarkan karena dalil *force majeure* yang dimaksud Termohon Kasasi/Tergugat bukan yang termaktub dalam *posita* angka 14 huruf b, melainkan *posita* angka 14 huruf a yang berkaitan dengan dalil angka 6, yaitu terbitnya kebijakan BPJS yang menyebabkan usaha Pemohon Kasasi/Penggugat menurun. Oleh sebab itu, dalil-dalil eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat *a quo* harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

- Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Penggugat dalam kondisi *force majeure* telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa akad dalam perkara *a quo* adalah pembiayaan *murabahah* yang telah disetujui oleh para pihak dan terbukti tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran, oleh sebab itu tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat tentang pembatalan akad harus ditolak;

- Bahwa dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat agar dibebaskan dari kewajiban pembayaran utang karena terjadi *force majeure* dimana usaha Pemohon Kasasi mengalami penurunan disebabkan adanya kebijakan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengakibatkan pelanggan Pemohon Kasasi/Penggugat beralih menggunakan BPJS, sehingga usaha Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami penurunan, tidak dapat dibenarkan karena kebijakan pemerintah tersebut tidak secara langsung menyebabkan terjadinya penurunan terhadap usaha Pemohon Kasasi/Penggugat, lagi pula Pemohon Kasasi/Penggugat tidak membuktikan bahwa kebijakan pemerintah tentang BPJS tersebut telah secara langsung menyebabkan bankrutnya usaha Pemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tentang *force majeure* harus ditolak;
- Bahwa sebaliknya Termohon Kasasi/Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah *wanprestasi* atas akad *murabahah* yang telah disetujuinya (Pasal 14 akad Murabahan nomor 103 tanggal 27 November 2013), dimana sejak bulan Agustus 2014 Pemohon Kasasi/Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan akad, bahkan telah mengabaikan tiga kali peringatan yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang melelang obyek agunan utang dalam akad tersebut tidak termasuk unsur melawan hukum. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tentang Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJJAH ANDI SYAMSIAR, S.K.M., M.Kes. binti A. ILYAS** dan membatalkan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.Mks. tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/ 2015/PA.Mks. tanggal 12 Mei

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJJAH ANDI SYAMSIAR, S.K.M., M.Kes. binti A. ILYAS** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.Mks tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2017 oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.**,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00,- |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000,00,-</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23

PUTUSAN

Nomor :

192 K/AG/2017

PUTUSAN
Nomor 192 K/Ag/2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) “SYARIAH KHODIJAH”, dahulu bernama **Koperasi Serba Usaha KSU SYARIAH KHODIJAH**, berkedudukan di Jalan Ronggowarsito Nomor A-75 Pedan Klaten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: 1. SITI KASIYATI, S.Ag., M.Ag., 2. ALQOF HUDAYA, S.H., 3. DIDIK HARDIYANTO, S.H., M.H., 4. SUPRIYANTO, S.HI., 5. SUGIYONO, S.HI., dan 6. ZAENAL ARIPIIN, S.Sy. Para Advokat dari Kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiah Jawa Tengah, beralamat di Jalan Menco Raya Gg. Menco XXX RT.03 RW.10 Nilasari Baru, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “SYARIAH KHODIJAH” Pedan Klaten, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

melawan

1. **SRI MULYANI, S.Pd., M.M.**, bertempat tinggal di Kunden RT. 12 RW. 05, Desa Jetiswetan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat I, dalam hal ini telah memberi kuasa insidentil kepada SUGIHARTONO, (Tergugat II), sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015;
2. **SUGIHARTONO**, bertempat tinggal di Kunden RT. 12 RW.05, Desa Jetiswetan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat II, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para

Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I sebelumnya merupakan manager di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “Syariah Khodijah” Pedan, Klaten namun sekarang sudah dinonaktifkan oleh Penggugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pada saat menjadi manager telah mengadakan beberapa perjanjian pembiayaan, yaitu:
 - a. Pada tanggal 26 Februari 2008 Penggugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan Tergugat I yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Nomor 150.329 tertanggal 26 Februari 2008, dimana Penggugat selaku *Shohibul Maal* dan Tergugat I sebagai *Mudharib* dengan Pembiayaan pokok sebesar Rp63.025.000,00 (enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), angsuran Rp1.000.000,00 perbulan, bagi hasil sebesar Rp0,00 jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2011;
Atas pembiayaan tersebut di atas Tergugat I pernah mengangsur sebesar Rp26.000.000,00 pada tanggal 30 Juli 2012;
Karena pembiayaan Tergugat I tersebut sudah jatuh tempo, kemudian pada tanggal 30 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan perpanjangan pembiayaan yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Nomor 150.329 tertanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), bagi hasil Rp.0,00 jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2014, dengan jaminan sertifikat pekarangan HM Nomor 316 atas nama SRI MULYANI, S.Pd., terletak di Desa Wiro Bayat, Kabupaten Klaten;
 - b. Pada tanggal 27 Maret 2012 Penggugat mengadakan perjanjian pembiayaan kepada Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam akad pembiayaan Nomor 150.329 tertanggal 27 Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat I, dimana Penggugat selaku *Shohibul Maal* dan Tergugat I sebagai *Mudharib* dengan pembiayaan pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), angsuran Rp100.000.000,00 (dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo), bagi hasil/jasa sebesar Rp2.000.000,00 (perbulan), jatuh tempo pada tanggal 27 September 2012, dengan jaminan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 206, luas 3358 meter persegi, atas nama H. SUTIYANTO YANTO HARJO, terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
Bahwa pemilik sertifikat HM Nomor 206 tidak tanda tangan dalam akad pembiayaan tersebut;
 - c. Pada tanggal 31 Juli 2013 Penggugat mengadakan perjanjian Pembiayaan kepada Tergugat I yang tertuang dalam akad pembiayaan Nomor 1.12.00065 tertanggal 31 Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat I, dimana Penggugat selaku *Shohibul Maal* dan Tergugat I sebagai *Mudharib* dengan pembiayaan

pokok sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah), angsuran Rp123.000.000,00 (dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo), *margin* sebesar Rp1.845.000,00 (perbulan) jatuh tempo tanggal 31 Januari 2014, dengan jaminan simpanan Modal Penyertaan Nomor Rekening 1.52.00146 atas nama H. SUTİYANTO YANTO HARJO sebesar Rp200.000.000,00 ,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa pemilik simpanan Modal Penyertaan Nomor Rekening 1.52.00146 atas nama H. SUTİYANTO YANTO HARJO tidak tanda tangan dalam akad pembiayaan Nomor 1.12.00065 tertanggal 31 Juli 2013;

- d. Pada tanggal 10 Maret 2014 Penggugat mengadakan perjanjian pembiayaan kepada Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II/suami Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam akad pembiayaan Nomor 1.16.00334/329 tertanggal 10 April 2014 antara Penggugat dan Tergugat I. Dimana Penggugat selaku *Shohibul Maal* dan Tergugat I sebagai *Mudharib* dengan pembiayaan pokok sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), bagi hasil sebesar Rp780.000,00 (perbulan), jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2017, dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam sertifikat HM Nomor 248, luas 155 meter persegi atas nama SUGIHARTONO, A.Md. (Tergugat II/suami Tergugat I), terletak di Desa Beji, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:

Sebelah Utara : PARINO;
Sebelah Selatan : MARTO DIYONO;
Sebelah Barat : jalan, dan
Sebelah Timur : BUDI SUWARNO;

Atas pembiayaan Nomor 1.16.00334/329 tertanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp130.000.000,00 Tergugat I pernah mengangsur kepada Penggugat, antara lain:

- Pada tanggal 07 April 2014 sebesar	Rp	1.556.500,00
- Pada tanggal 07 Mei 2014 sebesar	Rp	1.573.200,00
- Pada tanggal 05 Juni 2014 sebesar	Rp	1.589.900,00
- Pada tanggal 29 Agustus 2014 sebesar	Rp	625.400,00
- Pada tanggal 29 Agustus 2014 sebesar	Rp	27.000,00
Total		Rp 5.372.200,00

2. Bahwa atas perjanjian pembiayaan-pembiayaan tersebut di atas, Tergugat I sampai dengan jatuh tempo sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
3. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat I tersebut, maka Penggugat telah melakukan pertemuan beberapa kali dan melakukan peneguran secara tertulis (somasi) kepada Tergugat sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 19

Agustus 2015, 27 Agustus 2015 dan 3 September 2015 untuk melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut;

4. Bahwa ternyata pertemuan beberapa kali dan surat teguran secara tertulis yang dilayangkan Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian, maka Tergugat I dengan i'tikad tidak baik telah menghindari kewajibannya kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I tersebut, maka Tergugat I telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pokok dan bagi hasil/jasa atas akad pembiayaan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan *wanprestasi*;
7. Bahwa karena Tergugat I *wanprestasi*, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar kepada Penggugat, yaitu pembiayaan pokok sebesar Rp384.653.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan bagi hasil Rp136.890.000,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp521.543.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Adapun rinciannya adalah:
 - a. Pembiayaan dalam akad pembiayaan nomor 150.329 tertanggal 26 februari 2008 sebesar:

- Pokok Rp63.025.000,00 - Rp26.000.000,00	= Rp37.025.000,00
- Bagi hasil	= Rp0,00
Jumlah	= Rp37.025.000,00
 - b. Pembiayaan dalam akad pembiayaan Nomor 150.329 tertanggal 27 Maret 2012 sebesar:

- Pokok	= Rp100.000.000,00
- Bagi hasil Rp2.000.000,00 (perbulan) (dari 27 Maret 2012 s.d. 27 september 2015)	= Rp78.000.000,00
Jumlah	= Rp. 178.000.000,00
 - c. Pembiayaan dalam akad pembiayaan Nomor 1.12.00065 tertanggal 31 Juli 2013 sebesar:

- Pokok	= Rp123.000.000,00
- Bagi hasil Rp1.845.000,00 perbulan x 25 bulan Dari 31 Juli 2013 s.d. 31 September 2015	= Rp47.970.000,00
Jumlah	= Rp170.970.000,00
 - d. Pembiayaan dalam akad pembiayaan nomor 1.16.0034/329 tertanggal 10 Maret 2014:

- Pokok Rp130.000.000,00 diangsur Rp5.372.000 = Rp124.628.000,00
- Bagi hasil Rp780.000,00 perbulan x 12 bulan
Dari 10 Agustus 2014 s.d. 10 Oktober 2015= Rp 10.920.000,00

Jumlah = Rp135.548.000,00

Total pokok = Rp384.653.000,00

Total bagi hasil = Rp136.890.000,00

Total = Rp521.543.000,00

(lima ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan akad perjanjian tersebut seorang muslim berkewajiban untuk membayar pembiayaan yang telah diterima Tergugat I yang merupakan hak dari KJKS Syariah Khodijah Pedan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an:

- a. Al-Baqarah ayat : 188,282-283

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ عَاقَبُوا إِذَا قَدَّيْنْتُمْ بَدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُتُّبُوهُ
وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُتِبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ
فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكُتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا أَنْ تَرَ تَابُؤًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكُتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal^{nya} atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu;

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ اللَّهِ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan-nya, maka sesungguhnya ia adalah

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan;

- b. Al-Maidah ayat : 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَءَاثِرُوا بِٱلْعُقُودِ ءُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةٌ
ءَلَّا تَكُنم إِلَّآ مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُم غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ
ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya;

- c. An-Nisa' ayat : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu;

9. Bahwa akad dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar, apalagi mengenai perjanjian pembiayaan (hutang);

- a. Al-A'raaf 102

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَٰسِقِينَ

Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik;

- b. Al-Isra' ayat : 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّآ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَءَاثِرُوا
بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya;

- c. Hadits Nabi, Rasulullah bersabda:

”Barang siapa berhutang dengan niat untuk membayar kembali hutang tersebut, maka pasti Allah akan tunaikan hutangnya tersebut pada hari kiamat. Dan barang siapa yang berhutang dengan niat untuk tidak membayar kembali

hutang tersebut, maka pada hari kiamat Allah akan berkata : Apakah engkau mengira Aku (Allah) tidak akan mengembalikan hak hamba-Ku yang kamu rampas ? maka Allah akan mengambil dari amalan baiknya dan diberikan kepada orang tersebut, namun apabila dia tidak memiliki amalan baik maka kejahatan orang pertama akan dilimpahkan kepada yang kedua” HR Thobroni;

10. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I sangat merugikan Penggugat yang *nota bene* uang tersebut milik anggota koperasi, maka oleh karena itu perbuatan Tergugat I melanggar syariat Islam sebagaimana telah tersebut di atas. Hal ini juga tidak sesuai dengan ajaran dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa dilarang menyebabkan kemudharatan dan dilarang membalas kemudharatan dengan sejenisnya, kaidah ini merupakan nash (teks) hadits Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri, ibn Abbas, Ubadah ibn Shamit ra. *Darar* artinya perbuatan menimbulkan kerusakan (kerugian) dan mafsadat kepada orang lain secara umumnya, atau tindakan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain dan menggantungkan diri sendiri;
11. Bahwa dalam Islam juga ada larangan kepada *Al-mufti al-majin* larangan seorang mufti (membuat fatwa agama) yang sering mengajarkan orang untuk mengelit dan melepaskan diri dari kewajiban yang telah ditentukan syariah, termasuk kewajiban membayar hutang;
12. Bahwa selain aturan hukum Islam, dalam KUH Perdata juga diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata tentang perjanjian kredit. Pandangan itu menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang;
13. Bahwa dalam Pasal 1754 KUH Perdata memberikan definisi pinjam meminjam adalah:
Persetujuan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;
Pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata merupakan perjanjian riil sesuai dengan bunyi kalimat “... pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu ...” dengan demikian ada penyerahan nyata atas barang/uang yang menjadi kewajiban pihak yang meminjamkan sebagai kesepakatan untuk berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Berbeda halnya dengan perjanjian kredit yang terdiri dari dua bentuk perjanjian konsensual dan perjanjian riil;
14. Bahwa Penggugat juga sudah melakukan somasi dalam bentuk pertemuan dan surat somasi secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata

tuntutan atas *wanprestasi* hanya dapat dilakukan apabila si berhutang telah diberi peringatan tertulis bahwa ia melalaikan kewajibannya;

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 dari akad perjanjian tersebut ada kalimat ... apabila *Mudharib* mengingkari perjanjian sesuai akad dan telah melewati batas toleransi yang telah diberikan KSU Syariah Khodijah yakni 15 hari dari jatuh tempo maka *Shohibul Maal* berhak mengambil barang jaminan sebagai pembayaran atas pembiayaan yang telah dikeluarkan dan berhak memperhitungkan jaminan tersebut sesuai saldo pembiayaan dan akan menyerahkan sisa nilai jaminan kepada *Mudharib*;
16. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusioner*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat I untuk mengalihkan jaminan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap:
sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Hak Milik Nomor 248, luas 155 meter persegi atas nama SUGIHARTONO, A.Md. (Tergugat II/suami Tergugat I), yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : PARINO;
 - Sebelah Selatan : MARTO DIYONO;
 - Sebelah barat : jalan, dan
 - Sebelah timur : BUDI SUWARNO;
17. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat I bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum yaitu:
 - a. Akad Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor 150.329 tertanggal 26 Februari 2008, sebesar Rp 63.025.000,00
 - b. Akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor 150.329 tertanggal 27 Maret 2012, sebesar Rp100.000.000,00;

- c. Akad Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor 1.12.00065 tertanggal 31 Juli 2013, sebesar Rp123.000.000,00
 - d. Akad Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor 1.16.00334/329 tertanggal 10 Maret 2014, sebesar Rp130.000.000,00;
3. Menetapkan Tergugat I telah melakukan *wanprestasi*;
 4. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Hak Milik Nomor 248, luas 155 meter persegi atas nama SUGIHARTONO, A.Md. (Tergugat II/suami Tergugat I), yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : PARINO;
 - Sebelah Selatan : MARTO DIYONO;
 - Sebelah Barat : jalan, dan
 - Sebelah Timur : BUDI SUWARNO;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat, yaitu total pembiayaan Pokok sebesar Rp384.653.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan total bagi hasil Rp136.890.000,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp521.543.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Adapun perinciannya adalah:
- a. Pembiayaan dalam akad pembiayaan nomor 150.329 tertanggal 26 Februari 2008 sebesar:
 - Pokok Rp63.025.000,00 -Rp26.000,00 = Rp37.025.000,00
 - Bagi hasil = Rp0,00
 - Jumlah = Rp37.025.000,00
 - b. Pembiayaan dalam akad pembiayaan Nomor 150.329 tertanggal 27 Maret 2012 sebesar:
 - Pokok = Rp100.000.000,00
 - Bagi hasil Rp2.000.000,00 (perbulan) (dari 27 Maret 2012 s.d. 27 september 2015) = Rp78.000.000,00
 - Jumlah = Rp178.000.000,00
 - c. Pembiayaan dalam akad pembiayaan No 1.12.00065 tertanggal 31 Juli 2013 sebesar:
 - Pokok = Rp123.000.000,00
 - Bagi hasil Rp1.845.000,00 perbulan x 25 bulan
Dari 31 Juli 2013 s.d. 31 September 2015 = Rp47.970.000,00
 - Jumlah = Rp170.970.000,00

d. Pembiayaan dalam akad pembiayaan nomor 1.16.0034/329 tertanggal 10 Maret 2014:

- Pokok Rp130.000.000, diangsur Rp5.372.000 . = Rp124.628.000,00
- Bagi hasil Rp780.000,- perbulan x 12 bulan
Dari 10 Agustus 2014 s.d. 10 Oktober 2015 = Rp135.548.000,00
Jumlah = Rp135.548.000,00
Total pokok = Rp.384.653.000,-
Total bagi hasil = Rp136.890.000,00
Total = Rp521.543.000,00

(lima ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Klaten telah menjatuhkan putusan Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt. tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Hak Milik Nomor 248, luas 155 meter persegi atas nama SUGIHARTONO, A.Md. (Tergugat II/suami Tergugat I) yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : PARINO;
- Sebelah Selatan : MARTO DIYONO;
- Sebelah barat : jalan, dan
- Sebelah timur : BUDI SUWARNO;

berdasarkan putusan sela Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt. tanggal 24 Maret 2016, dengan berita acara Sita Jaminan Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt. tanggal 25 April 2016 oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengangkat sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Hak Milik Nomor 248, luas 155 meter

persegi atas nama SUGIHARTONO, A.Md. (Tergugat II/suami Tergugat I), berdasarkan putusan sela Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt. tanggal 24 Maret 2016 dengan berita acara Sita Jaminan Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt. tanggal 25 April 2016 oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : PARINO;
- Sebelah Selatan : MARTO DIYONO;
- Sebelah barat : jalan, dan
- Sebelah timur : BUDI SUWARNO;

Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.007.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 183Pdt.G/2016/PTA.Smg. tanggal 12 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt., tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 248, atas nama SUGIHARTONO, A.Md., luas 155 meter persegi, yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : PARINO;
 - Sebelah selatan : MARTO DIYONO;
 - Sebelah barat : jalan;
 - Sebelah timur : BUDI SUWARNO;yang tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*), Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt., tanggal 25 April 2016;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.007.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 Desember 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Desember 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Klaten tertanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 13 Majelis Hakim menyatakan :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Agama Klaten, Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt., tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriah, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta memori dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam surat gugatnya tertanggal 20 Oktober 2015, Penggugat telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang sehubungan dengan kewajiban Tergugat I yang tidak dipenuhi, berkaitan dengan akad-akad pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat I: (1) tanggal 26 Februari 2008 yang diperpanjang dengan akad tanggal 30 Juli 2012, (2) tanggal 27 Maret 2012, (3) tanggal 31 Juli 2013, dan (4) tanggal 10 Maret 2014 dengan jumlah yang harus dibayar kembali pokok dan hasil/jasanya seluruhnya Rp 521.543.00,00;

Tanggapan Pemohon Kasasi :

Bahwa Majelis Hakim telah mengakui akad-akad pembiayaan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I: (1) tanggal 26 Februari 2008 yang diperpanjang dengan akad tanggal 30 Juli 2012, (2) tanggal 27 Maret 2012, (3) tanggal 31 Juli 2013, dan (4) tanggal 10 Maret 2014 dengan jumlah yang harus dibayar kembali pokok dan hasil/jasanya seluruhnya Rp 521.543.00,00;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 14 alinea 1, 2, 3 dan 4 Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang bahwa pada posita 1 huruf a, dicantumkan bahwa dalam Akad Pembiayaan Nomor 150.329 tanggal 26 Februari 2008, dimana Penggugat selaku *Shohibul Maal* dan Tergugat I sebagai *Mudharib* dengan Pembiayaan pokok sebesar Rp.63.025.000,00 (enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), angsuran Rp1.000.000,00 perbulan, bagi hasil sebesar Rp0,00 jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2011;

Menimbang bahwa masa pengembalian, pembiayaan tersebut adalah sejak 26 Februari 2008 sampai 26 Februari 2011, berarti selama 36 bulan, dan apabila angsurannya Rp1.000.000,00 perbulan, maka kewajiban Tergugat I adalah $36 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00$ (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat selisih antara pokok pembiayaan sebesar Rp63.025.00,00 dengan jumlah kewajiban membayar 36 bulan sebesar Rp36.000.000,00, yaitu $\text{Rp}63.025.00,00 - \text{Rp}36.000.000,00 = \text{Rp}27.025.000,00$ (dua puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah), hal mana berarti kewajiban Tergugat I untuk membayar pembiayaan yang telah diterimanya jauh di bawah pokok pinjaman;

Menimbang bahwa dari uraian posita tersebut di atas menjadi tidak jelas, tentang kewajiban Tergugat I, apakah harus sesuai dengan pokok pembiayaan (Rp 63.025.00,00) atau sesuai dengan kewajiban mengangsur 36 bulan @ Rp 1.000.000,00 (Rp 36.000.000,00);

Tanggapan Pemohon Kasasi :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan dasar antara lain:

- Majelis Hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Majelis Hakim lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Majelis Hakim tidak cermat dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, bahwa Koperasi/Bank menghitung pokok pembiayaan atau

perjanjian kredit berdasarkan Akad Pembiayaan/ Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama bukan berdasarkan angsuran bulanan. Hal ini berdasarkan pasal 1338 KUHPdata berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

- Berdasarkan fakta-fakta persidangan pada saat Mediasi. Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II sebagai kuasa insidentil dari Tergugat I telah mengakui pembiayaan-pembiayaan tersebut dan bersedia mengangsur pembiayaan-pembiayaan tersebut setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat namun Pembanding/Penggugat tidak menerima tawaran Para Terbanding/Para Tergugat tersebut. Dengan demikian Para Terbanding/ Para Tergugat telah membenarkan dan mengakui gugatan Penggugat/ Pembanding. Hal ini berdasarkan Pasal 1923 KUHPdata: Pengakuan yang dikemukakan suatu pihak, ada yang dilakukan di muka Hakim dan ada yang dilakukan diluar persidangan dan Pasal 1925 KUHPdata: Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 14 alinea 5 dan halaman 15 alinea 1, 2,3 dan 4 Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang bahwa dalam posita gugatan berkaitan dengan akad pembiayaan tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2012, Tergugat I telah mengangsur sebesar Rp26.000.000,00 dengan demikian karena pokok pembiayaan sebesar Rp63.025.000,00 maka terdapat kekurangan sebesar $(Rp63.025.000,00 - Rp26.000.000,00 = Rp37.025.000,00)$;

Menimbang bahwa sehubungan dengan kekurangan pembayaran tersebut pada tanggal 30 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan perpanjangan pembiayaan dengan Akad Pembiayaan Nomor 150.329, tanggal 30 Juli 2012, sebesar Rp37.000.000,00, dan jatuh tempo tanggal 30 Juli 2014; (alinea ke 3 posita gugatan angka 1 huruf a);

Menimbang bahwa jumlah yang harus dibayar Tergugat I menurut Akad Perpanjangan oleh Tergugat I berdasarkan Akad Perpanjangan pembiayaan tersebut dihubungkan dengan jumlah kekurangan pembayaran oleh Tergugat I berdasarkan Akad Pembiayaan tanggal 26 Februari 2008, maka terdapat selisih kurang sebesar $Rp37.025.000,00 - Rp 37.000.000,00 = Rp25.000.000,00$ (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam posita gugatan angka 7 huruf a dicantumkan bahwa kewajiban Tergugat I terkait dengan Akad Pembiayaan Nomor 150.329 tanggal 26 Februari 2008 dan perpanjangannya adalah Rp37.025.000,00;

Menimbang bahwa dengan demikian sehubungan dengan akad Pembiayaan Nomor 150.329 tanggal 26 Februari 2008 yang diperpanjang dengan akad tanggal 30 Juli 2012, telah terjadi ketidaksesuaian posita gugatan berkaitan kewajiban Tergugat I dalam mengembalikan pokok pembiayaan, yakni antara pokok pembiayaan (Rp63.025.000,00) dengan kewajiban pembayaran kembali (Rp36.000.000,00) dan ketidaksesuaian jumlah kekurangan pengembalian pembiayaan, yang dalam posita angka 1 huruf a alinea ke 3 dicantumkan sebesar Rp37.000.000,00 sedangkan dalam posita angka 7 huruf a tercantum sebesar Rp37.025.000,00; tentang perbedaan jumlah tersebut tidak ada penjelasannya, dengan demikian antara posita yang satu dengan posita lainnya terjadi saling bertentangan (*contradictio in terminis*), demikian pula dengan petitumnya, sehingga hal tersebut membuat gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Tanggapan Pemohon Kasasi :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan dasar antara lain:

- 1) Majelis Hakim tidak cermat dalam memahami terkait akad Pembiayaan Nomor 150.329 tanggal 26 Februari 2008 sebesar Rp63.025.000,00. bahwa atas Pembiayaan tersebut Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I telah mengangsur pada tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp26.000.000,00 dengan demikian karena pokok pembiayaan sebesar Rp63.025.000,00 maka terdapat kekurangan sebesar (Rp63.025.000,00 – Rp26.000.000,00 = Rp 37.025.000,00); Karena pembiayaan sudah jatuh tempo dan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I dalam keadaan ekonomi yang sulit sebagai Koperasi Syariah Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat kemudian tunggakan pembiayaan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I sebesar Rp37.025.000,00 diperpanjang dengan akad tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp37.000.000,00
- 2) Bahwa mengenai terdapat selisih kekurangan sebesar Rp 37.025.000,00 - Rp37.000.000,00 = Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan keringanan tunggakan pembiayaan pokok. Bahwa perlu dilihat dalam akad pembiayaan Nomor 150.329 tanggal 26 Februari 2008 sebesar Rp63.025.000,00 karena Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I dalam keadaan ekonomi yang sulit maka tidak ada bagi hasil atas pembiayaan tersebut sehingga kalau ada bagi hasil misalnya Rp100.000,00 perbulan jika dihitung sejak 26 Februari 2008 s.d. Desember 2016 bagi hasilnya adalah 107 bulan x Rp100.000 = Rp.10.700.000,00;
- 3) Bahwa Majelis Hakim tidak memahami pelaksanaan teknis lembaga keuangan syariah. Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai *Shohibul Maal*

mempunyai hak untuk membebaskan bagi hasil bahkan Pembiayaan Pokok kepada *Mudharib* apabila *Mudharib* meninggal dunia dan terjadi bencana alam serta *Mudharib* apabila usahanya mengalami kesulitan. Bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan mudharabah (qiradh) tentang rukun dan syarat pembiayaan. Dengan demikian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai *Shohibul Maal* telah menerapkan prinsip syariah atas pembiayaan tersebut di atas;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 16 s.d. 18 alinea 1, Majelis Hakim menyatakan :

Menimbang bahwa pada posita gugatan angka 1 huruf b, dicantumkan bahwa dalam Akad Pembiayaan Nomor 150.329, tanggal 27 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II, Penggugat selaku *Shohibul Maal* memberikan pembiayaan kepada Tergugat I sebagai *Mudharib*, dengan pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), angsuran Rp100.000,00 dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo, bagi hasil/jasa sebesar Rp2.000.000,00 perbulan, jatuh tempo tanggal 27 September 2012, jaminan sebidang tanah SHM Nomor 206, luas 3358 meter persegi, atas nama H. SUTIJANTO YANTO HARJO, terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, pemilik SHM tidak tanda tangan dalam akad pembiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan posita tersebut, masa pembayaran kembali sejak 27 Maret 2012 sampai 27 September 2012, adalah selama 6 (enam) bulan, dengan bagi hasil/jasa Rp2.000.000,00 perbulan, maka jasa yang harus dibayar adalah $6 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$; Dengan demikian pada saat jatuh tempo jumlah kewajiban Tergugat I untuk mengembalikan pembiayaan tersebut, pokok dan bagi hasilnya adalah $\text{Rp}100.000.000,00 + \text{Rp}12.000.000,00 = \text{Rp}112.000.000,00$ (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 7 huruf b tercantum bahwa pembiayaan dalam Akad Pembiayaan Nomor 150.329 tertanggal 27 Maret 2012, pokok Rp100.000.000,00, bagi hasil Rp2.000.000,- perbulan x bulan (dari 27 Maret 2012 s.d. 27 September 2015) jumlah Rp78.000.000,00 sehingga seluruh pembiayaan yang harus dikembalikan adalah $\text{Rp}100.000.000,00 + \text{Rp}78.000.000,00 = \text{Rp}178.000.000,00$ (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa menurut posita yang terakhir tersebut, masa pembiayaan adalah 27 Maret 2012 s.d. 27 September 2015, dengan bagi hasil/jasa Rp78.000.000,00 dan jumlah seluruhnya adalah Rp178.000.000,00;

Menimbang bahwa secara matematis masa pembiayaan sejak 27 Maret 2012 s.d. 27 September 2015 adalah selama 42 bulan, apabila bagi hasil/jasa perbulan adalah Rp2.000.000,00, maka jumlah bagi hasil/jasa tersebut adalah $42 \times$

Rp2.000.000,00 = Rp84.0000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp184.000.000,00;

Menimbang bahwa dengan demikian terkait dengan Akad Pembiayaan Nomor 150.329 tanggal 27 Maret 2012 tersebut telah terjadi ketidaksesuaian antar posita gugatan angka 1 huruf b dengan posita gugatan angka 7 huruf b dan petitumnya dan perhitungan matematisnya, yaitu:

No	Posita angka 1 huruf b	Posita angka 7 huruf b dan petitumnya
1.	Masa Pembiayaan; 27 Maret 2012 jatuh tempo 27 September 2012 (6 bulan)	Masa Pembiayaan; 27 Maret 2012 s.d. 27 September 2015 (42 bulan)
2.	Jumlah bagi hasil: $6 \times \text{Rp}2.000.000,00 =$ $\text{Rp}12.000.000,00$	Jumlah bagi hasil: $\text{Rp}78.000.000,00$ (secara sistematis seharusnya; $42 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}84.000.000,00$)

Menimbang bahwa tentang perbedaan jumlah tersebut tidak ada penjelasannya dalam gugatan, dengan demikian antara posita yang satu dengan posita lainnya saling bertentangan (*contradictio in terminis*), dengan demikian pula dengan petitumnya, sehingga gugatan tersebut tidak jelas (*obscur libel*);

Tanggapan Pemohon Kasasi:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan dasar antara lain:

- 1) Majelis Hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- 2) Bahwa dalam Peradilan Umum terkait gugatan *wanprestasi*, perhitungan Majelis Hakim terkait bunga meskipun berbeda dengan gugatan tetapi yang digunakan dalam memutus perkara adalah berdasarkan perhitungan Majelis Hakim tersebut;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 18 alinea 2 s.d. halaman 19, Majelis Hakim menyatakan :

Menimbang bahwa pada posita gugataan angka 1 huruf c, dicantumkan bahwa dalam Akad Pembiayaan Nomor 1.12.00065, tanggal 31 Juli 2013, Penggugat mengadakan Perjanjian Pembiayaan kepada Tergugat I, dimana Penggugat selaku *Shohibul Maal* dan Tergugat I sebagai *Mudharib*, dengan pokok sebesar Rp123.000.000,00, angsuran Rp123.000.000,00 dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo, margin sebesar Rp1,845.000,00 perbulan, jatuh tempo tanggal 31 Januari 2014, dengan jaminan Simpanan Modal Penyertaan Nomor rekening 1.52.00146, atas nama H. SUTIYANTO YANTO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan posita tersebut, masa pembayaran kembali pembiayaan tersebut sejak 31 Juli 2013 sampai jatuh tempo 31 Januari 2014,

adalah 6 (enam) bulan, sehingga margin yang harus dibayar pada saat jatuh tempo adalah $6 \times \text{Rp}1.845.000,00 = \text{Rp}11.070.000,00$ dan jumlah pokok pembiayaan dan marginya adalah $\text{Rp}123.000.000,00 + \text{Rp}11.070.000,00 = \text{Rp} 134.070.000,00$;

Menimbang bahwa pada posita gugatan angka 7 huruf c, dan petitum gugatan angka 5 huruf c, tercantum pembiayaan dalam akad pembiayaan Nomor 1.12.00065, tanggal 31 Juli 2013 sebesar pokok $\text{Rp}123.000.000,00$ bagi hasil $\text{Rp}1.845.000,00$ perbulan $\times 25$ bulan (dari 31 Juli 2013 s.d. 31 September 2015) = $\text{Rp}47.970.000,00$ jumlah $\text{Rp}170.970.000,00$

Menimbang bahwa dengan demikian terkait dengan akad pembiayaan Nomor 1.12.00065, tanggal 31 Juli 2013 tersebut telah terjadi ketidaksesuaian (*contradictio in terminis*) antara posita gugatan angka 1 huruf c dengan posita gugatan angka 7 huruf c dan petitumnya, serta perhitungan matematisnya sebagai berikut:

No	Posita angka 1 huruf c	Posita angka 7 huruf c dan Petitumnya
1	Masa pembiayaan: 31 Juli 2013 jatuh tempo 31 Januari 2014 (6 bulan)	Masa pembiayaan: 31 Juli 2013 s.d. september 2015 (25 bulan) (secara matematis seharusnya 26 bulan)
2	Jumlah Margin: $6 \times \text{Rp} 1.845.000,00 = \text{Rp} 11.070.000,00$	Jumlah bagi hasil : $25 \times \text{Rp} 1.845.000,00 = \text{Rp} 47.970.000,00$ (secara sistematis seharusnya: $25 \times \text{Rp}1.845.000,00 = \text{Rp}46.125.000,00$)
	Jumlah seluruhnya = $\text{Rp}134.070.000$	Jumlah seluruhnya = $\text{Rp}170.970.000,00$

Menimbang bahwa tentang perbedaan jumlah dan hitungan matematis tersebut ada penjelasannya dalam gugatan, dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara posita angka 1 huruf c dengan posita angka 7 huruf c, (*contradictio in terminis*), demikian pula dengan petitumnya, sehingga membuat gugatan kabur (*obscur libel*);

Tanggapan Pemohon Kasasi:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan dasar antara lain:

- 1) Majelis Hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) Bahwa dalam Peradilan Umum terkait gugatan *wanprestasi*, perhitungan Majelis Hakim terkait bunga meskipun berbeda dengan gugatan tetapi yang digunakan dalam memutus perkara adalah berdasarkan perhitungan Majelis Hakim tersebut;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 20 dan halaman 21, Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang bahwa pada posita gugatan angka 1 huruf d, dicantumkan bahwa dalam akad Pembiayaan Nomor 1.16.00334/329, tanggal 10 Maret 2014, antara Penggugat sebagai *Shohibul Maal* dan Tergugat I sebagai *Mudharib*, mengadakan perjanjian Pembiayaan kepada Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II/suaminya, dengan pembiayaan pokok sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), bagi hasil sebesar Rp780.000,00 perbulan, jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2017, dengan jaminan sebidang tanah HM Nomor 248, luas 155 meter persegi atas nama SUGIHARTONO, A.Md. (Tergugat II); dan atas pembiayaan tersebut Tergugat I pernah beberapa kali mengangsur kepada Penggugat semuanya berjumlah Rp5.372.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan pembiayaan tersebut di atas maka masa pembayaran kembali sejak 10 Maret 2014 sampai 10 Maret 2017 adalah 36 bulan dan pada saat jatuh tempo bagi hasilnya berjumlah $36 \times \text{Rp}780.000,00 = \text{Rp}28.080.000,00$, sehingga jumlah pokok dan bagi hasil sampai saat jatuh tempo adalah $\text{Rp}130.000.000,00 + \text{Rp}28.080.000,00 = \text{Rp}158.080.000,00$, sedangkan apabila dihitung sampai tanggal diajukannya gugatan *a quo*, maka masa pengembalianya adalah sejak 10 Maret 2014 sampai 10 Oktober 2015 adalah 19 bulan, sehingga jumlah bagi hasilnya adalah $19 \times \text{Rp}80.000,00 = \text{Rp}14.820.000,00$;

Menimbang bahwa pada posita gugatan angka 7 huruf d, pembiayaan dalam Akad Pembiayaan Nomor 1.16.00334/329, tertanggal 10 Maret 2014, tercantum pokok Rp130.000.000,00 diangsur Rp5.372.000,00, bagi hasil Rp780.000,00 perbulan x 12 bulan (dari Agustus 2014 s.d 10 Oktober 2015) Rp10.920.000,00;

Menimbang bahwa secara sistematis, jumlah bagi hasil selama 12 bulan adalah $12 \times \text{Rp}780.000,00 = \text{Rp}9.360.000,00$ dan masa pembiayaan dari 10 Agustus 2014 s.d. 10 Oktober 2015 adalah 14 bulan dan berkaitan dengan adanya perbedaan antara posita angka 1 huruf d dengan posita angka 7 huruf d serta kesalahan hitung masa pembiayaan dan perhitungan jumlah bagi hasil tersebut, membuat gugatan *a quo* menjadi tidak jelas (kabur);

Menimbang bahwa pada posita gugatan angka 1 huruf d maupun angka 7 huruf d tidak tercantum penjelasan yang memuat klausul ketentuan dalam akad pembiayaan tersebut yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I meskipun masa pembiayaan tersebut belum jatuh tempo, dengan tidak adanya klausul tersebut yang dicantumkan dalam posita gugatan *a quo* maka gugatan *a quo* dipandang belum waktunya diajukan (*prematur*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 5 huruf a, b, dan c adalah kabur (*obscur libel*) dan gugatan Penggugat pada petitum angka 5 huruf d adalah kabur

dan prematur, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* cacat formal, oleh karena itu terlepas dari keberatan dalam memori bandingnya tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang pokoknya menyatakan, “bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Tanggapan Pemohon Kasasi :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan dasar antara lain:

- 1) Majelis Hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) Majelis Hakim tidak cermat dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, bahwa Koperasi/Bank menghitung pokok pembiayaan atau perjanjian kredit berdasarkan Akad Pembiayaan/ Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama bukan berdasarkan angsuran bulanan. Hal ini berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Penggugat mengajukan gugatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I meskipun masa pembiayaan tersebut belum jatuh tempo, dengan tidak adanya klausul tersebut yang dicantumkan dalam posita gugatan *a quo* maka gugatan *a quo* dipandang belum waktunya diajukan (prematur). Pertimbangan Majelis tersebut tidak berdasar hukum sebab sebagaimana Akad Pembiayaan Nomor 1.16.00334/329, tanggal 10 Maret 2014, antara Penggugat sebagai *Shohibul Maal* dan Tergugat I sebagai *Mudharib*, dalam Pasal 1 berbunyi: Perjanjian Pembiayaan ini dilandaskan pada ketakwaan kepada Allah SWT, saling amanah, jujur dan berdasarkan prinsip *Ukhuwah Islamiyah*;

Bahwa Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* tentang rukun dan syarat pembiayaan adalah:

- a. Penyedia dana (*Sahibul Maal*) dan Pengelola (*Mudharib*) harus cakap hukum;
- b. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak (akad);

- Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen;
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *Mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya;
 - Modal dapat berbentuk uang dan barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad;
 - Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *Mudharib* baik secara bertahap maupun tidak sesuai kesepakatan didalam akad;
- d. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal;

Bahwa berdasarkan rukun dan syarat pembiayaan tersebut di atas menunjukkan bahwa akad antara Pemohon kasasi/dahulu Pembanding/ Penggugat adalah sah, sehingga Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I dapat dikatakan *wanprestasi* karena tidak menaati perjanjian;
- 3) Bahwa Bank/lembaga keuangan apabila debitur/*Mudharib* melakukan keterlambatan angsuran selama 3 kali berturut-turut meskipun belum jatuh tempo maka akan dilakukan surat peringatan sebanyak 3 kali apabila debitur/*Mudharib* tidak mengindahkan maka jaminan akan dilakukan pelelangan. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah memberikan somasi sebanyak 3 kali kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (*vide* bukti P-18, P-19 dan P-20). Dari data tersebut menunjukkan bahwa Pemohon kasasi telah melaksanakan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata: Tuntutan atas *wanprestasi* hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan tertulis bahwa ia melalaikan kewajibannya. Hal ini juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 646 K/Pdt/2005;
- 4) Bahwa dalam Pasal 1754 KUHPerdata memberikan definisi pinjam meminjam adalah: persetujuan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata merupakan perjanjian riil sesuai dengan bunyi kalimat "... pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu ..." dengan demikian ada penyerahan nyata atas barang/uang yang menjadi kewajiban pihak yang meminjamkan sebagai kesepakatan untuk berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Berbeda halnya dengan perjanjian kredit yang terdiri dari dua bentuk perjanjian konsensual dan perjanjian riil;

- 5) Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I pada saat di persidangan tidak memberikan alat bukti berupa bukti. Bahwa dengan demikian alasan Terbanding I/Tergugat tidak berdasar hukum, Terbanding /Tergugat tidak ada bukti yang jelas;

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah;

Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah bukti yang berada di atas bukti saksi yang dimiliki Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Hal ini diperkuat dengan Hadits Shahih Muslim Nomor (1044) dari bin Abbas r.a katanya, bahwa Rasulullah SAW. memeriksa perkara dengan sumpah dan dua orang saksi;

- 6) Bahwa berdasarkan akad perjanjian tersebut seorang muslim berkewajiban untuk membayar pembiayaan yang telah diterima Tergugat I yang merupakan hak dari KJKS Syari’ah Khodijah Pedan sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an:

- a. Al-Baqarah ayat : 188, 282-283

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُنُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَخْسٌ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَجَرَةٍ حَاصِرَةٍ تَذِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila

kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu;

Al-Baqoroh ayat : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ غَائِبٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya. Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan;

b. Al-Maidah ayat : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya;

c. An-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu;

- 7). Bahwa akad dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar, apalagi mengenai perjanjian pembiayaan (hutang).

- Al-A'raaf 102

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

Artinya :

Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik;

- Al-Israa' 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya :

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

- Hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda:

“Barang siapa yang berhutang dengan niat untuk membayar kembali hutang tersebut, maka pasti Allah akan tunaikan hutangnya tersebut pada hari kiamat. Dan barang siapa yang berhutang dengan niat untuk tidak membayar kembali hutang tersebut, maka pada hari kiamat Allah akan berkata: ”Apakah engkau mengira Aku (Allah) tidak akan mengembalikan hak hamba-Ku yang kamu rampas? maka Allah akan mengambil dari amalan baiknya dan diberikan kepada orang tersebut, namun apabila dia tidak memiliki amalan baik maka kejahatan orang pertama akan dilimpahkan kepada yang kedua.” (HR al-Thobaroni);

- 8). Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding I/Tergugat I sangat merugikan Pemohon Kasasi/ Pembanding/

Penggugat yang *nota bene* uang tersebut milik anggota koperasi, maka oleh karena itu perbuatan Termohon kasasi I/Tergugat I melanggar syar'ah Islam sebagaimana telah tersebut di atas. Hal ini juga tidak sesuai dengan ajaran dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa dilarang menyebabkan kemudharatan dan dilarang membalas kemudharatan dengan sejenisnya, kaidah ini merupakan nas (teks) hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri, Ibn 'Abbas, Ubadah ibn Shamit ra. Darar artinya perbuatan menimbulkan kerusakan (kerugian) dan mafsadat kepada orang lain secara umumnya; atau tindakan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain dan menguntungkan diri sendiri;

- 9). Bahwa dalam Islam juga ada larangan kepada *al-mufti al-majin* larangan seorang *mufti* (membuat fatwa agama) yang sering mengajarkan orang untuk mengelit dan melepaskan diri dari kewajiban yang telah ditentukan syari'ah, termasuk kewajiban membayar hutang;
- 10) Bahwa Hakim harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam tujuan pemberlakuan syariat sebagaimana *maqoshidusyari'ah*, yakni (*hifdzu addiini, hifdzu al-nafsi, hifdzu al-aqli, hifdzu al-aqli, hifdzu-al maali, hifdzu-annasl*), untuk itu sangat naif jika perbuatan Tergugat I dahulu Terbanding I, Tergugat I yang jelas-jelas merugikan orang lain justru dibela, Padahal Pemohon kasasi sudah membuktikannya baik secara formil maupun materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *judex facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa adanya perbedaan perhitungan antara Majelis Hakim dengan gugatan Penggugat tentang besarnya sisa angsuran pokok dan keuntungan yang dimuat dalam gugatan Penggugat tidak menjadikan gugatan Penggugat kabur, karena perhitungan tersebut dapat saja berbeda karena adanya keringanan dari Penggugat sesuai dengan perjanjian, lagi pula tidak ada keberatan dari para Tergugat mengenai perhitungan tersebut;

Bahwa meskipun akad belum jatuh tempo akan tetapi telah terbukti Tergugat I tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan maka Tergugat I telah *wanprestasi* dan masalah *wanprestasi* tidak harus menunggu akad selesai, sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 4 Tahun 2016 rumusan hukum Kamar Agama angka 3: "Hak tanggungan dan jaminan hutang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat

dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku”, sehingga gugatan Penggugat tidak prematur;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pengurus dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khodijah, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I (Sri Mulyani, S.Pd., M.M.) pada waktu membuat akad sebagai pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khodijah sekarang sudah diberhentikan membuat perjanjian (akad) dengan dirinya secara pribadi selaku debitur;

Menimbang, bahwa walaupun dalam akad ada unsur penipuan akan tetapi pada kenyataannya uang koperasi telah dipakai oleh Tergugat I, oleh karena itu para Tergugat I harus bertanggung jawab secara keperdataan membayar uang koperasi tersebut yang telah dipakainya agar koperasi dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga Tergugat I harus dihukum membayar/mengembalikan uang tersebut kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khodijah dan ternyata Tergugat I tidak mengembalikan, sehingga perbuatan Tergugat I termasuk wanprestasi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Klaten selainnya tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) “SYARIAH KHODIJAH”, dahulu bernama Koperasi Serba Usaha KSU SYARIAH KHODIJAH dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg. tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1437 Hijriah yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt. tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR dan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) “SYARIAH KHODIJAH”**, dahulu bernama **Koperasi Serba Usaha KSU SYARIAH KHODIJAH** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg. tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1428 Hijriah yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt. tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sah secara hukum yaitu:
 - 2.1. Akad Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor 150.329 tanggal 26 Februari 2008, sebesar Rp 63.025.000,00;
 - 2.2. Akad Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor 150.329 tanggal 27 Maret 2012, sebesar Rp100.000.000,00;
 - 2.3. Akad Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor 1.12.00065 tanggal 31 Juli 2013, sebesar Rp123.000.000,00;
 - 2.4. Akad Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor 1.16.00334/329 tanggal 10 Maret 2014, sebesar Rp130.000.000,00;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/*wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat: total pembiayaan pokok sejumlah Rp384.653.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan total bagi hasil sejumlah Rp136.890.000,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp521.543.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 25 April 2016 terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Hak Milik Nomor 248, luas 155 meter persegi atas nama SUGIHARTONO, A.Md. (Tergugat II/suami Tergugat I), yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : PARINO;
 - Sebelah Selatan : MARTO DIYONO;
 - Sebelah Barat : jalan, dan

- Sebelah Timur : BUDI SUWARNO;

6. Menyatakan bahwa apabila Tergugat I tidak membayar secara tunai kepada Penggugat, maka sebidang tanah dan bangunan yang menjadi agunan dilelang di muka umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum kepada Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2017** oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 1988031005

24

PUTUSAN

Nomor :

225 K/AG/2017

PUTUSAN
Nomor 225 K/Ag/2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. MURSIDATUN**, bertempat tinggal di Dusun Rejodani I RT. 04 RW. 02, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
2. **NURHAYATI, S.H.**, bertempat tinggal di Rejodani I RT. 04 RW. 02, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada DJOKO SUPRAPTO, S.H., Advokat-Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Ngeksigondo Nomor 5A Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

melawan:

1. **KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BMT ARTHA SEJAHTERA**, berkantor di Jalan Rotowijayan Nomor 15, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
2. **AHMAD AGUS DWIONO, S.T.**, bertempat tinggal di Dusun Rejodani I RT. 04 RW. 02, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
3. **GATOT SUPRIHADI, S.T.**, Dirut CV. WASNADIPTA (WASTU BUANA ADI CIPTA), beralamat di Blunyah TR II/1040 RT. 09 RW. 03, Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
4. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA**, berkantor di Jalan Kusumanegara Nomor 11, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNTUR RIYANTO, S.H. dan kawan-kawan, para Pegawai pada KPKNL Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016;

sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Agama Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelawan adalah pemilik sah baik sebagian maupun seluruhnya sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9829 seluas 637 meter persegi yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sampai sekarang masih dikuasai dan ditempati oleh Para Pelawan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Bapak HAMID;
- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Ir. PERINTIS SUKARTONO;
- Sebelah Timur : Jalan raya Palagan;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung Rejodani;

Dimana tanah dan bangunan tersebut dikuasai Para Pelawan dan mohon disebut tanah dan bangunan sebagai objek sengketa;

2. Bahwa Para Pelawan tidak pernah mengetahui adanya akad perjanjian *murabahah* Nomor 2.01.21.000709/PMS/BMT Artha Sejahtera dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 40/2013 antara Terlawan I dengan Terlawan II dan III dengan jaminan obyek sengketa;
3. Bahwa Para Pelawan yang menguasai obyek sengketa dan merupakan pihak yang berkepentingan tidak pernah diberitahukan mengenai adanya pemberitahuan lelang dari Terlawan IV dan permohonan eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2015/PA.Smn. yang dimohonkan oleh Pelawan I di Pengadilan Agama Sleman;
4. Bahwa sebagai pihak yang berkepentingan tersebut, secara yuridis berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa "... yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (*verzet*) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden *verzet*";
5. Bahwa obyek sengketa yang telah dimohonkan eksekusi tersebut bukan milik Terlawan I, II dan III melainkan adalah milik Para Pelawan baik sebagian maupun seluruhnya karena merupakan tanah warisan peninggalan almarhum Bapak WACHIRZIN (suami Pelawan I) yang belum dibagi waris;
6. Bahwa memang benar Terlawan II juga salah satu ahli waris almarhum Bapak WACHIRZIN karena sebagai anak laki-laki diberi kepercayaan oleh Pewaris

untuk menjaga dan merawat atas obyek sengketa dan atas izin Para Pelawan terjadilah peralihan hak atas nama obyek sengketa kepada Terlawan II;

7. Bahwa Para Pelawan sangat kecewa dimana kepercayaan yang telah diberikan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi Terlawan II dengan bersama-sama Terlawan III obyek sengketa dijadikan jaminan di Terlawan I;
8. Bahwa atas dasar hak kepemilikan Para Pelawan atas obyek sengketa tersebut penyitaan maupun eksekusi tidak dapat dibenarkan atau setidaknya tidak ditanggihkan karena sangat merugikan kepentingan Para Pelawan;
9. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR *jo.* Pasal 207 HIR *jo.* Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: “Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR *jo.* Pasal 206 ayat (6) R.Bg”;
10. Bahwa berdasarkan *interpretasi* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. Oleh karena itu, dengan alasan ini Para Pelawan mohon untuk menolak permohonan eksekusi dan diangkatnya sita jaminan bilamana sudah ada penetapan terhadap obyek sengketa milik Para Pelawan;
11. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang sah, maka Para Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*alloed opposant*), Para Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
12. Bahwa menurut hukum, mengenai permohonan eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2015/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman antara Terlawan I sebagai kreditur dengan Terlawan II, dan III sebagai debitur, merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Para Pelawan selaku pihak ketiga;
13. Bahwa Terlawan IV ditarik dalam perkara ini karena memiliki kewenangan melaksanakan lelang sebagai pejabat lelang negara dan bersama-sama Terlawan I pernah beberapa kali melaksanakan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa tanpa adanya pemberitahuan kepada Para Terlawan dan lelang dilakukan secara langsung tanpa melalui Pengadilan Negeri setempat sehingga muncul tumpang tindih ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang terakhir diperbarui dengan Nomor 106/PMK.06/2013;
14. Bahwa sudah selayaknya Terlawan IV dihukum untuk menaati isi putusan ini;

15. Bahwa karena gugatan perlawanan ini jelas dan didukung bukti yang kuat serta karena kepentingan Para Pelawan yang sangat mendesak, Para Pelawan mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, dan kasasi sekalipun (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Bahwa sudah wajar dan sepantasnya Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
4. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik sah atas obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9829 seluas 637 meter persegi yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Memerintahkan untuk menolak permohonan eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2015/PA.Smn. dengan Pemohon Eksekusi Terlawan I dan Termohon Eksekusi Terlawan II atas obyek sengketa yang tercantum dalam petitum di atas;
6. Menghukum Terlawan II dan III sebagai debitur memenuhi prestasi/ kewajibannya kepada Terlawan I sebagai kreditur;
7. Menghukum Terlawan IV menaati isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding;
9. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai Para Pelawan Tidak Memiliki *Legal Standing*/Alas Hak Untuk Mengajukan Gugatan Perlawanan/*Derden Verzet*;

Bahwa berdasarkan posita angka 4 dan 10 gugatan perlawanan/*derden verzet* menyatakan Para Pelawan adalah pihak yang berkepentingan secara yuridis mengajukan perlawanan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 dan Nomor 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 yang menyatakan bahwa “yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (*verzet*) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau *derden verzet*” dan “Sita jaminan tidak dapat dilakukan

terhadap barang milik pihak ketiga”. Berdasarkan dasar yuridis tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan perlawanan/*derden verzet* adalah atas sita jaminan, bukan terhadap permohonan eksekusi. Sedangkan permohonan yang diajukan oleh Terlawan I adalah permohonan eksekusi tanpa adanya permintaan sita jaminan. Maka menjadi pertanyaan adalah, gugatan perlawanan/*derden verzet* Para Pelawan diajukan terhadap sita yang mana? karena secara teori hukum sangat berbeda antara sita jaminan dengan eksekusi. Serta Para Pelawan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Para Pelawan atas dasar waris, sedangkan secara yuridis adalah milik Terlawan II berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 09829 seluas 637 meter persegi yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, sebagaimana telah dibebankan Hak Tanggungan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4650/2013 atas nama pemegang hak tanggungan KJKS BMT Artha Sejahtera Kantor Cabang Rotowijayan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena dasar yuridis yang dijadikan dasar oleh Para Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan/*derden verzet* adalah salah/keliru serta obyek sengketa secara yuridis adalah milik Terlawan II, maka Para Pelawan tidak memiliki *legal standing*/alas hak untuk mengajukan gugatan perlawanan/*derden verzet*;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka gugatan perlawanan/*derden verzet* Para Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Mengenai gugatan perlawanan/*derden verzet* Para Pelawan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 di atas mengenai dalil dasar yuridis hak Para Pelawan untuk mengajukan gugatan perlawanan/*derden verzet* adalah mengenai perlawanan terhadap sita jaminan, sedangkan dalam petitum angka 4 menolak permohonan eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2015/PA.Smn. Maka gugatan perlawanan/*derden verzet* Para Pelawan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena dasar *legal standing*/alas hak yang digunakan adalah untuk perlawanan terhadap sita jaminan (posita angka 4 dan 10) namun yang diminta dalam petitum adalah penolakan terhadap permohonan eksekusi. Oleh karena itu, tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka gugatan perlawanan/*derden verzet* Para Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Mengenai gugatan perlawanan/*derden verzet* Para Pelawan adalah salah menarik pihak dalam perkara (*error in persona*);

Bahwa pada dasarnya dalil gugatan perlawanan/*derden verzet* Para Pelawan adalah perlawanan terhadap eksekusi obyek sengketa berdasarkan permohonan eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2015/PA.Smn. namun Para Pelawan menarik Terlawan IV

sebagai pihak karena beberapa kali melaksanakan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa. Tentu saja, dasar pemikiran Para Pelawan tersebut sangat mengada-ada dan keliru karena merupakan perkara yang berbeda di luar perkara eksekusi berdasarkan permohonan eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2015/PA.Smn. melalui Pengadilan Agama Sleman. Sehingga menyebabkan gugatan perlawanan/*derden verzet* Para Pelawan menjadi *error in persona*;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka gugatan perlawanan/*derden verzet* Para Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan putusan Nomor 1579/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'idah 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan I, Terlawan III dan Terlawan IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan perlawanan terhadap eksekusi penjualan lelang tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak perlawanan (*derden verzet*) Para Pelawan;
4. Mempertahankan pelaksanaan eksekusi penjualan lelang sesuai berita acara penyitaan eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2015/PA.Smn. tanggal 4 Desember 2015;
5. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/ PTA.Yk. tanggal 2 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1579/Pdt.G/2015/ PA.Smn. tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan tanggal 28 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan I, Terlawan III dan Terlawan IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
2. Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Para Pembanding, semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 5 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1579/Pdt.G/2015/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan IV/Terbanding IV yang pada tanggal 27 Januari 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pelawan/ Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Para Pemohon sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan (hal 6) yang menyatakan pada pokoknya “dengan demikian Para Pembanding semula Para Pelawan adalah sebagai pihak ketiga mempunyai *legal standing* atau kepentingan hukum dalam perkara *a quo*” dengan dasar obyek sengketa mulanya adalah harta peninggalan alm. WACHIRZIN dengan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pelawan sebagai para ahli waris alm. WACHIRZIN bersama Termohon kasasi II dahulu Terbanding II/Terlawan II;
- Bahwa Para Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan hal 8 yang menerangkan “bukti saksi yang diajukan Para Pembanding semula Para Pelawan tidak dapat melumpuhkan bukti T-I.2 dan T.II.2 karena itu Para Pembanding semula Para Pelawan telah gagal membuktikan dalilnya bahwa dirinya sebagai pemilik tanah SHM Nomor 9829 yang sekarang menjadi obyek sengketa sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman, dengan demikian tidak ada suatu kerugian apapun atas diletakkannya sita eksekusi atas tanah SHM Nomor 9829 oleh Pengadilan Agama

Sleman karena Para Pembanding semula Para Pelawan bukan pemilik sah atas tanah SHM Nomor 9829 baik sebagian atau seluruhnya”;

- Bahwa atas dua pertimbangan putusan *judex facti* tingkat banding tersebut sudah menunjukkan keragu-raguan *judex facti* tingkat banding mengambil keputusan sehingga keliru dalam penerapan hukumnya, dimana Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Pelawan dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Terlawan II (atas nama SHM obyek sengketa) dinyatakan tegas sebagai ahli waris alm. WACHIRZIN namun dikatakan tidak punya hak atas waris tersebut dengan dasar tidak dapat membuktikan dalilnya padahal diterangkan mulanya obyek sengketa adalah warisan alm. WARCHIZIN;
- Bahwa perlu Para Pemohon tegaskan lagi dalam persidangan pada tingkat pertama terdapat fakta bahwa sejak obyek sengketa tersebut sejak dibeli oleh alm. WARCHIZIN yang *nota bene*-nya adalah suami Pemohon kasasi I (Ny. MURSIDATUN), sejak saat itu dan sampai detik ini tanah dan bangunan obyek sengketa masih dikuasai dan ditinggali oleh Para Pemohon Kasasi; Dan mohon ini menjadi pertimbangan majelis pemeriksa perkara karena hak waris seorang ahli waris tidak akan pernah hilang sehingga fakta hukum kebenaran materiilnya terbukti meskipun dalam formilnya sertifikat obyek sengketa tersebut dinamakan pihak lain;
- Bahwa dalam prinsip *ius curia novit* sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 “apabila Hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis maka Hakim wajib menggali hukum tidak tertulis sebagai memutuskan perkara”;
- Bahwa mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Makamah Agung pemeriksa perkara *a quo* dalam *judex facti* tingkat pertama telah melampui wewenang untuk mengadili (*ultra petitum partium*) dengan menjatuhkan putusan dalam amarnya “mempertahankan pelaksanaan eksekusi penjualan lelang sesuai berita acara penyitaan eksekusi Nomor 01/Pdt.eks/2015/PA.Smn. tanggal 4 Desember 2016” dan benar dalam putusan *judex facti* tingkat banding telah memperbaiki amar putusan tingkat pertama. Namun dengan dasar putusan tersebut Pengadilan Agama Sleman tetap melaksanakan eksekusi lelang pada tanggal 08 November 2016 dengan perantara KPKNL walaupun masih ada upaya hukum banding dan ini sangat disayangkan pengadilan yang merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan tidak melindungi hak Para Pemohon Kasasi sebagai pencari kebenaran;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka kami selaku kuasa hukum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama dan banding dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan sebagai pemilik sah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 9828, melainkan secara yuridis normatif Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama AHMAD AGUS DWIONO, S.T. (Terlawan II) yang diperoleh dari pembagian harta waris ayahnya bernama alm. WARCHIZIN;
- Bahwa Terlawan II telah menjadi penjamin atas *Aqad Murabahah* antara Terlawan I dengan Terlawan II dan III serta diikat dengan Hak Tanggungan atas obyek berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 9829;
- Bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan secara meyakinkan sebagai pemilik dari obyek sengketa tersebut, oleh karena itu Para Pelawan bukan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa milik Terlawan II telah diagunkan dalam jaminan *Murabahah*, sehingga ketika terjadi *wanprestasi*, maka obyek sengketa dapat dieksekusi karena Akta Hak Tanggungan sama kedudukannya dengan putusan yang sudah *inkracht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan PT Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ny. MURSIDATUN, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Ny. MURSIDATUN** dan 2. **NURHAYATI, S.H.** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal **28 April 2017** oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 1988031005

25

PUTUSAN

Nomor :

324 K/AG/2017

PUTUSAN
Nomor 324 K/Ag/2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **UMAR MAKARIM**, bertempat tinggal di Jalan Surabaya Nomor 31 RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
2. **Ny. LUTFIYAH ALWENI**, bertempat tinggal di Jalan Surabaya Nomor 31 RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. MAHENDRADATTA, S.H., M.A., M.H., GUNTUR FATTAHILLAH, S.H., SUTEJO SAPTO JALU, S.H., EGA WINDRATNO, S.H., M.Kn., SYAF AFIF MALIKI, S.H., dan WARNO, S.H., Para Advokat, berkantor di *The Law Offices of M. Mahendradatta*, yang beralamat di RS Fatmawati Nomor 22FG Jalan R. S. Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembantah/Para Pembanding;

melawan

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. Cabang Pekalongan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 142 Pekalongan, Cq. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA. Tbk. Pusat, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Kavling 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DWI ARIEP LISTIAWAN, RIYANGGI BRATA PUTRA, TURADI dan RINTO ARYANTO, Para Karyawan dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016, Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembantah telah menggugat Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbantah di muka persidangan Pengadilan Agama Pekalongan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Pembantah merupakan nasabah aktif dari Terbantah sejak tahun

2002, selain sebagai nasabah Para Pembantah juga merupakan pengusaha batik, dimana dalam menjalankan usahanya tersebut Para Pembantah telah beberapa kali memperoleh fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* dari Terbantah dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1295 dan *Alhamdulillah* dapat memenuhi janjinya sesuai waktu yang diperjanjikan adapun janji-janji Para Terbantah yang sesuai dengan perjanjian adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 April 2002 Para Pembantah menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1295, *Alhamdulillah* Para Pembantah dapat memenuhi janjinya dengan mengembalikan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut tepat waktu;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2002, Para Pembantah menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1295, *Alhamdulillah* Para Pembantah dapat memenuhi janjinya dengan mengembalikan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut tepat waktu;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2002, Para Pembantah menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1295, *Alhamdulillah* Para Pembantah dapat memenuhi janjinya dengan mengembalikan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut tepat waktu;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2003 Para Pembantah menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1295, *Alhamdulillah* Para Pembantah dapat memenuhi janjinya dengan mengembalikan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut tepat waktu;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2004 Para Pembantah menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* sejumlah Rp150.298.007,00 (seratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1295, *Alhamdulillah* Para Pembantah dapat memenuhi janjinya dengan mengembalikan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut tepat waktu;

Para Pembantah juga telah memperoleh fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* dari Terbantah dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 788 dan *Alhamdulillah* dapat memenuhi janjinya sesuai waktu yang diperjanjikan, yakni:

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2005 Para Pembantah menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* sejumlah Rp795.550.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 788, *Alhamdulillah* Para Pembantah dapat memenuhi janjinya

dengan mengembalikan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut tepat waktu;

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2006 Para Pembantah menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* sejumlah Rp184.746.700,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 788, *Alhamdulillah* Para Pembantah dapat memenuhi janjinya dengan mengembalikan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut tepat waktu;

Para Pembantah memperoleh kembali fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* dari Terbantah dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 788, namun demikian sedikit mengalami hambatan;

- Bahwa pada tanggal 5 April 2007, Para Pembantah membuat Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah*, awalnya perjanjian Para Pembantah tidak mengalami permasalahan, namun diawal tahun 2008 kondisi usaha Para Pembantah di bidang produksi kain/sarung batik untuk ekspor ke Thailand mengalami kendala yang diakibatkan adanya krisis ekonomi di Thailand, sehingga mengakibatkan pembayaran pelanggan menjadi bermasalah/default hingga kini;
- Meskipun demikian Para Pembantah berupaya untuk tetap memenuhi kewajibannya kepada Terbantah, namun di tengah-tengah upaya memenuhi kewajibannya dan akibat bermasalahnya pelanggan Para Pembantah di Thailand, sehingga berdampak terhadap usaha Para Pembantah dan menyebabkan Para Pembantah telat memenuhi kewajibannya tersebut;
- Keterlambatan Para Pembantah dalam memenuhi kewajibannya, langsung direspon dengan iktikad tidak baik oleh Terbantah, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2008, beberapa orang utusan Terbantah mendatangi Para Pembantah, namun utusan tersebut tidak bertemu dengan Para Pembantah, utusan tersebut bertemu dengan anak perempuan Para Pembantah yang masih berusia 16 tahun;
- Kemudian anak Para Pembantah tersebut dipaksa untuk tanda tangan (dokumen berita acara pemasangan papan lelang oleh bank) pada surat yang telah disediakan tanpa diberitahu apa isinya (isi kertas itu ditutupi oleh salah satu tangan seorang utusan Terbantah). Setelah itu beberapa orang utusan yang datang langsung *memantek*/memasang papan lelang di tembok depan rumah Para Pembantah tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada Pak Umar selanjutnya;
- Setelah tahu rumahnya *dipantek* papan lelang oleh orang utusan Terbantah, maka kemudian anak perempuan Para Pembantah menghubungi Para Pembantah dengan menangis histeris;
- Setelah Pemasangan/*memantek* papan lelang di atas, semua rekanan kerja kami

yang semula akan banyak membantu/memasok kebutuhan usaha Para Pembantah *pasca default* usaha *trading* sarung batik ke Thailand menjadi hilang kepercayaan total, kebangkitan kegiatan usaha Para Pembantah menjadi tambah lemah, mengalami masalah kesehatan yang berkepanjangan setelah *shock* yang berat dan mengalami gangguan kesehatan serius seperti gula darah dan lainnya;

- Efek lainnya adalah diketahuinya data kegiatan perbankan (data pembiayaan & keuangan) Para Pembantah oleh masyarakat luas terkait kejadian *pemantekan* di atas, terlebih rekanan usaha Para Pembantah (*supplier* kain putih) yang rata-rata menjadi nasabah Terbantah juga mulai menjauhi Para Pembantah;
- Setelah kejadian itu Para Pembantah menghubungi melalui telpon ke direktur pusat Terbantah di Jakarta, yaitu Pak Irawan/Wawan. Mendengar kejadian yang dialami Para Pembantah, kemudian Pak Irawan mengutus sekretaris direksinya yang bernama Pak Oktav untuk menemui Para Pembantah;
- Setelah bertemu dan mendengar cerita dari Para Pembantah, Pak Oktav meminta maaf atas apa yang sudah terjadi dan berjanji akan segera menyelesaikannya;
- Kemudian Para Pembantah ditemui oleh Terbantah dengan mengutus Pak Dony Iskandar selaku pimpinan wilayah/Semarang bersama Pak Achmad Baraja selaku pimpinan Solo menemui Para Pembantah bersama satu orang lagi bagian mencatat (lupa namanya);
- Pada saat bertemu dengan Para Pembantah, Terbantah melalui utusannya meminta maaf atas apa yang telah terjadi, akhirnya diambil sebuah kesepakatan bahwa hutang Para Pembantah yang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dibebaskan dari *margin* & diberi waktu untuk mencicil selama 10 (sepuluh) tahun;
- Sejak 2008 kejadian itu Para Pembantah, meskipun keadaan Para Pembantah masih mempunyai hutang, justru Para Pembantah diberikan tambahan utang dengan dalil diberikan sebagai hadiah + bantuan untuk berobat dari Terbantah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan agar mengembalikan selama 5 (lima) tahun, dengan mengangsur Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan, dengan catatan Para Pembantah tidak menggugat/memperpanjang kesalahan itu;
- Pencairan dana tersebut dilakukan di kantor cabang Terbantah Brebes, dikarenakan Kantor Cabang Pekalongan Terbantah tidak diperkenankan lagi untuk mengurus Para Pembantah, dikarenakan kesalahan dan tindakan yang dilakukan kantor cabang Terbantah di Pekalongan;
- Selanjutnya dalam prakteknya format fasilitas kredit keringanan yang dijanjikan tersebut pada tidak berjalan/dijalankan semestinya, dimana fasilitas yang lama Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tetap melanjutkan jumlah cicilan dan jangka waktu sisa yang ada dengan angsuran yang berat, ditambah pula fasilitas

baru yang menjadi tambah berat lagi karena fasilitas lama tidak dijadwal ulang apalagi diringkankan dengan penghapusan *margin* lamanya. Seharusnya lebih manusiawi lagi dengan *graze* periode angsuran lama yang kami harapkan waktu itu tidak diberikan;

- Ada indikasi yang jelas dan terburu-buru oleh Terbantah untuk tidak melakukan upaya meringankan fasilitas kredit, diduga adanya kesepakatan-kesepakatan Terbantah dengan pihak nasabah Terbantah yang lain untuk mengambil alih paksa aset dengan menjual, melelang guna dibeli/dialihkan pada pihak-pihak yang bermain dalam air yang keruh;
- Terbantah tidak melihat sama sekali kenyataan baik dan *histori* fasilitas kredit lama kami yang *Alhamdulillah* selalu lancar dan lunas di dalam kondisi usaha kami yang normal tanpa masalah pada periode 2002 hingga 2008 serta Para Pembantah juga termasuk nasabah perdana yang aktif di kegiatan mutasi tabungan bank serta selalu mengajak banyak rekanan lain menabung di Terbantah. Bahkan Para Pembantah Pernah dinobatkan sebagai nasabah aktif Terbantah periode 2002 -2004;
- Meskipun kondisi keuangan Para Pembantah masih mengalami permasalahan, namun Para Pembantah tetap berupaya untuk memenuhi kewajibannya tersebut hingga saat ini, hal demikian dapat dilihat adanya *historical transcation* pendebitan rekening Para Pembantah;

Berdasarkan uraian fakta di atas, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- I. Permohonan Penetapan Eksekusi *Grosse Akta Tanggungan* yang diajukan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 batal demi hukum, karena dibuat atas dasar keterangan palsu dan lewat waktu:
 1. Bahwa pada tanggal 5 April 2007, Para Pembantah membuat Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah*, awalnya perjanjian Para Pembantah tidak mengalami permasalahan, namun pertengahan tahun 2008 kondisi usaha Para Pembantah di bidang produksi kain/sarung batik untuk ekspor ke Thailand mengalami kendala yang diakibatkan adanya krisis ekonomi di Thailand, sehingga mengakibatkan pembayaran pelanggan Para Pembantah di Thailand menjadi bermasalah/*default* hingga kini;
 2. Bahwa bermasalahnya pembayaran pelanggan Para Pembantah di Thailand mengakibatkan Para Pembantah juga mengalami permasalahan dalam melakukan pembayaran terhadap Terbantah hingga 3 (tiga) bulan, namun permasalahan pembayaran Para Pembantah direspon dengan iktikad tidak baik, yakni pada tanggal 17 Oktober 2008 rumah Para Pembantah dilakukannya *pemantekkan* oleh Terbantah, sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan rekanan Para Pembantah yang mensuply bahan baku usaha Para Pembantah;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2008, Para Pembantah, oleh Terbantah, diberi hadiah dan bantuan dari Terbantah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Para Pembantah dapat mengembalikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan cara mengangsur Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan, dengan catatan Para Pembantah tidak menggugat/memperpanjang atas adanya peristiwa *pemantekkan* papan lelang yang dilakukan oleh Terbantah, atas peristiwa tersebut, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan Para Pembantah dialihkan di Kantor Cabang Terbantah yang berada di Brebes;
4. Bahwa selanjutnya hadiah dan bantuan Para Pembantah, kemudian dibuatkan akta di hadapan Fasicha Notaris Pengganti Deviyanti Rosita, S.H., Notaris Brebes, namun tanpa Para Pembantah sadari ternyata, akta tersebut berupa Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 14, tanggal 17 Desember 2008, yang isinya berupa tambahan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* dengan nilai Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Bahwa dalam pembuatan Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah*, ternyata tanpa disadari Para Pembantah juga dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Nomor 15, tanggal 17 Desember 2008;
6. Bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh Para Pembantah hanya berlaku 1 (satu) bulan untuk ditingkatkan menjadi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), mengingat pinjaman Para Pembantah lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa kemudian diketahui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 00742/2009, yang dibuat oleh Muhammad Sauki, S.H., selaku PPAT senilai Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Penetapan Eksekusi oleh Terbantah, dan ternyata Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) didasari atas keterangan palsu berupa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 15, tanggal 17 Juli 2009, karena pada tanggal tersebut Para Pembantah tidak pernah membuatnya;
8. Bahwa oleh karena Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 00742/2009, yang dibuat oleh Muhammad Sauki, S.H., didasari atas tidak pernah dibuatnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 15 Tanggal 17 Juli 2009, yang dibuat di hadapan Deviyanti Rosita, S.H., Notaris Brebes, maka demikian Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut batal demi hukum, karena didasari atas keterangan palsu;
9. Bahwa selain batal demi hukum karena keterangan palsu, Akta Pemberian

Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 batal demi hukum karena lewat waktu hal demikian sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, menyatakan:

- (1) Surat kuasa membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan;
 2. Tidak memuat kuasa substitusi;
 3. Mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan;
- (2) Kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);
- (3) Surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan;
- (4) Surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal surat kuasa membebankan hak tanggungan diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Surat kuasa membebankan hak tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum;
- (7) Bahwa meskipun Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, tidak memberikan batasan waktu berlakunya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Namun SKMHT tanpa batasan waktu tersebut hanya berlaku, sebagaimana diatur dalam:

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu, yakni:

Pasal 1

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diberikan untuk menjamin pelunasan jenis-jenis kredit usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993 tersebut di bawah ini berlaku sampai saat ini berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok yang bersangkutan:

1. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil, yang meliputi:
 - a. Kredit kepada koperasi unit desa;
 - b. Kredit usaha tani;
 - c. Kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya;
2. Kredit pemilikan rumah yang diadakan untuk pengadaan perumahan, yaitu:
 - a. Kredit yang diberikan untuk membiayai pemilikan rumah inti, rumah sederhana atau rumah susun dengan luas tanah maksimum 200 m² (dua ratus meter persegi) dan luas bangunan tidak lebih dari 70 m² (tujuh puluh meter persegi);
 - b. Kredit yang diberikan untuk pemilikan Kavling Siap Bangun (KSB) dengan luas tanah 54 m² (lima puluh empat meter persegi) sampai dengan 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan kredit yang diberikan untuk membiayai bangunannya;
 - c. Kredit yang diberikan untuk perbaikan/pemugaran rumah sebagaimana dimaksud huruf a dan b;
3. Kredit produktif lain yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dengan *plafond* kredit tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), antara lain:
 - a. Kredit Umum Pedesaan (BRI);
 - b. Kredit Kelayakan Usaha (yang disalurkan oleh Bank Pemerintah);

Pasal 2.

Surat kuasa membebankan hak tanggungan yang diberikan untuk menjamin pelunasan jenis-jenis kredit di bawah ini dengan obyek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang pensertifikatannya sedang dalam pengurusan, berlaku sampai 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan: (1) Kredit produktif yang termasuk kredit usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993 yang diberikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat dengan *plafond*

kredit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa tanggal 17 Desember 2008, Para Pembantah, membuat akta perjanjian pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 14, di hadapan Fasicha, S.H., Notaris Pengganti Deviyanti Rosita, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Brebes, kemudian pada saat yang bersamaan Para Pembantah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 15, tanggal 17 Desember 2008;
11. Selanjutnya sejak saat itu Para Pembantah tidak pernah menghadap Notaris dan PPAT di manapun termasuk Notaris dan PPAT Muhammad Sauki, untuk membuat SKMHT maupun APHT, bahwa kemudian diterbitkannya *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Muhammad Sauki, pada tanggal 29 Juli 2009, jikapun *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 atas dasar SKMHT tanggal 17 Desember 2008 yang dibuat oleh Para Pembantah di hadapan Fasicha, SH, Notaris Pengganti Deviyanti Rosita, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Brebes, maka dapat dipastikan bahwa *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009, batal demi hukum, karena SKMHT tersebut telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, sebagaimana telah diuraikan di atas;
12. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian permohonan penetapan eksekusi *a quo*, patut untuk ditolak dan menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang benar;

II. Jumlah Nilai Yang Dipermasalahkan Berbeda.

13. Bahwa menurut Terbantah Para Pembantah telah menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* senilai Rp904.374.760,00 (sembilan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 12, tanggal 12 April 2007;
14. Di awal penerimaan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* hingga pertengahan tahun 2008 kondisi usaha Para Pembantah di bidang produksi kain/sarung batik untuk ekspor ke Thailand berjalan dengan baik, sehingga Para Pembantah dapat memenuhi kewajibannya;
15. Kemudian sekitar bulan juli 2008, Para Pembantah mengalami kendala yang diakibatkan adanya krisis ekonomi di Thailand, sehingga mengakibatkan pembayaran pelanggan menjadi bermasalah/default hingga kini;

16. Meskipun ada permasalahan pembayaran dari pelanggan Para Pembantah, namun demikian Para Pembantah tetap berupaya untuk memenuhi kewajibannya kepada Terbantah, namun di tengah-tengah upaya memenuhi kewajibannya dan akibat bermasalahnya pelanggan Para Pembantah di Thailand, sehingga berdampak terhadap usaha Para Pembantah dan menyebabkan Para Pembantah telat memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga pembayaran Para Pembantah terhenti dinilai Rp190.531.558,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
17. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2008 terjadi Pemasangan/ *memantek* papan lelang, sehingga membuat semua rekanan kerja Para Pembantah yang semula akan banyak membantu/memasok kebutuhan usaha Para Pembantah *pasca default* usaha *trading* sarung batik ke Thailand menjadi hilang kepercayaan total;
18. Setelah adanya insiden pemasangan papan lelang oleh Terbantah, kemudian Para Pembantah ditemui oleh utusan Terbantah yakni Pak Dony Iskandar selaku pimpinan wilayah/Semarang bersama Pak Achmad Baraja, selaku pimpinan Solo bersama satu orang lagi bagian mencatat (lupa namanya);
19. Pada saat bertemu dengan Para Pembantah, Terbantah melalui utusannya meminta maaf atas apa yang telah terjadi, akhirnya diambil sebuah kesepakatan bahwa utang Para Pembantah yang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dibebaskan dari sisa *margin* senilai Rp13.843.202,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah) dan diberi waktu untuk mencicil selama 10 (sepuluh) tahun;
20. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka Para Pembantah menganggap jumlah nilai kewajiban yang dipermasalahkan oleh Terbantah berbeda dengan jumlah kewajiban Para Pembantah, dimana dalam permasalahan jumlah tersebut Terbantah mendalilkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Pembantah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan *margin* tertunggak sebesar Rp112.380.400,00 (seratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), sehingga kewajiban Para Pembantah menjadi Rp812.380.400,00 (delapan ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), padahal Para Pembantah telah menerima keringanan dari Terbantah, dengan dihilangkannya *margin* tertunggak, setelah adanya insiden pemasangan papan lelang oleh Terbantah, kemudian Para Pembantah ditemui oleh utusan Terbantah yakni Pak Dony Iskandar selaku pimpinan wilayah/ Semarang bersama Pak Achmad Baraja selaku pimpinan Solo bersama satu orang lagi bagian

mencatat (lupa namanya) yakni sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dibebaskan dari *margin* dan diberi waktu untuk mencicil selama 10 (sepuluh) tahun;

21. Bahwa karena Terbantah merasa bersalah, maka selanjutnya Para Pembantah diberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk menambah modal dan biaya berobat. Para Pembantah juga diberikan kewenangan untuk mencicil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 5 (lima) tahun tanpa *margin*, kemudian utusan Terbantah juga menyatakan untuk segala urusan Para Pembantah dialihkan di Kantor Brebes dan untuk Kantor Pekalongan sudah tidak mengurus masalah Para Pembantah;
22. Bahwa kemudian atas pemberian uang tersebut ternyata dibuatkan Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah*, di hadapan Fasicha selaku Notaris Pengganti dari Deviyanti Rosita, berkedudukan di Kabupaten Brebes, pada tanggal 17 Desember 2008 dengan nilai Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pokok dan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) *margin* keuntungan. Namun demikian menurut Terbantah, Para Pembantah hanya dinyatakan telah membayar pokok sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebagaimana berkurangnya pokok Para Pembantah semula Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), menjadi Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan sisa *margin* tertunggak Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
23. Bahwa atas dasar kedua perjanjian pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut, maka Para Pembantah diharuskan memenuhi kedua kewajibannya tersebut dengan membayar senilai Rp1.252.180.400,00 (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), jelas tidak benar karena Para Pembantah telah dibebaskan dari *margin-margin* tersebut, sehingga utang Para Pembantah seharusnya hanya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
24. Bahwa atas utangnya tersebut Para Pembantah telah melakukan pembayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah sejumlah Rp170.860.414,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat belas rupiah) yakni Rp185.860.414,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat belas rupiah) yang menurut Pembantah telah didebet secara sistem, sehingga

dengan demikian kekurangan pokok Para Pembantah adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikurangi Rp185.860.414,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat belas rupiah) Rp185.860.414,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat belas rupiah) = Rp814.139.586,00 (delapan ratus empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);

25. Bahwa oleh karena dasar Permohonan Eksekusi *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 tersebut juga didasari atas keterangan palsu berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat atas dasar Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 15, tanggal 17 Juli 2009 yang Para Pembantah tidak pernah membuat SKMHT tersebut, maka demikian Permohonan Eksekusi atas *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan hanya dapat berupa *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00541/2007, tanggal 12/06/2007 sejumlah Rp812.380.400,00 (delapan ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), hal demikian jika pengadilan agama menganggap hanya membenarkan permohonan atas dasar *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00541/2007, tanggal 12/06/2007, sejumlah Rp812.380.400,00 (delapan ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), maka demikian dalil permohonan *a quo* juga tidak benar, karena Para Pembantah telah dibebaskan dari *margin*, sehingga Para Pembantah hanya mempunyai utang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan demikian jumlah yang dijadikan dasar oleh Terbantah tidak benar, apalagi Para Pembantah telah membayar Rp185.860.414,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat belas rupiah), sehingga total seharusnya yang harus dibayar oleh Para Pembantah adalah Rp514.139.586,00 (lima ratus empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
26. Untuk membuktikan bantahannya, Para Pembantah memohon kepada pengadilan agama untuk menghadirkan Pak Dony Iskandar selaku pimpinan wilayah/Semarang bersama Pak Achmad Baraja, selaku pimpinan Solo;
27. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, apa yang didalilkan oleh Terbantah tidak sesuai dengan jumlah kewajiban yang seharusnya Para Pembantah penuhi, oleh karena Para Pembantah menyatakan bahwa Para Pembantahlah yang benar;

III. Para Pembantah tidak pernah menerima fasilitas pembiayaan berdasarkan Akta Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor 12, tanggal 12 April 2007, senilai

Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan *margin* tertunggak Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

28. Bahwa pada tanggal 12 April 2007, Para Pembantah membuat Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 12, fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* senilai Rp904.374.760,00 (sembilan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan rincian Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pokok dan Rp204.374.760,00 (dua ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) untuk *margin*, namun sejak ada insiden pemasangan *plang* lelang *margin* tersebut telah dihapuskan;
29. Kemudian Para Pembantah pada tanggal 17 Desember 2008 dibuatkan Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 14, di hadapan Fasicha selaku Notaris Pengganti dari Deviyanti Rosita, berkedudukan di Kabupaten Brebes, senilai Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pokok dan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) *margin* keuntungan;
30. Bahwa, selanjutnya Terbantah mendalilkan Para Pembantah menerima fasilitas pembiayaan berdasarkan Akta Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor 12 tanggal 12 April 2007 senilai Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan *margin* tertunggak Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana poin 6 halaman 4;
31. Bahwa dalil Terbantah tersebut jelas tidak benar, maka sudah sepatutnya permohonan penetapan eksekusi Terbantah untuk ditolak, karena dasar permohonan eksekusi tidak benar;

IV. Permohonan Eksekusi *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00541/2007 dan *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 terdapat keterangan palsu;

32. Bahwa dalam Permohonan Eksekusi *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00541/2007 dan *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 12, tanggal 12 April 2007 dan Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 14, tanggal 17 Desember 2008, yang di hadapan Fasicha Notaris Pengganti Deviyanti Rosita, S.H., Notaris Brebes, pada halaman 5 angka 8, terdapat hak tanggungan peringkat VII dengan nilai Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan telah dinyatakan lunas;
33. Bahwa Para Pembantah membantah dengan tegas adanya hak tanggungan peringkat VII, meskipun telah dinyatakan lunas, karena Para Pembantah

tidak pernah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 13 Juli 2010, Nomor 357/2010, yang dibuat oleh Muhammad Sauki, selaku PPAT, selain daripada itu Para Pembantah juga tidak pernah menghadap Notaris dan PPAT Muhammad Sauki. Para Pembantah terakhir kali hanya menghadap Fasicha selaku Notaris Pengganti Deviyanti Rosita, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Brebes;

34. Berdasarkan hal demikian, maka Permohonan Eksekusi *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00541/2007 dan *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 12, tanggal 12 April 2007 dan Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 14, tanggal 17 Desember 2008, yang di hadapan Fasicha Notaris Pengganti Deviyanti Rosita, S.H., Kabupaten Brebes, adalah permohonan yang tidak benar, karena didasari atas keterangan palsu. Atas hal tersebut, maka Para Pembantah segera memproses secara hukum pidana dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan upaya hukum lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pembantah mohon kepada Pengadilan Agama Pekalongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan bahwa Penetapan eksekusi *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00541/2007 dan Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 12, tanggal 12 April 2007 dan *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009, tanggal 11 Agustus 2009 tidak dapat dilaksanakan;
4. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pekalongan telah menjatuhkan putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Pkl. tanggal 8 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding permohonan Para Pembantah telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg. tanggal 5 Januari 2016 Masehi bertepatan

dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 7 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Pkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Maret 2016;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 24 Maret 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 7 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tingkat kedua, tidak tepat dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Para Pemohon Kasasi, dimana dalam putusan *a quo* pada intinya *Judex Facti* menyatakan batas waktu pengajuan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1994 *jis.* Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi, tahun 2013, halaman 5-6;

Bahwa, lewatnya jangka waktu yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bukan atas kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi merupakan kesalahan dan kekhilafan administrasi yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat pertama, dimana pada tanggal 14 Juli 2015, Prinsipal Pemohon Kasasi datang sendiri dan menghadap ke bagian administrasi pernyataan banding untuk menyatakan banding sendiri dikarenakan khawatir jangka waktu pernyataan banding habis berbarengan dengan waktu libur hari raya dan kuasa hukum prinsipal berkedudukan hukum di Jakarta masih dalam suasana merayakan dengan bersilahturahmi kepada keluarga, teman dan tetangga dan padatnya

arus mudik dan arus balik, namun oleh Sdr. Suntana, tidak diperkenankan, entah dengan dasar dan alasan apa kemudian sdr. Suntama menuliskan surat perpanjangan waktu pernyataan banding untuk prinsipal Pemohon Kasasi yang menyatakan, putusan tanggal 8 Juli 2015, diberikan waktu untuk mengajukan banding maksimal pendaftaran banding tanggal 28 Juli 2015 harus sudah mendaftar banding. Atas dasar itulah kemudian prinsipal dan kuasa hukumnya mendaftarkan bandingnya pada tanggal 27 Juli 2015 satu hari sebelum berakhirnya masa perpanjangan yang diberikan oleh bagian administrasi *Judex Facti* tingkat pertama. Oleh karenanya, tidak ada alasan *Judex Facti* menyatakan tidak menerima permohonan banding Para Pembanding, karena hal demikian bukan merupakan kesalahan dari Para Pemohon Kasasi, akan tetapi merupakan kekhilafan dari administrasi *Judex Facti* tingkat pertama yang tanpa dasar hukum memberikan perpanjangan waktu kepada Pemohon Kasasi.

Adapun mengenai kesalahan *Judex Facti* tingkat pertama adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan *a quo*, menyatakan kuasa hukum Para Pemohon Kasasi yang bernama M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H. tidak melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan tidak menunjukan kartu aslinya yang sah menurut pengakuan dari Sutejo Sapto Jalu, S.H. yang hadir dalam persidangan menyatakan bahwa kuasa hukum yang bernama M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H. ijin prakteknya beracara masa berlakunya sudah kadaluwarsa dan belum memperpanjang/memperbarui lagi;

Bahwa tidak benar jika Sutejo Sapto Jalu, S.H., menyatakan ijin praktek beracara Mahendradatta, S.H., M.A., M.H. masa berlakunya sudah kadaluwarsa. Bahwa Sutejo Sapto Jalu, S.H., hanya menyatakan kartu tanda anggota advokat sudah habis dan belum diperpanjang dikarenakan adanya konflik antar perhimpunan advokat yang menyebabkan perhimpunan advokat terbelah menjadi 2 (dua) perhimpunan yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Komite Advokat Indonesia (KAI), sehingga menyebabkan advokat M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H. hanya mempergunakan berita acara pengangkatan sebagai advokat dari Departemen Kehakiman dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi, sebagai dasar ijin prakteknya sebagaimana terlampir. Begitu juga dengan putusan *a quo* yang menyatakan Guntur Fattahillah, S.H., tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat, juga tidak benar, Guntur Fattahillah, S.H., telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat, dalam hal ini Majelis Hakim meminta agar Kartu Tanda Anggota Advokat untuk diperjelas saja foto kopinya. Pada pertimbangan putusan lainnya, Majelis Hakim menyatakan, bahwa kuasa hukum Para Pemohon Kasasi yang hadir dalam persidangan menyatakan tidak akan melengkapinya persyaratan surat kuasa Para Pemohon Kasasi yang ijin prakteknya sudah habis termasuk M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., dan tetap memakai kop nama di bawah naungan Advokat *Law Offices of* M. Mahendradatta padahal M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H. adalah yang menjadi penanggung jawab

pada kantor advokat tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* yang menyatakan kuasa hukum tersebut tidak memiliki *legal standing* dan oleh karena Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi ada yang tidak memenuhi syarat formil, maka bantahan Para Pemohon Kasasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum tersebut mengandung cacat formil, maka bantahan Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart/NO*) tidaklah tepat;

Bahwa tidak dipenuhinya Kartu Tanda Anggota Advokat M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., meskipun M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., yang menjadi penanggung jawab pada kantor advokat tersebut, tidak berarti kemudian menjadikan Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi banding, tidak memiliki *legal standing*. Memang benar kantor hukum Para Pemohon Kasasi banding yang dipergunakan dalam perkara *a quo* adalah *The Law Offices of* M. Mahendradatta dan dalam hal ini M. Mahendradatta, S.H.M.A. M.H., tidak melengkapi Kartu Tanda Anggota Advokat, Namun demikian M. Mahendradatta, S.H.,M.A., M.H., telah melampirkan Berita Acara Pengangkatan sebagai Advokat dan Berita Acara Sumpah, sebagai *Legal standing* ijin prakteknya, dikarenakan M. Mahendradatta berpegang teguh pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni “Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Selain daripada itu dalam surat kuasa tercantum kalimat dapat bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama, sehingga nama-nama yang tercantum dalam surat kuasa tersebut dapat mewakili dalam setiap persidangan *a quo* baik secara sendiri maupun secara bersama-sama. Dengan demikian, yang menyatakan Para Pemohon Kasasi tidak memiliki *legal standing* putusan *a quo* jelas tidak berdasar. Apalagi diketahui Sutejo Sapto Jalu, S.H., merupakan advokat yang memenuhi syarat-syarat sebagai advokat sebagaimana dimaksud undang-undang;

Bahwa dijadikan *The Law Offices of* M. Mahendradatta sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menyatakan tidak dapat diterima bantahan, dikarenakan tidak adanya Kartu Tanda Pengenal Advokat M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H, karena dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kantor tersebut, jelas tidaklah tepat, karena jika hal demikian dijadikan tolak ukur untuk menyatakan suatu kantor hukum tidak memiliki *legal standing*, tentunya akan banyak kantor hukum yang dinyatakan tidak memiliki *legal standing*, karena begitu banyak kantor hukum yang tidak menggunakan nama atau identitas diri seorang advokat, seperti halnya banyaknya lembaga bantuan hukum yang tidak mempergunakan nama-nama advokat sebagai identitas kantor hukumnya, namun lembaga bantuan hukum tersebut terdiri dari beberapa advokat dan memilih salah satu nama tersebut sebagai penanggung jawab kantor dan dimungkinkan juga dari beberapa advokat salah satu dari advokat-advokat

tersebut tidak memiliki kartu tanda pengenal advokat dan hanya memiliki berita acara pengangkatan sebagai advokat dan berita acara sumpah sebagai advokat. Begitu juga dengan *The Law Offices of M. Mahendradatta* adalah nama sebuah kantor hukum yang terdiri dari nama-nama advokat seperti M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., dan Sutejo Sapto Jalu, S.H. yang kesemuanya merupakan advokat yang ada di kantor *The Law Offices of M. Mahendradatta*, oleh karenanya meskipun dari nama-nama tersebut ada yang tidak melengkapi Kartu Tanda Pengenal Advokat, namun advokat tersebut memiliki data pendukung lain yang menyatakan identitas dirinya sebagai advokat, maka bukan berarti kantor hukum tersebut tidak memiliki *legal standing*, apalagi dalam surat kuasa tersebut jelas terdapat kalimat yang menyatakan, bahwa advokat dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Bahwa perlu diketahui saat ini masing-masing organisasi tersebut saat ini terpecah belah juga, dimana sejak Musyawarah Nasional ke-2 Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Hotel Clarion, Makassar, Jumat, 27 Maret 2015, terpecah menjadi tiga kubu, yaitu kubu Otto Hasibuan (Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Peradi), Juniver Girsang, dan Luhut Pangaribuan, perpecahan organisasi tersebut sangat berdampak pada permasalahan perpanjangan kartu tanda pengenal advokat yang saat ini sudah memasuki berakhirnya masa berlaku kartu tanda pengenal advokat;

Bahwa oleh karena putusan *a quo* belum memasuki pokok perkara dan pentingnya pokok perkara *a quo* untuk dipertimbangkan, dan oleh karena Pengadilan Tinggi mempunyai kewenangan memutus dan mengadili sendiri, maka demikian Para Pemohon Kasasi banding, memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama untuk memeriksa perkara *a quo* secara utuh demi terwujudnya praktek peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan Pasal 143 *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Adapun pokok perkara dari Para Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Kasasi merupakan nasabah aktif dari Termohon Kasasi sejak tahun 2002, selain sebagai nasabah Para Pemohon Kasasi juga merupakan pengusaha batik, dimana dalam menjalankan usahanya tersebut Para Pemohon Kasasi telah beberapa kali memperoleh fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* dari Termohon Kasasi dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1295 dan *Alhamdulillah* dapat memenuhi janjinya sesuai waktu yang diperjanjikan adapun janji-janji Para Termohon Kasasi yang sesuai dengan perjanjian adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 April 2002 Para Pemohon Kasasi menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1295, *Alhamdulillah* Para Pemohon Kasasi dapat memenuhi janjinya dengan mengembalikan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut tepat waktu;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2002, Para Pemohon Kasasi menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1295, *Alhamdulillah* Para Pemohon Kasasi dapat memenuhi janjinya dengan mengembalikan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut tepat waktu;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2002, Para Pemohon Kasasi menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1295, *Alhamdulillah* Para Pemohon Kasasi dapat memenuhi janjinya dengan mengembalikan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut tepat waktu;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2003 Para Pemohon Kasasi menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1295, *Alhamdulillah* Para Pemohon Kasasi dapat memenuhi janjinya dengan mengembalikan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut tepat waktu;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2004 Para Pemohon Kasasi menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* sejumlah Rp150.298.007,00 (seratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1295, *Alhamdulillah* Para Pemohon Kasasi dapat memenuhi janjinya dengan mengembalikan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut tepat waktu;

Para Pemohon Kasasi juga telah memperoleh fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* dari Termohon Kasasi dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 788 dan *Alhamdulillah* dapat memenuhi janjinya sesuai waktu yang diperjanjikan, yakni:

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2005 Para Pemohon Kasasi menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* sejumlah Rp795.550.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 788, *Alhamdulillah* Para Pemohon Kasasi dapat memenuhi janjinya dengan mengembalikan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut tepat waktu;
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2006 Para Pemohon Kasasi menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* sejumlah Rp184.746.700,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 788, *Alhamdulillah* Para Pemohon

Kasasi dapat memenuhi janjinya dengan mengembalikan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut tepat waktu;

Para Pemohon Kasasi memperoleh kembali fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* dari Termohon Kasasi dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 788, namun demikian sedikit mengalami hambatan;

- Bahwa pada tanggal 5 April 2007, Para Pemohon Kasasi membuat Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah*, awalnya perjanjian Para Pemohon Kasasi tidak mengalami permasalahan, namun di awal tahun 2008 kondisi usaha Para Pemohon Kasasi di bidang produksi kain/sarung batik untuk ekspor ke Thailand mengalami kendala yang diakibatkan adanya krisis ekonomi di Thailand, sehingga mengakibatkan pembayaran pelanggan menjadi bermasalah/default hingga kini;
- Meskipun demikian Para Pemohon Kasasi berupaya untuk tetap memenuhi kewajibannya kepada Termohon Kasasi, namun di tengah-tengah upaya memenuhi kewajibannya dan akibat bermasalahnya pelanggan Para Pemohon Kasasi di Thailand, sehingga berdampak terhadap usaha Para Pemohon Kasasi dan menyebabkan Para Pemohon Kasasi telat memenuhi kewajibannya tersebut;
- Keterlambatan Para Pemohon Kasasi dalam memenuhi kewajibannya, langsung direspon dengan iktikad tidak baik oleh Termohon Kasasi. Tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2008, beberapa orang utusan Termohon Kasasi mendatangi Para Pemohon Kasasi, namun utusan tersebut tidak bertemu dengan Para Pemohon Kasasi, utusan tersebut bertemu dengan anak perempuan Para Pemohon Kasasi yang masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Kemudian anak Para Pemohon Kasasi tersebut dipaksa untuk tanda tangan (dokumen berita acara pemasangan papan lelang oleh bank) pada surat yang telah disediakan tanpa diberitahu apa isinya (isi kertas itu ditutupi oleh salah satu tangan seorang utusan Termohon Kasasi). Setelah itu beberapa orang utusan yang datang langsung *memantek*/memasang papan lelang di tembok depan rumah Para Pemohon Kasasi tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada Pak Umar selanjutnya;
- Setelah tahu rumahnya *dipantek* papan lelang oleh orang utusan Termohon Kasasi, maka kemudian anak perempuan Para Pemohon Kasasi menghubungi Para Pemohon Kasasi dengan menangis histeris;
- Setelah Pemasangan/*memantek* papan lelang di atas, semua rekanan kerja kami yang semula akan banyak membantu/memasok kebutuhan usaha Para Pemohon Kasasi pasca *default* usaha *trading* sarung batik ke Thailand menjadi hilang kepercayaan total, kebangkitan kegiatan usaha Para Pemohon Kasasi menjadi tambah lemah, mengalami masalah kesehatan yang berkepanjangan setelah *shock* yang berat dan mengalami gangguan kesehatan serius seperti gula darah

dan lainnya;

- Efek lainnya adalah diketahuinya data kegiatan perbankan (data pembiayaan & keuangan) Para Pemohon Kasasi oleh masyarakat luas terkait kejadian *pemantekan* di atas, terlebih rekanan usaha Para Pemohon Kasasi (*supplier* kain putih) yang rata-rata menjadi nasabah Termohon Kasasi juga mulai menjauhi Para Pemohon Kasasi;
- Setelah kejadian itu Para Pemohon Kasasi menghubungi melalui telpon ke direktur pusat Termohon Kasasi di Jakarta, yaitu Pak Irawan/Wawan. Mendengar kejadian yang dialami Para Pemohon Kasasi, kemudian Pak Irawan mengutus sekretaris direksinya yang bernama Pak Oktav untuk menemui Para Pemohon Kasasi;
- Setelah bertemu dan mendengar cerita dari Para Pemohon Kasasi, Pak Oktav meminta maaf atas apa yang sudah terjadi dan berjanji akan segera menyelesaikannya;
- Kemudian Para Pemohon Kasasi ditemui oleh Termohon Kasasi dengan mengutus Pak Dony Iskandar selaku pimpinan wilayah/Semarang bersama Pak Achmad Baraja selaku pimpinan Solo menemui Para Pemohon Kasasi bersama satu orang lagi bagian mencatat (lupa namanya);
- Pada saat bertemu dengan Para Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi melalui utusannya meminta maaf atas apa yang telah terjadi, akhirnya diambil sebuah kesepakatan bahwa hutang Para Pemohon Kasasi yang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dibebaskan dari *margin* & diberi waktu untuk mencicil selama 10 (sepuluh) tahun.
- Sejak 2008 kejadian itu Para Pemohon Kasasi, meskipun keadaan Para Pemohon Kasasi masih mempunyai utang, justru Para Pemohon Kasasi diberikan tambahan utang dengan dalil diberikan sebagai hadiah + bantuan untuk berobat dari Termohon Kasasi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan agar mengembalikan selama 5 (lima) tahun, dengan mengangsur Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan, dengan catatan Para Pemohon Kasasi tidak menggugat/memperpanjang kesalahan itu;
- Pencairan dana tersebut dilakukan di Kantor Cabang Brebes, dikarenakan Kantor Cabang Pekalongan Termohon Kasasi tidak diperkenankan lagi untuk mengurus Para Pemohon Kasasi, dikarenakan kesalahan dan tindakan yang dilakukan kantor cabang Termohon Kasasi di Pekalongan;
- Selanjutnya dalam prakteknya format fasilitas kredit keringanan yang dijanjikan tersebut pada tidak berjalan/dijalankan semestinya, dimana fasilitas yang lama Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tetap melanjutkan jumlah cicilan dan jangka waktu sisa yang ada dengan angsuran yang berat, ditambah pula fasilitas baru yang menjadi tambah berat lagi karena fasilitas lama tidak dijadwal ulang

apalagi diringkankan dengan penghapusan *margin* lamanya. Seharusnya lebih manusiawi lagi dengan *graze* periode angsuran lama yang kami harapkan waktu itu tidak diberikan;

- Ada indikasi yang jelas dan terburu-buru oleh Termohon Kasasi untuk tidak melakukan upaya meringankan fasilitas kredit, diduga adanya kesepakatan-kesepakatan Termohon Kasasi dengan pihak nasabah Termohon Kasasi yang lain untuk mengambil alih Paksa aset dengan menjual, melelang guna dibeli/dialihkan pada pihak-pihak yang bermain dalam air yang keruh;
- Termohon Kasasi tidak melihat sama sekali kenyataan baik dan *histori* fasilitas kredit lama kami yang *Alhamdulillah* selalu lancar dan lunas di dalam kondisi usaha kami yang normal tanpa masalah pada periode 2002 hingga 2008 serta Para Pemohon Kasasi juga termasuk nasabah perdana yang aktif di kegiatan mutasi tabungan bank serta selalu mengajak banyak rekanan lain menabung di Termohon Kasasi. Bahkan Para Pemohon Kasasi Pernah dinobatkan sebagai nasabah aktif Termohon Kasasi periode 2002 - 2004;
- Meskipun kondisi keuangan Para Pemohon Kasasi masih mengalami permasalahan, namun Para Pemohon Kasasi tetap berupaya untuk memenuhi kewajibannya tersebut hingga saat ini, hal demikian dapat dilihat adanya *historical transcation* pendebitan rekening Para Pemohon Kasasi;

Berdasarkan uraian fakta di atas, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- I. Permohonan Penetapan Eksekusi *Grosse* Akta Tanggungan yang diajukan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 batal demi hukum, karena dibuat atas dasar keterangan palsu dan lewat waktu:
 1. Bahwa, pada tanggal 5 April 2007, Para Pemohon Kasasi membuat Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah*, awalnya perjanjian Para Pemohon Kasasi tidak mengalami permasalahan, namun pertengahan tahun 2008 kondisi usaha Para Pemohon Kasasi di bidang produksi kain/sarung batik untuk ekspor ke Thailand mengalami kendala yang diakibatkan adanya krisis ekonomi di Thailand, sehingga mengakibatkan pembayaran pelanggan Para Pemohon Kasasi di Thailand menjadi bermasalah/*default* hingga kini;
 2. Bahwa bermasalahnya pembayaran pelanggan Para Pemohon Kasasi di Thailand mengakibatkan Para Pemohon Kasasi juga mengalami permasalahan dalam melakukan pembayaran terhadap Termohon Kasasi hingga 3 (tiga) bulan, namun permasalahan pembayaran Para Pemohon Kasasi direspon dengan iktikad tidak baik, yakni pada tanggal 17 Oktober 2008 rumah Para Pemohon Kasasi dilakukannya *pemantekkan* oleh Termohon Kasasi, sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan rekanan Para Pemohon Kasasi yang *mensuplay* bahan baku usaha Para Pemohon

Kasasi;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2008, Para Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi, diberi hadiah dan bantuan dari Termohon Kasasi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Para Pemohon Kasasi dapat mengembalikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan cara mengangsur Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan, dengan catatan Para Pemohon Kasasi tidak menggugat/memperpanjang atas adanya peristiwa *pemantekkan* papan lelang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, atas peristiwa tersebut, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan Para Pemohon Kasasi dialihkan di Kantor Cabang Termohon Kasasi yang berada di Brebes;
4. Bahwa selanjutnya hadiah dan bantuan tanpa Para Pemohon Kasasi, kemudian dibuatkan akta di hadapan Fasicha Notaris Pengganti Deviyanti Rosita, S.H., Notaris Brebes, namun tanpa Para Pemohon Kasasi sadari ternyata, akta tersebut berupa Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 14, tanggal 17 Desember 2008, yang isinya berupa tambahan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* dengan nilai Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Bahwa dalam pembuatan Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah*, ternyata tanpa disadari Para Pemohon Kasasi juga dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Nomor 15, tanggal 17 Desember 2008;
6. Bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh Para Pemohon Kasasi hanya berlaku 1 (satu) bulan untuk ditingkatkan menjadi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), mengingat pinjaman Para Pemohon Kasasi lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa kemudian diketahui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 00742/2009, yang dibuat oleh Muhammad Sauki, S.H., selaku PPAT senilai Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Penetapan Eksekusi oleh Termohon Kasasi, dan ternyata Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) didasari atas keterangan palsu berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 15, tanggal 17 Juli 2009, karena pada tanggal tersebut Para Pemohon Kasasi tidak pernah membuatnya;
8. Bahwa oleh karena Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 00742/2009, yang dibuat oleh Muhammad Sauki, S.H., didasari atas tidak pernah dibuatnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor

15 Tanggal 17 Juli 2009, yang dibuat di hadapan Deviyanti Rosita, S.H., Notaris Brebes, maka demikian Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut batal demi hukum, karena didasari atas keterangan palsu;

9. Bahwa selain batal demi hukum karena keterangan palsu, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 batal demi hukum karena lewat waktu. Hal demikian sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, menyatakan:

- 1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan;
 - b. Tidak memuat kuasa substitusi;
 - c. Mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan;
- 2) Kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);
- 3) Surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan;
- 4) Surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal surat kuasa membebankan hak tanggungan diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Surat kuasa membebankan hak tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum;

7. Bahwa meskipun Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, tidak memberikan batasan waktu berlakunya Surat Kuasa

Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Namun SKMHT tanpa batasan waktu tersebut hanya berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu, yakni:

Pasal 1

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang diberikan untuk menjamin pelunasan jenis-jenis Kredit Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993 tersebut di bawah ini berlaku sampai saat ini berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok yang bersangkutan:

1. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil, yang meliputi:
 - a. Kredit kepada koperasi unit desa;
 - b. Kredit usaha tani;
 - c. Kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya;
2. Kredit pemilikan rumah yang diadakan untuk pengadaan perumahan, yaitu:
 - a. Kredit yang diberikan untuk membiayai pemilikan rumah inti, rumah sederhana atau rumah susun dengan luas tanah maksimum 200 m² (dua ratus meter persegi) dan luas bangunan tidak lebih dari 70 m² (tujuh puluh meter persegi);
 - b. Kredit yang diberikan untuk pemilikan Kavling Siap Bangun (KSB) dengan luas tanah 54 m² (lima puluh empat meter persegi) sampai dengan 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan kredit yang diberikan untuk membiayai bangunannya;
 - c. Kredit yang diberikan untuk perbaikan/pemugaran rumah sebagaimana dimaksud huruf a dan b;
3. Kredit produktif lain yang diberikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat dengan plafond kredit tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), antara lain:
 - a. Kredit Umum Pedesaan (BRI);
 - b. Kredit Kelayakan Usaha (yang disalurkan oleh Bank Pemerintah);

Pasal 2.

Surat kuasa membebaskan hak tanggungan yang diberikan untuk menjamin pelunasan jenis-jenis kredit di bawah ini dengan obyek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang pensertifikatannya sedang dalam pengurusan, berlaku sampai 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan: (1) Kredit produktif yang

termasuk kredit usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993 yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dengan plafond kredit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa tanggal 17 Desember 2008, Para Pemohon Kasasi, membuat akta perjanjian pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 14, di hadapan Fasicha, S.H., Notaris Pengganti Deviyanti Rosita, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Brebes, kemudian pada saat yang bersamaan Para Pemohon Kasasi membuat dan menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 15, tanggal 17 Desember 2008;
 8. Selanjutnya sejak saat itu Para Pemohon Kasasi tidak pernah menghadap Notaris dan PPAT dimanapun termasuk Notaris dan PPAT Muhammad Sauki, untuk membuat SKMHT maupun APHT, bahwa kemudian diterbitkannya *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Muhammad Sauki, pada tanggal 29 Juli 2009, jikapun *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 atas dasar SKMHT tanggal 17 Desember 2008 yang dibuat oleh Para Pemohon Kasasi di hadapan Fasicha, S.H., Notaris Pengganti Deviyanti Rosita, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Brebes, maka dapat dipastikan bahwa *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009, batal demi hukum, karena SKMHT tersebut telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, sebagaimana telah diuraikan di atas;
 9. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian permohonan penetapan eksekusi *a quo*, patut untuk ditolak dan menyatakan Para Pemohon Kasasi adalah Para Pemohon Kasasi yang benar;
- II. Jumlah Nilai Yang Dipermasalahkan Berbeda.
10. Bahwa menurut Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi telah menerima fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* senilai Rp904.374.760,00 (sembilan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 12, tanggal 12 April 2007;
 11. Bahwa di awal, penerimaan fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* hingga pertengahan tahun 2008 kondisi usaha Para Pemohon Kasasi di bidang produksi kain/sarung batik untuk ekspor ke Thailand berjalan dengan baik, sehingga Para Pemohon Kasasi dapat memenuhi kewajibannya;
 12. Kemudian, sekitar bulan juli 2008, Para Pemohon Kasasi mengalami kendala

yang diakibatkan adanya krisis ekonomi di Thailand sehingga mengakibatkan pembayaran pelanggan menjadi bermasalah/*default* hingga kini;

13. Meskipun ada permasalahan pembayaran dari pelanggan Para Pemohon Kasasi, namun demikian Para Pemohon Kasasi tetap berupaya untuk memenuhi kewajibannya kepada Termohon Kasasi, namun di tengah-tengah upaya memenuhi kewajibannya dan akibat bermasalahnya pelanggan Para Pemohon Kasasi di Thailand sehingga berdampak terhadap usaha Para Pemohon Kasasi dan menyebabkan Para Pemohon Kasasi telat memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga pembayaran Para Pemohon Kasasi terhenti dinilai Rp190.531.558,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
14. Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 2008 terjadi Pemasangan/ *memantek* papan lelang sehingga membuat semua rekanan kerja Para Pemohon Kasasi yang semula akan banyak membantu/memasok kebutuhan usaha Para Pemohon Kasasi *pasca default* usaha *trading* sarung batik ke Thailand menjadi hilang kepercayaan total;
15. Setelah adanya insiden pemasangan papan lelang oleh Termohon Kasasi, kemudian Para Pemohon Kasasi ditemui oleh utusan Termohon Kasasi yakni Pak Dony Iskandar selaku pimpinan wilayah/Semarang bersama Pak Achmad Baraja, selaku pimpinan Solo bersama satu orang lagi bagian mencatat (lupa namanya);
16. Pada saat bertemu dengan Para Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi melalui utusannya meminta maaf atas apa yang telah terjadi, akhirnya diambil sebuah kesepakatan bahwa utang Para Pemohon Kasasi yang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dibebaskan dari sisa *margin* senilai Rp13.843.202,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah) dan diberi waktu untuk mencicil selama 10 (sepuluh) tahun ;
17. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka Para Pemohon Kasasi menganggap jumlah nilai kewajiban yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi berbeda dengan jumlah kewajiban Para Pemohon Kasasi, dimana dalam permasalahan jumlah tersebut Termohon Kasasi mendalilkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon Kasasi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan *margin* tertunggak sebesar Rp112.380.400,00 (seratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga kewajiban Para Pemohon Kasasi menjadi Rp812.380.400,00 (delapan ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), padahal Para Pemohon Kasasi telah menerima keringanan dari Termohon Kasasi, dengan dihilangkannya *margin* tertunggak, setelah adanya insiden pemasangan papan lelang oleh Termohon Kasasi, kemudian Para Pemohon Kasasi ditemui oleh

utusan Termohon Kasasi yakni Pak Dony Iskandar selaku pimpinan wilayah/Semarang bersama Pak Achmad Baraja selaku pimpinan Solo bersama satu orang lagi bagian mencatat (lupa namanya) yakni sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dibebaskan dari *margin* dan diberi waktu untuk mencicil selama 10 (sepuluh) tahun ;

18. Bahwa karena Termohon Kasasi merasa bersalah, maka selanjutnya Para Pemohon Kasasi diberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk menambah modal dan biaya berobat. Para Pemohon Kasasi juga diberikan kewenangan untuk mencicil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 5 (lima) tahun tanpa *margin*, kemudian utusan Termohon Kasasi juga menyatakan untuk segala urusan Para Pemohon Kasasi dialihkan di Kantor Brebes, dan untuk Kantor Pekalongan sudah tidak mengurus masalah Para Pemohon Kasasi;
19. Bahwa kemudian atas pemberian uang tersebut ternyata dibuatkan Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah*, di hadapan Fasicha selaku Notaris Pengganti dari Deviyanti Rosita, S.H., berkedudukan di Kabupaten Brebes, pada tanggal 17 Desember 2008 dengan nilai Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pokok dan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) *margin* keuntungan. Namun demikian menurut Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi hanya dinyatakan telah membayar pokok sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebagaimana berkurangnya pokok Para Pemohon Kasasi semula Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), menjadi Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan sisa *margin* tertunggak Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
20. Bahwa atas dasar kedua perjanjian pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut, maka Para Pemohon Kasasi diharuskan memenuhi kedua kewajibannya tersebut dengan membayar senilai Rp1.252.180.400,00 (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), jelas tidak benar karena Para Pemohon Kasasi telah dibebaskan dari *margin-margin* tersebut, sehingga utang Para Pemohon Kasasi seharusnya hanya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
21. Bahwa atas utangnya tersebut Para Pemohon Kasasi telah melakukan pembayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah sejumlah Rp170.860.414,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat belas rupiah) yakni Rp185.860.414,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat belas rupiah)

yang menurut Pembantah telah didebet secara sistem, sehingga dengan demikian kekurangan pokok Para Pemohon Kasasi adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikurang Rp185.860.414,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat belas rupiah) Rp185.860.414,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat belas rupiah) = Rp814.139.586,00 (delapan ratus empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);

22. Bahwa, oleh karena dasar Permohonan Eksekusi *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 tersebut juga didasari atas keterangan palsu berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat atas dasar Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 15, tanggal 17 Juli 2009 yang Para Pemohon Kasasi tidak pernah membuat SKMHT tersebut, maka demikian Permohonan Eksekusi atas *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan hanya dapat berupa *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00541/2007, tanggal 12/06/2007 sejumlah Rp812.380.400,00 (delapan ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), hal demikian jika pengadilan agama menganggap hanya membenarkan permohonan atas dasar *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00541/2007, tanggal 12/06/2007, sejumlah Rp812.380.400,00 (delapan ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), maka demikian dalil permohonan *a quo* juga tidak benar, karena Para Pemohon Kasasi telah dibebaskan dari *margin*, sehingga Para Pemohon Kasasi hanya mempunyai utang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan demikian jumlah yang dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi tidak benar, apalagi Para Pemohon Kasasi telah membayar Rp185.860.414,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat belas rupiah), sehingga total seharusnya yang harus dibayar oleh Para Pemohon Kasasi adalah Rp514.139.586,00 (lima ratus empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
 23. Untuk membuktikan bantahannya, Para Pemohon Kasasi memohon kepada pengadilan agama untuk menghadirkan Pak Dony Iskandar selaku pimpinan wilayah/Semarang bersama Pak Achmad Baraja, selaku pimpinan Solo;
 24. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, apa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi tidak sesuai dengan jumlah kewajiban yang seharusnya Para Pemohon Kasasi penuhi, oleh karena Para Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasilah yang benar;
- III. Para Pemohon Kasasi tidak pernah menerima fasilitas pembiayaan berdasarkan Akta Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor 12, tanggal 12 April 2007, senilai

Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan *margin* tertunggak Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

25. Bahwa pada tanggal 12 April 2007, Para Pemohon Kasasi membuat Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 12, fasilitas pembiayaan *Al-Murabahah* senilai Rp904.374.760,00 (sembilan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan rincian Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pokok dan Rp204.374.760,00 (dua ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) untuk *margin*, namun sejak ada insiden pemasangan *plang* lelang *margin* tersebut telah dihapuskan;
26. Kemudian Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Desember 2008 dibuatkan Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 14, di hadapan Fasicha selaku Notaris Pengganti dari Deviyanti Rosita, berkedudukan di Kabupaten Brebes, senilai Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pokok dan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) *margin* keuntungan;
27. Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi mendalilkan Para Pemohon Kasasi menerima fasilitas pembiayaan berdasarkan Akta Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor 12 tanggal 12 April 2007 senilai Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan *margin* tertunggak Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana poin 6 halaman 4;
28. Bahwa dalil Termohon Kasasi tersebut jelas tidak benar, maka sudah sepatutnya permohonan penetapan eksekusi Termohon Kasasi untuk ditolak, karena dasar permohonan eksekusi tidak benar;

IV. Permohonan Eksekusi *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00541/2007 dan *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 terdapat keterangan palsu;

29. Bahwa dalam Permohonan Eksekusi *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00541/2007 dan *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 12, tanggal 12 April 2007 dan Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 14, tanggal 17 Desember 2008, yang di hadapan Fasicha Notaris Pengganti Deviyanti Rosita, S.H., Notaris Brebes pada halaman 5 angka 8, terdapat hak tanggungan peringkat VII dengan nilai Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan telah dinyatakan lunas;
30. Bahwa, Para Pemohon Kasasi membantah dengan tegas adanya hak tanggungan peringkat VII, meskipun telah dinyatakan lunas, karena Para Pemohon Kasasi tidak pernah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 13 Juli 2010, Nomor 357/2010, yang dibuat oleh Muhammad Sauki,

selaku PPAT, selain daripada itu Para Pemohon Kasasi juga tidak pernah menghadap Notaris dan PPAT Muhammad Sauki. Para Pemohon Kasasi terakhir kali hanya menghadap Fasicha selaku Notaris Pengganti Deviyanti Rosita, S.H. yang berkedudukan di Kabupaten Brebes;

31. Berdasarkan hal demikian, maka Permohonan Eksekusi *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00541/2007 dan *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009 Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 12, tanggal 12 April 2007 dan Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 14, tanggal 17 Desember 2008, yang di hadapan Fasicha Notaris Pengganti Deviyanti Rosita, S.H., Kabupaten Brebes, adalah permohonan yang tidak benar, karena didasari atas keterangan palsu. Atas hal tersebut, maka Para Pemohon Kasasi segera memproses secara hukum pidana dan tidak menuntup kemungkinan untuk melakukan upaya hukum lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Oleh karenanya berdasarkan hal hal tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung agar dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pembantah dari Permohonan Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Pembantah;
2. Meyatakan sah dan berharga bukti-bukti permohonan Para Pemohon Kasasi Para Pembanding/Para Pembantah;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Nomor 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg. tertanggal 5 Januari 2016 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Pekalongan dalam perkara Nomor 0129/Pdt.G/2015/ PA.Pkl.;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan bantahan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan bahwa Penetapan eksekusi *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00541/2007 dan Akta Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 12, tanggal 12 April 2007 dan *Grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00742/2009, Tanggal 11 Agustus 2009 tidak dapat dilaksanakan;
4. Menyatakan mencabut Penetapan Sita Eksekusi Nomor 0001/Pdt/Eks/2015/ PA.Pkl.;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Terbantah untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan Para Pemohon Kasasi

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan telah lewat tenggat waktu banding, oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat formal menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1994;

Bahwa oleh permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu, maka putusan *Judex Facti* (Pengadilan Agama Pekalongan) menjadi berkekuatan hukum tetap (BHT) sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak bukan kasasi akan tetapi peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **1. UMAR MAKARIM, 2. Ny. LUTFIYAH ALWENI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) *HIR*, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. UMAR MAKARIM dan 2. Ny. LUTFIYAH ALWENI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

26

PUTUSAN

Nomor :

416 K/AG/2017

PUTUSAN
Nomor 416 K/Ag/2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SANTOSO BUDI RAHARJO bin H. SUYUTI;**
2. **MUHAMMAD YUSMAN CHAMIMI bin SANTOSO BUDI RAHARJO;**

keduanya bertempat tinggal di Ngemplak RT. 01, RW. 03, Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada ENDRA, S.H., M.H. dan TRI HARINI, S.H, Para Advokat, berkantor di Jatimalang RT. 04, RW. 02, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan:

1. **PT. BPRS AL MABRUR KLATEN**, berkantor di Jalan Raya Klaten-Solo KM. 04, Kebonbaru, Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di JAKARTA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN**, yang berkantor di Jalan Veteran Nomor 88 Klaten, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan laporan pembiayaan Tergugat I kepada Penggugat I, Penggugat I telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat I, dengan rekening 00103.00627 sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) realisasi 28 Maret 2014 jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan jatuh tempo

28 Maret 2016, sedangkan fasilitas pembiayaan dengan rekening 00101.00866 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) realisasi 28 Maret 2014 jangka waktu 45 (empat puluh lima) bulan dan jatuh tempo 28 Maret 2016;

2. Bahwa dalam persetujuan/akad sebagaimana tersebut posita angka 1 gugatan, Penggugat I telah menyerahkan jaminan berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1659, luas 370 m² (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:
Sebelah Utara Jalan;
Sebelah Timur Muhammad Yusman Chamimi;
Sebelah Selatan Muhammad Yusman Chamimi;
Sebelah Barat Prasetyo Budi;
 2. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1660, luas 770 m² (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:
Sebelah Utara Prasetyo Budi;
Sebelah Timur Muhammad Yusman Chamimi;
Sebelah Selatan Sungai;
Sebelah Barat Prasetyo Budi;untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;
3. Bahwa mengenai pelunasan/jangka waktu yang tersebut sebagaimana pada posita angka 1 gugatan yaitu selama 45 (empat puluh lima) bulan, yaitu lunas pada 28 Desember 2017, sesuai Pasal 1759 KUH Perdata (BW), berbunyi: “Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian”;
4. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I maupun terhadap Penggugat II atas tindakannya dengan melakukan pendaftaran lelang agunan berdasarkan surat pemberitahuan dari Tergugat I kepada Penggugat I dengan suratnya Nomor REM.017/SPem/AL MABRUR/I/2016 tanggal 19 Januari 2016;
5. Bahwa karena hutang Penggugat I kepada Tergugat I belum jatuh tempo, maka seharusnya ketentuan penghentian sepihak perjanjian hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat I harus diberikan pernyataan *default* atas pinjaman Penggugat I kepada Tergugat I dan harus mendapatkan persetujuan dan diketahui oleh Penggugat I maupun Penggugat II selaku penjamin;
6. Bahwa Tergugat II sebagai penjamin hutang Penggugat I tidak pernah diberitahu oleh Tergugat I tentang telah terjadinya tunggakan hutang Penggugat I kepada Tergugat I, dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang seharusnya sebagai penjamin Penggugat II wajib hukumnya untuk

diberitahu;

7. Bahwa Tergugat I yang akan melakukan menjual/lelang atas obyek sengketa posita angka 2 gugatan tersebut jelas-jelas melakukan pengingkaran dari perjanjian, karena Penggugat I dalam hal ini belum dapat dikatakan telah melakukan *wanprestasi* sebelum jatuh tempo hutang Penggugat I kepada Tergugat I, dengan demikian Tergugat I telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian pada posita angka 1 tersebut di atas, karena dalam ketentuan walaupun ada 2 (dua) jenis fasilitas akan tetapi keduanya merupakan satu kesatuan;
8. Bahwa dalam konteks Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Masehi atau tanggal 26 Zulhijah 1420 Hijriah telah dikutip firman Allah QS. Al-Baqarah (2) 280: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan ..." dalam hal ini jelas Tergugat I tidak melakukan apa yang difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional dan ternyata Tergugat I akan melakukan lelang *parate* eksekusi atas obyek sengketa berdasarkan pemberitahuan dari Tergugat I, dengan suratnya Nomor REM.017/SPem/AL MABRUR/I/2016 tanggal 19 Januari 2016, Tergugat I akan melakukan penjualan lelang obyek sengketa dengan bantuan KPKNL Surakarta, sehingga dengan demikian Tergugat I telah melakukan tindakan dengan iktikad tidak baik yang diharamkan oleh ketentuan Dewan Syari'ah Nasional tersebut dan tidak memberikan penangguhan yang berkelapangan atas kesulitan ekonomi/keuangan Penggugat I, maka dari itu Tergugat I telah juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat atas perjanjian yang telah dibuat bersama antara Tergugat I dengan Penggugat I;
9. Bahwa Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Masehi atau tanggal 26 Zulhijah 1420 Hijriah penetapan keenam: "Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutang-nya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau sesuai kesepakatan";
10. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas tanah obyek sengketa angka 2 gugatan, kesemuanya memuat hal yang diperjanjikan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, khususnya mengenai pengelolaan obyek jaminan kredit berdasarkan Pasal 11 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan secara tegas menyebutkan: "Dalam hal Debitur sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua (Kreditur) oleh Pihak Pertama (Debitur) dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, mengelola obyek hak tanggungan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek hak tanggungan yang bersangkutan";
11. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: “Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi *hypotheek* yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan“, maka berdasarkan pasal tersebut seharusnya pelaksanaan eksekusi sesuai dan berlandaskan Pasal 224 HIR, 258 RBg, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena tidak dipatuhinya ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996);

12. Bahwa Tergugat II dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat 1: “Kepala kantor pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi“ huruf (e) “Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan”;
13. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon untuk dapat diletakkan sita persamaan terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa posita angka 2 gugatan;
14. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Tergugat I telah melanggar hak-hak Para Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

I. Dalam provisi:

Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menangguhkan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa, dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan atas obyek sengketa harus dilakukan berdasarkan penetapan ketua pengadilan;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I apabila melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Para Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Penggugat I belum melakukan *wanprestasi* atas kewajiban Penggugat I kepada Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama terhadap sertifikat obyek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama maupun pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat I dan atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Klaten telah menjatuhkan putusan Nomor 275/Pdt.G/2016/PA.Klt. tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Para Pengggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 280/Pdt.G/2016/PTA.Smg. tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 275/Pdt.G/2016/PA.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 April 2017;

Bahwa setelah itu Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 18 April 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, tidak mengajukan jawaban/kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak cukup dalam mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji/akad-akad itu ...” serta dalam hadis Nabi riwayat jama’ah yang artinya: “menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ...”;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas sungguh tidak sesuai dengan keadaan Para Pemohon Kasasi pada saat ini baru mengalami penurunan usaha atau bangkrut sehingga sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Masehi atau tanggal 26 Zulhijah 1420 Hijriah telah dikutip firman Allah QS Al-Baqarah (2): 280: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan ...”;

Sehingga dengan demikian Para Pemohon Kasasi diberikan kesempatan untuk menunda pembayaran hutang kepada Termohon Kasasi II;

2. Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menegaskan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut:

Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996: “Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi *hypotheek* yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan”, maka berdasarkan pasal tersebut seharusnya pelaksanaan eksekusi sesuai dan berlandaskan Pasal 224 HIR, 258 RBg, sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996);

3. Bahwa Termohon Kasasi II dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa posita angka 2 gugatan, apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Termohon Kasasi I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat 1 huruf e: “Kepala kantor pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi “ huruf (e) “Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan”;
4. Bahwa *Judex Facti* tidak cukup dalam mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap terhadap alat-alat bukti yang terungkap, khususnya alat bukti surat, saksi-saksi, dan pengakuan;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, dalam hal ini *Judex Facti* tidak cukup dalam mempertimbangkan, tidak dilandaskan pada fakta hukum yang terungkap, yang berupa pengakuan dan alat bukti yang terungkap secara menyeluruh, maka pertimbangan hukum yang demikian adalah merupakan kelalaian *Judex Facti*, maka putusan tersebut harus dibatalkan. Hal tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 1977 yang menegaskan bahwa: “dengan tidak/kurang cukup mempertimbangkan hukum/ alasan (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dan dengan begitu saja mudahnya memberikan penilaiannya bahwa hakim dengan *sumier* menyimpulkan secara sepihak yaitu hanya secara simpel terhadap hal-hal yang disebutkan dalam formalitas semata (*formeel waarheid*) saja dan bukan atas fakta yang sesungguhnya terjadi (*feitelijk*) dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang mengakibatkan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) putusan pengadilan yang bersangkutan”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum-nya,

Judex Facti sudah tepat dalam menilai alat bukti serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya sudah dipertimbangkan dalam persidangan *Judex Facti*;

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahkan sebaliknya Para Termohon Kasasi berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, dimana Para Pemohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi* dalam pelaksanaan akad, yaitu melakukan pembayaran tidak tepat waktu sebagaimana yang dijanjikan, walaupun Para Pemohon Kasasi telah diberi kesempatan dengan restrukturisasi tetapi tidak dimanfaatkan, maka sesuai Pasal 1238 KUH Perdata Para Pemohon Kasasi dinyatakan lalai dan harus membayar kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Bab III Bagian Keempat Pasal 36 *jo.* Pasal 38 huruf c tentang Ingkar Janji dan Sanksinya;

Bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan *wanprestasi* dan tidak terbukti Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah tepat dan benar putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Para Pemohon Kasasi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **Santoso Budi Raharjo bin H. Suyuti** dan **Muhammad Yusman Chamimi bin Santoso Budi Raharjo** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **SANTOSO BUDI RAHARJO bin H. SUYUTI** dan **MUHAMMAD YUSMAN CHAMIMI bin SANTOSO BUDI RAHARJO** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2017** oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya Kasasi:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,00</u>
Jumlah	Rp.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

27

PUTUSAN

Nomor :

278 K/AG/2017

PUTUSAN
Nomor 278 K/Ag/2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara ekonomi syariah pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YUSNIATI, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Lr. Puspa Nomor 11
Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

- 1. Dahulu BANK MEGA SYARIAH KANTOR CABANG LHOKSEUMAWE sekarang BANK MEGA SYARIAH BANDA ACEH**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 41, Kelurahan Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada FRANS ISMADI TRI MURDJAKA, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2016 yang selanjutnya dikuasakan lagi kepada M. IRSYADIN, Karyawan Perseroan Bank Mega Syariah, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 1 Agustus 2016;
- 2. KEMENTERIAN KEUANGAN RI c.q. DIREKTORAT KEKAYAAN KANTOR WILAYAH ACEH c.q. KANTOR PEMBAYARAN KEKAYAAN DAN LELANG LHOKSEUMAWE;**

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku nasabah dari Bank Mega Syariah Lhokseumawe yang pada tanggal 19 Januari 2012 mengikat Perjanjian Kredit (PK) antara Penggugat dengan Tergugat I *in casu* pada Bank Mega Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe yang sekarang Bank Mega Syariah Banda Aceh dengan utang pokok sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun mulai dari tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan 12 Januari 2017 dengan ketentuan angsuran setiap bulan sebesar Rp3.869.666,00

selama 5 tahun sehingga dari utang pokok + bunga menjadi Rp232.179.980,00 (dua ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

2. Bahwa dalam Perjanjian Kredit (PK) sebesar utang pokok Rp130.000.000 ditambah angsuran setiap bulan Rp3.869.666,00 selama 5 tahun sebagai jaminan/agunan kepada Tergugat I yaitu tanah dan berikut rumah milik Penggugat yang terletak di Jalan Merdeka Lr. Puspa No 11 Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan pada mulanya dari fasilitas kredit sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut oleh Tergugat I dilakukan Pemotongan, yaitu:

- a. Tanggal 12-01-2012 sebesar Rp1.650.000,00;
- b. Tanggal 12-01-2012 sebesar Rp2.350.000,00;
- c. Tanggal 12-01-2012 sebesar Rp1.237.000,00;

Kemudian dilakukan *take over* kepada pemilik Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe yaitu kredit Penggugat sebesar Rp63.123.684,58,00 serta pengambilan Penggugat yang kliring kepada Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi, total uang pemotongan + *take over* ke Bank Mandiri + Kliring/pengambilan Penggugat = Rp118.360. 684,58,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat koma lima puluh delapan rupiah);

3. Bahwa utang pokok kredit Penggugat sebesar Rp130.000.000,00 yang kemudian dikurangkan dengan pemotongan oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp5.237.000,00 + *take over* sebesar Rp63.123.684,58,00 + pengambilan Penggugat yaitu kliring kepada Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 = Rp130.000.000,00 – Rp118.360.684,58,00 = Rp11.639.316,00;
4. Bahwa sisa uang Penggugat dari utang pokok sebesar Rp130.000.000,00 yang dikurangkan dengan pemotongan + *take over* ke Bank Mandiri + pengambilan Penggugat sehingga sisa uang menjadi Rp11.639.316,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tiga ratus enam belas rupiah) yang posisi sisa uang ini oleh Tergugat I tidak menjelaskan kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mengambil fasilitas kredit ini adalah untuk usaha jualan baju di Los Pasar Lhokseumawe dimana pada mulanya usaha jualan Penggugat berjalan lancar sehingga kewajiban penyetoran kepada Tergugat I sudah berjalan 34 bulan dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 12-02-2012 = Rp3.869.666,33;
 - 2) Tanggal 11-03-2012 = Rp3.869.666,33;
 - 3) Tanggal 12-04-2012 = Rp743.485,87;
 - 4) Tanggal 10-04-2012 = Rp3.126.000,00;
 - 5) Tanggal 12-05-2012 = Rp3.070.717,77;
 - 6) Tanggal 14-05-2012 = Rp798.948,56;

- 7) Tanggal 12-06-2012 = Rp698.022,76;
- 8) Tanggal 12-06-2012 = Rp2.000.000,00;
- 9) Tanggal 14-06-2012 = Rp1.171.643,57;
- 10) Tanggal 12-07-2012 = Rp505.183,97;
- 11) Tanggal 12-07-2012 = Rp3.364.482,36;
- 12) Tanggal 12-08-2012 = Rp432.377,60;
- 13) Tanggal 13-08-2012 = Rp3.437.288,73;
- 14) Tanggal 12-09-2012 = Rp428.212,30;
- 15) Tanggal 14-09-2012 = Rp3.445.069,00;
- 16) Tanggal 15-10-2012 = Rp1.923.730,84;
- 17) Tanggal 15-10-2012 = Rp1.945.935,49;
- 18) Tanggal 12-11-2012 = Rp1.999.171,09;
- 19) Tanggal 26-11-2012 = Rp1.870.495,24;
- 20) Tanggal 12-04-2012 = Rp2.499.525,49;
- 21) Tanggal 20-12-2012 = Rp500.000,00;
- 22) Tanggal 26-12-2012 = Rp500.000,00;
- 23) Tanggal 27-12-2012 = Rp370.140,48;
- 24) Tanggal 12-04-2012 = Rp1.000.000,00;
- 25) Tanggal 29-01-2013 = Rp2.864.785,37;
- 26) Tanggal 12-02-2013 = Rp100.240,92;
- 27) Tanggal 21-02-2013 = Rp3.769.425,41;
- 28) Tanggal 12-03-2013 = Rp125.623,18;
- 29) Tanggal 15-03-2013 = Rp1.000.000,00;
- 30) Tanggal 27-03-2013 = Rp2.744.043,15;
- 31) Tanggal 29-04-2013 = Rp700.000,00;
- 32) Tanggal 30-04-2013 = Rp3.168.668,91;
- 33) Tanggal 31-05-2013 = Rp3.863.314,39;
- 34) Tanggal 12-09-2013 = Rp1.985.056,93;

Jadi, total = Rp63.890.528,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ratus dua puluh delapan rupiah);

6. Bahwa kemudian belakangan usaha Penggugat jualan baju agak lesu sehingga terjadi penurunan omzet jualan sehingga penyetoran kepada Tergugat I tidak lancar/macet dan selanjutnya oleh Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat I tentang usaha Penggugat agar Tergugat I memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada Penggugat supaya usaha Penggugat menjadi lancar kembali hal ini ada salah satu fungsi dari bank yaitu fungsi pembinaan agar usaha Penggugat yang ekonomi lemah menjadi lancar kembali, namun tanggapan dari pihak Tergugat I yaitu meminta kepada Penggugat untuk menyetor uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu uang *Dp cut loss* yang uang tersebut

Penggugat setor kepada Tergugat I pada tanggal 29 September 2015 dan oleh Tergugat I berjanji kepada Peggugat uang *Dp cut loss* sebesar Rp10.000.000,00 apabila tidak disetujui maka uang tersebut dikembalikan lagi kepada pihak Peggugat;

7. Bahwa senyatanya uang *Dp cut loss* sebesar Rp10.000.000,00 tidak dikembalikan kepada Peggugat tetapi oleh Tergugat I, uang tersebut dijadikan pemotongan kredit pokok dan kemudian pada tanggal 25 Februari 2016 oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe meletakkan sisa eksekusi atas tanah milik Peggugat yang menjadi agunan pada Tergugat I yaitu tanah dan berikut bangunan yang terletak di jalan Merdeka Lr. Puspa Nomor 11, Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Bahwa selanjutnya tanah dan berikut bangunan rumah di atasnya milik Peggugat tersebut yang kemudian akan dilakukan pelelangan oleh Kantor Pembayaran Kekayaan dan Lelang Lhokseumawe (KPKNL) *In Casu* Tergugat II;

8. Bahwa tindakan dan pembuatan sita eksekusi dan maupun pelelangan terhadap tanah dn berikut bangunan rumah di atasnya adalah sangat bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan karena Peggugat adalah nasabah yang beriktikad baik dan pihak Bank Mega Syar'iyah *In Casu* Tergugat I meminta kepada Peggugat untuk menyetor uang Rp10.000.000,00 yaitu uang *Dp cut loss* namun uang itupun tidak dikembalikan sesuai janji dan selain pemotongan uang yang dilakukan oleh Tergugat I serta sisa uang sebesar Rp11.630.316, uang itupun tidak ada penjelasan kepada Peggugat dan maupun penyetoran Peggugat selama 34 bulan tidak ada pertimbangan dari pihak Tergugat I;
9. Bahwa Jaminan/agunan tanah dan berikut bangunan rumah di atas adalah satu-satunya tempat tinggal Peggugat tetapi oleh Tergugat I tidak ada menjadi pertimbangan sehingga telah dilakukan sita eksekusi dan akan dilakukan pelelangan namun Peggugat telah berusaha untuk memperoleh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini, tetapi Tergugat I tidak menanggapinya dan menahan Tergugat I mengirim surat peringatan kepada Peggugat maka terpaksa Peggugat membawa persoalan ini ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan uang Peggugat sebesar Rp108.031.635,00 (seratus delapan juta tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
3. Menyatakan Peggugat mempunyai iktikad baik membayar utang kepada Tergugat I sebesar Rp108.031.635,00;

4. Menyatakan Uang Dp *cut loss* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Penggugat;
5. Menyatakan sita eksekusi dan pelelangan agunan tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

- I. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut) karena terdapat klausula arbitrase:

Bahwa Penggugat adalah Nasabah dari Tergugat I selaku Bank berdasarkan Perjanjian para pihak sebagaimana tertuang dalam akad Pembiayaan Murabahah Nomor 11 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Rina Nizardi, SH, M.Kn pada tanggal 12 Januari 2012 (Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 11) Pasal 17 ayat (3) *Juncto* ayat (5) tentang Penyelesaian Perselisihan Para Pihak telah sepakat untuk apabila terjadi perselisihan akan memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan penunjukan arbiter oleh Pengadilan Negeri;

Isi ketentuan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 11 Pasal 17 ayat (3):

“Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta megikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Lhokseumawe”;

Juncto Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 11 Pasal 17 ayat (3):

“Tanpa mengurangi tempat pokok kantor panitera Pegadilan Negeri di Lhokseumawe, para pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase di kota tempat cabang bank berada, namun penunjukan dan pembentukan arbiter atau majelis arbitrase dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Lhokseumawe”;

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa;

Bahwa terhadap kesepakatan tersebut secara hukum para pihak harus melaksanakan dengan itikad baik dan sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*). Hal ini

sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menegaskan sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe demi hukum harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dengan mengacu pada Pasal 136 HIR, berkenan memberikan putusan sela terhadap eksepsi perihal kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut;

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

a. *Petitum* tidak sejalan/bertentangan dengan posita gugatan

Bahwa tidak ada kaitannya antara *petitum* gugatan dan posita gugatan terkait keterangan Penggugat dalil Nomor 2 menyatakan bahwa uang Penggugat sebesar Rp108.031.635,00 (seratus delapan juta tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), sementara pada *petitum* Nomor 3 meminta majelis hakim menyatakan sebagai pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat I. Sementara dalam *posita* Penggugat sama sekali tidak pernah menjelaskan asal muasal kepemilikan atas uang sebesar Rp108.031.635,00 (seratus delapan juta tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang dituntutkan pada *petitum* gugatan;

Berdasarkan hal tersebut terbukti Penggugat telah mencampur adukkan atas gugatan pada lebih dari satu alas hukum gugatan sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima;

Yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 menyatakan: “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena *petitum* bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

Selanjutnya dalamurisprudensi MARI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, menyatakan: “Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima”;

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada adanya Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 11 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Rina Nizardi, SH, M.Kn. pada tanggal 12 Januari 2012 (Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 11) dan mempermasalahkan tentang pelelangan atas objek yang diagunkan/dijaminkannya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Lancanggaram, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 385/Lancangaram tanggal 30 Mei 2006, Surat

Ukur Nomor 06/LC/2006 tanggal 7 Maret 2006, seluas 83 m2 (delapan puluh tiga meter persegi) (SHM Nomor 385/Lancangaram) sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 124 Peringkat Pertama tanggal 8 Maret 2012 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kabupaten Kota Lhokseumawe, jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 72/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Gomsalati, S.H. (SHT Nomor 72/2012);

Sementara Penggugat dalam gugatannya tidak menyertakan Notaris PPAT Hj. Rina Nizardi, S.H., M.Kn. PPAT Gamsalati, S.H. dan Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe sebagai pihak dalam perkara ini;

Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak, dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak dapat diterima. Sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MARI Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa: “Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

II. Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal penulisan gugatan

Bahwa penulisan dan penyusunan gugatan Penggugat dibuat dengan tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, antara lain perihal:

- a. Penggugat salah dalam menuliskan identitas para pihak yang digugatnya:
 - Penggugat menuliskan PT. Bank Mega Syariah tanpa PT sebagai identitas bentuk badan hukum dari pihak Tergugat I;
 - Penggugat salah menyebutkan nama kantor Tergugat II, tertulis di dalam gugatan “Kantor Pembayaran Kekayaan Lelang Lhokseumawe” yang benar seharusnya adalah “Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe”;
 - Penggugat salah menuliskan tujuan surat gugatannya, yang seharusnya kepada pihak pengurus perseroan (i.e. Direktur/Kepala dari Instansi/badan hukum terkait) namun dalam gugatan *a quo* ditujukan hanya kepada nama lembaganya;
 - Penggugat salah dalam penulisan alamat para pihak;

Penggugat tidak mengalamatkan gugatan di tempat kedudukan/domisili hukum dari pihak yang digugat. Kedudukan hukum Tergugat I di Jakarta, beralamat di Menara Mega Syariah, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 19 A, Jakarta 12950 (d/h Menara Bank Mega Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790) Cq. PT Bank Mega Syariah KC Aceh (d/h PT. Bank Mega Syariah KCP Lhokseumawe), beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 41A Kelurahan Setui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh (d/h Jalan Raya Medan-Banda Aceh Nomor 6 Desa Masjid Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota

Lhokseumawe), sedangkan dalam gugatan disebutkan beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 41A Kelurahan Setui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan pertimbangan penulisan dan penyusunan gugatan yang tidak memenuhi ketentuan syarat formal suatu gugatan sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tergugat I:

I. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

II. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Tergugat II menyatakan apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terutama pada halaman 4 poin 8, yakni, “Bahwa selanjutnya tanah dan berikut bangunan rumah di atasnya milik Penggugat tersebut yang kemudian dilakukan pelelangan oleh Kantor Pembayaran Kekayaan dan Lelang Lhokseumawe (KPKNL) *In Casu* Tergugat II”. menunjukan hanya poin inilah yang menjadi dasar diikutkannya Tergugat II sebagai pihak Tergugat. Padahal dengan sangat jelas pernyataan tersebut menegaskan bahwa belum ada tindakan hukum apapun yang dilakukan Tergugat II. Apalagi permohonan lelang oleh Tergugat I untuk melelang agunan yang dimaksudkan oleh Penggugat belum pernah sekalipun sampai di kantor kami. Sehingga Tergugat menganggap Penggugat adalah *premature* karena belum selayaknya diajukan kepada Tergugat II;

III. Eksepsi Tergugat II untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- a. Bahwa perlu Penggugat pahami tugas dan fungsi Tergugat II dalam proses pelelangan/pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan ini adalah sebagai instansi yang mempunyai tugas dalam melaksanakan lelang;
- b. Mengingat belum adanya tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat II, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat mengeluarkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II adalah beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/MS.Lsm. tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 108/Pdt.G/2016/MS.Aceh tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 117/Pdt.G/2016/MS.Lsm. tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaedah 1437 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum pula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Pdt.G/2016/MS.Lsm. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 5 Desember 2017;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 25 Januari 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, tidak

diajukan jawaban memori kasasi sesuai surat keterangan yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Mahkamah Syariah Aceh karena dalam pertimbangan hukumnya telah terjadi kesilapan maupun kekeliruan dimana dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tidak dipertimbangkan *cut loss* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disetor oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I, padahal *cut loss* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah sangat penting bagi Pemohon Kasasi karena hal ini adalah merupakan iktikad baik dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I dan *cut loss* ini adalah merupakan permintaan dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, karena Termohon Kasasi I menyatakan kepada Pemohon Kasasi bila di setor *cut loss* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka agunan/jaminan rumah Pemohon Kasasi tidak dilakukan pelelangan oleh Termohon Kasasi II, ternyata setelah *cut loss* Pemohon Kasasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ternyata Termohon Kasasi I melakukan sita eksekusi terhadap rumah dari Pemohon Kasasi yang merupakan agunan/jaminan utang kredit kepada Termohon Kasasi I, maka hal inilah luput dari pertimbangan hukum dari Mahkamah Syariah Aceh;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum dari Mahkamah Syariah Aceh, karena menurut Pemohon Kasasi Mahkamah Syariah Aceh telah terjadi kesilapan maupun kekeliruan dalam putusnya yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima karena gugatan Pemohon Kasasi secara formulasi gugatan sudah sangat sempurna dengan mengajukan gugatan terhadap perusahaan yaitu Bank Mega Syariah, sehingga tentang subjek hukum dalam gugatan Pemohon Kasasi sudah sempurna dan lengkap;
3. Bahwa dalam gugatan Pemohon Kasasi tentang uraian gugatan oleh Pemohon Kasasi sangat jelas menyebutkan peristiwa hukumnya yaitu Pemohon Kasasi telah mengikat suatu perjanjian kredit pada tanggal 19 Januari 2012 dengan Termohon Kasasi I dengan utang pokok sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jangka waktu 5 (lima) Tahun mulai dari tanggal 12

Januari 2012 sampai dengan 12 Januari 2017, tetapi Mahkamah Syariah Aceh telah terjadi kesilapan maupun kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan jangka waktu kredit yang jatuh tempo tanggal 12 Januari 2017 tersebut, perbuatan Termohon Kasasi I yang melakukan sita eksekusi terhadap rumah Pemohon Kasasi yang kreditnya belum jatuh tempo yang menurut permohonan dari Pemohon Kasasi itu merupakan hal yang keliru dan tidak mencerminkan Bank Syariah;

4. Bahwa Mahkamah Syariah Aceh tidak mempertimbangkan iktikad baik dari Pemohon Kasasi yang telah melakukan kewajiban-kewajibannya dengan menyeter setiap bulan sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan dalam gugatan dan Mahkamah Syariah juga tidak mempertimbangkan terjadi pemotongan-pemotongan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I sehingga hal ini merupakan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya;
5. Bahwa Mahkamah Syariah Aceh dalam pertimbangan hukumnya juga tidak mempertimbangkan hal-hal yang terjadi terhadap Pemohon Kasasi yaitu usaha dagang dari Pemohon Kasasi untuk saat ini sudah macet sehingga kewajiban Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I untuk sementara tertunda, bukan Pemohon Kasasi yang tidak melakukan kewajibannya karena rumah yang menjadi anggunan/jaminan utang adalah satu-satunya tempat tinggal Pemohon Kasasi dengan anak-anaknya, jadi disinilah harapan satu-satunya kepada Yang Mulia bapak Ketua Mahkamah Agung RI dalam memberikan keputusan secara seadil-adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca putusan *Judex Facti*, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa selain perkara *a quo* kurang jelas maksud dan pokok gugatannya, ternyata *posita* beserta *petitum* gugatan Penggugat juga dibuat secara tidak cermat, sehingga tidak jelas perihal objek sengketa;

Bahwa pembayaran *cut loss* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada hakikatnya tidak dapat diartikan sebagai iktikad baik dan kepatuhan dalam membayar utang. Akan tetapi, *cut loss* merupakan usaha untuk mencegah agar lembaga keuangan pemberi pembiayaan tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, tujuannya bukan untuk merealisasikan kerugian, melainkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **YUSNIATI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) *RBg.*, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUSNIATI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 199803 1 005

